

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI

Đặng Anh Tuấn

**QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT ĐÔ THỊ
TẠI VIỆT NAM**

Ngành: Quản lý xây dựng

Mã số: 9580302

LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Hà Nội – Năm 2024

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI

Đặng Anh Tuấn

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT ĐÔ THỊ
TẠI VIỆT NAM

Ngành: Quản lý xây dựng

Mã số: 9580302

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC

PGS.TS LÊ HỒNG THÁI

Hà Nội – Năm 2024

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan Luận án tiến sĩ “Quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị tại Việt Nam” là công trình nghiên cứu khoa học độc lập của bản thân tôi và không trùng lặp với bất kỳ công trình khoa học nào đã được công bố. Các số liệu, tài liệu, công trình khoa học được trích dẫn, tổng hợp một cách trung thực, khách quan, có nguồn gốc rõ ràng.

Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về lời cam đoan trên!

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

Tác giả luận án

Đặng Anh Tuấn

LỜI CẢM ƠN

Luận án với đề tài “Quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị tại Việt Nam” được tác giả nghiên cứu và thực hiện tại Bộ môn Tổ chức – Kế hoạch, Khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, dưới sự hướng dẫn khoa học của **PGS.TS Lê Hồng Thái**, giảng viên Trường Đại học Xây dựng Hà Nội.

Tác giả xin trân trọng gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban Giám hiệu Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, đặc biệt là các cán bộ, giảng viên Khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng, Phòng Quản lý đào tạo đã giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để nghiên cứu sinh hoàn thành khóa học và luận án này. Tác giả xin đặc biệt trân trọng và cảm ơn chân thành đối với **PGS.TS Lê Hồng Thái** đã trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ tác giả hoàn thành luận án và các cơ quan quản lý nhà nước, các viện nghiên cứu, các trường đại học đã quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện cho tác giả trong quá trình nghiên cứu, cảm ơn các đồng nghiệp, bạn bè và gia đình đã luôn ở bên cạnh động viên, chia sẻ khó khăn, thường xuyên trao đổi kiến thức, học thuật, hỗ trợ về mặt tinh thần, cảm ơn các chuyên gia trong lĩnh vực quản lý xây dựng đã chia sẻ những kinh nghiệm, các số liệu, tài liệu về quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị giúp tác giả có thêm cơ sở lý luận, thực tiễn để hoàn thành luận án.

Xin trân trọng cảm ơn!

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN	i
LỜI CẢM ƠN	ii
MỤC LỤC	iii
DANH MỤC CÁC BẢNG.....	viii
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ	xi
MỞ ĐẦU	1
1. Lý do chọn đề tài.....	1
2. Mục đích và mục tiêu nghiên cứu.....	3
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu	3
4. Cơ sở khoa học của đề tài	4
6. Những đóng góp mới của luận án.....	5
7. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài	6
8. Kết cấu của luận án	7
CHƯƠNG 1 - TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT ĐÔ THỊ.....	8
1.1 Tổng quan các nghiên cứu	8
1.1.1 Các nghiên cứu trong nước.....	8
1.1.2 Các nghiên cứu ở nước ngoài	16
1.1.3 Tổng hợp, đánh giá chung về các nghiên cứu có liên quan đến đề tài luận án đã thực hiện ở trong và ngoài nước.....	21
1.2 Khoảng trống nghiên cứu và nội dung nghiên cứu của đề tài	23
1.2.1 Khoảng trống trong các nghiên cứu.....	23
1.2.2 Định hướng về nội dung nghiên cứu của đề tài.....	24
1.3 Khung logic nghiên cứu.....	25
1.4 Tóm tắt nội dung Chương 1	26

CHƯƠNG 2 - CƠ SỞ LÝ LUẬN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT ĐÔ THỊ.	27
2.1 Cơ sở lý luận về đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị.....	27
2.1.1 Khái niệm về chất thải rắn sinh hoạt đô thị	27
2.1.2 Công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị	28
2.1.3 Vốn đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị	30
2.1.4 Quá trình đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị	31
2.2 Cơ sở lý luận quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị.....	32
2.2.1 Khái niệm quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị.....	32
2.2.2 Mục đích quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị.....	34
2.2.3 Công cụ quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị.....	35
2.2.4 Nội dung quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị theo hướng nghiên cứu của đề tài	36
2.2.5 Tiêu chí đánh giá quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị.....	55
2.2.6 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị.....	56
2.3 Tóm tắt nội dung Chương 2	60
CHƯƠNG 3 - THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT ĐÔ THỊ TẠI VIỆT NAM	61

3.1 Sự phát triển đô thị và chất thải rắn sinh hoạt đô thị phát sinh ở nước ta giai đoạn từ năm 2010 đến 2023	61
3.2 Tình hình đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị trong giai đoạn từ năm 2010 đến 2023	63
3.3 Thực trạng phân cấp quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị.....	64
3.3.1 Quy định của pháp luật về phân cấp quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị.....	64
3.3.2 Thực trạng thi hành quy định phân cấp quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị	65
3.4 Thực trạng quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng các công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị	73
3.4.1 Quy định pháp lý liên quan đến quy hoạch xây dựng các công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị	73
3.4.2 Thực trạng tổ chức công tác quy hoạch xây dựng các công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị.....	74
3.5 Thực trạng thu hút các nguồn lực đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị.....	82
3.5.1 Các quy định pháp lý về thu hút các nguồn lực cho đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị	82
3.5.2 Kế hoạch và thực tế thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn từ khu vực tư nhân đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị.....	85
3.5.3 Thực trạng tổ chức sơ tuyển nhà đầu tư các dự án đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị	95
3.6 Đánh giá về quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị.....	97
3.6.1 Những kết quả đạt được.....	97
3.6.2 Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân chủ yếu.....	98
3.7 Tóm tắt nội dung Chương 3	102

CHƯƠNG 4 - GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT ĐÔ THỊ TẠI VIỆT NAM.....	103
4.1 Định hướng đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị gắn với chiến lược phát triển đô thị đến năm 2030, tầm nhìn 2050.....	103
4.1.1 Chiến lược phát triển đô thị đến năm 2030, tầm nhìn 2050	103
4.1.2 Dự báo về khối lượng chất thải rắn sinh hoạt đô thị phát sinh đến năm 2030	103
4.1.3 Chiến lược quốc gia về quản lý chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050	104
4.1.4 Chủ trương xã hội hóa trong đầu tư xây dựng các công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị.....	105
4.2 Các giải pháp được đề xuất.....	105
4.2.1 Giải pháp phân cấp quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị	106
4.2.2 Đề xuất nhóm các giải pháp liên quan đến quản lý quy hoạch xây dựng công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị.....	113
4.2.3 Đề xuất giải pháp về thu hút các nguồn lực vào đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị.....	130
4.3 Tóm tắt nội dung Chương 4.....	149
KẾT LUẬN	150
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ	153
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	154
PHỤ LỤC SỐ 01.....	PL1
PHỤ LỤC SỐ 02.....	PL19
PHỤ LỤC SỐ 03.....	PL35
PHỤ LỤC SỐ 04.....	PL39

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

Chữ viết tắt	Nội dung viết tắt
BCL	: Bãi chôn lấp
Bộ TN&MT	: Bộ Tài nguyên và Môi trường
BVMT	: Bảo vệ môi trường
CSHT	: Cơ sở hạ tầng
CTR	: Chất thải rắn
CTRSH	: Chất thải rắn sinh hoạt
CTRSHĐT	: Chất thải rắn sinh hoạt đô thị
ĐT XD	: Đầu tư xây dựng
FDI	: Đầu tư trực tiếp nước ngoài (Foreign Direct Investment)
HTKT	: Hạ tầng kỹ thuật
KT – XH	: Kinh tế - xã hội
NSNN	: Ngân sách nhà nước
ODA	: Hỗ trợ phát triển chính thức (Official Development Assistance)
PPP	: Phương thức đối tác công tư (Public Private Partnership)
PTBV	: Phát triển bền vững
QH XD	: Quy hoạch xây dựng
QLDA	: Quản lý dự án
QLNN	: Quản lý nhà nước
TP	: Thành phố
UBND	: Ủy ban nhân dân

DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 2.1: Khu xử lý của công trình xử lý chất thải rắn theo loại hình công nghệ	29
Bảng 2.2: Các nhân tố ảnh hưởng đến phân cấp quản lý nhà nước	41
Bảng 2.3: Tổng hợp các công cụ thu hút FDI	48
Bảng 2.4: Dạng thức ưu đãi thuế để thu hút FDI	49
Bảng 2.5: Các nhân tố ảnh hưởng đến thu hút FDI được đề cập trong các nghiên cứu	50
Bảng 2.6: Tổng hợp các nhân tố ảnh hưởng đến thu hút ODA	51
Bảng 2.7: Các tiêu chí sơ tuyển nhà đầu tư tham gia quản lý chất thải rắn đô thị	54
Bảng 2.8: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự tham gia của khu vực tư nhân	55
Bảng 3.1: Loại và số lượng đô thị tại một số thời điểm trong giai đoạn	61
Bảng 3.2: Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt đô thị phát sinh tại một số thời điểm trong giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2020	62
Bảng 3.3: Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt đô thị phát sinh và được xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn theo vùng tại thời điểm năm 2015 và năm 2020	62
Bảng 3.4: Tình hình tổ chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng ở địa phương	71
Bảng 3.5: Tình hình lập, phê duyệt quy hoạch quản lý, xử lý chất thải rắn của các địa phương	79
Bảng 3.6: Tổng hợp các địa phương công bố quy hoạch quản lý,	80
Bảng 3.7: Tổng hợp quy định về nguồn vốn đầu tư xây dựng công trình xử lý	82
Bảng 3.8: Một số ưu đãi đầu tư đối với các chủ thể tham gia đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị	83
Bảng 3.9: Số địa phương có dự kiến thu hút từng loại nguồn vốn đầu tư	85

Bảng 3.10: Mối tương quan giữa tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội, vốn đầu tư xây dựng và đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải rắn	86
Bảng 3.11: Mối tương quan giữa tổng vốn FDI, vốn FDI đầu tư xây dựng và đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải rắn	87
Bảng 3.12: Tổng vốn ODA ký kết, giải ngân và cơ cấu vốn ODA theo ngành, lĩnh vực theo giai đoạn từ 2010-2015 và 2015-2020	88
Bảng 3.13: Tổng vốn ODA và vốn vay ưu đãi giải ngân so với tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội và so với tổng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước.....	89
Bảng 3.14: Tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị giai đoạn 2010 đến 2023	90
Bảng 3.15: Một số dự án đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải rắn có sự tham gia của nhà đầu tư FDI	92
Bảng 3.16: Một số dự án đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải rắn quy mô lớn sử dụng nguồn vốn ODA	92
Bảng 3.17: Một số dự án đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải rắn được đầu tư theo phương thức PPP	94
Bảng 3.18: Kết quả khảo sát về nguyên nhân chưa thu hút mạnh mẽ được các nguồn đầu tư vào dự án đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị.....	94
Bảng 3.19: Một số dự án đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải rắn tổ chức mời sơ tuyển nhà đầu tư	96
Bảng 4.1: Một số chỉ tiêu phát triển đô thị giai đoạn 2025-2030.....	103
Bảng 4.2: Phân cấp chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về đầu tư.....	108
Bảng 4.3: Kết quả khảo sát ý kiến về cơ quan làm Chủ đầu tư thực hiện quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị.....	111
Bảng 4.4: Mô hình phân cấp, giao cơ quan làm Chủ đầu tư thực hiện quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị.....	111
Bảng 4.5: Kết quả khảo sát các chỉ tiêu xác định thứ tự ưu tiên thực hiện.....	120

Bảng 4.6: Danh mục các dự án đầu tư xây dựng công trình xử lý.....	122
Bảng 4.7: Danh mục công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị.....	122
Bảng 4.8: Nhu cầu xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị theo vùng.....	123
Bảng 4.9: Tổng công suất xử lý các công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt...	123
Bảng 4.10: Tổng khối lượng chất thải rắn sinh hoạt đô thị chưa được xử lý...	123
Bảng 4.11: Xác định dự án được ưu tiên thực hiện trong từng vùng.....	126
Bảng 4.12: Xác định dự án được ưu tiên thực hiện trong vùng III.....	129
Bảng 4.13: Mức độ đánh giá về các công cụ khuyến khích thu hút đầu tư vào dự án đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị.....	132
Bảng 4.14: Dự báo triển vọng tăng trưởng kinh tế và nhu cầu vốn ODA và vay ưu đãi giai đoạn 2021 – 2025.....	133
Bảng 4.15: Danh mục một số dự án đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị quốc gia kêu gọi đầu tư nước ngoài.....	134
Bảng 4.16: Kết quả khảo sát, đánh giá về các nhân tố ảnh hưởng khi thu hút đầu tư FDI vào dự án đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải rắn.....	135
Bảng 4.17: Kết quả khảo sát, đánh giá về mức độ ưu đãi đối với từng công cụ được sử dụng để thu hút FDI vào các dự án đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị.....	137
Bảng 4.18: Hình thức nhà nước nên khi sử dụng thuế để khuyến khích, ưu đãi nhà đầu tư tham gia dự án đầu tư xây dựng công trình xử lý.....	139
Bảng 4.19: Rủi ro của nhà nước khi thu hút nhà đầu tư FDI tham gia dự án đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị.....	140
Bảng 4.20: Rủi ro của nhà đầu tư FDI tham gia dự án đầu tư xây dựng.....	140
Bảng 4.21: Kết quả khảo sát các nhân tố ảnh hưởng khi thu hút ODA (thuộc bên tài trợ vốn) vào dự án đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải rắn.....	142
Bảng 4.22: Kết quả khảo sát các nhân tố ảnh hưởng khi thu hút ODA (thuộc bên nhận tài trợ vốn) vào dự án đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị.....	143

Bảng 4.23: Kết quả khảo sát, đánh giá về các nhân tố ảnh hưởng khi thu hút đầu tư trong nước vào dự án đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải rắn...	145
Bảng 4.24: Kết quả khảo sát ý kiến về các tiêu chí, chỉ tiêu sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư tham gia đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt	146
Bảng 4.25: Chỉ tiêu đánh giá sơ tuyển nhà đầu tư tham gia dự án đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị theo phương thức PPP....	149

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ

Hình 1.1: Khung logic nghiên cứu	25
Hình 2.1: Phân loại nguồn lực đầu tư xây dựng công trình xử lý.....	47
Hình 3.1: Vị trí quy hoạch xử lý chất thải rắn trong quy hoạch xây dựng	74
Hình 4.1: Quy trình đề xuất giải pháp phân cấp quản lý nhà nước về đầu tư	106
Hình 4.2: Phân cấp chức năng quản lý nhà nước ở cấp tỉnh về đầu tư xây dựng công trình xử lý	110
Hình 4.3: Mô hình hóa các dự án đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị chưa triển khai theo quy hoạch	117
Hình 4.4: Bản đồ quy hoạch các công trình xử lý chất thải rắn.....	127
Hình 4.5: Các công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị trong vùng III theo quy hoạch được phê duyệt	128
Hình 4.6: Cơ chế thu hút các nguồn lực đầu tư vào dự án đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị	131

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế - xã hội (KT-XH) và nhịp điệu phát triển nhanh chóng của quá trình đô thị hóa ở nước ta hiện nay, chất thải rắn sinh hoạt đô thị (CTRSHT) phát sinh ngày một nhiều hơn, gây áp lực lớn lên hạ tầng kỹ thuật (HTKT) đô thị, dẫn đến nhu cầu về các công trình xử lý CTRSHĐT ngày càng cao. Hiện nay, các công trình xử lý CTRSHĐT đã có sự thay đổi rõ rệt, nếu như trước đây chúng chỉ là các bãi lộ thiên hoặc chôn lấp nhỏ thì hiện nay các công trình này có quy mô lớn, công nghệ xử lý tiên tiến, hiệu quả kinh tế và thân thiện với môi trường. Tuy vậy, do sự chuyển đổi, phát triển nhanh chóng, các công trình xử lý CTRSHĐT cũng đã bộc lộ những hạn chế nhất định về công tác quy hoạch, tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng (ĐT XD), các yếu tố về nguồn lực thực hiện,...

Với vai trò của mình, nhà nước có trách nhiệm quản lý toàn diện CTRSHĐT, nhất là công tác quy hoạch và thực hiện ĐT XD các công trình xử lý CTRSHĐT. Tuy vậy, công tác QLNN thời gian qua có sự giao thoa, chồng chéo giữa các cơ quan ở Trung ương và địa phương, chưa phù hợp với nguyên tắc một việc chỉ giao một cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm, đã và đang làm giảm hiệu lực, hiệu quả quản lý chất thải rắn (CTR) [33]. Việc phân cấp và tổ chức bộ máy quản lý CTR ở các cấp Trung ương và địa phương thiếu tính ổn định dẫn đến việc quản lý CTR nói chung là chưa được toàn diện. Công tác quy hoạch quản lý CTR chưa thực sự là phải đi trước một bước (quy hoạch vùng đã được thiết lập nhưng chưa có quy hoạch tổng thể cấp quốc gia), thiếu sự phối hợp vùng miền khi lập đề án quy hoạch xây dựng (QH XD) các công trình xử lý CTRSHĐT, thiếu sự ưu tiên trong triển khai thực hiện xây dựng theo quy hoạch dẫn đến hiện tượng là các công trình xử lý CTRSHĐT được xây dựng nhưng còn chưa phù hợp với thực tiễn vận hành, khai thác, vì vậy việc ĐT XD theo quy hoạch các công trình này chưa đạt mục tiêu như kỳ vọng.

Trong bối cảnh là nước đang phát triển, nhà nước đang ưu tiên dành nhiều nguồn lực đầu tư hơn cho các dự án phát triển cơ sở hạ tầng (CSHT) mang tính động lực thúc đẩy phát triển KT-XH như giao thông, năng lượng,... cho nên nguồn lực để ĐTXD các công trình xử lý CTRSHĐT còn khá khiêm tốn, vì vậy xu thế hợp tác công tư (PPP) vào các công trình này là tất yếu. Thực tế, nhà nước đã ban hành một số cơ chế, chính sách đầu tư ngân sách nhà nước (NSNN) ([21], [23], [29],...) hoặc thu hút đầu tư vào lĩnh vực này, tuy vậy việc tiếp cận nguồn vốn còn khó khăn; thủ tục hành chính rườm rà, cơ chế về cam kết, chia sẻ rủi ro giữa chính quyền và nhà đầu tư còn những vướng mắc trong thực tiễn.

Nghiên cứu thực trạng nêu trên để tìm ra những giải pháp giúp cơ quan nhà nước quản lý CTRSHĐT, quản lý ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT tốt hơn, hiệu quả hơn là thiết thực hiện nay. Liên quan đến QLNN về ĐTXD, hiện thời, nội dung QLNN đã được tổng kết, đánh giá về mặt lý luận, thực tiễn và được pháp luật về xây dựng quy định, tuy nhiên đối với loại hình công trình xử lý CTRSHĐT thì chưa được nghiên cứu chuyên sâu về một số nội dung như chủ thể trực tiếp quản lý và nhiệm vụ cụ thể của họ, lập và ưu tiên thực hiện đồ án QHXD, nguồn lực để ĐTXD công trình này,... Các vấn đề này có tính xuyên suốt, logic, gắn kết với nhau, mà trong thực tiễn, đã bộc lộ những tồn tại, hạn chế nhất định mang tính thời sự, đặt ra yêu cầu cấp thiết trọng tâm cần hoàn thiện để phát triển bền vững (PTBV) các công trình xử lý CTRSHĐT. Mặt khác, hiện nay, các nghiên cứu trong nước phần lớn tập trung nghiên cứu về quản lý CTRSHĐT ở các khâu phân loại, thu gom, vận chuyển hoặc công nghệ xử lý mà gần như bỏ ngỏ, không đề cập đến ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT, trong khi các nghiên cứu ngoài nước thì có những sự khác biệt về điều kiện tự nhiên, KT-XH, khó được “phổ cập” và áp dụng ở điều kiện Việt Nam. Nhận thức được thực trạng này, tác giả lựa chọn đề tài luận án “*Quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị tại Việt Nam*” với hy vọng đóng góp, bổ sung thêm về mặt lý luận cũng như thực tiễn cho vấn đề này.

2. Mục đích và mục tiêu nghiên cứu

a) *Mục đích nghiên cứu:* đề xuất các giải pháp hoàn thiện QLNN về ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT.

b) *Mục tiêu nghiên cứu:*

Để đạt được mục đích nghiên cứu nêu trên, luận án đặt ra các mục tiêu nghiên cứu cụ thể như sau:

- Nghiên cứu lý luận QLNN về ĐTXD nói chung và ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT nói riêng, làm cơ sở đối chiếu và đánh giá thực trạng công tác này hiện nay tại Việt Nam;

- Phân tích và đánh giá thực trạng QLNN về ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT ở Việt Nam, xác định những thành công và tồn tại, hạn chế của công tác này hiện nay và nguyên nhân của chúng;

- Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện QLNN từ Trung ương đến địa phương về ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

- *Đối tượng nghiên cứu:* QLNN về ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT.

- *Phạm vi nghiên cứu:*

Với nội dung được phân tích để dẫn đến lý do chọn đề tài và các khoảng trống nghiên cứu, tác giả xác định phạm vi nghiên cứu như sau:

(i) Về nội dung: như đề cập khi lý giải lý do chọn đề tài nghiên cứu, hiện nay, tuy QLNN về ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT, trách nhiệm xây dựng chiến lược và các vấn đề về kế hoạch, quy hoạch quản lý CTR ở cấp quốc gia, vùng chưa được quy định rõ ràng, nhiều lúc thiếu nhất quán; công tác QHXD chưa hoàn toàn quán triệt chủ trương “tổng thể” quốc gia đến “chi tiết” vùng, địa phương và thiếu tính ưu tiên trong thực hiện đồ án quy hoạch; dự án ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT còn gặp nhiều khó khăn về nguồn vốn,... Với nhận thức trên, trong QLNN có nội dung tổng hợp về nhiều góc độ nghiên cứu [198],

rất rộng về chức năng quản lý, có tính toàn diện về hoạt động ĐTXD ([66], [74]) nhưng luận án chỉ tập trung vào một số vấn đề còn “nổi cộm” về lý luận và thực tiễn như trên để nghiên cứu và tìm giải pháp hữu hiệu, đó là phân cấp QLNN; công tác quy hoạch và triển khai thực hiện các dự án theo quy hoạch; thu hút và lựa chọn nhà đầu tư tham gia vào các dự án ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT.

(ii) Về không gian: luận án nghiên cứu QLNN về ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT tại các đô thị ở các địa phương trên phạm vi cả nước.

(iii) Về thời gian: thông tin, số liệu thứ cấp được thu thập là của giai đoạn từ năm 2010 đến 2023 và số liệu sơ cấp là do tác giả thực hiện điều tra, khảo sát trong giai đoạn thực hiện luận án.

(iv) Về phạm vi áp dụng: các giải pháp được đề xuất trong luận án có giá trị áp dụng đến năm 2030, phù hợp với chủ trương của nhà nước được xác định trong Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 21/1/2022 [5].

4. Cơ sở khoa học của đề tài

Việc nghiên cứu đề tài luận án dựa trên các cơ sở khoa học sau đây:

- Lý luận về QLNN nói chung và phân cấp QLNN nói riêng về ĐTXD;
- Lý luận về ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT;
- Lý luận về QHXD công trình xử lý CTRSHĐT;
- Lý luận về thu hút vốn đầu tư cho các dự án ĐTXD từ các nguồn ngoài nước (như: FDI, ODA) và khu vực tư nhân trong nước; Lý luận về tuyển chọn nhà đầu tư tham gia ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT.

5. Phương pháp nghiên cứu đề tài

Với phương pháp luận là duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, luận án sử dụng các phương pháp nghiên cứu cụ thể sau đây:

a) Phương pháp thu thập tài liệu, nghiên cứu, phân tích và tổng hợp số liệu

- Phương pháp này được sử dụng để: thu thập và phân tích các tài liệu có liên quan đến vấn đề nghiên cứu, nhằm làm rõ các quan điểm, các vấn đề đã và

chưa được giải quyết để phát hiện các khoảng trống nghiên cứu, từ đó xác định rõ vấn đề cần nghiên cứu đối với QLNN về ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT.

- Tổng hợp kết quả nghiên cứu trong các tài liệu, các quy định của pháp luật, từ đó tổng hợp cơ sở lý luận QLNN về ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT và một số nội dung liên quan đến thực trạng QLNN về lĩnh vực này.

- Thực hiện việc thu thập số liệu thứ cấp từ: (i) Tài liệu qua niên giám thống kê; số liệu từ báo cáo thường niên hoặc đột xuất của các cơ quan quản lý; (ii) Các văn bản pháp luật.

- Thu thập số liệu từ thực tế thông qua các chủ đầu tư dự án hoặc thông tin từ báo chí (báo điện tử).

b) Phương pháp dự báo: sử dụng phương pháp dự báo để tính toán khối lượng CTRSH phát sinh tại đô thị đến năm 2030 trên cơ sở tốc độ gia tăng dân số đô thị hàng năm.

c) Phương pháp phân tích định tính kết hợp với phương pháp định lượng: sử dụng phương pháp định tính để lựa chọn các chỉ tiêu xác định thứ tự ưu tiên thực hiện dự án ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT và sử dụng phương pháp định lượng là phương pháp dùng chỉ tiêu tổng hợp không đơn vị đo để tính toán, xác định dự án ưu tiên.

d) Phương pháp điều tra, khảo sát: sử dụng phương pháp Anket để khảo sát thu thập ý kiến của các đối tượng về các vấn đề trong nội dung nghiên cứu (chi tiết tại Phụ lục số 01).

6. Những đóng góp mới của luận án

Về mặt lý luận:

Luận án đã bổ sung lý luận QLNN về ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT, như: (i) Những vấn đề chung, gồm đặc điểm của công trình xử lý CTRSHĐT, khái niệm, nội dung và các tiêu chí đánh giá, nhân tố ảnh hưởng đến QLNN; (ii) Những nội dung thuộc nội hàm QLNN gồm nguyên tắc phân

cấp QLNN; triển khai thực hiện dự án ĐTXD theo quy hoạch; các nhân tố ảnh hưởng, rủi ro khi thu hút đầu tư cho dự án ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT và sơ tuyển nhà đầu tư theo phương thức PPP.

Về thực tiễn:

- Luận án đã phân tích, đánh giá thực trạng và nhận diện những tồn tại và nguyên nhân của chúng trong QLNN về ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT và những xu hướng cần hoàn thiện để phát triển các công trình này.

- Luận án đã đề xuất giải pháp hoàn thiện QLNN về ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT đến năm 2030, gồm: phân cấp QLNN về ĐTXD; hướng dẫn xác định thứ tự ưu tiên thực hiện dự án ĐTXD; thu hút các nguồn vốn FDI, ODA, vốn từ nhà đầu tư trong nước và sơ tuyển nhà đầu tư theo phương thức PPP.

7. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài

- *Ý nghĩa khoa học của đề tài:* cùng với các đóng góp mới về lý luận của luận án trên đây, sự tiếp cận mới, toàn diện, đầy đủ hơn về nội dung quản lý của nhà nước ở việc phân cấp quản lý và việc triển khai thực hiện dự án trong quy hoạch gắn với thu hút các nguồn lực và lựa chọn nhà đầu tư sẽ là những nội dung có thể tham khảo khi thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, khi viết giáo trình, bài giảng có liên quan đến QLNN về ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT. Mặt khác, luận án cũng mở ra những vấn đề, những hướng nghiên cứu mới, tiếp theo bổ sung cho lĩnh vực này.

- *Ý nghĩa thực tiễn của đề tài:* đề tài hoàn thành sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho cơ quan QLNN về ĐTXD, bảo vệ môi trường (BVMT) có cơ sở hoàn thiện các quy định pháp luật hiện hành về xây dựng công trình xử lý CTRSHĐT và hoạch định chiến lược dài hạn phát triển các công trình này hướng tới sự PTBV.

8. Kết cấu của luận án

Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục các công trình khoa học của tác giả đã được công bố, danh mục tài liệu tham khảo, luận án được kết cấu gồm 04 chương, cụ thể như sau:

Chương 1: Tổng quan các nghiên cứu liên quan đến quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị.

Chương 2: Cơ sở lý luận quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị.

Chương 3: Thực trạng quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị tại Việt Nam.

Chương 4: Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị tại Việt Nam.

CHƯƠNG 1

TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT ĐÔ THỊ

1.1 Tổng quan các nghiên cứu

Thông thường, khi tổng quan các nghiên cứu có liên quan đến một vấn đề có nhiều cách tiếp cận khác nhau như: nghiên cứu các tài liệu theo từng thành phần nội hàm của vấn đề được xem xét, nghiên cứu các tài liệu theo loại hình tài liệu hoặc nghiên cứu một cách đại trà các tài liệu có liên quan đến vấn đề đó...

Theo nhận thức của tác giả, đề tài luận án này có tiêu đề tương đối rộng, thể hiện qua các nhóm “từ khóa” quan trọng, tuy nhiên, đối tượng (công trình xử lý CTRSHĐT) được nghiên cứu là loại hình công trình hẹp trong nhóm công trình HTKT nhưng nội dung nghiên cứu lại có phạm vi rộng (QLNN về ĐTXD). Chính vì vậy, tác giả vận dụng phương pháp kết hợp cách tiếp cận từng loại tài liệu (dưới góc độ không gian nghiên cứu của tài liệu là trong nước hay ngoài nước) với cách tiếp cận nghiên cứu tài liệu theo từng thành phần nội hàm của vấn đề. Theo tinh thần đó, tác giả thực hiện chương tổng quan với các tài liệu trong nước sau đó là tài liệu nước ngoài, mỗi phần nói trên sẽ đi sâu vào từng vấn đề then chốt của đề tài, từ vấn đề chung đến cụ thể, đó là QLNN; QLNN về ĐTXD, quản lý CTRSHĐT và QLNN về xử lý CTRSHĐT; cuối cùng là QLNN về ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT.

1.1.1 Các nghiên cứu trong nước

1.1.1.1 Các nghiên cứu về quản lý nhà nước

Tài liệu có tính khái quát về QLNN là giáo trình “*Lý luận hành chính nhà nước*” của Nguyễn Hữu Hải (2010) [44], trong đó đề cập đầy đủ các khái niệm thể hiện nội hàm của QLNN như định nghĩa về QLNN, chức năng, hình thức, phương pháp QLNN. Giáo trình này cũng chỉ ra phương hướng nâng cao hiệu lực, hiệu quả của quản lý, trong đó có đẩy mạnh phân quyền quản lý (tức là chuyển giao bớt

thẩm quyền từ Trung ương xuống địa phương) và nâng cao chất lượng dịch vụ công, tuy nhiên giáo trình chưa đề xuất các nhiệm vụ cụ thể cho các hướng đi này.

Đi sâu vào các lĩnh vực mà QLNN chi phối có một số tài liệu khá phổ biến hiện nay như giáo trình “*Quản lý nhà nước về kinh tế*” của Đỗ Hoàng Toàn (2008) [80], giáo trình “*Quản lý nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế*” của Trang Thị Tuyết (2002) [88], giáo trình “*Quản lý nhà nước về xã hội*” của Học viện Hành chính quốc gia (2011) [49]. Ngoài các vấn đề chung có tính chất nguyên lý khi bàn về QLNN, các giáo trình này đều có các chủ đích riêng gắn liền với đối tượng nghiên cứu của mình. “*Quản lý nhà nước về kinh tế*” của Đỗ Hoàng Toàn (2008) thì đề cập sâu vào tổ chức bộ máy quản lý, trong đó có các hình thức tập trung và phân quyền quản lý. Tuy nhiên giáo trình chỉ nêu được đại ý của phân quyền, đó là “quá trình chuyển một phần quyền hạn từ Trung ương xuống cấp đơn vị lãnh thổ, từ cấp trên xuống cấp dưới”, còn nguyên tắc, cơ chế, phương pháp và sự thể hiện thực tiễn của sự phân quyền thì không được đề cập. Giáo trình “*Quản lý nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế*” (Trang Thị Tuyết - 2002) có trình bày nội dung QLNN về dự án đầu tư, trong đó, song song với các vấn đề thẩm định dự án, cấp phép dự án, giám sát cộng đồng thì vấn đề định hướng đầu tư và kêu gọi đầu tư cũng được tác giả của giáo trình đề cập, tuy vậy việc “định hướng đầu tư” và “kêu gọi đầu tư” cũng chỉ mới được trình bày ở dưới dạng nhận thức về sự quan trọng của chúng còn nội hàm và phương thức thực hiện thì chưa được làm rõ. “*Quản lý nhà nước về xã hội*” (Học viện Hành chính quốc gia - 2011) có sự tiếp cận tương tự với tiếp cận của Đỗ Hoàng Toàn (2008) nhưng lại bàn về các vấn đề thuộc phạm trù xã hội. Cái mới của giáo trình là đã đưa ra nhận thức rằng để đổi mới QLNN về xã hội cần coi trọng việc kết hợp giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội. Tuy nhiên, tác giả của giáo trình cũng chỉ dừng lại ở “nhận thức” còn thực hiện ra sao, bằng cách nào (hay phương pháp và công cụ) cụ thể cho việc kết hợp nói trên thì cuốn sách này cũng chưa luận bàn.

Nhìn chung, QLNN nói chung về các lĩnh vực kinh tế, xã hội đã được nghiên cứu. Các thành phần nội hàm lý luận của QLNN như vai trò, chức năng, phương pháp, công cụ đã được đề cập khá đầy đủ. Tuy nhiên, là giáo trình nên phần lớn các nội dung trình bày mang tính giới thiệu, chưa được đầy đủ và sâu sắc. Một số vấn đề gợi mở là “định hướng và kêu gọi đầu tư”, trong lĩnh vực quản lý kinh tế được đề cập trong tài liệu [88] và “phân quyền quản lý” được nêu lên trong các tài liệu [44] và [80]. Tuy vậy, các vấn đề này cũng chưa được nghiên cứu thấu đáo như chưa đề cập đến phương pháp thực hiện, cơ chế tối ưu để vận hành hệ thống phân quyền và chủ trương kêu gọi đầu tư.

1.1.1.2 Các nghiên cứu liên quan đến quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng

Nhóm tài liệu liên quan đến quản lý dự án (QLDA) nói chung và QLNN về dự án ĐTXD nói riêng rất phong phú, trong đó có các nghiên cứu "*Quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản bằng ngân sách nhà nước ở Việt Nam*" của Nguyễn Huy Chí (2016) [19], "*Quản lý nhà nước trên lĩnh vực đầu tư xây dựng trong cơ chế thị trường có định hướng xã hội chủ nghĩa*" của Hồ Hoàng Đức (2005) [42], "*Quản lý nhà nước đối với dự án đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước ở Việt Nam*" của Tạ Văn Khoái (2009) [52], "*Hoàn thiện quản lý nhà nước đối với đầu tư xây dựng cơ bản từ vốn ngân sách trong ngành giao thông vận tải Việt Nam*" của Nguyễn Thị Bình (2009) [2], "*Quản lý nhà nước đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư trong xây dựng hạ tầng giao thông đường bộ*" của Nguyễn Thị Hồng Minh (2009) [61] cùng hàng loạt tài liệu khác liên quan đến QLDA ĐTXD. Hầu hết các nghiên cứu liên quan đến QLNN về ĐTXD ([2], [19], [42], [52], [61]) đã đề cập khá rõ và chi tiết về hình thức, phương thức, phương pháp và nội dung QLNN đối với dự án ĐTXD. Theo các tài liệu này, nội dung QLNN đối với dự án ĐTXD gồm các nội dung cơ bản như: xây dựng và ban hành hệ thống chính sách, pháp luật về quản lý ĐTXD; xây dựng chiến lược, quy hoạch và kế hoạch ĐTXD; quản lý ĐTXD; tổ chức bộ máy quản lý; kiểm tra, giám sát. Riêng Nguyễn Huy Chí (2016) [19]

và Tạ Văn Khoái (2009) [52] bổ sung cho nội dung trên vấn đề “xây dựng theo quy hoạch”. Đây là sự tiếp cận mới đến nội dung QLNN về ĐTXD công trình, đáng tiếc là sự trình bày của các tác giả chỉ dừng lại ở mức “điểm qua” mà chưa phân tích sâu nên chưa làm rõ, nổi bật được vai trò và vị trí của quản lý QHXD trong QLNN về ĐTXD công trình.

Tóm lại, nhiều vấn đề liên quan đến QLNN về ĐTXD đã được nghiên cứu cơ bản đầy đủ và hệ thống, phần lớn các nội dung QLNN về ĐTXD công trình đã được đề cập dưới nhiều góc độ như theo các hoạt động chức năng (ban hành luật, tổ chức thực hiện và kiểm tra thẩm định các đề xuất, các kết quả,...) theo các mục tiêu quản lý (chất lượng, tiến độ, chi phí, an toàn), theo các hoạt động trên từng bước của dự án (lập dự án, khảo sát, thiết kế, thi công và bàn giao công trình), tuy vậy theo tác giả, góc nhìn của Nguyễn Huy Chí (2016) [19] và Tạ Văn Khoái (2009) [52] có tính chất thời sự đối với công tác QLDA hiện nay, đó là vấn đề QHXD. Song, vấn đề này mới được nêu ra ở dưới dạng “quan điểm nên xem xét” mà chưa được nghiên cứu thấu đáo như vị trí đáng có của nó trong lý thuyết QLNN về ĐTXD.

1.1.1.3 Các nghiên cứu về quản lý và xử lý chất thải rắn

Đề cập riêng về quản lý và xử lý CTR có giáo trình “*Quản lý và xử lý chất thải rắn*” của Nguyễn Hữu Phước (2008) [62] trong đó giới thiệu khái niệm và phân loại CTR, các công tác liên quan đến quản lý CTR như thu gom và hệ thống thu gom, hệ thống trung chuyển, phương pháp xử lý cũng như công nghệ xử lý CTR hiện nay. Các vấn đề được nêu ra một cách khái quát nhằm liệt kê các thành phần nội hàm của quản lý và xử lý CTR.

Về hình thức tổ chức quản lý, xử lý CTR có các Luận án tiến sĩ của Nguyễn Viết Định (2015) [41] với nhan đề “*Mô hình và giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt theo hướng xã hội hóa cho một số đô thị ở Bắc Trung bộ Việt Nam*”; Luận án tiến sĩ của Ngô Thanh Mai (2018) [59] “*Quản lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị dựa vào cộng đồng: nghiên cứu điển hình ở thành phố Hà Nội*”,

các Luận văn thạc sĩ của Lê Thanh Bình (2016) [3] “*Quản lý nhà nước về chất thải rắn trên địa bàn quận Nam Từ Liêm*”, của Nguyễn Thị Loan (2013) [55] “*Quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại Hà Nội*” và nghiên cứu của Thanh N.P và Matsui Y (2011) [171] với nhan đề “*Municipal solid waste management in Vietnam – Quản lý chất thải rắn đô thị ở Việt Nam*” đã đề xuất mô hình đơn vị quản lý chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) theo hướng xã hội hóa theo phương thức PPP hay cụ thể hơn là dưới dạng hợp tác xã, doanh nghiệp tư nhân ([41], [171]). Tuy đã nghiên cứu về xã hội hóa công tác quản lý CTR nhưng một mặt, các nghiên cứu trên chỉ tập trung cho công tác thu gom, phân loại, vận chuyển (tức là quản lý các quá trình thuộc giai đoạn chuẩn bị xử lý CTR), mặt khác cũng chưa phân tích rõ chính sách để thu hút nguồn lực đầu tư hay cơ chế vận hành khi áp dụng các mô hình này.

Giống với nghiên cứu [171] trên đây, công trình khoa học “*A study on Vietnam's solid waste management industry and business environment – Nghiên cứu về công nghiệp quản lý chất thải rắn và môi trường kinh doanh ở Việt Nam*” của Thi Thu Hien Le (2016) [173] và “*Solid waste management in Vietnam – Quản lý chất thải rắn ở Việt Nam*” của Thao Nguyen (2004) [172] cũng được thực hiện tại Việt Nam và cho Việt Nam và đều có kết luận là công tác quản lý CTR ở Việt Nam phải đối mặt với nhiều thách thức và Việt Nam cần có các hành động mang tính chiến lược để giải quyết các thách thức đó. Tuy nhiên, giải pháp được các nghiên cứu [172] và [173] này đề xuất lại có xu hướng về công nghệ xử lý CTR. Cùng theo hướng nghiên cứu về công nghệ xử lý CTR có các công trình nghiên cứu khác như các Luận án tiến sĩ của Nguyễn Huy Quang (2017) [63] với nhan đề “*Quản lý chất thải rắn sinh hoạt của các đô thị loại I vùng trung du, miền núi Bắc Bộ - Việt Nam (lấy thành phố Thái Nguyên làm địa bàn nghiên cứu áp dụng)*”, của Nguyễn Thị Thu Hà (2021) [43] “*Nghiên cứu xử lý chất thải rắn hữu cơ bằng phương pháp sinh học kỵ khí trong điều kiện Việt Nam*”, của Cao Văn Cảnh (2018) [18] “*Xây dựng các biện*

pháp quản lý hiệu quả chất thải rắn tại một số khu đô thị và khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi”. Các công trình nghiên cứu này đã liệt kê các công nghệ xử lý CTR hiện thời và đề xuất công nghệ nên được ứng dụng ở nước ta hoặc tại các vùng miền cụ thể của nước ta.

Các vấn đề khác thuộc nội dung quản lý CTR như QHXD công trình xử lý CTR, phương cách thu gom CTR hiệu quả cũng được đề cập trong một vài nghiên cứu như sau:

Giáo trình “*Quy hoạch môi trường*” của Lê Anh Tuấn (2008) [84] đề cập khá đầy đủ về công tác lập quy hoạch quản lý và xử lý CTR và đưa ra các tiêu chuẩn đánh giá và lựa chọn phương án quy hoạch. Điểm mới của giáo trình là đã chỉ ra các yêu cầu đối với quy hoạch, tổ chức quản lý quy hoạch các dự án xử lý CTR sau khi đồ án quy hoạch được phê duyệt. Tuy nhiên, việc quản lý quy hoạch các dự án được trình bày dưới góc độ “bảo quản và thực hiện từng đề án” mà chưa đề cập đến việc xác định thứ tự ưu tiên thực hiện các dự án trong quy hoạch đã được lập.

Luận án tiến sĩ “*Ứng dụng đánh giá vòng đời sản phẩm để nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn ở Hà Nội*” của Lương Thị Mai Hương (2017) [50] đề xuất vận dụng cơ chế “đánh giá vòng đời” (LCA - Life Cycle Assessment) để xác định hiệu quả của công tác quản lý CTR đô thị tại Hà Nội. Tác giả tập trung ở khâu vận hành công trình xử lý CTR thông qua việc đề xuất ba phương án xử lý CTR ở Hà Nội là: (i) không phân loại, chuyển đi lấp ngay; (ii) phân loại tại nguồn thành ba nhóm (chất thải tái chế được, thải dễ phân hủy và thải loại khác); (iii) phân loại CTR tại nguồn. Các đề xuất này thể hiện rõ sự tập trung của nghiên cứu cho khâu vận hành, đặc biệt là kỹ thuật thu gom CTR cho công trình xử lý.

Như vậy, có thể thấy rằng, phần lớn các nghiên cứu về quản lý và xử lý CTR đều coi trọng vấn đề thuộc giai đoạn vận hành công trình xử lý CTR (các hoạt động thu gom, phân loại, vận chuyển và quản lý quá trình xử lý CTR) mà ít đề cập đến quản lý và ĐTXD công trình xử lý CTR. Rải rác có nghiên cứu

đề cập đến việc áp dụng công nghệ mới như một giải pháp cho công tác quản lý CTR hiện nay. Đặc biệt tài liệu [84] có đi sâu vào vấn đề quy hoạch quản lý và xử lý CTR, trong đó có quy hoạch công trình xử lý CTRSHĐT, điều mà tác giả nhận thấy cần được phát triển về khía cạnh nào đó, chẳng hạn như lựa chọn giải pháp quy hoạch hay thực hiện đồ án quy hoạch sao cho thiết thực nhất.

1.1.1.4 Các nghiên cứu liên quan đến quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị

Công trình xử lý CTRSHĐT thuộc nhóm công trình HTKT. QLNN về ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT, vì thế có thể được xem xét qua nhiều vấn đề như đối với các trường hợp xây dựng các loại công trình khác. Tuy thế, một mặt phần lớn các tác giả đều tập trung nghiên cứu quá trình vận hành công trình xử lý CTRSHĐT như thu gom, phân loại, vận chuyển CTR (như các nghiên cứu đã được nhắc đến tại các phần trên đây của luận án này) mà ít quan tâm đến các lĩnh vực, thành phần khác của nội dung QLNN về ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT. Mặt khác, nhiều nghiên cứu chỉ đề cập đến QLNN về ĐTXD nói chung mà không có hướng nghiên cứu hẹp hơn là QLNN về ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT. Đương nhiên cũng có một số nghiên cứu quan tâm đến vấn đề QHXD công trình xử lý, lựa chọn công nghệ xử lý hoặc thu hút đầu tư cho các dự án/ công trình xử lý CTRSHĐT, như sau:

a) Các nghiên cứu về lựa chọn công nghệ xử lý CTR

Về công nghệ và lựa chọn công nghệ xử lý CTR đã có một số nghiên cứu đề cập ([47], [51], [56], [57], [85], [87],...). Nhìn chung, các nghiên cứu này đã trình bày rõ các công nghệ được áp dụng hiện nay trong lĩnh vực xử lý CTR, phương pháp lựa chọn công nghệ cho dự án ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT thông qua các tiêu chí, trong đó gồm các chỉ tiêu được đánh giá theo thang điểm. Điểm chung của các nghiên cứu là đều đề cập đến các tiêu chí phản ánh (gồm kỹ thuật, kinh tế, môi trường và xã hội), đo lường các tiêu chí (theo thang điểm) và sử dụng phương pháp tổng hợp điểm để đánh giá phương án công nghệ.

b) Các nghiên cứu về vấn đề quy hoạch công trình xử lý CTR

Nghiên cứu của Lê Anh Tuấn (2008) [84] và nghiên cứu của Đặng Anh Tuấn (2016) [85] đã đề cập đến công tác lập, lựa chọn phương án quy hoạch, tổ chức quản lý quy hoạch các dự án ĐTXD công trình xử lý CTR sau khi đồ án quy hoạch được phê duyệt. Riêng nghiên cứu [85] có đề xuất ý tưởng về sắp xếp thứ tự ưu tiên thực hiện dự án ĐTXD công trình xử lý CTR khi đã có quy hoạch. Thế nhưng, tuy là những vấn đề mới, có tính gợi mở và thu hút nghiên cứu, song luận văn chỉ dừng lại ở “nêu vấn đề” mà chưa có giải pháp cụ thể cho công tác lựa chọn thứ tự ưu tiên các dự án khi đã có quy hoạch.

c) Nghiên cứu về thu hút đầu tư vào dự án ĐTXD công trình xử lý CTR

Ngoài NSNN, vốn ĐTXD các dự án có được thu hút từ các nguồn khác như FDI, ODA (từ nước ngoài) hoặc từ khối tư nhân trong nước. Cũng có số lượng đáng kể nghiên cứu liên quan như các Luận án tiến sĩ của Nguyễn Việt Định (2015) [41] và của Ngô Thanh Mai (2018) [59], các Luận văn thạc sĩ của Lê Thanh Bình (2016) [3] và của Nguyễn Thị Loan (2013) [55] và các nghiên cứu của Thanh, N.P. và Matsui, Y (2011) [171], Nguyễn Thượng Hiền (2021) [48], Phạm Thị Mai, Phạm Hùng Sơn, Lưu Đức Hải (2021) [60] đều đã đề cập đến việc sử dụng các nguồn này cho công tác quản lý CTR, nhưng phần lớn là cho các công tác thu gom, vận chuyển và xử lý trong giai đoạn vận hành công trình xử lý CTR. Một số nghiên cứu khác cũng có hướng sử dụng nguồn vốn tư nhân hoặc nguồn vốn hỗn hợp cho dự án ĐTXD, nhưng thuộc các loại công trình khác, không thuộc phạm vi công trình xử lý CTRSHĐT. Thí dụ, Luận án tiến sĩ “*Quản lý nhà nước đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư trong xây dựng hạ tầng giao thông đường bộ Việt Nam*” của Nguyễn Thị Hồng Minh (2009) [61] đã nhấn mạnh phát triển hình thức đối tác công tư (dự án PPP) như giải pháp để phát triển các công trình hạ tầng giao thông đường bộ. Thế nhưng, cũng như các công trình nghiên cứu kể trên, nghiên cứu [61] này cũng chưa cho thấy “phát triển” bằng cách nào, phương pháp nào, động lực nào

có thể thu hút nhà đầu tư bỏ vốn cho hoạt động này.

Luận văn thạc sĩ của Đặng Anh Tuấn (2016) [85] đã đề xuất thực hiện chính sách ưu đãi phù hợp như một giải pháp thu hút đầu tư cho dự án ĐTXD công trình xử lý CTR. Tuy vậy biện pháp cụ thể thì chưa được trình bày.

Tóm lại, liên quan đến QLNN về ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT có một số nghiên cứu đã đề cập một cách cụ thể thông qua các lĩnh vực của QLNN đối với dự án ĐTXD công trình này như quản lý công nghệ (xử lý CTRSHĐT), quản lý quy hoạch (công trình xử lý CTRSHĐT) và quản lý đầu tư (thông qua việc thu hút đầu tư). Tuy vậy, các hoạt động quản lý trên chưa được nghiên cứu sâu, chẳng hạn vấn đề quy hoạch, các tác giả chỉ mới có ý tưởng là nên sắp xếp các đồ án quy hoạch theo thứ tự để thực hiện, hay về vấn đề thu hút đầu tư chỉ thu hút cho hoạt động quản lý quá trình xử lý sau xây dựng hoặc thu hút cho dự án ĐTXD những công trình không thuộc phạm vi xử lý CTRSHĐT.

1.1.2 Các nghiên cứu ở nước ngoài

1.1.2.1 Các nghiên cứu ở nước ngoài về quản lý nhà nước nói chung

Các cuốn sách “*State management – Quản lý nhà nước*” của Jan-Erik Lane (2009) [130] và “*Public management and governance – Quản lý và quản trị công*” của Tony Bovaird và Elke Löffler (2009) [174] phân tích rõ vai trò của nhà nước cũng như sự khác biệt cơ bản giữa QLNN và quản lý tư nhân, trong đó nhấn mạnh đến công cụ luật pháp mà nhà nước sở hữu để thực hiện chức năng quản lý của mình đối với các vấn đề then chốt của quản lý công như quản lý tài chính công; quản lý chất lượng dịch vụ công; quản lý nhân lực; giám sát, kiểm tra và kiểm toán trong lĩnh vực công... Các tác giả không đề cập đến các khía cạnh khác của QLNN.

Các vấn đề cơ bản của QLNN cũng được đề cập trong một số công trình nghiên cứu thể hiện bằng tiếng Nga như các cuốn sách “*Сущность и содержание государственного управления*” - “*Bản chất và nội dung của quản lý nhà nước*” của tác giả Vô-lô-Vich (2005) [199] và “*Государственное*

управление” - “*Quản lý nhà nước*” của tác giả Bu-Khô-Vet (2010) [196]. Những cuốn giáo trình này đều làm rõ một số khái niệm cơ bản như bản chất, vai trò, nguyên tắc, chức năng của QLNN và các công cụ mà nhà nước sử dụng để thực hiện chức năng quản lý của mình.

Cũng dễ thấy rằng, vấn đề phân cấp quản lý trong hệ thống QLNN ít được đề cập, mặc dù nội dung QLNN trong các nghiên cứu ở nước ngoài bao quát rất nhiều lĩnh vực, có nhiều cách tiếp cận.

1.1.2.2 Các nghiên cứu nước ngoài liên quan đến quản lý chất thải rắn theo hướng phát triển bền vững

Về lĩnh vực này có các tài liệu với các nội dung cụ thể như sau:

Cuốn sách “*Waste management – Quản lý chất thải*” của Er Sunil Kumar (2010) [115] và cuốn “*Sustainable solid waste management – Quản lý bền vững chất thải rắn đô thị*” của Ni-Bin Chang và Ana Pires (2015) [147] đều nhấn mạnh đến ý tưởng cho rằng xây dựng và đánh giá chiến lược quản lý CTR phải xét đến các yếu tố về kinh tế, tác động đến môi trường, xã hội nhằm tạo ra sự hài hòa đối với hệ thống quản lý CTR. Nghiên cứu [115] còn đề xuất cơ chế thị trường đối với lĩnh vực quản lý CTR đô thị theo hướng đẩy mạnh hợp tác công tư PPP.

Cuốn sách “*Waste management – An integrated vision – Quản lý chất thải – Một cách nhìn tổng hợp*” của Luis Fernando Marmolejo Rebellón (2012) [143] đề xuất sự cần thiết nâng cao năng lực xây dựng thể chế nhằm đáp ứng những chính sách dài hạn bằng cách tích hợp các mục tiêu của nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

Hai cuốn “*Sustainable solid waste collection and management - Thu gom và quản lý chất thải rắn bền vững*” của Ana Pires và cộng sự (2019) [94] và “*Municipal solid waste: global trends and the World Bank portfolio – Chất thải rắn đô thị: xu hướng toàn cầu và chương trình của Ngân hàng thế giới*” của Dan Hoornweg (2013) [105] coi trọng công tác thu gom và vận chuyển CTR với lý do là chi phí cho các khâu này chiếm tỉ lệ rất cao trong ngân sách quản lý CTR.

Nhiều nghiên cứu khác đã tập trung đề cập đến công tác quản lý CTR ở các quốc gia, vùng miền cụ thể, chẳng hạn Luận án tiến sĩ của Pri-Mắc O. A (2009) [197] “*Совершенствование государственной политики в области охраны окружающей среды в сфере управления отходами - Hoàn thiện chính sách nhà nước về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực quản lý chất thải*”, các nghiên cứu “*Municipal solid waste management: Opportunities for Russia – Quản lý chất thải rắn đô thị: cơ hội ở Nga*” của Alexander Larionov (2010) [93], “*Solid waste management in Australia: quản lý chất thải rắn ở Úc*” của Dr Ron Wainberg (2016) [109], “*Solid waste management and recycling technology of Japan: Toward a sustainable society – Quản lý chất thải rắn và công nghệ tái chế của Nhật Bản: hướng tới xã hội bền vững*” của Trung tâm BVMT dự phòng Nhật Bản (2012) [129], “*Waste management towards sustainable development in Nigeria: A case study of Lagos state - Quản lý chất thải hướng tới phát triển bền vững ở Nigeria: Nghiên cứu cho trường hợp bang Lagos*” của Adewole, A. Taiwo (2009) [91], “*Solid waste management in Singapore: Quản lý chất thải rắn ở Singapore*” của Christopher Lee (2010) [104], “*Assessment of municipal solid waste generation and recyclable materials potential in Kuala Lumpur, Malaysia – Đánh giá sự phát sinh chất thải rắn đô thị và tiềm năng tái chế vật liệu ở Kuala Lumpur, Malaysia*” của M.O.Saeed (2009) [145], “*Current practice of waste management system in Malaysia: Towards sustainable waste management – Thực trạng hệ thống quản lý chất thải tại Malaysia: Hướng tới quản lý chất thải bền vững*” của Tey Jia Sin (2012) [170],... Tùy theo định hướng quản lý và xử lý CTRSHĐT, các nghiên cứu này phần lớn là đề cập đến công nghệ xử lý CTR nói chung và xác định công nghệ đang được ứng dụng trong thực tiễn quản lý CTR ở các quốc gia (được nghiên cứu) là công nghệ chôn lấp và công nghệ đốt CTR. Các tác giả đều cho rằng, theo hướng bền vững thì cần cố gắng ứng dụng các công nghệ mới, ít tác hại như tái chế, biến đổi lý hóa,...

Nhìn chung, về quản lý CTR nói chung, CTRSHĐT nói riêng, các nghiên cứu ở nước ngoài đã đề cập khá nhiều, trong đó có những vấn đề quan trọng như liên quan đến công nghệ xử lý nhằm đảm bảo các yêu cầu của PTBV như giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế,... chiến lược quản lý phải lấy hài hòa lợi ích của nhà nước và cộng đồng làm cơ sở thực hiện xây dựng các công trình xử lý CTRSHĐT (như hợp tác công tư). Tuy vậy, so với các dịch vụ công khác thì dịch vụ xử lý CTRSHĐT và vấn đề ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT ít được quan tâm hơn.

1.1.2.3 Các nghiên cứu nước ngoài về quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị

Trong quá trình tìm kiếm, tác giả không tìm thấy tài liệu nào nói về QLNN về ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT mà chỉ gặp một số ấn phẩm liên quan đến dự án xử lý CTR, trong đó có các công trình nghiên cứu về các lĩnh vực sau:

- Về tổ chức xây dựng công trình: *“Project specifics for the construction of a municipal solid waste treatment plant – Đặc trưng của dự án xây dựng công trình xử lý chất thải rắn đô thị”* của Valery Grakhov và cộng sự (2021) [177] nói về nội dung báo cáo dự án và tiến độ xây dựng công trình; bài báo *“Construction of municipal solid waste treatment plant “Central waste management center 70 t/d incinerator” - Xây dựng công trình xử lý chất thải rắn đô thị “Lò đốt rác tập trung 70 tấn/ngày””* của Teruyasu Okamoto và cộng sự (2017) [168] nói về quá trình thi công xây dựng với một số ưu việt của công trình; bài *“Municipal solid waste landfills construction and management-A few concerns - Xây dựng và quản lý bãi chôn lấp chất thải rắn đô thị - Một số vấn đề cần quan tâm”* của PV Sivapullaiah, BP Naveen, TG Sitharam (2016) [154] nói về thiết kế, cấu tạo và thi công BCL, đặc biệt quan tâm đến thi công lớp đất phủ và hệ thống thoát nước.

- Về công nghệ: *“Technologies for municipal solid waste management: Current status, challenges, and future perspectives - Công nghệ quản lý chất thải rắn đô thị: Hiện trạng, thách thức và triển vọng tương lai”* của Shamshad Khan và cộng sự (2022) [164] đã đề cập đến thực trạng công nghệ chôn lấp

(52%), công nghệ đốt (42%) ở một số tỉnh Đông Nam Trung Quốc và đề xuất nên chọn công nghệ tiên tiến hiện nay như chế tạo phân bón, sản xuất điện; bài *“Municipal solid waste management and landfilling technologies: a review - Công nghệ chôn lấp và quản lý chất thải rắn đô thị: tổng quan”*, Sonil Nanda, Franco Berruti (2021) [165] cho thấy sự gia tăng CTRSH và sự cần thiết của các BCL hiện nay ở Trung Quốc, khó kết hợp chôn lấp với thu hồi khí đốt; *“Solid waste treatment technologies - Công nghệ xử lý chất thải rắn”* của Sanja Golomeova, Vineta Srebrenkoska (2013) [162] trình bày những công nghệ xử lý CTR đã được thực nghiệm như công nghệ thu hồi năng lượng và vật liệu, khí hóa, nhiệt phân, đốt với nội dung đi sâu vào cơ chế hoạt động của các công nghệ này, tuy nhiên nghiên cứu chỉ giới thiệu các công nghệ, chứ không đề cập về sự cần thiết, cơ chế và hiệu quả ứng dụng.

- Về thu hút đầu tư: bài *“Tax regulation and attraction of investments in the waste management industry: innovations and technologies - Quy định về thuế và thu hút đầu tư vào công nghiệp quản lý chất thải: đổi mới và công nghệ”* của Irina Valentinovna Osokina (2019) [128] bàn về sự cần thiết phải đổi mới về công nghệ xử lý CTR ở Nga và vấn đề thu hút đầu tư cho việc này. Nghiên cứu chỉ ra mối liên hệ thuận giữa chính sách thuế hấp dẫn với mức vốn đầu tư thu hút được. Cái chính là chính sách phải dựa trên chỉ tiêu thuế được dùng để tính thuế môi trường; bài *“Incentive mechanism for municipal solid waste disposal PPP projects in China - Cơ chế khuyến khích cho các dự án xử lý chất thải rắn đô thị ở Trung Quốc theo phương thức PPP”* của Xueguo Xu, Tingting Xu và Meizeng Gui (2020) [194] xác nhận PPP là cần thiết và hiệu quả đối với các dự án ĐTXD công trình xử lý CTRSH. Tuy nhiên, để tăng niềm tin cho đối tác, Chính phủ phải có chính sách thúc đẩy, khuyến khích, giám sát hỗ trợ nhau và hình phạt sẽ thúc đẩy sự hỗ trợ đó; bài *“Private sector participation in municipal solid waste services in developing countries - Sự tham gia của khu vực tư nhân vào các dịch vụ xử lý chất thải rắn đô thị ở các nước đang phát*

triển” của Sandra Cointreau-Levine (1994) [161] chỉ ra các phương pháp tham gia của khối tư nhân (gồm hợp đồng – đại lý, nhượng quyền, cạnh tranh mở) và một số tiêu chí lựa chọn đối tác (sự dễ dàng xác định sản phẩm, hiệu quả, khả năng, sự cạnh tranh, chồng chéo nhau, rủi ro, trách nhiệm, chi phí).

Khác với lĩnh vực quản lý, lĩnh vực quản lý xây dựng công trình hay QLDA xây dựng, trong các tài liệu ngoài nước, qua liệt kê trên có thể thấy rằng vấn đề QLNN về ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT vẫn ít được đề cập, rải rác có vài nghiên cứu ở Nga và Trung Quốc. Thế nhưng các công trình nghiên cứu hiếm hoi đó cũng chỉ đề cập một cách khái quát về công nghệ nên áp dụng, về cơ chế nên được thiết lập để thu hút đầu tư khối tư nhân đầu tư cho lĩnh vực quản lý CTRSHĐT mà chưa giải quyết được câu hỏi “phải làm gì”, làm “như thế nào” để áp dụng công nghệ mới, hay để thực hành cơ chế thúc đẩy – khuyến khích – giám sát nhà đầu tư.

1.1.3 Tổng hợp, đánh giá chung về các nghiên cứu có liên quan đến đề tài luận án đã thực hiện ở trong và ngoài nước

- Đối với QLNN nói chung: các nghiên cứu trong và ngoài nước đã đề cập đến những vấn đề lý luận QLNN như khái niệm, công cụ, nguyên tắc, phương pháp quản lý. Trong các nghiên cứu đó, nội dung quản lý được xem xét ở những góc độ khác nhau như theo lĩnh vực quản lý (quản lý hành chính, quản lý các ngành kinh tế, quản lý các lĩnh vực/ hoạt động xã hội), theo phương pháp quản lý (quản lý hành chính, quản lý kinh tế, quản lý giáo dục,...) hay theo chức năng quản lý (ban hành văn bản pháp luật, hướng dẫn, thực hiện và kiểm tra thực hiện các quy định của pháp luật, xử lý vấn đề trong quá trình thực hiện). Nội dung “thực hiện các quy định của pháp luật” bao gồm cả tổ chức hệ thống QLNN, trong đó vấn đề phân quyền, phân cấp quản lý cũng được một vài nghiên cứu đề cập ([49], [80]). Tuy nhiên vấn đề phân cấp quản lý chỉ mới được xác định qua khái niệm và vai trò của phân cấp.

- Đối với QLNN về ĐTXD: các nghiên cứu trong nước khá phong phú

về số lượng và đa dạng về lĩnh vực nghiên cứu. Các nghiên cứu đều làm rõ hình thức, phương thức, phương pháp và nội dung QLNN về ĐTXD. Riêng về nội dung QLNN, hầu như các nghiên cứu đều tập trung vào chức năng của nhà nước trong việc ban hành quy định pháp lý liên quan đến hoạt động ĐTXD, tổ chức và kiểm tra bộ máy quản lý đầu tư, kiểm tra giám sát quá trình thực hiện ĐTXD - tức là cách tiếp cận thông thường, truyền thống về nội dung QLNN.

Ngoài các nội dung trên, một số nghiên cứu đã có cái nhìn mới, đúng với đặc điểm của ngành xây dựng, trong đó quy hoạch phải đi trước một bước [52]. Tiếc là sự đề cập vấn đề triển khai các dự án trong QHXD ở các nghiên cứu liên quan đến QHXD, QLNN về ĐTXD còn mờ nhạt, mang tính chất gợi mở, chưa đầy đủ về luận cứ.

- Đối với quản lý, xử lý CTRSHĐT: có nhiều nghiên cứu trong và ngoài nước đề cập nhưng phần lớn là thiên về các dịch vụ liên quan đến quản lý và công nghệ xử lý CTR. Đáng chú ý có nghiên cứu trong nước [84] đã coi trọng công tác quy hoạch quản lý và xử lý CTR và đưa ra các tiêu chí đánh giá lựa chọn phương án quy hoạch.

- Đối với QLNN về ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT: theo tác giả, do các dự án ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT thuộc nhóm dự án, công trình HTKT nên việc quản lý ĐTXD các công trình này ít được nghiên cứu một cách riêng biệt, trong khi công trình này lại mang những tính chất, đặc điểm khác biệt so với các công trình khác trong công trình HTKT. Minh chứng là có ít nghiên cứu trong và ngoài nước quan tâm đến quản lý ĐTXD các công trình xử lý CTRSHĐT cũng như QLNN về ĐTXD loại công trình này.

Thực trạng trên đây đã tạo ra những khoảng trống nhất định trong công tác quản lý của nhà nước về ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT, mở hướng phát triển cho các nghiên cứu khác, trong đó có luận án này.

1.2 Khoảng trống nghiên cứu và nội dung nghiên cứu của đề tài

1.2.1 Khoảng trống trong các nghiên cứu

Qua tổng quan các nghiên cứu, có thể thấy, hiện nay phần lớn các công trình khoa học tập trung nghiên cứu về công tác quản lý CTR ở các địa phương, vùng lãnh thổ ([3], [18], [41], [50], [55], [59], [63], [115], [143],...) hoặc về công nghệ xử lý CTR ([43], [47], [51], [56], [57], [85], [87], [162], [164], [165],...) mà chưa có nghiên cứu nào đề cập đầy đủ, toàn diện về QLNN về ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT. Thực tế, có một số nghiên cứu QLNN về ĐTXD ([2], [19], [42], [52], [61],...), hơn nữa các nghiên cứu này tuy đã tập trung vào các chức năng quản lý của nhà nước đối với hoạt động ĐTXD nhưng chưa đề cập rõ nét đến phân cấp quản lý, một thành phần nội hàm của chức năng tổ chức. Một số ít nghiên cứu ([49], [80]) đề cập đến vấn đề này nhưng chỉ nêu ra khái niệm và vai trò của phân cấp QLNN nói chung, chính vì vậy đã tạo ra khoảng trống cần nghiên cứu về phân cấp QLNN về ĐTXD nói chung và ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT nói riêng.

Liên quan đến chức năng hoạch định của nhà nước, một số nghiên cứu ([52], [84], [85]) đã coi trọng vấn đề QHXD công trình xử lý CTRSHĐT cả ở bước lập quy hoạch và triển khai ĐTXD theo quy hoạch, các nghiên cứu này đã gợi mở nhưng chưa thể hiện đầy đủ luận cứ về các tiêu chí đánh giá và phương pháp thực hiện các đồ án quy hoạch. Bên cạnh đó, khi đặt trong bối cảnh nguồn NSNN hạn chế, xét theo chức năng tổ chức thì nhà nước cần thiết phải ban hành cơ chế, chính sách thu hút đầu tư để triển khai ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT theo mục tiêu quy hoạch đề ra. Thực tế, một số nghiên cứu ([61], [85]) đã đề cập về thu hút đầu tư nhưng chưa phù hợp để áp dụng đối với dự án ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT hoặc một số nghiên cứu ([3], [41], [48], [55], [59], [60], [171]) đề cập đến thu hút đầu tư nhưng chỉ tập trung cho công tác quản lý CTR ở các khâu thu gom, vận chuyển hoặc xử lý CTR. Vì vậy, hai vấn đề về QHXD và thu hút đầu tư cho các dự án ĐTXD công trình xử

lý CTRSHĐT cũng là các khoảng trống cần nghiên cứu, hoàn thiện.

Những khoảng trống nghiên cứu nêu trên là các vấn đề tạo thành chuỗi liên kết, xuyên suốt trong hoạt động quản lý của cơ quan nhà nước đối với lĩnh vực ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT nên được tác giả lựa chọn nghiên cứu để giải quyết trong luận án, nhằm bù lấp chúng. Các vấn đề này thể hiện tư duy, triết lý đi từ phân cấp cho rõ ràng, triển khai thực hiện cụ thể, linh hoạt gắn kết với nguồn lực đầu tư, triển khai đúng quy hoạch và thu hút, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để hướng tới mục đích cuối cùng là xây dựng được các công trình xử lý CTRSHĐT đáp ứng các yêu cầu, mục tiêu về xử lý CTRSHĐT đảm bảo bền vững, hiệu quả.

1.2.2 Định hướng về nội dung nghiên cứu của đề tài

Để giải quyết các vấn đề đặt ra trên đây (mục 1.2.1), luận án sẽ tập trung nghiên cứu một số vấn đề/ nội dung như sau:

- Việc phân cấp của cơ quan nhà nước về quản lý CTR nói chung, CTRSHĐT nói riêng ở Việt Nam hiện nay, đặc biệt là phân cấp QLNN về ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT: nội dung này sẽ được phân tích chi tiết trên cơ sở các quy định pháp luật và thực tiễn hành pháp trong thời gian qua, từ đó đề xuất giải pháp hoàn thiện đối với lĩnh vực này.

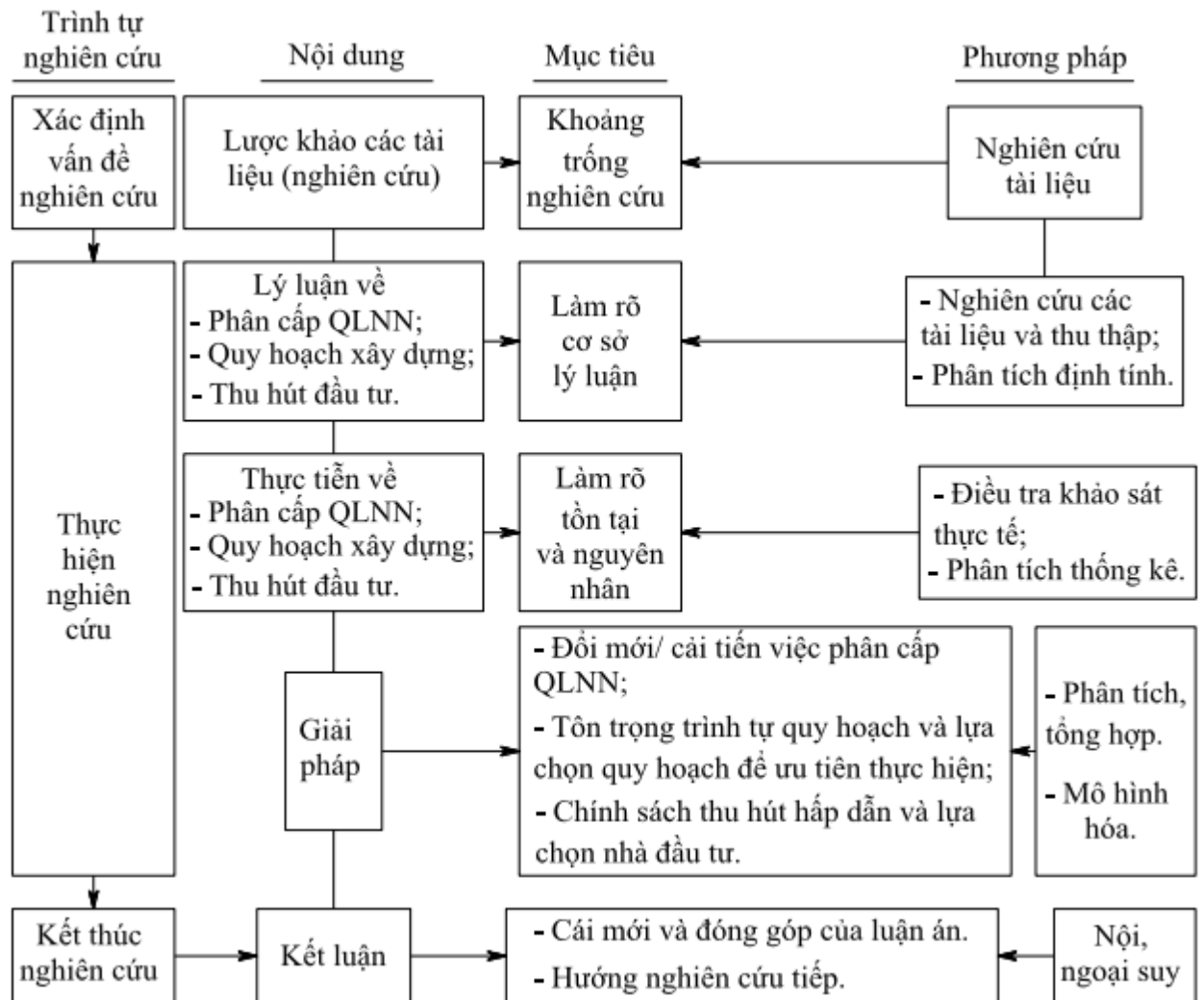
- Về quy hoạch, triển khai QHXD công trình xử lý CTRSHĐT ở nước ta trong thời gian vừa qua: với nhận thức về vai trò của quy hoạch được cho là đi trước một bước để phân tích, đánh giá tổng quan về thực tiễn công tác quy hoạch quản lý, xử lý CTR, QHXD các công trình xử lý CTRSHĐT ở nước ta trong thời gian vừa qua, là cơ sở đưa ra các giải pháp tăng cường/ hoàn thiện công tác này. Vấn đề kèm theo là thực hiện “xây dựng theo quy hoạch” đối với công trình xử lý CTRSHĐT, lựa chọn phương án để thực hiện theo thứ tự là nội dung vô cùng quan trọng, nó đảm bảo lợi ích hài hòa giữa các vùng miền, giữa nhà nước và cộng đồng,... hướng tới thực hiện đúng mục tiêu của quy hoạch đã phê duyệt.

- Về thu hút đầu tư đối với dự án ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT: theo tác giả, đây là một nội dung, thành phần quan trọng của QLDA ĐTXD nói chung

và của QLDA ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT nói riêng. Vấn đề đặt ra là “nhà nước ban hành chính sách thu hút như thế nào để hấp dẫn các nhà đầu tư” và “nên lựa chọn nhà đầu tư như thế nào”. Đây cũng là một vấn đề mà luận án sẽ làm rõ.

1.3 Khung logic nghiên cứu

Khung nghiên cứu dưới đây được tác giả thiết lập theo trình tự nghiên cứu, thực hiện luận án đảm bảo sự logic tương ứng với nội dung, mục tiêu cụ thể và phương pháp nghiên cứu để xác định được điểm mới của luận án và hướng nghiên cứu tiếp theo.



Hình 1.1: Khung logic nghiên cứu

(Nguồn: Tác giả)

1.4 Tóm tắt nội dung Chương 1

Trong Chương 1, tác giả đã tổng hợp, phân tích các tài liệu trong và ngoài nước liên quan đến vấn đề nghiên cứu, qua đó nhận diện được những khoảng trống nghiên cứu và lựa chọn trong đó những vấn đề sẽ được nghiên cứu, giải quyết trong luận án, cụ thể:

Tác giả sẽ tập trung nghiên cứu ở các khoảng trống: (i) Phân cấp QLNN về ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT; (ii) Triển khai QHXD công trình xử lý CTRSHĐT; (iii) Thu hút các nguồn đầu tư vào dự án ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT.

Việc tổng hợp cơ sở lý luận trong Chương 2 tiếp theo sau đây sẽ bám sát các nội dung nghiên cứu nói trên.

CHƯƠNG 2

CƠ SỞ LÝ LUẬN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT ĐÔ THỊ

2.1 Cơ sở lý luận về đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị

2.1.1 Khái niệm về chất thải rắn sinh hoạt đô thị

Việc phân loại CTR có thể thực hiện theo các tiêu chí như theo trạng thái vật lý; theo nguồn gốc phát sinh và theo tác động môi trường [114]. Khi xét về nguồn gốc thì CTR phát sinh tại khu vực đô thị thường được gọi là CTR đô thị.

Khái niệm “chất thải rắn đô thị” đã được một số nghiên cứu đề cập ([99], [118], [131], [179], [191]) khi nghiên cứu phân loại CTR theo nguồn gốc phát sinh của chúng. Phần lớn các nghiên cứu đều cho rằng CTR đô thị là “CTR phát sinh tại khu vực đô thị”. Còn về “chất thải rắn sinh hoạt” thì tại khoản 11 Điều 3 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP [38] quy định “là CTR phát sinh trong sinh hoạt thường ngày của con người” và phải được thu gom, xử lý. Có thể thấy rằng, hiện nay khái niệm về “chất thải rắn sinh hoạt đô thị” vẫn chưa được đề cập cụ thể trong các công trình nghiên cứu và luật pháp cũng chưa quy định rõ ràng, do đó trên cơ sở khái niệm “chất thải rắn sinh hoạt” và cách thức phân loại CTR, tác giả đề xuất khái niệm “*CTRSHĐT là loại CTR phát sinh từ hoạt động sinh hoạt, kinh doanh, dịch vụ, của con người trong khu vực đô thị và cần được chính quyền đô thị tổ chức thu gom và xử lý theo quy định*”.

Khái niệm trên thể hiện được các nội hàm sau:

- (i) Về nguồn gốc: đề cập rõ phát sinh từ hoạt động sinh hoạt, hoạt động kinh doanh của con người;
- (ii) Về vị trí: CTR phát sinh trong khu vực đô thị;
- (iii) Về cách thức xử lý: đảm bảo theo quy định về xử lý CTR;
- (iv) Về quản lý: thuộc chức năng quản lý của chính quyền đô thị.

2.1.2 Công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị

a) Khái niệm và phân cấp công trình

Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình HTKT QCVN 07-9:2016/BXD [13] thì công trình xử lý CTRSHĐT là “các cơ sở vật chất bao gồm đất đai, nhà xưởng, dây chuyền công nghệ, trang thiết bị và các hạng mục công trình phụ trợ được sử dụng cho hoạt động xử lý CTR” và được phân cấp theo tổng công suất xử lý quy định tại Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ Xây dựng [16] như sau:

- (i) Công trình xử lý CTRSHĐT cấp đặc biệt: ≥ 500 (tấn/ngày đêm);
- (ii) Công trình xử lý CTRSHĐT cấp I: từ $200 \div < 500$ (tấn/ngày đêm);
- (iii) Công trình xử lý CTRSHĐT cấp II: từ $50 \div < 200$ (tấn/ngày đêm);
- (iv) Công trình xử lý CTRSHĐT cấp III: dưới < 50 (tấn/ngày đêm).

b) Thành phần cấu tạo của công trình xử lý CTRSHĐT

Tùy thuộc vào công nghệ xử lý CTR mà cấu tạo của công trình xử lý CTRSHĐT có thể bao gồm: công trình tái chế CTR; công trình xử lý CTR theo công nghệ sinh học; công trình đốt CTR; BCL CTR thông thường; khu liên hợp xử lý CTR [13]. Về cơ bản, công trình xử lý CTR nói chung, công trình xử lý CTRSHĐT nói riêng, gồm ba khu chức năng chính là Khu điều hành, Khu xử lý và HTKT [13], trong đó:

(i) *Khu điều hành gồm:* văn phòng, phòng khách, kho, phòng hóa nghiệm, phân khu vệ sinh.

(ii) *Khu HTKT gồm:* cổng, hàng rào, đường, sân, bãi đỗ xe, cầu rửa xe, cấp nước, thu gom và xử lý nước thải và nước rỉ rác, chiếu sáng, cây xanh, mặt nước, tiểu cảnh.

(iii) *Khu xử lý gồm:* các phân khu chức năng “đầu vào”, “xử lý” và “đầu ra” với các công trình đặc biệt phù hợp từng công nghệ xử lý CTR. Sự khác biệt của các công trình theo công nghệ xử lý CTR được tổng hợp ở Bảng 2.1 dưới đây:

Bảng 2.1: Khu xử lý của công trình xử lý chất thải rắn theo loại hình công nghệ

STT	Công trình theo loại hình công nghệ	Khu xử lý		
		Đầu vào	Xử lý	Đầu ra
1	Công trình tái chế CTR	Khu chứa, phân loại CTR trước xử lý	Khu tái chế CTR	Khu chứa CTR sau xử lý
2	Công trình xử lý CTR theo công nghệ sinh học	Xưởng cơ điện, nhà tập kết rác thô	Thiết bị cắt, nghiền, phân loại, đảo trộn, lên men, ủ chín, tinh chế mùn, đóng bao	Kho chứa các sản phẩm thu hồi hoặc tái chế từ CTR
3	Công trình đốt CTR	Khu kỹ thuật, tiếp nhận, nạp liệu	Lò đốt, xử lý khói, bụi	Kho chứa, khu chôn lấp tro, xỉ
4	BCL CTR thông thường	Xưởng cơ điện, trạm cân	Khu tiếp nhận	Ô chôn lấp
5	Khu liên hợp xử lý CTR	Xưởng cơ điện, trạm cân, tiếp nhận, phân loại	Xử lý sinh học, tái chế, đốt, tiếp nhận	Kho chứa, ô chôn lấp

(Nguồn: [13])

c) Đặc điểm của công trình xử lý CTRSHĐT

Công trình xử lý CTRSHĐT có những đặc điểm sau ([17], [177]):

Thứ nhất, vị trí của công trình xử lý CTRSHĐT được quy hoạch, đặt ở ngoài phạm vi xây dựng đô thị, đặc biệt là tránh các vùng thường xuyên bị ngập nước, vùng caster, vùng có vết đứt gãy kiến tạo;

Thứ hai, công trình xử lý CTRSHĐT được đặt ở vị trí đảm bảo khoảng cách an toàn môi trường với khu dân cư;

Thứ ba, công trình xử lý CTRSHĐT thường có thành phần kiến trúc xây dựng đặc trưng của dây chuyền công nghệ xử lý chất thải;

Thứ tư, công trình xử lý CTRSHĐT được đầu tư mang tính chất của một dự án ĐTXD, tức là có các giai đoạn từ chuẩn bị, xây dựng đến vận hành, khai thác và mang lại hiệu quả về KT-XH, môi trường;

Thứ năm, quy mô đầu tư, loại công nghệ xử lý CTRSHĐT sử dụng trong công trình xử lý CTRSHĐT phụ thuộc vào loại đô thị, dự báo mức mở rộng đô thị, địa hình vùng, khu vực đô thị;

Thứ sáu, diện tích đất đai sử dụng để ĐTXD đồng bộ các hạng mục của công trình xử lý CTRSHĐT bảo đảm các yêu cầu về môi trường thường lớn hơn các dự án ĐTXD khác có cùng quy mô vốn đầu tư;

Thứ bảy, lợi ích về kinh tế và hiệu quả tài chính khi ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT không phải là hấp dẫn, khó đạt được lợi nhuận kỳ vọng của nhà đầu tư.

2.1.3 Vốn đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị

Đầu tư là cơ sở tài chính quan trọng đối với xây dựng công trình. Bản chất của ĐTXD công trình là tìm kiếm nguồn tài chính và sử dụng chúng để thu được hiệu quả thông qua xây dựng công trình và vận hành công trình trong thị trường xây dựng.

Đầu tư cho xây dựng công trình có thể được huy động từ các nguồn vốn quốc gia (ngân sách của nhà nước) hoặc vốn tư nhân hoặc các nguồn vốn hợp pháp khác hoặc kết hợp các nguồn vốn đó. Ở Việt Nam, theo pháp luật hiện hành, vốn ĐTXD có thể là: vốn nhà nước (đầu tư công và ngoài đầu tư công); vốn hỗn hợp từ vốn nhà nước và vốn tư nhân (PPP); vốn tư nhân và vốn khác [69].

Vốn nhà nước được sử dụng với các mục đích: đầu tư chương trình, dự án kết cấu hạ tầng KT - XH; đầu tư của nhà nước tham gia thực hiện dự án theo phương thức PPP; đầu tư và hỗ trợ hoạt động đầu tư cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích, phúc lợi xã hội;...

Như vậy, các công trình xử lý CTRSHĐT là đối tượng được đầu tư từ nguồn vốn nhà nước và cũng không loại trừ các trường hợp được đầu tư từ các nguồn vốn khác khi khả năng cấp vốn nhà nước có hạn. Tuy nhiên, dù thuộc nhóm công trình HTKT nhưng việc huy động đầu tư cho các công trình này

gặp nhiều khó khăn, do những đặc điểm của chúng như đã nêu trước đây, trong đó đáng kể nhất là công trình có nhiều hình thái phức tạp, vị trí có thể được đặt ở phạm vi liên vùng/ tỉnh và lợi ích kinh tế - tài chính thiếu hấp dẫn. Bản chất của bài toán này là chính sách hấp dẫn về thu hút đầu tư cho các dự án ĐTXD loại công trình này.

2.1.4 Quá trình đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị

Về lý thuyết, quá trình ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT được thực hiện theo các giai đoạn với trình tự như sau [177]:

- Lựa chọn địa điểm xây dựng phù hợp với quy hoạch;
- Lựa chọn công nghệ xử lý;
- Chuẩn bị xây dựng (lập dự án, thiết kế xây dựng);
- Xây dựng (thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị);

Về trình tự thực hiện dự án ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT được quy định tại Luật Xây dựng ([66], [74]) gồm ba giai đoạn: (i) Giai đoạn chuẩn bị dự án; (ii) Giai đoạn thực hiện dự án; (iii) Giai đoạn kết thúc xây dựng.

Việc lựa chọn công nghệ xử lý có vai trò quan trọng trong ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT, nó phụ thuộc vào các đặc điểm, yếu tố khu vực, loại đô thị, khả năng tài chính của địa phương ([96], [167]).

Công nghệ xử lý CTRSHĐT gồm các loại sau [96]:

- (i) Công nghệ chôn lấp CTR;
- (ii) Công nghệ phân loại, tái chế;
- (iii) Công nghệ đốt, thu hồi năng lượng, nhiệt phân và khí hóa;
- (iv) Công nghệ sinh học lên men kỵ khí và ủ phân.

Việc lựa chọn công nghệ xử lý CTRSHĐT được thực hiện thông qua các tiêu chí đánh giá phù hợp với chiến lược của quốc gia. Ở Việt Nam các tiêu chí lựa chọn công nghệ xử lý CTRSH được quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-

BTNMT [12], trong đó tập trung về “*công nghệ*”, “*về môi trường và xã hội*” và “*về kinh tế*”, cụ thể như sau:

- *Về công nghệ*: (i) Có khả năng tiếp nhận, phân loại chất thải, xử lý mùi, nước rỉ rác, khí thải, linh hoạt trong kết hợp các công nghệ khác,... (ii) Mức độ tự động hóa, nội địa hóa của dây chuyền thiết bị,...; (iii) Ưu tiên công nghệ đã được ứng dụng thành công, đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường về thiết bị xử lý, tái chế chất thải và phù hợp với điều kiện Việt Nam,...

- *Về môi trường và xã hội*: (i) Bảo đảm các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường; (ii) Tiết kiệm diện tích sử dụng đất; (iii) Tiết kiệm năng lượng, khả năng thu hồi năng lượng trong quá trình xử lý; (iv) Khả năng đào tạo nhân lực địa phương tham gia quản lý, vận hành thiết bị, bảo dưỡng và bảo trì thiết bị.

- *Về kinh tế*: (i) Chi phí xử lý phù hợp với khả năng chi trả của địa phương,...; (ii) Khả năng tiêu thụ sản phẩm từ hoạt động tái chế chất thải; (iii) Tiềm năng, giá trị kinh tế mang lại từ việc tái sử dụng chất thải, năng lượng và các sản phẩm có ích được tạo ra sau xử lý; (iv) Nhu cầu thị trường, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm sau khi xử lý được áp dụng; (v) Tính phù hợp trong chi phí xây dựng và lắp đặt thiết bị; chi phí vận hành; chi phí bảo dưỡng, sửa chữa.

2.2 Cơ sở lý luận quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị

2.2.1 Khái niệm quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị

Nhà nước có hai thuộc tính cơ bản là “*tính giai cấp*” và “*tính xã hội*” có mối quan hệ hữu cơ với nhau, biến đổi không ngừng cùng với sự phát triển của xã hội [79]. QLNN được cho là một dạng quản lý đặc biệt, mang tính đặc trưng của giai cấp và xã hội, tác động với phạm vi rộng, đến toàn bộ các chủ thể trong xã hội. Nhiều nghiên cứu đã phân tích, làm rõ nội hàm của QLNN với định hướng lồng ghép bản chất của quản lý với các đặc trưng cơ bản của nhà nước

cho rằng: “*QLNN là quá trình nhà nước nhờ các yếu tố xã hội thể hiện sức mạnh, quyền lực, ảnh hưởng để ban hành các chính sách và quyết định liên quan đến đời sống cộng đồng, phát triển kinh tế xã hội*” [127]. Theo ý kiến khác thì “*QLNN quan tâm đến việc tạo ra các quy định để ban hành luật lệ và hành động tập thể*” [166] hay “*QLNN là việc duy trì nguồn lực của khu vực công dưới một mức độ kiểm soát chính trị và xây dựng các chiến lược để duy trì năng lực hành động của Chính phủ*” [152].

Khi nhấn mạnh đến vai trò, công cụ quản lý, một số nghiên cứu đề xuất “*QLNN là một dạng quản lý xã hội đặc biệt, mang tính quyền lực nhà nước, sử dụng pháp luật và chính sách để điều chỉnh hành vi của cá nhân, tổ chức trên tất cả các mặt của đời sống xã hội do cơ quan trong bộ máy nhà nước thực hiện, nhằm phục vụ nhân dân, duy trì sự ổn định và phát triển của xã hội*” [44] hoặc theo phạm vi thì “*QLNN theo nghĩa rộng được thực hiện bởi tất cả các cơ quan nhà nước và theo nghĩa hẹp, QLNN là hoạt động chấp hành và điều hành được đặc trưng bởi các yếu tố có tính tổ chức, được thực hiện trên cơ sở pháp luật và để thi hành pháp luật, được bảo đảm thực hiện chủ yếu bởi hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước (hoặc một số tổ chức xã hội trong trường hợp được giao nhiệm vụ QLNN)*” [58].

Với lý luận về công trình xử lý CTRSHĐT đã được phân tích, kết hợp với làm rõ nội hàm của khái niệm QLNN như trên cho thấy, tuy cũng tương tự như QLNN về ĐTXD nhưng QLNN về ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT vẫn có những nét đặc trưng cơ bản nhất định, gắn với đặc thù của loại công trình này. Tác giả cho rằng “*QLNN về ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT là hoạt động quản lý của cơ quan nhà nước đối với các chủ thể tham gia ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT thông qua hệ thống luật pháp, cơ chế, chính sách, ... phù hợp với chiến lược, quy hoạch đã được phê duyệt, đáp ứng được các yêu cầu về KT-XH và môi trường*”.

2.2.2 Mục đích quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị

PTBV là mục tiêu mà các quốc gia trên thế giới hướng tới để đảm bảo yếu tố về tăng trưởng kinh tế, tiến bộ xã hội và BVMT [97]. Mục tiêu PTBV là cơ sở để phân tích, đánh giá cho từng ngành, từng lĩnh vực, trong đó có các công trình xử lý CTRSHĐT.

Để các công trình xây dựng nói chung, công trình xử lý CTRSHĐT nói riêng được nhà nước hoặc các nhà đầu tư tham gia ĐTXD góp phần phát triển KT-XH hướng tới sự PTBV, theo tác giả, cơ quan nhà nước thực hiện vai trò quản lý với các mục đích cụ thể như sau:

Thứ nhất, bảo đảm các công trình xử lý CTRSHĐT được đầu tư (*do nhà nước đầu tư hoặc hợp tác công tư với khu vực tư nhân*) theo đúng quy hoạch đã được phê duyệt;

Thứ hai, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho các chủ thể có liên quan trong quá trình ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT; đảm bảo pháp luật liên quan đến việc ĐTXD các công trình này được thực hiện nghiêm minh, bình đẳng đối với các chủ thể tham gia; tạo điều kiện tốt nhất cho chủ đầu tư, nhà đầu tư thực hiện dự án, công trình một cách thuận lợi, đúng pháp luật;

Thứ ba, bảo đảm quản lý, sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn lực xã hội cho hoạt động ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT; đảm bảo hài hòa lợi ích giữa nhà nước, nhà đầu tư tham gia ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT và lợi ích cộng đồng;

Thứ tư, bảo đảm việc ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT góp phần tích cực vào PTBV theo trụ cột môi trường và PTBV của quốc gia.

Khác với cách tiếp cận truyền thống về QLNN, nhà nước còn thực hiện vai trò rất quan trọng đó là hoạch định, xây dựng chiến lược để thúc đẩy, đầu tư phát triển các công trình xử lý CTRSHĐT hướng tới sự PTBV.

2.2.3 Công cụ quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị

Để đảm bảo hiệu lực, hiệu quả trong quản lý về ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT, cơ quan nhà nước sử dụng các công cụ ([49], [79]) sau:

(i) Hệ thống pháp luật: gồm văn bản luật (như: Luật Xây dựng, Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư, Luật Đất đai, Luật BVMT,...); văn bản dưới luật (như: Nghị định về QLDA ĐTXD công trình, quản lý chi phí ĐTXD, quản lý chất lượng công trình xây dựng,...; Thông tư hướng dẫn Nghị định về quản lý chi phí ĐTXD, đấu thầu, hợp đồng xây dựng,...);

(ii) Các chiến lược, định hướng, quy hoạch, chương trình, kế hoạch;

(iii) Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng; hệ thống định mức xây dựng; hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động ĐTXD.

(iv) Bộ máy thực hiện các chức năng QLNN về ĐTXD;

(v) Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền: là sản phẩm trí tuệ của nhà lãnh đạo, công chức nhà nước để điều hành, quản lý xã hội, thể hiện ý chí của nhà nước bằng các mệnh lệnh mang tính đơn phương của quyền hành pháp nhà nước, nhờ đó tiến hành phát triển xã hội được thuận lợi;

(vi) Công cụ tài sản quốc gia: theo nghĩa rộng gồm tất cả mọi nguồn lực của đất nước, theo nghĩa hẹp là nguồn vốn và các phương tiện vật chất – kỹ thuật mà nhà nước có thể sử dụng để quản lý kinh tế quốc dân như: công sở; NSNN; dự trữ quốc gia; kết cấu hạ tầng; doanh nghiệp nhà nước; hệ thống thông tin nhà nước,... Đây là công cụ đặc biệt quan trọng trong QLNN về kinh tế nói chung và QLNN về ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT nói riêng, nó giúp ổn định, đảm bảo cho phát triển kinh tế, chính trị, an ninh - quốc phòng.

2.2.4 Nội dung quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị theo hướng nghiên cứu của đề tài

Xem xét nội dung QLNN có thể được xuất phát với ba cách tiếp cận, đó là [198]:

(1) - Trên quan điểm khoa học pháp lý, nội dung QLNN gồm các hoạt động của nhà nước được thực hiện bởi các tổ chức của chính quyền hành pháp.

(2) - Trên quan điểm điều khiển học và xã hội học, nội dung QLNN là các tác động có hướng đích của nhà nước và thể chế của nó lên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội nhằm trật tự hóa và hoàn thiện chúng theo hướng các mục tiêu của chính sách nhà nước.

(3) - Trên quan điểm khoa học quản lý và chính trị học, nội dung QLNN là quản lý của nhà nước đối với các tập thể thông qua hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát.

Triết lý này hoàn toàn đồng nhất với nhận thức phổ biến hiện nay về QLNN, đó là nhà nước ban hành các quy định pháp lý (văn bản luật pháp), xác định rõ chức năng, nhiệm vụ người thực thi và đối tượng điều chỉnh, hướng dẫn thực hiện và kiểm tra xử lý sai phạm. Hiện nay, nội dung QLNN về ĐTXD quy định tại Luật Xây dựng ([66], [74]) cũng theo triết lý này với các nội dung:

- Xây dựng và chỉ đạo thực hiện các chiến lược, đề án, quy hoạch, kế hoạch phát triển thị trường xây dựng và năng lực ngành xây dựng;

- Ban hành, tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật về xây dựng;

- Xây dựng và ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về xây dựng và ban hành, công bố các định mức và giá xây dựng;

- Tổ chức, quản lý thống nhất QHXD, hoạt động QLDA, thẩm định dự án, thiết kế xây dựng; hướng dẫn, kiểm tra và đánh giá việc thực hiện công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng; quản lý chi phí ĐTXD và hợp đồng xây dựng; quản lý năng lực hoạt động xây dựng, thực hiện quản lý công tác đấu

thầu trong hoạt động xây dựng; quản lý an toàn, vệ sinh lao động, BVMT trong thi công xây dựng công trình;

- Quản lý công tác cấp, cấp lại, điều chỉnh, chuyển đổi, thu hồi giấy phép, chứng chỉ, chứng nhận và các kết quả giải quyết thủ tục hành chính khác trong hoạt động ĐTXD;

- Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, phổ biến kiến thức, pháp luật về xây dựng; đào tạo nguồn nhân lực tham gia hoạt động ĐTXD; hợp tác quốc tế trong lĩnh vực hoạt động ĐTXD;

- Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong hoạt động ĐTXD.

Việc quy định nội dung QLNN về ĐTXD tại Luật Xây dựng đã cho thấy các nhiệm vụ mà cơ quan QLNN phải thực hiện, tuy nhiên để thực hiện các nhiệm vụ này hiệu quả thì giao cho cơ quan nào thực hiện là phù hợp, tối ưu lại chưa được đề cập rõ ràng, tức là chưa xét đến nội dung phân cấp QLNN trong các quy định này.

Ở khía cạnh khác, nếu xét theo chu trình quản lý gồm các khâu lập “chiến lược”, “quy hoạch”, “thực hiện” và “thanh tra, kiểm tra” thì hai khâu giữa gắn kết chặt chẽ, hữu cơ với nhau và là hai khâu chính để hình thành công trình xây dựng. Nếu như khâu “thực hiện” không đảm bảo về nguồn lực thì “quy hoạch” sẽ không thành công. Chính vì vậy, QLNN phải quán triệt nhiệm vụ triển khai quy hoạch được phê duyệt và tổ chức thực hiện ĐTXD gắn liền với yếu tố đảm bảo về nguồn lực thực hiện. Nếu đặt trong bối cảnh NSNN hạn chế cần thu hút đầu tư thì nhiệm vụ QLNN phải thực hiện là “triển khai quy hoạch” gắn với “thu hút nguồn lực”.

Theo cách tiếp cận như trên, tác giả cho rằng với đặc điểm của công trình xử lý CTRSHĐT thuộc loại công trình HTKT đặc thù thì để phát triển các công trình này, QLNN về ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT cần được xem xét, làm rõ thêm về chức năng tổ chức “ở việc phân cấp QLNN và ban hành cơ chế

chính sách thu hút nguồn lực” cũng như chức năng hoạch định “ở khía cạnh triển khai QHXD”.

2.2.4.1 Phân cấp quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị

a) Khái niệm về phân cấp QLNN

Để thực hiện chức năng quản lý, nhà nước phải thực hiện phân cấp để quy định quyền hạn và trách nhiệm của các đơn vị thuộc các cấp, các ngành quản lý trong hệ thống QLNN từ Trung ương đến địa phương thông qua các chức năng soạn thảo, ban hành văn bản luật và hướng dẫn thực hiện luật, kiểm tra quá trình thực hiện, điều chỉnh quy trình và các điều kiện thực thi trong phân loại chất thải, công nghệ xử lý, ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT [58].

Phân cấp QLNN đã được đề cập ở nhiều nghiên cứu theo các góc độ khác nhau. Có nghiên cứu cho rằng “*Phân cấp QLNN là sự phân định thẩm quyền, trách nhiệm giữa các cấp chính quyền trên cơ sở bảo đảm sự phù hợp giữa khối lượng và tính chất thẩm quyền với năng lực và điều kiện thực tế của từng cấp nhằm tăng cường chất lượng, hiệu lực và hiệu quả của hoạt động QLNN*” [58]. Theo ý kiến khác thì “*Phân cấp QLNN là một loại hình tổ chức và hoạt động quản lý được pháp luật quy định, trong đó các cơ quan được sắp xếp theo thứ bậc khác nhau làm thành các cấp của hệ thống quản lý, mỗi cấp được giao nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm nhất định để phát triển tính tự chủ, năng động và sáng tạo của mình nhằm thực hiện nhiệm vụ được giao đạt hiệu quả cao nhất*” [89] hoặc “*Phân cấp QLNN là việc cấp trên chuyển giao những nhiệm vụ, quyền hạn do mình nắm giữ cho cấp dưới thực hiện một cách thường xuyên, liên tục bằng phương thức ban hành văn bản quy phạm pháp luật, hoặc bằng các quyết định hành chính*” [76].

Như vậy, công cụ hữu hiệu của QLNN đảm bảo cho sự nhất quán trong quản lý của hệ thống cơ quan QLNN là hệ thống pháp luật. Nhìn chung, tuy có

nhiều cách tiếp cận khác nhau nhưng cơ bản nhiều nghiên cứu ([58], [75], [76], [89], [117], [133], [155], [156], [158], [176], [183],...) đều hướng về một tư tưởng chung đó là sự phân định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm giữa các cấp chính quyền nhằm đạt được hiệu lực, hiệu quả của hoạt động quản lý. Từ các phân tích trên, tác giả cho rằng “*Phân cấp QLNN về ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT là sự phân định rõ chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của từng cấp, từng ngành thực hiện các nội dung quản lý phù hợp với năng lực, điều kiện thực thi của họ đảm bảo sự thống nhất, thông suốt trong điều hành, quản lý*”.

Như vậy, theo tác giả:

(i) Bản chất của việc phân cấp là “chia việc, chia quyền” cho các cấp trong hệ thống quản lý cũng như cho các bộ phận cùng cấp quản lý (cả ngang lẫn dọc của hệ thống).

(ii) Kết quả của việc phân cấp quản lý về ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT là mạng lưới các cơ quan QLNN cùng và khác cấp được gắn với trách nhiệm và quyền hạn tương ứng trong việc ra chủ trương, quyết định liên quan đến ĐTXD các công trình xử lý CTRSHĐT. Bức tranh phân cấp sẽ thể hiện các quyền quyết định, phê duyệt hay tổ chức thực hiện từng lĩnh vực, giai đoạn của quá trình ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT, từ việc quy hoạch vị trí, địa điểm các công trình, ĐTXD thuộc về bộ phận nào trong mạng lưới các cơ quan QLNN từ Trung ương đến địa phương.

b) Nguyên tắc phân cấp QLNN về ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT

Việc phân cấp QLNN về ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT chịu sự chi phối của các nguyên tắc cơ bản về phân cấp QLNN nói chung bao gồm ([58], [125], [187], [189]):

Thứ nhất, phải tuân thủ nguyên tắc chung về phân cấp quản lý đó là chuyên môn hóa; quyền hạn đi đôi với trách nhiệm; kỷ luật; thống nhất mệnh lệnh;...

Thứ hai, bảo đảm tính thống nhất của quyền lực nhà nước, có sự phân công, phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp;

Thứ ba, phân cấp phù hợp với trình độ phát triển KT - XH trong từng giai đoạn, đặc thù của ngành, lĩnh vực, điều kiện và khả năng phát triển của từng khu vực, vùng lãnh thổ, đơn vị hành chính - lãnh thổ, với đô thị, nông thôn, với xu thế mở cửa, hội nhập khu vực, quốc tế;

Thứ tư, bảo đảm tính hiệu quả QLNN, thể hiện ở hiệu quả tổng hợp – hiệu quả KT - XH;

Thứ năm, phải bảo đảm tương ứng giữa nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm với nguồn lực tài chính, tổ chức nhân sự và các điều kiện cần thiết khác, phải đồng bộ, ăn khớp giữa các ngành, lĩnh vực có liên quan;

Thứ sáu, phân cấp phải được thực hiện trên cơ sở một hệ thống thể chế đồng bộ, thống nhất, gắn với đổi mới cơ chế và bảo đảm quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cấp chính quyền, của các đơn vị cơ sở.

Nhìn chung, các nguyên tắc phân cấp QLNN nêu trên đều nhấn mạnh đến việc phân cấp hướng tới bảo đảm sự thống nhất của quyền lực nhà nước (thể hiện ở các quyền), đồng thời đảm bảo phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn, tài chính, nhân sự cho từng cấp, từng ngành, từng lĩnh vực thông qua một hệ thống văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với từng giai đoạn phát triển KT-XH.

Tác giả cho rằng, ngoài những nguyên tắc nêu trên có thể bổ sung thêm các nguyên tắc sau:

- Coi trọng và tin tưởng năng lực của cơ quan QLNN cấp dưới. Năng lực của cơ quan QLNN cấp dưới thể hiện ở số lượng và trình độ nhân sự, khối lượng công việc thường xuyên đảm nhiệm, nguồn tài chính và cơ sở vật chất;
- Đảm bảo độ tin cậy và tính khả thi trong phân cấp quản lý;

- Nghiên cứu kết hợp chặt chẽ cách tiếp cận chính trị, hành chính và ngân sách trong phân cấp;

- Vận dụng cơ sở lý luận về ủy quyền trong quản lý để phân cấp QLNN trong một số điều kiện cụ thể và cần thiết.

c) Các hình thức phân cấp QLNN về ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT

Việc phân cấp QLNN về cơ bản được thể hiện dưới ba dạng chính đó là “phân cấp chính trị”, “phân cấp hành chính” và “phân cấp ngân sách” ([117], [146], [183], [184]), cụ thể như sau:

(i) Phân cấp chính trị: là hình thức phân cấp, trong đó quyền hạn và quyền lực chính trị được chuyển giao một phần cho các cấp chính quyền địa phương.

(ii) Phân cấp hành chính: là hình thức chuyển giao quyền ra quyết định, nguồn lực và trách nhiệm thực hiện một số dịch vụ công từ chính quyền Trung ương xuống các cấp chính quyền bên dưới.

(iii) Phân cấp ngân sách: là việc phân bổ nguồn lực cho các cấp chính quyền từ Trung ương xuống địa phương dựa trên yếu tố công bằng giữa các vùng, miền; nguồn lực sẵn có và năng lực quản lý ngân sách của các cấp.

Xu hướng hiện nay là phân cấp quản lý theo “hệ thống mở”, tức là xem xét việc phân cấp QLNN dưới dạng kết hợp, giao thoa cả phân cấp chính trị, phân cấp hành chính, phân cấp ngân sách chứ không xem xét đơn lẻ các yếu tố này [117]. Đây là hướng nghiên cứu của đề tài luận án.

d) Các nhân tố ảnh hưởng đến phân cấp QLNN về ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT

Các nhân tố ảnh hưởng đến việc phân cấp QLNN bao gồm (Bảng 2.2):

Bảng 2.2: Các nhân tố ảnh hưởng đến phân cấp quản lý nhà nước

STT	Nhân tố	Nội dung
1	Những điều kiện tiên quyết cần có để phân cấp đạt hiệu quả	- Năng lực thực thi cho các cấp chính quyền; - Quan hệ giữa Chính phủ, chính quyền địa phương;

STT	Nhân tố	Nội dung
		- Nguồn tài chính, con người và vật lực đảm bảo thực thi nhiệm vụ QLNN; - Công cụ pháp lý nhằm hỗ trợ cho mô hình phân cấp hoạt động như khuôn khổ pháp luật, thể chế, cơ cấu, chắc chắn, tin cậy về an ninh, chính trị, kinh tế, xã hội.
2	Thể chế cụ thể về quan hệ trên – dưới	- Mối quan hệ cân đối tài chính (thu – chi); - Mối quan hệ về nhân sự; - Mối quan hệ về tổ chức.
3	Sự bình đẳng, công bằng giữa các cấp trong hệ thống hành chính	Phân cấp phải: - Gắn với việc chuyển giao tài chính; - Gắn với các chính sách thuế, chính sách chi tiêu; - Chênh lệch trình độ công chức giữa các cấp.
4	Sự gắn kết giữa nhiệm vụ quản lý hành chính nhà nước với sự ổn định vĩ mô	- Mức độ phát triển; - Sự ổn định chính trị, phát triển KT - XH.

(Nguồn: [75])

Bảng 2.2 trên đây cho thấy các nhân tố ảnh hưởng tập trung vào một số nội dung chính như sau:

(i) *Về điều kiện phân cấp như năng lực, công cụ, mối liên hệ và quy định pháp lý:* gồm các yếu tố có vai trò là cơ sở để có thể phân cấp hiệu quả.

(ii) *Các mối quan hệ cần có khi phân cấp:* thể hiện mối quan hệ về tổ chức - nhân sự - tài chính có thể thay đổi khi phân cấp.

(iii) *Hướng tới sự bình đẳng, ổn định:* tính bình đẳng, ổn định được xác định trong mối tương quan đến phân bổ tài chính, chính sách và trình độ công chức, viên chức giữa các cấp; thể hiện sự ổn định lâu dài khi được phân cấp.

2.2.4.2 Quy hoạch xây dựng công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị

a) Khái niệm và phân loại quy hoạch

Quy hoạch là đề xuất cho viễn cảnh của một sự vật, sự việc sau một giai đoạn nhất định, bao hàm sự bố trí, sắp xếp toàn bộ các nội dung, thành phần của sự vật, sự việc đó theo một trật tự hợp lý [46].

Cụ thể hơn và gắn với mục đích của quy hoạch thì “Quy hoạch là việc sắp xếp, phân bố không gian các hoạt động KT - XH, quốc phòng, an ninh gắn với phát triển kết cấu hạ tầng, sử dụng tài nguyên và BVMT trên lãnh thổ xác định để sử dụng hiệu quả các nguồn lực của đất nước phục vụ mục tiêu PTBV cho thời kỳ xác định” [68].

Quy hoạch được phân chia thành nhiều loại, dưới các góc độ khác nhau, cụ thể là:

- (i) Theo bản chất tự nhiên: có quy hoạch vật thể; quy hoạch phi vật thể.
- (ii) Theo phạm vi địa lý được bao quát: có quy hoạch ở cấp quốc gia, quy hoạch ở cấp vùng miền và địa phương.
- (iii) Theo tính chất kỹ thuật và ngành nghề, phân biệt các quy hoạch chuyên ngành: đó là các quy hoạch cụ thể hóa quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo từng chuyên ngành kỹ thuật. Dưới góc độ này, Luật Quy hoạch đã phân biệt 39 quy hoạch, trong đó có QHXD [68].

QHXD là việc tổ chức không gian cho mọi thành phần đa dạng về công năng, tính chất trên một phạm vi địa lý nhất định. Cũng vì vậy, QHXD có thể là QHXD vùng liên huyện, QHXD vùng huyện, quy hoạch khu chức năng, quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn ([66], [71]).

Những đề cập trên đây cho thấy quy hoạch cũng được phân cấp rõ ràng, một mặt từ quốc gia đến các vùng lãnh thổ, các địa phương, mặt khác từ tổng thể đến các lĩnh vực (ngành, kỹ thuật) và từ khái quát (chung) đến chi tiết. Các quyết định trong quy hoạch cấp thấp là cụ thể hóa các quyết định trong quy hoạch ở cấp cao hơn, đồng nghĩa với quy hoạch cấp cao hơn luôn đi trước một bước.

b) Vị trí của QHXD công trình xử lý CTRSHĐT trong các cấp độ quy hoạch

Lý luận khoa học cũng như các quy định pháp lý đều thống nhất ([46], [66], [68], [74]), một mặt, QHXD công trình xử lý CTRSHĐT là quy hoạch thành

phần của quy hoạch ngành HTKT, mặt khác, QHXD công trình xử lý CTRSHĐT cũng là một loại hình quy hoạch của nhóm “có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành”.

Quy hoạch xử lý CTRSHĐT thể hiện trong nội dung của từng cấp quy hoạch như sau [68]:

- Quy hoạch tổng thể quốc gia bao gồm nhiều nội dung, trong đó có định hướng cho BVMT (mà quản lý chất thải là một thành phần).

- Quy hoạch ngành quốc gia xác định phương hướng phát triển các ngành mang tính liên ngành, liên vùng, trong đó có quy hoạch kết cấu hạ tầng quốc gia bao gồm cả phương án phát triển ngành kết cấu hạ tầng trên phạm vi cả nước và các vùng lãnh thổ; quy hoạch BVMT quốc gia bao gồm đánh giá tình hình và dự báo phát sinh chất thải.

- Quy hoạch vùng: trong các nội dung chủ yếu của quy hoạch vùng, bên cạnh phương hướng xây dựng đô thị, nông thôn, các khu chức năng, còn có phương hướng phát triển kết cấu hạ tầng và phương hướng BVMT (gồm cả công trình xử lý CTRSHĐT).

- Quy hoạch tỉnh cũng có nội dung “Phương án phát triển các khu xử lý chất thải cấp vùng, liên huyện, vùng huyện”.

Có thể thấy rằng trong nội dung của quy hoạch ở các cấp độ đều có QHXD, trong đó gồm cả xây dựng các công trình xử lý CTRSHĐT, bất luận “xử lý chất thải” được nhóm gộp vào “bảo vệ môi trường” (như [68]) hay “hạ tầng kỹ thuật” (như [66], [71]). Ngoài ra, mọi quy hoạch đều phải chỉ ra “Danh mục dự án quan trọng (thuộc cấp quy hoạch) và thứ tự ưu tiên thực hiện”.

Tóm lại, các công trình xử lý CTRSHĐT là nội dung không thể thiếu trong thành phần của các quy hoạch và QHXD ở các cấp quốc gia, vùng và địa phương. QHXD công trình xử lý CTR cũng tuân thủ nguyên tắc của quy hoạch nói chung, đó là từng cấp độ quy hoạch phải bảo đảm thống nhất và phù hợp với quy hoạch có cấp độ cao hơn. Quy hoạch ở cấp độ thấp phải là kế thừa và

phát triển các quyết định trong các quy hoạch ở cấp độ cao hơn. Điều này đồng nghĩa rằng các quy hoạch cấp độ cao luôn phải đi trước một bước để làm tiền đề cho các quy hoạch cấp thấp hơn.

c) Vai trò và ý nghĩa của QHXD công trình xử lý CTRSHĐT

Dù ở trường hợp nào, mọi loại, mọi cấp của quy hoạch đều có vai trò và ý nghĩa rất lớn đối với sự phát triển chung của địa bàn được quy hoạch. Trong ngữ cảnh chung, vai trò của quy hoạch bao gồm [46]:

- Chỉ ra các nguồn tài nguyên thiên nhiên, không gian địa lý, lao động và kinh tế tạo khả năng phát triển các khu vực chức năng như công nghiệp, dân dụng, nông nghiệp, giao thông;
- Thành lập các khu vực (địa bàn) chức năng và sự phát triển đồng bộ các công trình kinh tế có quy mô lớn; xác định xu hướng dân số và định hướng phát triển mạng lưới khu dân cư đô thị, nông thôn;
- Xác định viễn cảnh và đề xuất giải pháp phát triển hệ thống dịch vụ HTKT; xác định nhu cầu tương lai và đề xuất giải pháp cho hệ thống HTKT như điện, nước, thông tin liên lạc,...;
- Xác định tổ hợp các điều kiện và đề xuất giải pháp cải thiện các điều kiện vệ sinh mặt bằng, bảo vệ nguồn khí, nước, hệ sinh thái,...

Quy hoạch có các ý nghĩa sau:

- Tạo tiền đề sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên và lao động;
- Tạo cơ sở hình thành một cách hợp lý các khu vực chức năng trên địa bàn;
- Tạo lập mối liên hệ và sự kết hợp chặt chẽ giữa các khu vực chức năng;
- Phát triển hệ thống cơ sở HTKT phục vụ quá trình phát triển khu vực;
- Tạo điều kiện BVMT cảnh quan.

Là một loại trong hệ thống quy hoạch, QHXD công trình xử lý CTRSHĐT có những ý nghĩa cụ thể là làm cơ sở để các nhà quản lý có thể:

- Dự kiến phạm vi bao phủ hiệu quả và khả thi của dịch vụ: cho khu vực nhỏ (địa phương riêng lẻ) hay cho liên khu (vùng liên huyện, liên tỉnh);
- Xác định công suất của công trình phù hợp địa bàn phục vụ, sự phát triển các khu chức năng và sự phát thải hiện tại và tương lai;
- Xác định công nghệ xử lý phù hợp với điều kiện tự nhiên, nhu cầu phát triển KT-XH của khu vực và chủ trương của nhà nước;
- Có dự toán và chính sách khả thi, hiệu quả trong thu hút đầu tư cho các dự án ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT;
- Có giải pháp ưu tiên hợp lý trong hình thành tiến độ triển khai xây dựng theo các đồ án quy hoạch.

2.2.4.3 Thu hút các nguồn lực đầu tư tham gia xây dựng công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị

a) Sự cần thiết thu hút các nguồn lực ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT

Đầu tư phát triển các dự án CSHT nói chung, công trình xử lý CTRSHĐT nói riêng đồng bộ, hiện đại góp phần thúc đẩy phát triển KT - XH nhanh và bền vững, là tiền đề cho sự PTBV của mỗi quốc gia. Các công trình này được nhà nước hoạch định, phát triển thường có quy mô, nhu cầu vốn đầu tư lớn, thời gian thực hiện dài. Ở mỗi giai đoạn phát triển KT-XH, nhà nước có những chính sách phù hợp để thu hút FDI, tận dụng ODA từ các nhà tài trợ quốc tế và nguồn vốn từ khu vực tư nhân trong nước để xây dựng công trình xử lý CTRSHĐT.

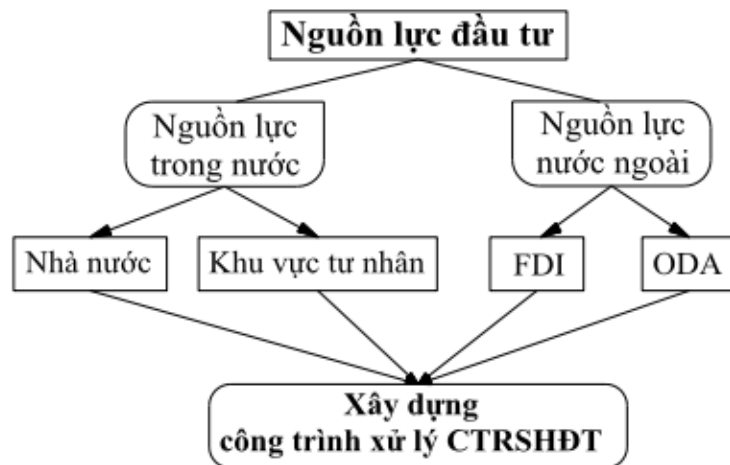
Vốn đầu tư cho xây dựng công trình xử lý CTRSHĐT luôn có sự biến động theo từng giai đoạn phát triển KT – XH của mỗi quốc gia, nhất là ở các nước đang phát triển. Để ĐTXD các công trình này, bên cạnh nguồn NSNN khá hạn chế, lại phải ưu tiên cho lĩnh vực khác, việc thu hút đồng thời nguồn vốn FDI, vốn ODA và vốn từ khu vực tư nhân trong nước là xu hướng tất yếu, mặc dù vốn ODA từ các nhà tài trợ vốn ngày càng có xu hướng giảm dần.

b) Phân loại nguồn lực ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT

Với quan điểm nêu trên về sự cần thiết thu hút đầu tư, theo tác giả nguồn lực ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT được xác định theo phạm vi thu hút đầu tư và đối tượng được thu hút, cụ thể như sau:

- Theo xuất phát địa lý: nguồn lực trong nước và ngoài nước;
- Theo sở hữu: nhà nước; tư nhân; FDI; ODA;
- Theo xuất phát tài chính: cho/ cấp; vay; đóng góp.

Để trực quan, có thể tổng hợp các nguồn lực đầu tư khả dĩ được thu hút cho dự án ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT theo sơ đồ dưới đây (Hình 2.1).



Hình 2.1: Phân loại nguồn lực đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị

c) Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)

** Vai trò và sự cần thiết thu hút FDI*

Nguồn vốn FDI được thu hút và đầu tư vào phát triển các dự án CSHT ngày càng trở lên quan trọng, đặc biệt là các nước đang phát triển và kém phát triển, nó không chỉ mang lại nguồn lực tài chính lớn, tăng khả năng tiếp cận công nghệ hiện đại, trình độ quản lý chuyên nghiệp mà còn giúp thực hiện dự án với chi phí thấp, rút ngắn thời gian thực hiện, đồng thời thúc đẩy tăng năng suất, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực ([95], [150], [151]). Đối với

FDI trong phát triển CSHT có sự khác biệt so với FDI trong các lĩnh vực khác và được đầu tư chủ yếu vào các dự án có nhu cầu về vốn rất lớn như giao thông, năng lượng, viễn thông, trong khi các dự án CSHT thiết yếu như công trình cấp nước, công trình xử lý CTRSHĐT lại khá khiêm tốn và thường vẫn do nhà nước đầu tư, ít có sự tham gia của FDI [126].

Việc thu hút FDI vào phát triển các dự án CSHT nói chung, công trình xử lý CTRSHĐT nói riêng xuất phát từ động cơ cốt lõi là lợi ích của nhà nước và nhà đầu tư. Đối với nhà đầu tư nước ngoài, để quyết định đầu tư vào các dự án phát triển CSHT với nguồn lực lớn, họ thường thận trọng và nghiên cứu kỹ chính sách thu hút FDI của các nước tiếp nhận đầu tư và đánh giá các rủi ro [121].

* Công cụ thu hút FDI

Việc thu hút FDI thường được thực hiện với ba công cụ chính là ưu đãi tài khóa, ưu đãi tài chính và ưu đãi hành chính ([120], [149]). Với điều kiện KT-XH cụ thể, mỗi quốc gia có thể vận dụng các công cụ thích hợp để thu hút FDI vào ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT như sau (Bảng 2.3):

Bảng 2.3: Tổng hợp các công cụ thu hút FDI

STT	Nội dung	Thành phần
1	Ưu đãi tài chính	- Hỗ trợ CSHT;
2		- Hỗ trợ đào tạo nghề;
3		- Hỗ trợ định cư và người nước ngoài;
4		- Hỗ trợ hành chính;
5		- Trợ cấp lương tạm thời;
6		- Tín dụng cho nhà đầu tư;
7		- Bất động sản;
8		- Chi phí tham gia.
9	Ưu đãi tài khóa	- Giảm trực tiếp thuế doanh nghiệp: + Giảm thuế thu nhập doanh nghiệp; + Miễn thuế; + Vùng ưu đãi đặc biệt về thuế.
10		- Ưu đãi cho việc hình thành vốn:

STT	Nội dung	Thành phần
		+ Hỗ trợ đầu tư đặc biệt; + Các khoản tín dụng thuế đầu tư; + Lợi nhuận tái đầu tư.
11		- Giảm trở ngại đối với hoạt động xuyên biên giới: + Khấu trừ thuế; + Đánh thuế ngoại thương; + Thuế sử dụng người lao động.
12		- Các khoản giảm thuế khác: thuế giá trị gia tăng, thuế tài sản.
13	Ưu đãi hành chính	Ưu đãi hành chính để thu hút FDI phụ thuộc vào các yếu tố môi trường, xã hội và thị trường lao động từng quốc gia, địa phương. Các ưu đãi này thông thường hướng vào sự giảm nhẹ các yêu cầu hành chính đối với nhà đầu tư [178].

(Nguồn: [149])

Trong các công cụ thu hút FDI tại Bảng 2.3, việc ưu đãi thuế có mối quan hệ chặt chẽ tới thu hút FDI, đôi khi nó là yếu tố mang tính quyết định, phụ thuộc vào chính sách thu hút của các quốc gia [175]. Để thu hút FDI, các quốc gia thường vận dụng chính sách ưu đãi về thuế dưới các dạng sau (Bảng 2.4):

Bảng 2.4: Dạng thức ưu đãi thuế để thu hút FDI

STT	Dạng thức ưu đãi về thuế
1	Giảm thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp
2	Chuyển lỗ
3	Miễn thuế
4	Hỗ trợ đầu tư
5	Tín dụng thuế đầu tư hay mức giảm thuế đầu tư
6	Giảm thuế đối với cổ tức và lãi trả ở nước ngoài
7	Ưu đãi đối với lãi vốn dài hạn
8	Các khoản khấu trừ cho các chi phí hợp lệ
9	Không hoặc giảm thuế quan
10	Các khoản khấu trừ dựa trên việc làm
11	Thuế giá trị gia tăng
12	Giảm thuế/ tín dụng cho các khoản thu nhập ngoại tệ

(Nguồn: [175])

Các chính sách này là sự gợi mở để luận án có cơ sở khảo sát, thu thập dữ liệu thực tiễn làm nền cho việc nghiên cứu và đề xuất giải pháp thu hút ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT ở nước ta hiện nay.

** Các nhân tố ảnh hưởng đến thu hút FDI*

Việc thu hút FDI chịu ảnh hưởng của nhiều nhân tố. Các nhân tố này đã được nhiều nghiên cứu phát hiện và đề cập trong công trình nghiên cứu khoa học của họ, cụ thể như sau (Bảng 2.5):

Bảng 2.5: Các nhân tố ảnh hưởng đến thu hút FDI được đề cập trong các nghiên cứu

STT	Nhân tố ảnh hưởng	Các nghiên cứu có đề cập
1	Sự ổn định chính trị	[148],[119],[122],[159],[107],[103],[163],[180]
2	Chính sách của Chính phủ	[98],[136]
3	Nỗ lực thúc đẩy đầu tư	[181],[195],[188],[140]
4	Chính sách ưu đãi về thuế và trợ cấp	[108],[137],[124],[123],[157],[192]
5	Mức lợi nhuận	[163],[113],[159],[137],[123],[192]
6	Tăng trưởng thị trường	[159]
7	Môi trường kinh doanh tốt	[141],[122]
8	Chính sách hành chính tốt	
9	Mức độ tham nhũng thấp	
10	Lạm phát	[92],[163],[135],[190],[107],[142],[180],[100]
11	Cơ sở hạ tầng	[103],[135],[190],[107],[142],[180]
12	Quy mô thị trường	[135],[190],[107],[142],[180],[100]
13	Lực lượng lao động có tay nghề cao	[135],[190],[107],[142],[180]
14	Độ mở thương mại	
15	Chi phí và năng suất lao động	
16	Lãi suất	
17	Đầu tư trong nước	[100]
18	Nợ nước ngoài	

(Nguồn: Tác giả tổng hợp từ các nguồn tài liệu)

Tổng hợp mười tám nhân tố ảnh hưởng đến thu hút FDI trên đây là căn cứ để khảo sát, thu thập dữ liệu và xác định các nhân tố chủ yếu làm cơ sở đề xuất giải pháp thu hút ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT tại Việt Nam.

d) Thu hút vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)

** Khái niệm và điều kiện của ODA*

ODA là nguồn vốn được các nước phát triển tài trợ cho các nước đang phát triển có mức thu nhập thấp [45]. Tuy nhiên, để tiếp nhận nguồn vốn ODA, nước được hỗ trợ phải đáp ứng một số điều kiện nhất định đó là [86]:

- Điều kiện 1: các nước được tiếp nhận vốn ODA phải là những nước có mức thu nhập quốc dân bình quân đầu người (GNI - Gross National Income) thấp, tức là dưới 1.025 đô la/ năm [186].

- Điều kiện 2: nước tiếp nhận phải có mục tiêu sử dụng vốn ODA phù hợp với phương hướng ưu tiên, mục đích của bên tài trợ. Điều kiện này được xem xét trong mối quan hệ giữa bên cấp ODA và bên nhận ODA.

** Các nhân tố ảnh hưởng tới thu hút ODA*

Tùy thuộc vào phạm vi của chương trình phát triển cũng như chính sách về phát triển nói chung và xây dựng CSHT kỹ thuật, trong đó có công trình xử lý CTRSHĐT nói riêng của mỗi quốc gia mà việc thu hút ODA chịu ảnh hưởng của các nhân tố sau (Bảng 2.6):

Bảng 2.6: Tổng hợp các nhân tố ảnh hưởng đến thu hút ODA

STT	Nhóm nhân tố ảnh hưởng	Nghiên cứu có đề cập
<i>I</i>	<i>Các nhân tố thuộc bên tài trợ</i>	
1.1	Tình hình kinh tế, chính trị ở quốc gia cung cấp viện trợ	[78], [86]
1.2	Chiến lược cung cấp ODA trong từng thời kỳ của quốc gia cung cấp viện trợ	
1.3	Ngân sách hàng năm của Chính phủ cung cấp để viện trợ	[86]
1.4	Các chính sách và tôn chỉ hỗ trợ của nhà tài trợ	
1.5	Mối quan hệ kinh tế, chính trị giữa nước tài trợ và nước tiếp nhận viện trợ	[78], [86]

STT	Nhóm nhân tố ảnh hưởng	Nghiên cứu có đề cập
<i>II</i>	<i>Các nhân tố thuộc bên nhận tài trợ</i>	
2.1	Thế chế chính trị	[86]
2.2	Mức độ ổn định kinh tế vĩ mô	[78], [86]
2.3	Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật	[86]
2.4	Quy trình, thủ tục quản lý gắn với tính minh bạch và môi trường không có tham nhũng của nước nhận viện trợ	[78], [86]
2.5	Năng lực chuyên môn của cán bộ, các ban quản lý chương trình dự án sử dụng vốn ODA	
2.6	Trách nhiệm bố trí vốn đối ứng và năng lực quản trị của nước tiếp nhận viện trợ	[86]

e) Thu hút vốn từ khu vực tư nhân

** Vai trò của khu vực tư nhân*

Một dự án phát triển CSHT được coi là có sự tham gia của khu vực tư nhân (Private Participation in Infrastructure - PPI) nếu như một doanh nghiệp hoặc nhà đầu tư chịu một phần rủi ro từ hoạt động của dự án [185]. Sự tham gia của khu vực tư nhân vào các dự án phát triển CSHT nói chung, công trình xử lý CTRSHĐT nói riêng sẽ giảm gánh nặng tài chính cho nhà nước và thúc đẩy, tăng mức đầu tư tư nhân nước ngoài và trong nước để thực hiện, phát triển các dự án, công trình hướng tới hiệu quả cao và bền vững ([106], [134], [138], [169], [182], [185]).

Sự tham gia của khu vực tư nhân vào ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT càng ý nghĩa hơn và có vai trò quan trọng trong phát triển KT-XH đối với các quốc gia, nhất là ở các quốc gia đang phát triển, ở đó nhà nước thường phải ưu tiên, dành nhiều nguồn lực đầu tư cho một số lĩnh vực khác như giao thông, năng lượng,... Hình thức để ĐTXD các công trình này có thể hoàn toàn do tư nhân đầu tư hoặc khu vực tư nhân hợp tác với nhà nước (hợp tác công tư).

** Hợp tác công tư trong ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT*

Hợp tác công tư trong ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT là phương thức hữu hiệu để đẩy mạnh thu hút vốn từ khu vực tư nhân, giảm gánh nặng

cho NSNN, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH hướng tới PTBV. Để ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT theo phương thức PPP mang lại thành công, việc sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư là bước đầu và đóng vai trò quan trọng trong việc sàng lọc nhà đầu tư với mục đích lựa chọn được nhà đầu tư có thực lực, kinh nghiệm, đảm bảo tiến độ, bàn giao công trình đúng hợp đồng ký kết; có giá thành cạnh tranh, đồng thời giúp phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh của các nhà thầu trong nước [139].

Về nguyên tắc, nhà nước ban hành những chính sách chung để thu hút nhà đầu tư và việc thu hút chỉ có ý nghĩa khi triển khai thực tế vào các dự án ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT. Vì vậy, để chính sách thu hút đầu tư thành công cho các dự án, theo tác giả nhà nước cần thiết hướng dẫn thêm ở việc sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư để thuận lợi trong quá trình thực hiện dự án.

- Sự cần thiết sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư tham gia ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT:

Vấn đề sơ tuyển nhà đầu tư tham gia dự án PPP được đề cập trong các nghiên cứu của nhiều nhà khoa học trên thế giới như Russell và Skibniewski (1988) [160], Potter và Sanvido (1995) [153], Kerf, Gray và Taylor (1998) [132], Doloi, (2009) [112], Estache và Iimi (2011) [116], Xia, Skitmore và Zuo (2012) [193], De Schepper, Haezendonck và Doms (2015) [110], Carbonara, Costantino và Pellegrino (2016) [101], Casady (2016) [102], Dolla, T. và Laishram, B. (2019) [111],... Các nghiên cứu này đã chỉ ra một số lợi ích cho nhà nước và nhà đầu tư mà công tác sơ tuyển nhà đầu tư tạo ra, bao gồm:

- Chọn được nhà đầu tư tiềm năng phù hợp các yêu cầu của dự án;
- Giảm thiểu khối lượng công việc phải thực hiện khi đánh giá hồ sơ dự thầu;
- Nâng cao nhận thức cho các nhà đầu tư tiềm năng về tham gia vào các dự án PPP, tạo cơ hội cho họ tham gia vào các trường hợp khác trong tương lai;
- Tạo khả năng suy tính thay đổi chiến lược đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, qua đó nâng cao mức độ quan tâm của các nhà đầu tư tiềm năng;

- Tránh phát sinh chi phí cho các nhà đầu tư không đạt khi đấu thầu.

Với khả năng tạo ra các lợi ích như trên, việc sơ tuyển nhà đầu tư vừa là cơ hội để các nhà đầu tư tiềm năng mạnh dạn tham gia đề xuất phương án đầu tư vào các dự án, vừa là công cụ để thu hút nhà đầu tư. Tuy nhiên, theo các công trình nghiên cứu trên, đối với các dự án đầu tư công, ở một số quốc gia đã đặt ra sơ tuyển nhà đầu tư để có được danh sách ngắn số lượng nhà đầu tư có năng lực, trong khi có nhiều quốc gia khác không quy định về sơ tuyển nhà đầu tư. Nhìn chung, ở hầu hết các quốc gia có thực hiện sơ tuyển, tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chủ yếu tập trung vào kinh nghiệm, năng lực kỹ thuật, tài chính hoặc sử dụng các tiêu chí tương đương [111].

Hợp tác công tư trong quản lý CTRSHĐT nói chung, ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT hiện nay còn bỏ ngỏ, trong khi một số lĩnh vực phát triển CSHT khác như giao thông, năng lượng,... đã được quy định chi tiết [111].

- Các tiêu chí sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư tham gia ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT:

Tổng hợp đề xuất từ các nghiên cứu, Dolla, T. và Laishram, B. (2019) [111] đã đưa ra các tiêu chí, chỉ tiêu sơ tuyển nhà đầu tư tham gia quản lý CTR đô thị như sau (Bảng 2.7):

Bảng 2.7: Các tiêu chí sơ tuyển nhà đầu tư tham gia quản lý chất thải rắn đô thị

STT	Tiêu chí	Chỉ tiêu
1	Năng lực kỹ thuật	Kinh nghiệm thu gom CTR từ nơi thu gom đến nơi xử lý
2		Kinh nghiệm vận chuyển CTR
3		Kinh nghiệm xây dựng, vận hành và bảo trì trạm trung chuyển
4		Kinh nghiệm thiết kế, xây dựng, vận hành và bảo trì các cơ sở xử lý chất thải
5		Kinh nghiệm thiết kế, xây dựng, vận hành và bảo trì BCL hợp vệ sinh
6	Năng lực tài chính	Doanh thu hàng năm
7		Giá trị tài sản ròng
8		Tích lũy tiền mặt ròng

STT	Tiêu chí	Chỉ tiêu
9	Về nhân sự và quản lý	Danh tiếng trong quá khứ về quản lý chất lượng và tiến độ, năng lực quản lý, đảm bảo chất lượng

(Nguồn: [111])

- Các nhân tố ảnh hưởng đến sự tham gia của khu vực tư nhân:

Các nhân tố ảnh hưởng đến việc quyết định của khu vực tư nhân tham gia xây dựng CSHT, công trình xử lý CTRSHĐT có thể bao gồm (Bảng 2.8).

Nhìn chung, từ góc độ nhà nước, các nhân tố ảnh hưởng tới thu hút vốn tư nhân bao gồm cả khách quan và chủ quan, trong đó chính sách của nhà nước về thuế là nhân tố quan trọng, nó quyết định đến việc tham gia của nhà đầu tư.

Bảng 2.8: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự tham gia của khu vực tư nhân vào cơ sở hạ tầng

Nội dung	Các nhân tố ảnh hưởng
Động lực của Chính phủ	- Khả năng của Chính phủ tài trợ cho CSHT; - Quy định về thuế trong lĩnh vực CSHT.
Động lực của khu vực tư nhân	- Khung pháp lý đầy đủ và thực thi đúng pháp luật; - Thể chế và quy trình quản lý độc lập; - Tiếp cận tín dụng; - Khả năng thanh toán của người tiêu dùng đối với dịch vụ; - Khả năng đáp ứng của Chính phủ; - Sự ổn định chính trị và dư luận về việc cung cấp dịch vụ CSHT của tư nhân.
Môi trường pháp lý	- Môi trường kinh tế vĩ mô; - Năng lực thể chế để điều tiết PPP; - Đặc điểm cấu trúc của đất nước (yếu tố vùng, miền, văn hóa,...).

(Nguồn: [169])

2.2.5 Tiêu chí đánh giá quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị

Qua tổng quan các công trình nghiên cứu, tác giả thấy rằng, hiện nay có ít công trình nghiên cứu đề cập đầy đủ và đánh giá về QLNN một cách rõ ràng, cụ thể. Theo tác giả, thực chất của việc đánh giá một hoạt động nào đó là xác

định mức độ đạt được mục tiêu, mức độ hoàn thành các nội dung/ nhiệm vụ của hành động đó. Vì vậy, cơ sở để đánh giá QLNN về ĐTXD có thể là nội dung của công tác QLNN như Luật Xây dựng đã quy định mà được luận án trình bày tại mục 2.2.4 trước đây. Theo đó, các tiêu đánh giá có thể phản ánh kết quả trả lời cho các câu hỏi như sau:

(i) Chiến lược, đồ án quy hoạch, kế hoạch có rõ ràng, nhất quán và đảm bảo tính khả thi không?

(ii) Các quy định pháp lý và tiêu chuẩn, định mức được xây dựng, ban hành có đầy đủ và khả thi không đối với hoạt động ĐTXD?

(iii) Tổ chức bộ máy quản lý và quá trình thực hiện cũng như kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện các đồ án quy hoạch, các dự án ĐTXD có toàn diện, đầy đủ, kịp thời không?

(iv) Tổ chức huy động và sử dụng các nguồn lực cho các dự án ĐTXD ra sao? Có đầy đủ, tiết kiệm và hiệu quả không?

2.2.6 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị

Qua tổng hợp, tác giả nhận thấy hiện nay chưa có nghiên cứu nào đề cập một cách rõ nét, đầy đủ về các nhân tố ảnh hưởng đến QLNN về ĐTXD nói chung và QLNN về ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT nói riêng, do vậy trong luận án này, tác giả đề xuất, phân tích một số nhân tố khách quan và chủ quan ảnh hưởng đến QLNN về ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT, cụ thể:

2.2.6.1 Nhân tố khách quan

a) Điều kiện về địa lý, điều kiện tự nhiên: là nhân tố ảnh hưởng tới QLNN về ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT nhưng nhân tố này không thực sự rõ nét, định tính mà chủ yếu theo khía cạnh liên quan đến yếu tố lịch sử, thói quen (xuất phát từ địa lý, điều kiện tự nhiên) ảnh hưởng đến tư duy, triết lý, văn hóa quản lý (thông thoáng hay chặt chẽ, nhanh nhạy hay chậm đổi mới, chịu trách nhiệm hay đùn đẩy,...) dẫn đến công tác quản lý, điều hành quyết liệt, hiệu quả hoặc nửa vời, kém hiệu quả.

Nhân tố này cũng quan trọng đối với tinh thần phối hợp, chia sẻ trong QHXD công trình xử lý CTRSHĐT của các địa phương (tỉnh, huyện) vùng miền, tạo tiền đề hình thành các công trình xử lý CTRSHĐT có quy mô phù hợp và phạm vi phục vụ hợp lý.

b) Tốc độ đô thị hóa và sự gia tăng khối lượng CTRSHĐT: ảnh hưởng tới chức năng hoạch định của cơ quan QLNN trong việc QHXD và triển khai ĐTXD các công trình xử lý CTRSHĐT để thích ứng phù hợp với tốc độ đô thị hóa, sự gia tăng khối lượng CTRSHĐT theo từng giai đoạn phát triển KT-XH.

Dự báo tốt lĩnh vực này là yêu cầu cấp thiết, tạo cơ sở đảm bảo việc xác định đúng quy mô, công suất của tổ hợp các công trình xử lý CTRSHĐT trên địa bàn của từng địa phương riêng lẻ cũng như địa bàn liên tỉnh, liên huyện, liên đô thị, từ đó đảm bảo các chủ trương của nhà nước đúng đắn, khả thi, hiệu quả.

c) Sự phát triển về KT-XH và khoa học, công nghệ: đòi hỏi QLNN về ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT ngày càng phải linh hoạt, nâng cao hiệu lực, hiệu quả để đáp ứng với trình độ phát triển của xã hội, nhất là sự thay đổi về khoa học, công nghệ. QLNN phải chuyển đổi, thích ứng nhanh hơn, từ tư duy quản lý đến phương thức quản lý hiệu quả hơn (như: chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hệ thống thông tin quản lý,...) nhằm thực hiện tốt việc xây dựng và ban hành các quy định phù hợp, kịp thời; thực hiện công tác kiểm tra, giám sát được liên tục, toàn diện triển khai xử lý các vi phạm, tồn tại một cách nhanh chóng, triệt để. Nói cách khác, sự phát triển KT-XH và khoa học, công nghệ là động lực thúc đẩy sự thay đổi QLNN nói chung và QLNN về ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT nói riêng.

d) Các chính sách đầu tư của nước ngoài và nhà đầu tư nước ngoài: với xu thế hội nhập quốc tế, khu vực thì các quốc gia nói chung cơ bản đều phải có chiến lược, định hướng tiếp cận các chính sách chung về “xuất-nhập” đầu tư nước ngoài. Các nhà đầu tư nước ngoài có những tư duy, ý đồ riêng và có góc độ xem xét, đánh giá về nơi họ sẽ “đổ” vốn vào. Thực tế này sẽ hình thành động cơ và hành vi đầu tư ra nước ngoài của họ. Khi có cảm giác thân thiện, tin cậy

thì quyết định đầu tư sẽ có được một cách nhanh chóng và ngược lại. Vì vậy, dưới góc độ QLNN nói chung, ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT nói riêng thì những chính sách thu hút đầu tư phải có tác động mạnh, cuốn hút, hấp dẫn họ ra quyết định đầu tư.

2.2.6.2 Nhân tố chủ quan

a) Quyết tâm chính trị đẩy mạnh phân cấp, phân quyền: ảnh hưởng trực tiếp đến QLNN về ĐTXD nói chung, ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT nói riêng, thể hiện ở việc tinh gọn, tập trung đầu mỗi quản lý, nhất là đẩy mạnh phân quyền cho địa phương, cấp dưới, khi đó nó tác động trực tiếp đến cơ cấu, tổ chức bộ máy QLNN. Vì vậy, cơ chế phân cấp QLNN còn thiếu hoặc chưa hoàn thiện (mong muốn phân cấp mạnh hơn so với lĩnh vực khác nhưng pháp luật chưa cho phép) cũng ảnh hưởng, tác động lớn tới QLNN về ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT.

Nhìn chung, nhân tố này rất quan trọng vì ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT là lĩnh vực phức tạp, bao phủ một phạm vi rộng, từ các vấn đề QHXD, triển khai ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT, vốn thực hiện ĐTXD,...

b) Tổ chức bộ máy QLNN: ảnh hưởng đến QLNN về ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT thể hiện ở chức năng, nhiệm vụ của bộ máy được tổ chức ở từng cấp, từ Trung ương đến địa phương gắn với quy mô (số lượng cán bộ, công chức, viên chức; cơ cấu phòng, ban), khối lượng, tính chất công việc thực thi. Tổ chức bộ máy quản lý còn ảnh hưởng tới sự phối hợp, chỉ đạo điều hành giữa các cấp hoặc theo thứ bậc trên/ dưới.

Nhân tố này ảnh hưởng đến chất lượng thực thi các nhiệm vụ QLNN về ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT ở từng cấp, vì nó liên quan đến tính chuyên môn hóa của từng bộ phận và sự phối hợp giữa các bộ phận trong bộ máy. Việc tổ chức bộ máy quản lý không phù hợp, không hợp lý sẽ dẫn đến sự chồng chéo, đùn đẩy trách nhiệm, hiệu quả giải quyết công việc thấp cũng như sẽ dẫn đến lãng phí nguồn lực.

c) Về nguồn lực của nhà nước (tài sản công, chi tiền lương, phúc lợi,...): có ảnh hưởng lớn tới QLNN về ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT và có mối quan hệ chặt chẽ với việc phân cấp, tổ chức bộ máy quản lý, đồng thời nó đảm bảo sự ổn định, duy trì hoạt động của bộ máy QLNN.

Nhân tố này ảnh hưởng trực tiếp tới cơ cấu, tổ chức bộ máy QLNN về ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT, nếu như nguồn lực của nhà nước đảm bảo thì bộ máy quản lý sẽ được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất cũng như chế độ, chính sách tiền lương, phúc lợi để cán bộ, công chức yên tâm thực thi nhiệm vụ, qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc.

d) Năng lực của cán bộ trong bộ máy QLNN: ảnh hưởng tới chất lượng thực thi công việc, tức là ảnh hưởng đến các quyết định chỉ đạo, điều hành cũng như tham mưu, xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện các chính sách. Khi năng lực của cán bộ trong bộ máy QLNN về ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT ở mức tốt thì hiệu quả công việc trong từng khâu quản lý sẽ nhịp nhàng, thông suốt và ngược lại năng lực của cán bộ yếu kém, sợ trách nhiệm, quan liêu dẫn đến chất lượng giải quyết công việc không cao, chậm trễ.

e) Thủ tục hành chính: là một trong những nhân tố ảnh hưởng lớn, tác động đến hiệu lực, hiệu quả QLNN về ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT. Nếu như quá nhiều thủ tục hành chính hoặc các thủ tục không cần thiết hoặc thủ tục rườm rà, tốn nhiều thời gian sẽ ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết công việc của các chủ thể tham gia hoạt động ĐTXD, nhất là khi nhà nước đẩy mạnh thu hút nhà đầu tư nước ngoài thì các thủ tục hành chính là một trong những nhân tố tác động mạnh tới quyết định của nhà đầu tư.

f) Hệ thống thông tin quản lý: là một trong những nhân tố ảnh hưởng lớn tới QLNN về ĐTXD công trình nói chung và công trình xử lý CTRSHĐT nói riêng, nó đảm bảo hoạt động quản lý của cơ quan nhà nước được thông suốt, liên tục cũng như duy trì các mối quan hệ trong chỉ đạo, báo cáo giữa cơ QLNN cấp trên và cấp dưới đẩy nhanh quá trình ra quyết định, xử lý công việc một cách nhanh chóng, minh bạch.

2.3 Tóm tắt nội dung Chương 2

Chương 2 của luận án đã tổng hợp cơ sở lý luận QLNN về ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT, trong đó thể hiện rõ các nội dung chính mà luận án tập trung nghiên cứu, gồm:

(i) Lý luận về ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT: thể hiện khái niệm CTRSHĐT; công trình xử lý CTRSHĐT (gồm khái niệm, phân cấp công trình, đặc điểm, cấu tạo; công nghệ và lựa chọn công nghệ xử lý); vốn và quá trình ĐTXD;

(ii) Lý luận chung QLNN về ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT: nội dung của mục này khái quát chung QLNN về ĐTXD loại công trình này (gồm khái niệm, mục đích, công cụ, nội dung, tiêu chí đánh giá, nhân tố ảnh hưởng), trong đó đi sâu vào các vấn đề của nội dung QLNN như sau:

- Phân cấp QLNN về ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT: nội dung của mục này thể hiện rõ khái niệm, nguyên tắc, hình thức và các nhân tố ảnh hưởng tới phân cấp QLNN.

- QHXD công trình xử lý CTRSHĐT: nội dung của mục này với nội dung quan trọng nhất là vị trí của QHXD công trình xử lý CTRSHĐT trong các cấp độ quy hoạch.

- Thu hút các nguồn lực đầu tư tham gia ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT: nội dung của mục này tiếp cận theo trình tự nêu bật sự cần thiết của thu hút đầu tư và các nguồn lực đầu tư (gồm: FDI, ODA, vốn từ khu vực tư nhân trong nước).

Lý luận QLNN về ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT về cơ bản vẫn tuân thủ theo các nguyên tắc chung của QLNN về ĐTXD, do vậy tác giả đã tiếp cận theo trình tự là trước hết làm nổi bật đặc điểm của loại công trình này, sau đó khái quát chung lý luận QLNN về ĐTXD (tổng thể), rồi chi tiết hóa lý luận về phân cấp QLNN, QHXD và thu hút đầu tư đối với các công trình này (tức là những vấn đề, nội dung được xác định là khoảng trống nghiên cứu).

CHƯƠNG 3

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT ĐÔ THỊ TẠI VIỆT NAM

3.1 Sự phát triển đô thị và chất thải rắn sinh hoạt đô thị phát sinh ở nước ta giai đoạn từ năm 2010 đến 2023

Đô thị hóa là xu hướng tất yếu của toàn cầu ([1], [53]). Là nước đang phát triển mạnh mẽ ở Châu Á, Việt Nam là quốc gia không nằm ngoài xu thế này. “Đô thị hóa” là quá trình phát triển và liên kết các đô thị, là xu thế tổng hòa mạng lưới các đô thị [54]. Đô thị hóa có tác động lớn đến việc làm, vấn đề di dân, lối sống và môi trường đô thị [54]. Ở Việt Nam, giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2023, có sự thay đổi rõ rệt về đô thị cả về loại và số lượng (Bảng 3.1).

Bảng 3.1: Loại và số lượng đô thị tại một số thời điểm trong giai đoạn
từ năm 2010 đến 2023

STT	Loại đô thị	Số lượng đô thị trong một số năm			
		2010	2015	2020	2023
1	Đô thị đặc biệt	2	2	2	2
2	Đô thị loại I	10	15	21	22
3	Đô thị loại II	12	25	31	36
4	Đô thị loại III	47	42	48	45
5	Đô thị loại IV	50	75	87	94
6	Đô thị loại V	634	628	672	703
Tổng cộng		755	765	861	902

(Nguồn: [15], [82], [77])

Giai đoạn từ năm 2010 đến 2023 có sự dịch chuyển, gia tăng số lượng và nâng cấp đô thị, nhất là từ đô thị loại V lên loại IV, dẫn đến dân số đô thị tăng nhanh, gây ra sự quá tải về hạ tầng kinh tế, hạ tầng xã hội và vấn đề môi trường, đặc biệt phát sinh CTRSHĐT.

Theo các số liệu thống kê trong giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2020 (các năm 2021 đến 2023 chưa có số liệu, báo cáo), khối lượng CTRSHĐT phát sinh có xu hướng tăng nhanh với mức gia tăng ngày càng rõ rệt (Bảng 3.2):

Bảng 3.2: Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt đô thị phát sinh tại một số thời điểm trong giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2020

STT	Nội dung	Đơn vị	Năm		
			2010	2015	2020
1	Dân số đô thị	Nghìn người	26.460	30.881	35.932
2	Khối lượng CTRSHĐT	Nghìn tấn/ngày	23	33,9	37,4
3	Khối lượng CTRSHĐT bình quân một người trong ngày	Kg/người ngày	0,87	1,1	1,04

(Nguồn: [7], [8], [9], [82])

Trong giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2020, dân số đô thị gia tăng nhanh chóng, khoảng 1,27 lần, cùng với đó, khối lượng CTRSHĐT gia tăng khoảng 1,63 lần. Điều này cho thấy, dân số đô thị và khối lượng CTRSHĐT phát sinh có mối quan hệ tỷ lệ thuận, có xu hướng ngày càng gia tăng cùng với tốc độ đô thị hóa. Mặt khác, ở nước ta, các vùng có mức độ đô thị hóa khác nhau [14], vì vậy mà có sự khác biệt giữa khối lượng CTRSHĐT phát sinh (Bảng 3.3).

Bảng 3.3: Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt đô thị phát sinh và được xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn theo vùng tại thời điểm năm 2015 và năm 2020

TT	Vùng	Khối lượng CTRSHĐT phát sinh (tấn/ngày)		Tỷ lệ xử lý CTRSHĐT đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn (%)	
		Năm 2015	Năm 2020	Năm 2015	Năm 2020
1	Đồng bằng sông Hồng	9.065	17.177	87	89
2	Trung du và miền núi phía Bắc	2.085	4.177	50	88
3	Bắc Trung bộ, Duyên hải miền Trung	4.738	8.573	64	83
4	Tây Nguyên	1.037	2.182	60	69
5	Đông Nam Bộ	11.581	27.710	88	90

TT	Vùng	Khối lượng CTRSHĐT phát sinh (tấn/ngày)		Tỷ lệ xử lý CTRSHĐT đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn (%)	
		Năm 2015	Năm 2020	Năm 2015	Năm 2020
6	Đồng bằng sông Cửu Long	3.500	6.304	43	87
	Tổng cộng	32.006	66.123	76	88

(Nguồn: [10], [81])

Số liệu tại Bảng 3.3 cho thấy, giai đoạn năm 2015-2020 khối lượng CTRSHĐT phát sinh tại các vùng đã tăng lên khoảng 2,07 lần, đồng thời tỷ lệ xử lý CTRSHĐT đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn cũng tăng lên đáng kể (từ 76% lên 88%), rõ rệt nhất là tại Trung du và miền núi phía Bắc và Đồng bằng sông Cửu Long. Điều này, cho thấy chính quyền các địa phương trong các vùng đã quan tâm, chú trọng hơn đến công tác thu gom, xử lý CTRSHĐT.

3.2 Tình hình đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị trong giai đoạn từ năm 2010 đến 2023

Giai đoạn từ năm 2010 đến 2023, việc ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT có sự chuyển biến rõ rệt, thay đổi cả về quy mô, công nghệ xử lý và nguồn vốn được huy động để ĐTXD, nhất là tại các TP lớn. Về quy mô, trước đây chủ yếu là các dự án nhỏ lẻ, phân tán thì hiện nay nhiều dự án với quy mô lớn, tập trung đã được triển khai xây dựng như: Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước, TP Hồ Chí Minh với quy mô 128,22ha, Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn, TP Hà Nội với quy mô 157ha,... đã góp phần xử lý hiệu quả CTRSHĐT. Tuy nhiên, các dự án này chủ yếu phục vụ cho từng địa phương, mà chưa có tính liên vùng.

Về công nghệ xử lý, nếu như trước đây CTRSHĐT chủ yếu được chôn lấp thì hiện nay công nghệ xử lý tiên tiến đã được chú trọng, điển hình như: Nhà máy xử lý CTRSH Long Mỹ, tỉnh Bình Định sử dụng công nghệ đốt rác phát điện với quy mô 6,6 ha, công suất xử lý 400 tấn/ ngày đêm; Dự án nhà máy xử lý rác và phát điện tỉnh Bắc Giang với quy mô 10 ha, công suất xử lý 500 tấn/ ngày đêm,...

Về nguồn vốn thực hiện dự án ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT, nếu như trước đây các dự án này chủ yếu do nhà nước đầu tư từ NSNN thì những năm gần đây đã có sự tham gia của các nhà đầu tư trong và ngoài nước theo phương thức PPP. Nếu như năm 2010 nguồn vốn đầu tư cho các dự án này là 9.677 tỷ đồng, đến đầu năm 2023 tăng lên khoảng 2,08 lần tương đương với 20.156 tỷ đồng [81], [83].

Sự chuyển biến trong ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT đã góp phần tăng số lượng công trình đáp ứng yêu cầu về xử lý CTRSHĐT đạt tiêu chuẩn. Theo số liệu niên giám thống kê chính thức của ba năm (năm 2015, 2016, 2017) [82], trong giai đoạn này, tỷ lệ số đô thị có công trình xử lý CTRSHĐT đạt tiêu chuẩn so với tổng số đô thị cùng loại thay đổi theo từng năm và theo loại đô thị, trong đó đối với đô thị loại III đến đô thị loại đặc biệt tỷ lệ này đạt mức khá cao, trên 60%, trong khi đó ở đô thị loại IV và V có tỷ lệ này khá thấp, ở mức dưới 40%. Điều này đồng nghĩa rằng ở các loại đô thị loại I đến III, các công trình xử lý CTRSHĐT đã được quan tâm, ĐTXD và vận hành đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn, quy chuẩn hơn là ở các loại đô thị IV và V.

Với xu thế đô thị hóa diễn ra nhanh chóng, nhiều đô thị được nâng cấp, dân số đô thị ngày càng gia tăng dẫn đến nhu cầu ĐTXD công trình CTRSHĐT ngày càng trở lên cấp thiết, đòi hỏi sự chủ động, quyết liệt của các cấp chính quyền trong việc ĐTXD công trình để xử lý hiệu quả CTRSHĐT.

3.3 Thực trạng phân cấp quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị

3.3.1 Quy định của pháp luật về phân cấp quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị

Quá trình quản lý CTRSHĐT gồm các khâu chính là phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý. Theo đó, công trình xử lý CTRSHĐT với công năng thực hiện khâu cuối “xử lý” của quá trình quản lý CTR. Loại công trình này được nhà nước ĐTXD là chính hoặc do tư nhân đầu tư theo phương thức PPP. Vì

vậy, công trình xử lý CTRSHĐT chịu sự điều tiết của nhiều quy định pháp luật như: Luật BVMT [70], Luật Đầu tư công [69], Luật Xây dựng ([66], [74]), Luật Đầu tư [73], Luật Đầu tư theo phương thức PPP [72], Luật Quy hoạch [68],...

Sự phân cấp quản lý hiện nay đã được hệ thống pháp luật xác định rõ, thể hiện ở thẩm quyền quản lý ở cấp Trung ương và cấp địa phương, cụ thể:

(i) Các bộ, ngành liên quan có thẩm quyền trong ban hành cơ chế, chính sách nêu trên để hướng dẫn địa phương ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT;

(ii) Địa phương thực hiện ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT trên địa bàn.

Với tư duy quản lý như vậy, cơ quan QLNN ở cấp Trung ương có trách nhiệm chính trong việc hoạch định (xây dựng chiến lược, quy hoạch cấp quốc gia hoặc vùng,...), hướng dẫn thực hiện (bố trí nguồn vốn, QLDA ĐTXD,...), ban hành các hệ thống công cụ (về tiêu chuẩn, quy chuẩn, hệ thống định mức, đơn giá,...), thẩm định (quy hoạch, thiết kế, dự toán,...), kiểm tra, giám sát để các địa phương có đầy đủ căn cứ, cơ sở triển khai thực hiện.

Việc ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT là trách nhiệm của địa phương, vì vậy thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư, quyết định về chủ đầu tư của các dự án này được xác định phù hợp với pháp luật tổ chức chính quyền địa phương.

3.3.2 Thực trạng thi hành quy định phân cấp quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị

Như đã đề cập tại mục 3.3.1, công trình xử lý CTRSHĐT là một thành phần quan trọng trong quản lý CTRSHĐT, vì vậy nó chịu sự chi phối, điều tiết trong chính sách chung của cơ quan QLNN về BVMT từ cấp Trung ương đến địa phương cũng như của các cơ quan QLNN chuyên ngành (về đầu tư, xây dựng, tài chính,...). Vì vậy, để có góc nhìn toàn diện, đầy đủ, trong luận án, tác giả phân tích thực trạng thi hành quy định phân cấp cơ quan QLNN về quản lý CTRSHĐT trước, sau đó đề cập đến QLNN về ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT.

3.3.2.1 Thực trạng thi hành quy định phân cấp cơ quan quản lý nhà nước về quản lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị

a) Ở cấp Trung ương

Do có nhiều thay đổi quy định về loại CTR qua quá trình hoàn thiện các Luật BVMT số 52/2005/QH11 [64], số 55/2014/QH13 [67], số 72/2020/QH14 [70] mà chức năng QLNN về chất thải của các bộ, ngành ngày càng rõ nét và cụ thể. Luật BVMT số 72/2020/QH14 đã quy định rõ Bộ TN&MT là cơ quan thống nhất quản lý CTRSH (phù hợp với quyết nghị tại Nghị quyết số 09/NQ-CP [31] ngày 03/2/2019 của Chính phủ). Trong khi, trước đây tại các Luật BVMT số 52/2005/QH11 [64], số 55/2014/QH13 [67], Bộ Xây dựng được giao trách nhiệm phối hợp với Bộ TN&MT và tổ chức thực hiện pháp luật về BVMT trong hoạt động xây dựng kết cấu hạ tầng về xử lý CTR tại đô thị.

Theo Luật BVMT số 72/2020/QH14, Bộ TN&MT có trách nhiệm:

(i) Ban hành: tiêu chí về công nghệ xử lý CTRSH; định mức kinh tế, kỹ thuật về thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH;

(ii) Tổ chức hướng dẫn: phân loại CTRSH; bố trí mặt bằng điểm tập kết, trạm trung chuyển; hướng dẫn mô hình xử lý CTRSH tại đô thị, nông thôn; phương pháp định giá dịch vụ xử lý CTRSH; đóng cửa BCL CTRSH.

Tuy vậy, do nhiệm vụ được giao là quá lớn, bao gồm đủ các lĩnh vực công nghệ, kỹ thuật, tổ chức, kinh tế nên sau khi Luật BVMT số 72/2020/QH14 có hiệu lực, Bộ TN&MT chưa kịp thời ban hành các quy định, hướng dẫn về một số nội dung như định mức kinh tế, kỹ thuật về thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH, trong khi phương pháp định giá dịch vụ xử lý CTRSH đã được Bộ TN&MT ban hành, gây ra nhiều khó khăn nhất định cho các địa phương trong tổ chức thực hiện.

b) Ở cấp địa phương

Ủy ban nhân dân (UBND) cấp tỉnh có trách nhiệm [70]:

(i) Ban hành các quy định và tổ chức thực hiện: quy định việc quản lý, phân loại CTRSH; bố trí mặt bằng điểm tập kết, trạm trung chuyển; quy hoạch, bố trí, giao đất để xây dựng và vận hành công trình xử lý CTRSH; quy định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH đã được phân loại và hình thức, mức kinh phí hộ gia đình, cá nhân phải chi trả;

(ii) Bố trí nguồn lực, kinh phí: ĐTXD, vận hành hệ thống thu gom, lưu giữ, trung chuyển, vận chuyển và xử lý CTRSH; hệ thống các công trình, thiết bị phục vụ quản lý CTRSH; xử lý, cải tạo môi trường BCL CTRSH;

(iii) Tổ chức thực hiện: lựa chọn đơn vị thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH.

Luật BVMT số 72/2020/QH14 quy định như vậy, nhưng đến nay các địa phương vẫn còn lúng túng trong việc tổ chức thực hiện, điển hình như: việc phân loại CTRSH tại nguồn phải hoàn thành trước ngày 31/12/2024 nhưng đến nay khó đảm bảo tiến độ đề ra; thiếu công cụ về định mức kinh tế, kỹ thuật về thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH để lập dự toán chi phí; hạn chế về nguồn lực để ĐTXD các công trình xử lý CTRSHĐT,... Vì vậy, việc quản lý CTRSHĐT ở các địa phương hiện nay vẫn chưa đạt được kết quả tốt.

Nhìn chung, Luật BVMT số 72/2020/QH14 đã quy định cơ bản rõ thẩm quyền, trách nhiệm quản lý CTRSH cho từng cấp (Trung ương và địa phương). Tuy vậy, đến thời điểm hiện nay quá trình thực thi các quy định của pháp luật ([70], [38], [12],...) đã bộc lộ một số hạn chế nhất định cần được nghiên cứu hoàn thiện. Vấn đề này cũng đã được các nhà nghiên cứu hoạch định chính sách, các nhà khoa học khẳng định tại các diễn đàn khoa học được tổ chức gần đây như “Hội thảo khoa học QLNN về CTR”, do Bộ TN&MT tổ chức ngày 08/5/2019; Hội thảo “Công nghệ xử lý CTRSH - Thực trạng và giải pháp” do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức ngày 09/12/2023; Hội thảo “Kiểm soát CTR: Chính sách, pháp luật và thực tiễn”, do Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức ngày 23/12/2023.

Đối chiếu với quy định hiện hành và các nhận định nêu trên, theo tác giả thực trạng này do một số nguyên nhân như sau:

(i) Việc phân cấp quản lý CTRSHĐT đã được quy định rõ ở cấp Trung ương và địa phương, tuy vậy, mặc dù Bộ TN&MT được giao thống nhất quản lý về CTRSH với trách nhiệm được quy định cụ thể tại Luật BVMT số 72/2020/QH14 nhưng chưa đầy đủ, chưa toàn diện, thể hiện ở nhiều trách nhiệm chưa được đề cập. Ví dụ: việc xây dựng chiến lược, quy hoạch quản lý CTR cấp quốc gia, cấp vùng chưa rõ giao cơ quan nào thực hiện,...

(ii) Cơ chế phối hợp giữa các bộ có liên quan trong quản lý CTRSHĐT chưa rõ nét, vì vậy mà hiệu lực, hiệu quả quản lý chưa cao. Ví dụ: về nguyên tắc, việc hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư theo phương thức PPP thuộc trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tuy nhiên cho đến nay Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ mới ban hành khung pháp lý chung, còn đối với các dự án cụ thể thì giao lại cho các bộ, ngành khác. Vậy trong trường hợp nhiệm vụ quản lý CTRSH được giao cho Bộ TN&MT như hiện nay thì việc hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư sẽ do cơ quan nào đảm trách. Vì thế, để phù hợp với đặc thù công trình xử lý CTRSHĐT thì cần hướng dẫn chi tiết về lựa chọn nhà đầu tư tham gia ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT theo phương thức PPP.

3.3.2.2 Thực trạng thi hành quy định phân cấp cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị

UBND cấp tỉnh là cơ quan QLNN có trách nhiệm tổ chức xây dựng, thực hiện quy hoạch, quản lý ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT ([70]), cụ thể:

- (i) Quy hoạch, bố trí quỹ đất cho công trình xử lý CTRSH;
- (ii) Giao đất để triển khai xây dựng, vận hành công trình xử lý CTRSH;
- (iii) Bố trí kinh phí cho việc ĐTXD công trình xử lý CTRSH;
- (iv) Bố trí kinh phí vận hành hệ thống thu gom, lưu giữ, trung chuyển, vận chuyển, xử lý CTRSH và các công trình, thiết bị phục vụ quản lý CTRSH.

Việc tổ chức quản lý ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công [69], Luật Xây dựng ([66], [74]), Luật Đầu tư theo phương thức PPP [72],..., Nghị định của Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng về QLDA ĐTXD, quản lý chi phí ĐTXD, quản lý chất lượng công trình xây dựng và các quy định khác của pháp luật.

Sau quá trình ĐTXD, công trình xử lý CTRSHĐT được đưa vào vận hành, khai thác tuân thủ theo các quy định tại Luật BVMT số 72/2020/QH14 [70], Nghị định số 08/2022/NĐ-CP [38], Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT [12], Nghị định số 32/2019/NĐ-CP [32] và các quy định khác có liên quan.

Việc quản lý ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT cụ thể như sau:

a) Về dự án ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT:

Dự án ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT sử dụng nguồn vốn đầu tư công được phân loại theo nhóm A, B, C tương ứng với tổng mức đầu tư từ 1.500 tỷ đồng trở lên; từ 80 tỷ đồng đến dưới 1.500 tỷ đồng và dưới 80 tỷ đồng [69]. Khi dự án này thực hiện theo phương thức PPP thì không phân chia theo nhóm mà chỉ quy định một mức đầu tư tối thiểu không thấp hơn 200 tỷ đồng (trừ vùng KT - XH đặc biệt, khó khăn thì không thấp hơn 100 tỷ đồng) [72].

Việc phân loại nhóm dự án ĐTXD hoặc quy định quy mô tổng mức đầu tư tối thiểu là để đồng nhất với việc phân cấp quản lý, phân định trách nhiệm phê duyệt, tổ chức thực hiện dự án. Việc quy định như vậy phần nào tác động đến tư duy, góc nhìn của các nhà đầu tư, dẫn đến hạn chế nhất định trong khả năng thu hút vốn để ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT. Tác giả cho rằng, thay vì nhà nước hạn chế về quy mô tổng mức đầu tư của dự án ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT theo phương thức PPP thì có thể xem xét quy định về tiêu chuẩn công nghệ (như thu hồi năng lượng, điện rác...), sản phẩm đầu ra tạo ra giá trị gia tăng, thúc đẩy các lĩnh vực khác phát triển...

b) Về thẩm quyền thực hiện dự án ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT

Dự án ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT được triển khai thực hiện theo trình tự của dự án ĐTXD. Do vậy, quy định về thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư dự án và trách nhiệm cơ quan chuyên môn về xây dựng, chủ đầu tư cụ thể như sau:

❖ *Về thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư dự án:*

Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư dự án ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT là của người quyết định đầu tư và phụ thuộc vào cấp quản lý, nhóm dự án ([69], [72]), cụ thể:

- *Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư:* Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Hội đồng nhân dân các cấp quyết định chủ trương tương ứng với dự án nhóm A và nhóm B, C; Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án PPP thuộc phạm vi quản lý.

- *Thẩm quyền quyết định đầu tư dự án:*

(i) Chủ tịch UBND cấp tỉnh, cấp huyện quyết định đầu tư, phê duyệt dự án sử dụng vốn đầu tư công tương ứng với nhóm A, B, C (do cấp tỉnh quản lý), dự án nhóm B, C (do cấp huyện quản lý).

(ii) Dự án thực hiện theo phương thức PPP do cơ quan có thẩm quyền lập hoặc do nhà đầu tư đề xuất thì Chủ tịch UBND cấp tỉnh phê duyệt dự án thuộc phạm vi quản lý.

Về cơ bản, thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư dự án ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT sử dụng vốn đầu tư công hoặc thực hiện theo phương thức PPP đã được quy định rõ ràng theo phạm vi và cấp quản lý.

❖ *Về chủ đầu tư thực hiện dự án:*

UBND cấp tỉnh có thể thành lập Ban QLDA ĐTXD công trình HTKT, trong đó có thực hiện QLDA ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT theo quy định

Nghị định số 15/2021/NĐ-CP [34], Nghị định số 35/2023/NĐ-CP [40]. Đối với dự án do doanh nghiệp là chủ đầu tư thì doanh nghiệp tự thực hiện dự án.

Kết quả khảo sát (Bảng 3.4) cho thấy, đa phần các địa phương đã thành lập các Ban QLDA ĐTXD chuyên ngành (dân dụng và công nghiệp; giao thông; nông nghiệp và phát triển nông thôn) và khu vực (chung cho tất cả các ngành ở tỉnh, TP và quận, huyện) mà không thành lập riêng Ban QLDA ĐTXD công trình HTKT. Hơn nữa, thời gian qua, nhiều địa phương đã sáp nhập các Ban QLDA ĐTXD chuyên ngành cấp tỉnh thành một Ban QLDA ĐTXD mang tính chất khu vực của tỉnh/ TP để thực hiện các dự án do UBND tỉnh phê duyệt. Thực tế hiện nay, các dự án ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT được đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư công có sự khác biệt giữa các địa phương, có thể do Ban QLDA ĐTXD khu vực hoặc chuyên ngành, mà chủ yếu là Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp quản lý.

Bảng 3.4: Tình hình tổ chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng ở địa phương

STT	Ban Quản lý dự án	Số địa phương
1	Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp	43/63
2	Ban QLDA ĐTXD công trình chuyên ngành giao thông	46/63
3	Ban QLDA ĐTXD công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn	43/63
4	Ban QLDA ĐTXD khu vực (quận, huyện)	63/63
5	Ban QLDA ĐTXD tỉnh/ TP	16/63

(Nguồn: Tác giả tổng hợp từ kết quả khảo sát)

Tuy Luật Xây dựng đã quy định về tư cách chủ đầu tư của dự án ĐTXD nói chung, mặt khác Nghị định số 15/2021/NĐ-CP [34], Nghị định số 35/2023/NĐ-CP [40] cũng đã chỉ rõ chủ đầu tư dự án ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT là Ban QLDA ĐTXD công trình HTKT, nhưng tại các địa phương hiện nay, các dự án này phần lớn là do Ban QLDA khu vực làm chủ đầu tư, Hiện tượng này, theo tác giả, cho thấy:

Thứ nhất, hoặc là tính hiệu chưa cao hoặc thiếu sự phù hợp, thiếu tính nhất quán của các quy định pháp luật về xây dựng hiện nay đối với xây dựng công trình xử lý CTRSHĐT;

Thứ hai, tính đặc thù của dự án ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT, nhất là đầu tư lớn, hiệu quả kinh tế không cao, quản lý vận hành sau ĐTXD chịu tác động của nhiều nhân tố có tính rủi ro cao.

Vì vậy, việc xác định chủ đầu tư thực hiện các dự án này cần nghiên cứu, đảm bảo quy định phù hợp và tính thống nhất cao giữa các quy định pháp luật.

❖ *Về cơ quan chuyên môn về xây dựng:*

Cơ quan chuyên môn về xây dựng (ở Trung ương và cấp tỉnh) thực hiện thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật ĐTXD, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của dự án ĐTXD công trình ([34], [40]), kể cả dự án ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT, trong đó có phân cấp rõ từng trường hợp căn cứ theo nhóm dự án, cấp công trình (sử dụng vốn đầu tư công), hình thức thực hiện dự án (theo phương thức PPP) hoặc vị trí của dự án (được ĐTXD trên địa bàn hành chính từ 02 tỉnh trở lên). Về cơ bản, việc thẩm định dự án ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT của cơ quan chuyên môn về xây dựng đã được pháp luật quy định, với sự phân cấp rõ ràng.

Tuy nhiên, các quyết định phê duyệt dự án, cấp phép xây dựng công trình xử lý CTRSHĐT được ban hành chưa được như kỳ vọng, thể hiện ở chỗ nhiều công trình xử lý CTRSHĐT khi vận hành có công suất thấp hơn nhiều so với thiết kế, điển hình như: nhà máy xử lý CTR công nghệ cao Phương Thảo ở xã Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long; khu xử lý CTR tập trung xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; khu xử lý CTR Xuân Mỹ, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai (hoạt động với mức tương ứng là 20%, 3,8%, 43% công suất xử lý theo thiết kế),... Ngược lại, ở một số công trình lại xảy ra tình trạng vận hành quá tải so với công suất xử lý thiết kế, như: khu liên hợp xử lý CTR Lộc

Hòa, Nam Định; nhà máy xử lý CTRSH xã Hoàng Trường, huyện Hoàng Hóa, Thanh Hóa,... (hoạt động với mức 20% công suất xử lý theo thiết kế).

Các hiện tượng trên cho thấy cần phải xem xét, đánh giá lại công tác dự báo khối lượng CTRSHĐT phát sinh từ khâu lập quy hoạch cho đến khi lập dự án ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT, mà thực chất là vấn đề trách nhiệm và năng lực của các cơ quan chuyên môn tại các cấp quản lý.

3.4 Thực trạng quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng các công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị

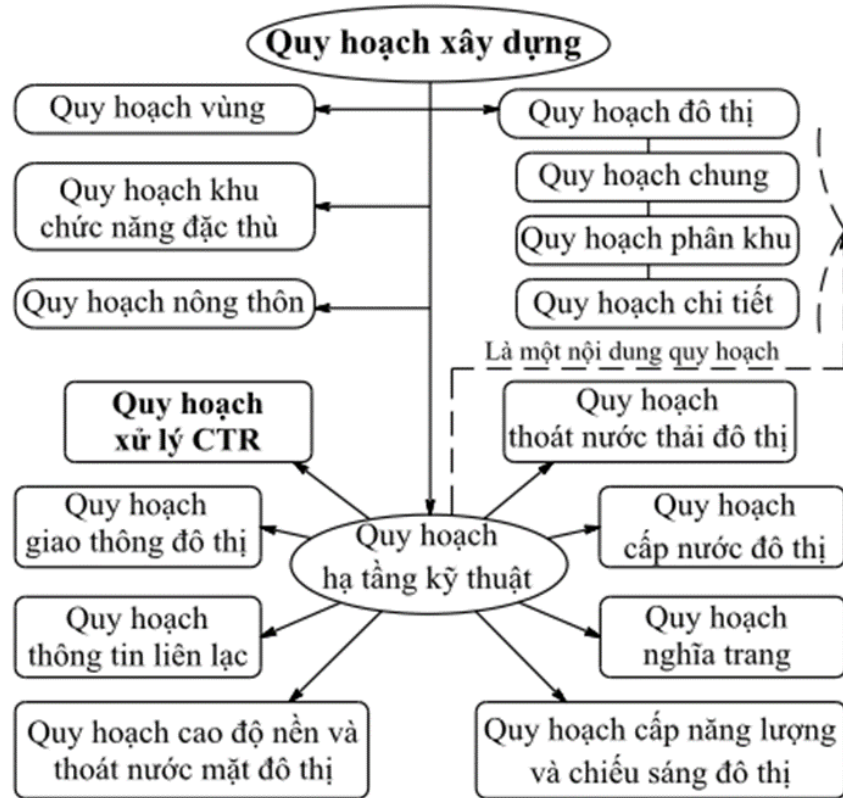
3.4.1 Quy định pháp lý liên quan đến quy hoạch xây dựng các công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị

Quy hoạch các công trình xử lý CTRSHĐT chịu sự điều chỉnh của các Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 [68]; Luật Xây dựng số 50/2014/QH14 [66], số 62/2020/QH14 [74]; Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 [65], Văn bản số 16/VBHN-VPQH ngày 15/7/2020 [71]; Luật BVMT số 72/2020/QH14 [70] và văn bản hướng dẫn các Luật này cũng như chiến lược quản lý tổng hợp CTR, quy hoạch quản lý CTR ở các vùng kinh tế trọng điểm, lưu vực sông được phê duyệt. Tuy nhiên, với mục đích và vai trò nhất định, các văn bản này đã đề cập đến quy hoạch xử lý CTR theo các khía cạnh khác nhau, chưa nhất quán theo khái niệm chung.

(i) Về trách nhiệm quy hoạch xử lý CTR: Luật BVMT số 72/2020/QH14 [70], Nghị định số 08/2022/NĐ-CP [38], Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT [12] không quy định chi tiết về quy hoạch quản lý CTR nói chung, QHXD công trình xử lý CTRSHĐT nói riêng (*trước đây quy hoạch quản lý CTR được quy định tại Nghị định số 59/2007/NĐ-CP [20] hướng dẫn Luật BVMT số 52/2005/QH11*), mà chỉ quy định trách nhiệm của UBND cấp tỉnh thực hiện quy hoạch, bố trí quỹ đất để xây dựng và vận hành khu xử lý CTRSH [70].

(ii) Về vị trí của quy hoạch: theo quy định về “QHXD”, “quy hoạch đô thị” thì quy hoạch xử lý CTR (gồm cả quy hoạch công trình xử lý CTRSHĐT) được xác định là thuộc nhóm quy hoạch HTKT như Hình 3.1 dưới đây.

(iii) Về nội dung quy hoạch: theo Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12, quy hoạch xử lý CTR gồm việc xác định các vấn đề tổng lượng chất thải; vị trí và quy mô của trạm trung chuyển, cơ sở xử lý CTR và công trình phụ trợ; khoảng cách ly vệ sinh của cơ sở xử lý CTR (quy định tại khoản 7 Điều 37 [65]).



Hình 3.1: Vị trí quy hoạch xử lý chất thải rắn trong quy hoạch xây dựng

(Nguồn: [62], [66])

3.4.2 Thực trạng tổ chức công tác quy hoạch xây dựng các công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị

3.4.2.1 Thực trạng tổ chức thực hiện chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn

Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp CTR đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 2149/QĐ-TTg ngày 17/12/2009 [24] và được điều chỉnh tại Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 [30]. So với chiến lược 2149(2009) thì chiến lược

điều chỉnh 491(2018) có một số điểm mới là: nhấn mạnh việc rà soát quy hoạch quản lý CTR vùng kinh tế trọng điểm, các địa phương, quy hoạch đô thị có tính đến vấn đề biến đổi khí hậu; rà soát, điều chỉnh kế hoạch đầu tư, xác định các dự án ưu tiên đầu tư theo quy hoạch; tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện quy hoạch quản lý CTR đã được phê duyệt.

Tuy vậy, đến nay số lượng địa phương căn cứ theo các chiến lược này để lập đồ án quy hoạch không nhiều, cụ thể: đã có 18 địa phương lập quy hoạch quản lý, xử lý CTR căn cứ theo Quyết định số 2149/QĐ-TTg (gồm: tỉnh An Giang, Bạc Liêu, Bắc Ninh, Bình Dương, Bình Thuận, Cà Mau, Cao Bằng, Điện Biên, Hà Giang, Hải Dương, Lai Châu, Lâm Đồng, Lào Cai, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Trị, Vĩnh Long) và có 04 địa phương lập quy hoạch theo Quyết định số 491/QĐ-TTg (gồm: tỉnh Hòa Bình, Ninh Bình, Thái Nguyên, Yên Bái). Kết quả này cho thấy, các địa phương chưa chủ động trong việc nghiên cứu, lập đồ án quy hoạch quản lý CTR theo chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp CTR hoặc chiến lược quốc gia còn những điểm, mục tiêu chưa phù hợp hoặc chưa sát với điều kiện thực tế của các địa phương.

Hiện nay, mặc dù ở nước ta quy hoạch quản lý CTR vùng liên tỉnh đã được định hình nhưng chưa có quy hoạch tổng thể quốc gia về quản lý CTR.

3.4.2.2 Thực trạng quy hoạch quản lý chất thải rắn vùng liên tỉnh

Năm 2008, đồ án quy hoạch quản lý CTR cho 03 vùng kinh tế trọng điểm gồm Bắc Bộ (07 địa phương), Miền Trung (05 địa phương), phía Nam (07 địa phương) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1440/QĐ-TTg ngày 06/10/2008 [22]. Ở giai đoạn tiếp theo, Bộ Xây dựng đã trình Chính phủ phê duyệt quy hoạch quản lý CTR cho 05 vùng kinh tế trọng điểm (Bảng 3.5). Các quy hoạch này được lập trên cơ sở các quy định tại Luật BVMT số 55/2014/QH13 [67], Nghị định số 59/2007/NĐ-CP [20], số 38/2015/NĐ-CP [26] và chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp CTR đến năm 2025, tầm nhìn

đến năm 2050 [24]. Tuy vậy, chiến lược quốc gia được công bố đã được điều chỉnh tại Quyết định số 491/QĐ-TTg [27] còn Luật BVMT số 55/2014/QH13 [67] đã được thay thế bởi Luật BVMT số 72/2020/QH14 [70].

Đến nay, số địa phương lập quy hoạch dựa theo quy hoạch quản lý CTR của 05 vùng kinh tế trọng điểm (tại Bảng 3.5) khá khiêm tốn (gồm 05 địa phương là tỉnh An Giang, Cà Mau, Bắc Giang, Tây Ninh, Kiên Giang).

Ở giai đoạn triển khai theo quy hoạch, tại 04 vùng kinh tế trọng điểm đã có 8 khu xử lý CTR liên vùng được thực hiện (trong đó: Bắc Bộ - 2 khu; Miền Trung - 3 khu; phía Nam - 2 khu và đồng bằng sông Cửu Long - 1 khu), cụ thể:

(i) Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ: triển khai ĐTXD khu xử lý Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội; (ii) Vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung và đồng bằng sông Cửu Long: chưa triển khai được dự án nào; (iii) Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam: TP. Hồ Chí Minh đã phối hợp với tỉnh Long An thực hiện dự án Khu Công nghệ môi trường xanh (quy mô 1.760 ha) tại huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An để xử lý CTR của vùng [9].

Nhìn chung, công tác quy hoạch quản lý CTR theo vùng liên tỉnh đã được định hình nhưng việc tổ chức thực hiện của các địa phương chưa đạt được như kỳ vọng, thậm chí có thể đánh giá là khá kém. Nguyên nhân của vấn đề này do cơ chế phối hợp giữa các địa phương, bắt nguồn từ sự khó khăn trong việc lựa chọn địa điểm giữa các địa phương để xây dựng công trình xử lý CTR; khó khăn về cơ chế tài chính khi thực hiện ĐTXD và vướng mắc trong việc xác định cơ quan sở hữu, vận hành công trình xử lý CTR sau khi ĐTXD – những vấn đề chưa được phân định rõ trong các văn bản pháp luật.

3.4.2.3 Thực trạng quy hoạch quản lý, xử lý chất thải rắn của các địa phương

Tính đến năm 2023, cả nước có 59/63 địa phương đã lập, phê duyệt quy hoạch quản lý, xử lý CTR [14]. Các địa phương còn lại như TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Thái Bình, Bắc Ninh, Gia Lai đang lập và trình phê duyệt quy hoạch [10].

Nhiều địa phương công bố quy hoạch quản lý, xử lý CTR trong giai đoạn từ năm 2005-2015, số địa phương còn lại công bố trong giai đoạn từ năm 2015-2020 (Bảng 3.6), trong số đó có tương đối nhiều địa phương lập, công bố quy hoạch đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Tuy vậy, số địa phương điều chỉnh quy hoạch cũng chiếm tỷ trọng đáng kể.

Ngoài việc thực thi tiến độ lập đồ án quy hoạch, sự thống nhất giữa các địa phương “vẫn còn” một số vấn đề khác như sau:

Về thẩm quyền lập, phê duyệt quy hoạch quản lý, xử lý CTR: có 54/59 địa phương do Sở Xây dựng trình UBND cấp tỉnh phê duyệt; 03 địa phương (gồm: tỉnh Quảng Nam, Khánh Hòa, Bình Phước) do Sở Tài Nguyên và Môi trường trình UBND cấp tỉnh phê duyệt và 01 địa phương (tỉnh Hải Dương) do Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND cấp tỉnh phê duyệt. Riêng TP. Hà Nội, UBND TP chủ trì lập đồ án quy hoạch xử lý CTR, xin ý kiến Bộ Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Về tên đồ án quy hoạch: tính đến năm 2023, thuật ngữ đồ án “quy hoạch xử lý CTR” được 09/59 địa phương quy định (gồm: TP. Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, tỉnh Bình Phước, Long An, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Hà Nam, Phú Thọ và TP. Hồ Chí Minh đang lập đồ án); thuật ngữ đồ án “quy hoạch quản lý CTR” được 50/59 địa phương quy định; riêng tỉnh Bình Dương dùng quy hoạch quản lý – xử lý CTR.

Về căn cứ lập đồ án quy hoạch quản lý, xử lý CTR: (i) 50/59 địa phương lập theo quy định của Nghị định số 59/2007/NĐ-CP về quản lý CTR (trừ tỉnh Lai Châu, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Đắk Lắk, Long An, Trà Vinh, Sóc Trăng, Yên Bái và 04 địa phương chưa công bố quy hoạch); (ii) 26/59 địa phương lập theo các văn bản quy định về QHXD (*Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/1/2005, số 44/2015/NĐ-CP ngày 6/5/2015*) và quy hoạch đô thị (*Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010*). Một số ít địa phương lập đồ án căn cứ theo quy hoạch chung TP như TP. Đà Nẵng (tại Quyết định số

2357/QĐ-TTg ngày 04/12/2013), TP. Cần Thơ (tại Quyết định số 1515/QĐ-TTg ngày 28/8/2013); hoặc theo QHXD vùng tỉnh như TP. Hải Phòng (tại Quyết định số 1448/QĐ-TTg ngày 16/9/2009), tỉnh Thái Nguyên (tại Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 24/6/2015), Bình Thuận (tại Quyết định số 2576/QĐ-UBND ngày 10/11/2010), Kiên Giang (tại Quyết định số 1180/QĐ-UBND ngày 02/6/2010); hoặc theo quy hoạch đô thị như tỉnh Sơn La (tại Quyết định số 2165/QĐ-UBND ngày 26/9/2011), Thanh Hóa (tại Quyết định số 3023/2006/QĐ-UBND ngày 24/10/2006).

Về đối tượng quy hoạch: hầu hết các địa phương lập quy hoạch cho nhiều loại CTR như CTRSH, CTR xây dựng, CTR công nghiệp không nguy hại, CTR y tế trong đồ án được phê duyệt, tuy nhiên chưa có sự thống nhất về thông tin liên quan đến công nghệ xử lý CTR, nguồn vốn ĐTXD dự kiến,.... Hiện nay, các công trình xử lý CTRSHĐT được đặt tại nhiều địa điểm ở mỗi địa phương nhưng chủ yếu là tại các vùng thuộc đô thị loại IV, V, có ít công trình đặt ở các đô thị loại I, II. Vấn đề quy hoạch các công trình xử lý CTRSHĐT liên đô thị chưa được chú trọng, nhất là những nơi có mức phát sinh CTR không đồng đều, tập trung tại một số khu vực.

Về tổ chức thực hiện quy hoạch: số địa phương xác định được danh mục và thứ tự ưu tiên xây dựng các công trình xử lý CTR theo quy hoạch chiếm tỷ trọng khá nhỏ trong tổng số địa phương đã công bố đồ án quy hoạch (gồm TP. Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, tỉnh Hòa Bình, Bình Phước, Tiền Giang, Bến Tre). Việc xác định thứ tự ưu tiên xây dựng các công trình xử lý CTRSHĐT chưa thực sự được các địa phương quan tâm đúng mức, do chưa nhận thức đầy đủ về việc triển khai thực hiện theo quy hoạch đã được phê duyệt.

Bảng 3.5: Tình hình lập, phê duyệt quy hoạch quản lý, xử lý chất thải rắn của các địa phương
theo quy hoạch vùng liên tỉnh

STT	Văn bản	Quy hoạch vùng liên tỉnh		Địa phương lập quy hoạch theo quy hoạch vùng liên tỉnh		
		Vùng	Địa phương	Lập	Không	Chưa
1	Quyết định số 1873/QĐ-TTg ngày 11/10/2010	Đồng bằng sông Cửu Long	Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, Cà Mau	An Giang, Cà Mau, Kiên Giang	Cần Thơ	-
2	Quyết định số 2211/QĐ-TTg ngày 14/11/2013	Lưu vực sông Cầu	Bắc Kạn, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương	Bắc Giang	Bắc Kạn, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Hải Dương	Bắc Ninh
3	Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 06/01/2015	Lưu vực sông Đồng Nai	Ninh Thuận, Bình Thuận, Đắk Nông, Lâm Đồng, Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Hồ Chí Minh, Long An	Tây Ninh	Bình Thuận, Đắk Nông, Lâm Đồng, Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Long An	TP. Hồ Chí Minh
4	Quyết định số 223/QĐ-TTg ngày 12/02/2015	Lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy	Hà Nam, Ninh Bình, Hòa Bình, Nam Định, Hà Nội	-	Hà Nam, Ninh Bình, Hòa Bình, Nam Định, Hà Nội	-
5	Quyết định số 1979/QĐ-TTg ngày 14/10/2016	Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ	Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Quảng Ninh	-	Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Quảng Ninh	Bắc Ninh

Bảng 3.6: Tổng hợp các địa phương công bố quy hoạch quản lý, xử lý chất thải rắn theo các giai đoạn

STT	Nội dung	Số địa phương
1	Địa phương công bố quy hoạch giai đoạn 2005-2015	44/59
2	Địa phương công bố quy hoạch giai đoạn 2015-2020	15/59
3	Địa phương điều chỉnh quy hoạch	13/59
4	Địa phương quy hoạch đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030	30/59

(Nguồn: Tác giả tổng hợp từ kết quả khảo sát về quy hoạch quản lý, xử lý CTR các địa phương - chi tiết tại Phụ lục số 02)

Nhìn chung các hiện tượng này cho thấy, việc xác định trách nhiệm lập đề án quy hoạch quản lý, xử lý CTRSHĐT chưa có sự thống nhất giữa các địa phương; cơ sở lập quy hoạch quản lý, xử lý CTRSHĐT ở các địa phương được vận dụng khác nhau; sự phối hợp giữa các địa phương để hình thành các dự án ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT liên tỉnh, liên huyện chưa được quan tâm đúng mức và vấn đề ưu tiên thực hiện các đề án quy hoạch chưa được coi trọng.

3.4.2.4 Đánh giá chung quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị

Thứ nhất, các quy định cũng như việc tổ chức thực hiện ở các địa phương chưa có sự thống nhất. Hiện nay các văn bản pháp luật về QHXD, quy hoạch đô thị, quản lý CTR đang quy định hai loại quy hoạch đó là “quy hoạch quản lý CTR” và “quy hoạch xử lý CTR” dẫn đến sự thiếu nhất quán, đồng bộ từ lập, thẩm định, phê duyệt đề án ở các địa phương (gồm công trình xử lý CTRSHĐT).

Pháp luật về quy hoạch đô thị quy định đối với các TP trực thuộc Trung ương, quy hoạch xử lý CTR được lập thành đề án quy hoạch riêng, các địa phương khác thì quy hoạch xử lý CTR là một nội dung trong quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết. Thực tế, TP. Hà Nội đã tổ chức lập đề

án quy hoạch xử lý CTR riêng theo quy định, trong khi đó các TP trực thuộc Trung ương như Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ cũng lập riêng quy hoạch xử lý CTR nhưng lại do UBND TP phê duyệt, còn TP. Hồ Chí Minh đang trong quá trình lập đề án quy hoạch xử lý CTR. Đa số địa phương đã lập quy hoạch quản lý CTR căn cứ theo Nghị định số 59/2007/NĐ-CP về quản lý CTR mà không thực hiện theo quy định về quy hoạch đô thị. Các hiện tượng trên dẫn đến chưa có sự thống nhất trong việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch quản lý, xử lý CTR ở nước ta.

Thứ hai, thiếu sự thống nhất về thẩm quyền trong lập, thẩm định đề án quy hoạch quản lý, xử lý CTR được phân cấp cho cơ quan chuyên môn cấp tỉnh thực hiện, trình UBND phê duyệt, thế nhưng thực tế chưa có sự thống nhất trong tổ chức thực hiện ở các địa phương. Công tác này chủ yếu vẫn do cơ quan chuyên môn về xây dựng ở địa phương thực hiện.

Thứ ba, thiếu sự gắn kết liên vùng trong các quy hoạch quản lý, xử lý CTR (gồm quy hoạch các công trình xử lý CTRSHĐT) đã được Chính phủ, các địa phương tổ chức lập và công bố. Đến nay, còn một số ít địa phương chưa hoàn thành quy hoạch nhưng xét về tổng thể, công tác quy hoạch đã cơ bản định hình ở cả cấp vùng và địa phương. Tuy vậy, dù đã công bố quy hoạch vùng liên tỉnh nhưng thực tế việc phối hợp giữa các địa phương chưa thực sự gắn kết, còn mờ nhạt, chủ yếu theo tư duy địa phương nào thực hiện đầu tư cho địa phương đó. Hiện tượng này bắt nguồn từ cơ chế thực hiện, phối hợp giữa các địa phương, thể hiện ở nguồn vốn đầu tư, quỹ đất, quyền sở hữu, quản lý ở giai đoạn vận hành,...; vấn đề quy hoạch các công trình xử lý CTRSHĐT liên đô thị trong một địa phương cũng chưa được chú trọng.

Thứ tư, còn khoảng cách về chất lượng quy hoạch giữa các địa phương (thể hiện ở thông tin, nội dung, đối tượng, dự báo). Một số địa phương với điều kiện KT-XH tốt hơn, quy hoạch đã được chú trọng, nhất là ở khâu dự báo (kể cả nguồn vốn đầu tư).

Thứ năm, thiếu sự ưu tiên cho các công trình xử lý CTR trong quy hoạch, việc xác định thứ tự ưu tiên xây dựng công trình xử lý CTRSHĐT trong danh mục theo quy hoạch được ít địa phương quan tâm, xác định. Đa phần các địa phương còn bỏ ngỏ vấn đề xác định thứ tự thực hiện các công trình, mặc dù vấn đề này đã được nhấn mạnh trong chiến lược điều chỉnh về quản lý tổng hợp CTR tại Quyết định số 491/QĐ-TTg.

3.5 Thực trạng thu hút các nguồn lực đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị

3.5.1 Các quy định pháp lý về thu hút các nguồn lực cho đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị

3.5.1.1 Các quy định về nguồn vốn được sử dụng để đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị

Để thực hiện mục tiêu của chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp CTR đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050, Chính phủ đã xác định nguồn vốn để ĐTXD các công trình xử lý CTRSHĐT khá đa dạng (Bảng 3.7):

Bảng 3.7: Tổng hợp quy định về nguồn vốn đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị đến năm 2025

STT	Nguồn đầu tư	Tính chất/ bản chất
1	Ngân sách địa phương	Ngân sách nhà nước
2	Nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương	
3	Vốn vay từ các tổ chức tín dụng	-
4	Quỹ BVMT Việt Nam	Tổ chức tài chính nhà nước (ở Trung ương, địa phương) được thành lập để cho vay ưu đãi, nhận ký quỹ, tài trợ, hỗ trợ, đóng góp tài chính cho hoạt động BVMT
5	Quỹ BVMT địa phương	
6	Hợp tác công tư (PPP)	Nguồn vốn tư nhân trong và ngoài nước
7	Nguồn kinh phí từ các chủ nguồn thải và các chủ thể khác	Tổ chức, cá nhân phát thải phải trả kinh phí xử lý chất thải
8	Các nguồn vốn hợp pháp khác	-

(Nguồn: [30])

Tại chiến lược quốc gia về quản lý CTR đến năm 2025, Chính phủ cũng đã định hướng rõ là cần “*Thúc đẩy triển khai ĐTXD các dự án đầu tư xử lý CTRSH theo phương thức PPP phù hợp với điều kiện KT-XH của từng địa phương*” [30] nhằm tăng cường sự tham gia của khu vực tư nhân (trong và ngoài nước) vào các dự án này, đồng thời giảm dần sự đầu tư từ NSNN.

3.5.1.2 Các quy định về ưu đãi, khuyến khích các chủ thể tham gia đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị

Nhà nước đã ban hành các quy định về ưu đãi, khuyến khích, thu hút đầu tư đối với các chủ thể tham gia ĐTXD công trình xử lý CTR nói chung và CTRSHĐT nói riêng, cụ thể như sau (Bảng 3.8):

Bảng 3.8: Một số ưu đãi đầu tư đối với các chủ thể tham gia đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị

STT	Ưu đãi	Quy định
1	Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp	- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 (điểm a, b, c khoản 1 Điều 15) [73]; - Thông tư số 121/2008/TT-BTC (mục 2.1; 2.4 II) [6]; - Luật Đầu tư theo phương thức PPP số 64/2020/QH14 (Điều 79) [72]; - Luật BVMT số 72/2020/QH14 (điểm a khoản 1 Điều 141) [70].
2	Ưu đãi về thuế nhập khẩu	
3	Miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế sử dụng đất	
4	Khấu hao nhanh	Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 (điểm d khoản 1 Điều 15) [73].
5	Ưu đãi về chi phí giải phóng mặt bằng	- Thông tư số 121/2008/TT-BTC (mục 2.1; 2.2; 2.3; 2.5; 2.6 II) [6]
6	Hỗ trợ đầu tư bằng nguồn NSNN	
7	Hỗ trợ đầu tư bằng nguồn tín dụng ưu đãi	
8	Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển công nghệ xử lý CTR	
9	Hỗ trợ đào tạo lao động	

Để thu hút đầu tư hiệu quả, Chính phủ đã giao các bộ, địa phương nghiên cứu giải pháp, cơ chế, chính sách khuyến khích, thu hút nhà đầu tư trong, ngoài nước tham gia ĐTXD công trình xử lý CTR với công nghệ xử lý tiên tiến, hiện

đại, phù hợp với điều kiện KT-XH của Việt Nam, đồng thời đơn giản hóa các thủ tục chuẩn bị đầu tư, xây dựng các công trình xử lý CTR. Tinh thần này được thể hiện rõ tại Chỉ thị số 41/CT-TTg ngày 01/12/2020 [33].

Hiện nay, nhà nước đã có những chính sách cụ thể cho lĩnh vực xử lý CTR liên quan đến việc vận dụng phương thức PPP, như quy định về quy mô dự án có tổng mức đầu tư từ 200 tỷ đồng trở lên ([36], [72]); các nhà đầu tư được nhà nước bảo đảm về một số quyền (như: sử dụng đất và tài sản công; thế chấp tài sản, quyền kinh doanh công trình, hệ thống CSHT) và có sự chia sẻ rủi ro, thể hiện ở cơ chế chia sẻ phần tăng, giảm doanh thu được xác định tại quyết định chủ trương đầu tư.

3.5.1.3 Quy định về sơ tuyển nhà đầu tư tham gia đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị

Tiêu chuẩn đánh giá sơ tuyển nhà đầu tư tham gia các dự án theo phương thức PPP được quy định tại Nghị định số 35/2021/NĐ-CP [36] (trong đó dự án ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT) gồm:

- (i) Năng lực tài chính - thương mại: khả năng huy động vốn chủ sở hữu, vốn vay; khả năng triển khai phương thức kinh doanh, khai thác công trình dự án, cung cấp sản phẩm, dịch vụ công;
- (ii) Năng lực, kinh nghiệm của nhân sự chủ chốt;
- (iii) Kinh nghiệm vận hành, kinh doanh công trình, hệ thống CSHT để cung cấp sản phẩm, dịch vụ công.

Sự kết hợp các tiêu chí được Dolla T. và Laishram B [111] (đã được nêu tại Chương 2) và quy định pháp luật về sơ tuyển nhà đầu tư theo phương thức PPP là sự gợi mở để tác giả có cơ sở khảo sát, thu thập dữ liệu thực tiễn làm nền cho việc đề xuất các tiêu chí, chỉ tiêu sơ tuyển nhà đầu tư tham gia ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT theo phương thức PPP ở nước ta hiện nay.

3.5.2 Kế hoạch và thực tế thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn từ khu vực tư nhân đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị

3.5.2.1 Nguồn vốn để đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị theo quy hoạch được phê duyệt

Chính phủ đã quy định về nguồn vốn để thực hiện ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT tại Bảng 3.7 mục 3.5.1.1 nhưng thông tin trong quy hoạch quản lý, xử lý CTR của các địa phương được tác giả tổng hợp cho thấy cơ cấu và mức độ chi tiết (thể hiện qua giá trị, tỷ trọng) về nguồn vốn dự kiến ĐTXD công trình này ở các địa phương có sự khác biệt rõ rệt (Bảng 3.9).

Bảng 3.9: Số địa phương có dự kiến thu hút từng loại nguồn vốn đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị

STT	Nguồn vốn được dự kiến	Số địa phương
1	Ngân sách nhà nước	59/63
2	Vốn vay ODA	28/63
3	Vốn tài trợ nước ngoài	27/63
4	Vốn vay nước ngoài	17/63
5	Vốn tín dụng đầu tư	07/63
6	Vốn vay thương mại trong nước	02/63
7	Vốn từ các nhà đầu tư trong nước	39/63
8	Vốn đầu tư nước ngoài	38/63
9	Quỹ BVMT	07/63
10	Nguồn từ chủ thải	02/63

(Nguồn: Tác giả tổng hợp)

Số liệu được tác giả tổng hợp cho thấy, đa số các địa phương đều dự kiến sử dụng NSNN, vốn vay ODA, vốn từ nhà đầu tư trong và ngoài nước. Trong đó, vốn NSNN chiếm tỷ trọng khoảng từ 0,72% đến 20% tổng nguồn vốn đầu tư được dự kiến. Một số địa phương dự kiến sử dụng NSNN có tỷ trọng này khá cao là tỉnh Đắk Nông (40,93%), Bạc Liêu (39,5%), TP. Cần Thơ (43,25%).

Nguồn vốn được dự kiến từ nguồn lực đầu tư trong và ngoài nước (ngoài NSNN) ở một số địa phương là khá lớn, ví dụ như tỉnh Hưng Yên (71,85%), Quảng Trị (74,69%), Bình Thuận (35%÷60%), Lâm Đồng (30%÷40%), Hậu Giang (89,28%). Đặc biệt, nguồn vốn vay ODA được nhiều địa phương ưu tiên, chú trọng với tỷ trọng lớn như tỉnh Hải Dương (77,08%), Nghệ An (36,43%), Bình Định (36,52%), Bình Thuận (10%÷20%), Lâm Đồng (15%÷25%).

Nhìn chung, nguồn vốn ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT được các địa phương dự kiến có sự khác biệt, do tư duy, định hướng của từng địa phương đề ra cũng như phụ thuộc vào điều kiện KT-XH ở từng thời kỳ.

3.5.2.2 *Mối tương quan giữa các nguồn vốn đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị và đầu tư phát triển nói chung*

Để đánh giá thực trạng ĐTXD công trình xử lý CTR nói chung, công trình xử lý CTRSHĐT nói riêng, tác giả đã tổng hợp, so sánh số liệu về tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội, vốn ĐTXD và vốn ĐTXD công trình xử lý CTR đã thực hiện trong giai đoạn từ năm 2010 đến 2022 (*hiện nay chưa có niên giám thống kê năm 2023, chỉ có giá trị sơ bộ năm 2022*) (tại Bảng 3.10).

Bảng 3.10: Mối tương quan giữa tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội, vốn đầu tư xây dựng và đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải rắn

STT	Chi tiêu	Nội dung/ giá trị	Năm			
			2010	2015	2020	2022
1	Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội	Tỷ đồng	830.278	1.366.478	2.164.457	3.219.807
2	Vốn ĐTXD	Tỷ đồng	37.362	78.572	131.335	156.719
3	Vốn ĐTXD công trình xử lý CTR	Tỷ đồng	9.677	9.962	14.687	20.156
		So với vốn đầu tư phát triển toàn xã hội (%)	1,17	0,73	0,68	0,63
		So với vốn ĐTXD (%)	25,9	12,68	11,18	12,86

(Nguồn: [81], [83])

Số liệu tại Bảng 3.10 cho thấy, trong giai đoạn từ năm 2010-2022, ba nguồn vốn này đều có xu hướng tăng nhanh (tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội; vốn ĐTXD; vốn ĐTXD công trình xử lý CTR tăng tương ứng 3,8 lần; 4,2 lần và 2,1 lần), tuy vậy vốn ĐTXD công trình xử lý CTR so với vốn đầu tư phát triển toàn xã hội chỉ ở mức khá khiêm tốn và có xu hướng giảm dần từ 1,17% (năm 2010) xuống 0,63% (năm 2022); so với vốn ĐTXD, nguồn vốn này có tình trạng tương tự (giảm từ 25,9% - năm 2010 xuống 11,18% - năm 2022), mặc dù đã tăng gần 2,1 lần trong giai đoạn này.

Đối với vốn FDI ĐTXD công trình xử lý CTR (*hiện nay chưa có niên giám thống kê năm 2023, chỉ có giá trị năm 2022*) cũng có những thay đổi đáng kể (Bảng 3.11).

Bảng 3.11: Mối tương quan giữa tổng vốn FDI, vốn FDI đầu tư xây dựng và đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải rắn

STT	Chỉ tiêu	Nội dung/ giá trị	Năm			
			2010	2015	2020	2022
1	Tổng vốn FDI	Triệu USD	12.790	24.115	31.045	29.288
2	Vốn FDI ĐTXD	Triệu USD	1.138	738	618	311
3	Vốn FDI ĐTXD công trình xử lý CTR	Triệu USD	5,01	9,68	49,94	35,45
		So với tổng vốn FDI (%)	0,04	0,04	0,16	0,12
		So với vốn FDI ĐTXD (%)	0,44	1,31	8,07	11,38

(Nguồn: [81], [83])

Số liệu tại Bảng 3.11 cho thấy, vốn FDI được thu hút vào ĐTXD công trình xử lý CTR so với tổng vốn FDI bằng khoảng từ 0,04%÷0,16%; còn so với vốn FDI được thu hút vào ĐTXD chỉ bằng khoảng từ 0,44%÷11,38%, trong khi nguồn vốn này đã tăng khoảng 07 lần trong giai đoạn từ năm 2010-2022.

Về nguồn vốn ODA, do số liệu chưa được nhà nước tổng kết đến kỳ định hướng (là năm 2021-2025) nên tác giả sử dụng số liệu của giai đoạn từ năm 2010-

2020. Số liệu cho thấy nguồn vốn ODA có sự thay đổi rõ rệt theo từng ngành, trong đó có nguồn vốn dành cho ĐTXD công trình xử lý CTR (Bảng 3.12).

Bảng 3.12: Tổng vốn ODA ký kết, giải ngân và cơ cấu vốn ODA theo ngành, lĩnh vực theo giai đoạn từ 2010-2015 và 2015-2020

STT	Ngành, lĩnh vực	Cơ cấu vốn ODA theo giai đoạn (%)		Tổng vốn ODA ký kết (tỷ USD)		Tỷ lệ giải ngân vốn ODA	
		2010-2015	2015-2020	2010-2015	2015-2020	2010-2015	2015-2020
1	Giao thông vận tải, xây dựng cầu, đường	29,4	31,6	27,782	12,99	80,36%	64,8%
2	Môi trường, cấp, thoát nước, xử lý CTR, phát triển đô thị...	18,8	31,5				
3	Năng lượng, truyền tải điện	19	10,9				
4	Nông, lâm, ngư nghiệp, tưới tiêu	7,9	10,3				
5	Giáo dục và đào tạo, dạy nghề	16,4	7				
6	Y tế - xã hội	6	5,1				
7	Ngành khác (khoa học công nghệ, tăng cường năng lực thể chế,...)	2,5	3,6				

(Nguồn: [28], [37])

Số liệu tại Bảng 3.12 cho thấy, cơ cấu vốn ODA đối với lĩnh vực môi trường, cấp, thoát nước, xử lý CTR, phát triển đô thị,... nói chung và vốn ĐTXD các công trình xử lý CTRSHĐT nói riêng được cam kết trong giai đoạn 2015-2020 đã tăng khoảng 1,7 lần so với giai đoạn 2010-2015 nhưng tỷ lệ giải ngân lại ở mức thấp hơn.

Tương quan giữa tổng vốn ODA và vốn vay ưu đãi giải ngân so với tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội và tổng vốn đầu tư từ NSNN theo giai đoạn từ 2010-2015 và 2015-2020 được thể hiện chi tiết tại Bảng 3.13.

Bảng 3.13: Tổng vốn ODA và vốn vay ưu đãi giải ngân so với tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội và so với tổng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước giai đoạn từ năm 2010-2015 và 2015-2020

STT	Chỉ số	Giai đoạn	
		2010-2015	2015-2020
1	ODA và vốn vay ưu đãi giải ngân so với tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội (%)	8,64	3,33
2	ODA và vốn vay ưu đãi giải ngân so với tổng vốn đầu tư từ NSNN (%)	47,37	18,08

(Nguồn: [28], [37])

Bảng 3.13 cho thấy, nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi giải ngân so với tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội và tổng vốn đầu tư từ NSNN trong giai đoạn 2015-2020 đã giảm đáng kể so với giai đoạn 2010-2015.

Các phân tích trên cho thấy, trong giai đoạn 2010-2020, đầu tư phát triển toàn xã hội và vốn ĐTXD đều tăng xấp xỉ 04 lần, còn vốn ĐTXD công trình xử lý CTR tăng 02 lần. Mặt khác, đối với nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ngày càng tăng, ngược lại vốn ODA có xu hướng giảm dần. Thực trạng này phản ánh:

Thứ nhất, sự tập trung của nhà nước về vấn đề ĐTXD, trong đó đã có sự coi trọng ĐTXD công trình xử lý CTR;

Thứ hai, sức hút đầu tư đã hiện hữu và thiên hướng tránh bấy nợ (mà ODA có thể tạo ra).

3.5.2.3 Thực trạng đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị theo các nguồn vốn

Trên cơ sở quy hoạch được phê duyệt trong giai đoạn 2010 đến 2023 và kết quả thực hiện ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT ở các địa phương, tác giả đã tính toán, xác định tỷ lệ hoàn thành quy hoạch, cho thấy tỷ lệ này khá khác biệt giữa các địa phương và có mức trung bình khoảng 49% (Bảng 3.14).

Bảng 3.14: Tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị giai đoạn 2010 đến 2023 ở một số địa phương

STT	Địa phương	Tỷ lệ thực hiện các dự án trên quy hoạch được phê duyệt (%)	Tỷ trọng nguồn vốn ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT (%)		
			Vốn NSNN	Vốn ODA	Vốn tư nhân (FDI và trong nước)
1	Hà Nội	24	50	15	35
2	Vĩnh Phúc	35	15	10	75
3	Bắc Ninh	69	80	10	10
4	Khánh Hòa	50	55	-	45
5	Phú Yên	35	60	10	30
6	Kiên Giang	80	50	15	35
7	Đồng Nai	65	30	-	70
8	Bình Dương	33	20	20	60

(Nguồn: kết quả khảo sát của tác giả)

Qua tổng hợp, phân tích số liệu từ các địa phương đã ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT trong giai đoạn 2010 đến 2023 thì nguồn vốn NSNN, ODA chiếm chủ yếu khoảng 58%, trong khi vốn FDI, vốn tư nhân trong nước thu hút để ĐTXD công trình này chiếm khoảng 42%. Một số công trình xử lý CTR nói chung, công trình xử lý CTRSHĐT nói riêng đã được triển khai ĐTXD bằng các nguồn vốn FDI, ODA, vốn tư nhân trong nước theo phương thức PPP, được tổng hợp tại Bảng 3.15; 3.16; 3.17.

Nhìn chung, so với định hướng đẩy mạnh thu hút các nguồn lực đầu tư khác nhau để giảm dần đầu tư từ NSNN, thực tế triển khai các dự án ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT ở các địa phương đạt kết quả vẫn còn quá khiêm tốn. NSNN vẫn là nguồn vốn chủ đạo, được sử dụng là chính, trong khi vốn FDI, vốn tư nhân trong nước được thu hút với tỷ lệ thấp hơn. Ngoài ra, số lượng các nhà đầu tư nước ngoài (tại Bảng 3.15) cũng như nhà đầu tư trong nước (tại

Bảng 3.17) được thu hút, tham gia vào dự án ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT chưa cao như kỳ vọng trong chủ trương, chính sách thu hút đầu tư của nhà nước.

Để xác định nguyên nhân thực tiễn ít nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia vào dự án ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT, tác giả đã thực hiện điều tra bằng phiếu khảo sát (đề cập tại mục 3 Phụ lục số 01). Sau khi thu nhận được ý kiến từ đối tượng được khảo sát, tác giả đã xử lý số liệu, tính toán tỷ trọng của số ý kiến về từng nguyên nhân, tương ứng với năm mức độ từ rất tán thành (rất đúng) đến (rất không đồng ý) để đánh giá được nguyên nhân chính có ảnh hưởng lớn đến khả năng thu hút đầu tư vào các dự án ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT và thu được kết quả như tại Bảng 3.18.

Kết quả cho thấy, ba nguyên nhân gồm: (i) Cơ chế, chính sách ưu đãi chưa đủ mạnh để thu hút; (ii) Thủ tục pháp lý hưởng ưu đãi khó tiếp cận; (iii) Ưu đãi đầu tư kém hấp dẫn hơn so với các nước trong khu vực được đánh giá là các nguyên nhân chính. Riêng tư tưởng “đầu tư vào các dự án này chưa cần thiết nên không cần thu hút đầu tư” được đánh giá không phải là nguyên nhân dẫn đến chưa thu hút mạnh mẽ được các nguồn đầu tư vào dự án này.

Nhận diện được các nguyên nhân này là một trong những cơ sở quan trọng để kết hợp với tư tưởng, động cơ của nhà đầu tư, từ đó nghiên cứu, đề xuất giải pháp thu hút đầu tư đảm bảo khoa học và khả thi trong thực tiễn.

Bảng 3.15: Một số dự án đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải rắn có sự tham gia của nhà đầu tư FDI

STT	Địa phương	Dự án	Doanh nghiệp đầu tư/ quốc gia
1	TP. Cần Thơ	Nhà máy đốt rác phát điện Cần Thơ	Công ty TNHH Quốc tế Everbright (China Everbright International Limited) - Trung Quốc
2	TP. Hà Nội	Khu xử lý rác thải Xuân Sơn, huyện Sơn Tây	Công ty TNHH Indovin Power và liên doanh Công ty T&T và Hitachi Zosen - Nhật Bản
3	TP. Hồ Chí Minh	Khu liên hợp xử lý chất thải Phước Hiệp, huyện Củ Chi	Công ty Trisun Green Energy - Úc
4	Bắc Ninh	Nhà máy xử lý CTRSH công nghệ cao phát năng lượng T&J	Tập đoàn JFE Holding - Nhật Bản
5	Thừa Thiên Huế	Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Phú Sơn, thị xã Hương Thủy	Tập đoàn China Everbright International

(Nguồn: Tác giả tổng hợp từ các kết quả khảo sát)

Bảng 3.16: Một số dự án đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải rắn quy mô lớn sử dụng nguồn vốn ODA

STT	Dự án	Năm đầu tư	Nguồn vốn	Diện tích (ha)	Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)
1	Dự án nhà máy xử lý CTR ở xã Đông Sơn, thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình	2009-2014	Nguồn vốn vay ODA của Hàn Quốc và vốn đối ứng của Việt Nam	23,1	1.000
2	Dự án nhà máy chế biến phân hữu cơ từ rác thải sinh hoạt tỉnh Hải Dương	2008-2012	Vốn vay ODA của Chính phủ Tây Ban Nha 52 tỷ đồng và nguồn ngân sách địa phương hơn 78 tỷ đồng	15,3	130

STT	Dự án	Năm đầu tư	Nguồn vốn	Diện tích (ha)	Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)
3	Dự án nhà máy xử lý rác thải Hội An, tỉnh Quảng Nam	2011	Nguồn vốn ODA của Chính phủ Cộng hòa Pháp hơn 57 tỷ đồng và nguồn vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam	-	77
4	Dự án nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Lào Cai	2015	Nguồn vốn ODA của Chính phủ Cộng hòa Pháp	30	100
5	Dự án khu liên hợp xử lý chất thải Bình Dương (đầu tư hai giai đoạn)	2004-2018	Nguồn vốn ODA, vốn đối ứng của tỉnh, giai đoạn hai có tổng mức hơn 180 tỷ đồng (trong đó ODA từ Phần Lan gần 131 tỷ)	74	30,5 triệu USD
6	Dự án quản lý và xử lý CTR Trảng Cát, TP. Hải Phòng	2008	Nguồn vốn vay ODA của Hàn Quốc khoảng 356 tỷ đồng và vốn đối ứng của ngân sách 55,8 tỷ đồng	20	400
7	Dự án xây dựng nhà máy xử lý CTR TP. Sóc Trăng và các vùng lân cận	2018	Nguồn vốn ODA của Chính phủ Na Uy 177 tỷ đồng và nguồn vốn đối ứng trong nước trên 38 tỷ đồng	27,37	215
8	Dự án khu liên hợp xử lý chất thải Gia Minh, TP. Hải Phòng	2015-2020	Nguồn vốn vay ODA Nhật Bản và nguồn vốn đối ứng của UBND TP. Hải Phòng	65,85	796
9	Dự án đầu tư nhà máy xử lý CTR công nghệ cao phát năng lượng, tỉnh Bắc Ninh	2015-2020	Bộ Môi trường Nhật Bản tài trợ 18 triệu USD; Tổ chức tài chính Quốc tế tài trợ 30 triệu USD, còn lại là vốn đối ứng	5	58 triệu USD
10	Nhà máy sản xuất, chế biến phân hữu cơ từ rác thải sinh hoạt tại xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh	2011-2012	Nguồn vốn ODA của Chính phủ Bỉ	7	156
11	Khu xử lý rác thải tập trung tỉnh Bắc Ninh	2012	Nguồn vốn ODA của Chính phủ Đức	32	346
12	Dự án án khu xử lý CTR TP Sơn La	2006-2014	Nguồn vốn ODA của Chính phủ Na Uy	20,5	154

(Nguồn: Tác giả tổng hợp từ các kết quả khảo sát)

Bảng 3.17: Một số dự án đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải rắn được đầu tư theo phương thức PPP

STT	Tên dự án	Địa phương	Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)	Hợp đồng PPP
1	Dự án xử lý CTR TP. Châu Đốc	An Giang	141,5	BLT
2	Khu liên hợp xử lý CTR Đà Nẵng	Đà Nẵng	823,5	BOT
3	Khu liên hiệp xử lý CTR Bắc Sơn	TP. Hà Nội	9.000	BLT
4	Khu xử lý CTR cấp vùng Cát Nhơn	Bình Định	1.200	BOT
5	Khu xử lý CTR Đa Phước giai đoạn I	TP. Hồ Chí Minh	700	BLT
6	Khu xử lý CTR Quang Trung	Đồng Nai	350	BLT
7	Khu liên hợp xử lý CTR Nghi Yên	Nghệ An	600	BOT
8	Dự án ĐTXD khu xử lý CTRSH huyện Gia Bình	Bắc Ninh	81	BOO
9	Dự án nhà máy xử lý CTR tập trung tại huyện Tam Đảo	Vĩnh Phúc	3.000	BT
10	Nhà máy xử lý CTRSH Hoà Bình	Hoà Bình	75	BLT
11	Nhà máy xử lý chất thải trong Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng	Lạng Sơn	252	BLT
12	Khu xử lý CTRSH tại xã Thanh Tây, huyện Tân Biên	Tây Ninh	350	BOO
13	Dự án bãi rác tập trung và nhà máy xử lý chất thải Đông Hòa	Phú Yên	313	BT
14	Nhà máy xử lý CTRSH thị xã Duyên Hải	Trà Vinh	300	BOO

(Nguồn: Tác giả tổng hợp từ các kết quả khảo sát)

Bảng 3.18: Kết quả khảo sát về nguyên nhân chưa thu hút mạnh mẽ được các nguồn đầu tư vào dự án đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị

STT	Nguyên nhân	Mức độ đồng ý				
		Rất đúng	Đúng	Không chắc chắn	Không đồng ý	Rất không đồng ý
1	Đầu tư vào các dự án này chưa cần thiết nên không cần thu hút đầu tư	0,11	0,08	0,14	0,61	0,06

STT	Nguyên nhân	Mức độ đồng ý				
		Rất đúng	Đúng	Không chắc chắn	Không đồng ý	Rất không đồng ý
2	Cơ chế, chính sách ưu đãi chưa đủ mạnh để thu hút	0,26	0,51	0,16	0,07	-
3	Thủ tục pháp lý hưởng ưu đãi khó tiếp cận	0,21	0,49	0,29	0,01	-
4	Ưu đãi đầu tư kém hấp dẫn hơn so với các nước trong khu vực	0,18	0,49	0,3	0,03	-
5	Ưu đãi đầu tư chưa phù hợp giữa nhà đầu tư trong và ngoài nước	0,17	0,43	0,35	0,05	-
6	Nhà đầu tư trong lĩnh vực này không nhiều	0,16	0,43	0,31	0,1	-
7	Cơ chế chia sẻ rủi ro giữa nhà nước và nhà đầu tư chưa rõ, minh bạch	0,17	0,43	0,3	0,1	-

3.5.3 Thực trạng tổ chức sơ tuyển nhà đầu tư các dự án đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị

Hiện nay, về hình thức sơ tuyển hoặc lựa chọn nhà đầu tư theo phương thức PPP, hệ thống pháp luật của nước ta mới quy định chung cho các lĩnh vực mà chưa quy định chi tiết cho trường hợp lựa chọn nhà đầu tư tham gia ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT. Vì vậy, trong quá trình triển khai thực hiện, một số địa phương đã kiến nghị các bộ, ngành sớm ban hành hướng dẫn để có căn cứ thực hiện, điển hình như UBND TP. Hồ Chí Minh đã có văn bản kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm hướng dẫn việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện ĐTXD công trình xử lý CTR bằng công nghệ đốt phát điện. Cho đến nay, để triển khai thực hiện lựa chọn các nhà đầu tư tham gia vào ĐTXD công trình xử lý CTR nói chung, CTRSHĐT nói riêng, mới chỉ có bốn địa phương ban hành quy định riêng, cụ thể như sau:

(i) Tỉnh Khánh Hòa quy định áp dụng cho dự án Nhà máy xử lý CTR trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa tại ba khu vực TP. Nha Trang, thị xã Ninh Hòa và huyện Cam Lâm tại Quyết định số 3778/QĐ-UBND ngày 27/10/2021;

(ii) Tỉnh Quảng Nam quy định áp dụng cho dự án Nhà máy xử lý CTRSH Bắc Quảng Nam tại Quyết định số 2257/QĐ-UBND ngày 17/8/2020;

(iii) Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu quy định áp dụng cho Nhà máy xử lý CTRSH bằng công nghệ đốt phát điện tại Khu xử lý chất thải tập trung xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ tại Quyết định số 463/QĐ-UBND ngày 4/3/2021;

(iv) TP. Cần Thơ quy định áp dụng cho dự án xử lý CTR công nghiệp thông thường tại Khu xử lý CTR huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ tại Quyết định số 2599/QĐ-UBND ngày 19/11/2020.

Về cơ bản, các tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư được bốn địa phương quy định gồm các tiêu chí về kỹ thuật – công nghệ; mức độ tác động đến kinh tế và môi trường – xã hội; năng lực tài chính của nhà đầu tư. Riêng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thì đưa ra tiêu chí năng lực tài chính và kinh nghiệm của nhà đầu tư. Tuy quy định các tiêu chí như trên nhưng nội dung chi tiết ở từng tiêu chí thì các địa phương chưa có sự thống nhất (chi tiết tại Phụ lục số 03).

Một số địa phương khác chưa có quy định riêng nhưng đã vận dụng các quy định của Luật Đầu tư, quy định chọn nhà đầu tư theo phương thức PPP để thực hiện sơ tuyển cho một số dự án ĐTXD công trình xử lý CTR (Bảng 3.19).

Bảng 3.19: Một số dự án đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải rắn tổ chức mời sơ tuyển nhà đầu tư

STT	Dự án	Địa phương	Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)	Thời gian mời sơ tuyển
1	Dự án ĐTXD khu xử lý CTRSH tại ấp Bãi Bồn, xã Hàm Ninh, huyện Phú Quốc	Kiên Giang	1.100	Tháng 3/2020
2	Dự án ĐTXD khu xử lý CTR Đồng Ké	TP. Hà Nội	1.800	Tháng 3/2018
3	Dự án nhà máy xử lý CTR Tân Lập 1, huyện Tân Phước	Tiền Giang	263,5	Tháng 8/2019
4	Dự án đầu tư Nhà máy xử lý CTRSH tại xã Phú Sơn, thị xã Hương Thủy	Thừa Thiên Huế	1.000	Tháng 12/2017

(Nguồn: Tác giả tổng hợp từ các kết quả khảo sát)

Nhìn chung, các dự án ĐTXD công trình xử lý CTR nêu trên (Bảng 3.19) được các địa phương tổ chức sơ tuyển nhà đầu tư theo các tiêu chí, về cơ bản tương tự nhau, gồm năng lực tài chính - thương mại và yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm của nhân sự chủ chốt.

3.6 Đánh giá về quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị

3.6.1 Những kết quả đạt được

Qua phân tích các nội dung nêu trên cho thấy, QLNN về ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT đã đạt được một số kết quả nhất định trong thời gian vừa qua thể hiện ở một số điểm như sau:

(i) Pháp luật về BVMT và xây dựng ngày càng được hoàn thiện hơn, theo hướng đẩy mạnh phân cấp chức năng, nhiệm vụ QLNN ở Trung ương và địa phương về quản lý CTRSH nói chung, CTRSHĐT nói riêng, trong đó hạ tầng xử lý là các công trình xử lý CTRSHĐT ngày càng được ĐTXD với quy mô, công suất lớn hơn trước đây, công nghệ xử lý CTRSHĐT ngày càng hiện đại, thân thiện với môi trường.

(ii) Về xây dựng, tổ chức thực hiện chiến lược quốc gia về quản lý CTR, quy hoạch quản lý CTR vùng liên tỉnh, địa phương (trong đó có QHXD công trình xử lý CTRSHĐT): đã được nhà nước quan tâm, chú trọng tổ chức nghiên cứu xây dựng trong thời gian qua, vì vậy mà vị trí của các công trình xử lý CTRSHĐT trong BVMT ngày càng được nâng cao, từ đó đã định hình và là cơ sở để triển khai thực hiện ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT, góp phần xử lý triệt để, hiệu quả CTRSHĐT, hướng tới sự PTBV.

(iii) Nhà nước đã chủ động và ban hành các chính sách thu hút, khuyến khích nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia vào các dự án ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT theo phương thức PPP, bước đầu đã đạt những kết quả đáng kể và góp phần giảm gánh nặng cho NSNN trong bối cảnh hiện nay, đồng thời đảm bảo mục tiêu của quy hoạch đã được phê duyệt.

3.6.2 Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân chủ yếu

Bên cạnh những kết quả đạt được trong thời gian vừa qua, QLNN về ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT cũng đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế nhất định, thể hiện qua một số vấn đề sau:

(1) Về phân cấp QLNN về ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT

Thứ nhất, trong việc phân cấp QLNN về quản lý CTRSH hiện nay còn nhiều vấn đề được quy định chưa thực sự đầy đủ, toàn diện hoặc đã được quy định nhưng còn chậm trễ, lúng túng trong việc tổ chức thực hiện so với mục tiêu mà nhà nước đã xác định khi ban hành các quy định, là giao cơ quan “thống nhất quản lý” ở cấp Trung ương và cơ quan “chịu trách nhiệm toàn diện trên địa bàn” ở cấp địa phương. Chẳng hạn, trách nhiệm quản lý thống nhất đối với CTRSH được quy định cho Bộ TN&MT nhưng hiện nay việc xây dựng chiến lược quốc gia về quản lý CTR chưa được quy định cụ thể (*trước đây do liên Bộ: Bộ Xây dựng và Bộ TN&MT trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt*); trong việc ban hành định mức kinh tế, kỹ thuật về thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH giao cho Bộ TN&MT và đang bị chậm trễ,...

Thứ hai, việc phân cấp quản lý ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT ở địa phương có sự khác biệt, chưa thống nhất, thể hiện rõ nhất trong việc giao cơ quan làm chủ đầu tư thực hiện quản lý các dự án ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT.

Thứ ba, việc phân cấp quản lý ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT đã được quy định rõ ở pháp luật về xây dựng, và ở pháp luật về BVMT cũng có đề cập nhưng đang ở mức quy định chung (trong khi công trình xử lý CTRSHĐT là một thành phần quan trọng trong quản lý CTRSHĐT), vì vậy mà vẫn còn sự đan xen, chưa thực sự đồng bộ.

Thứ tư, việc quy định dự án ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT được thực hiện theo phương thức PPP với quy mô vốn đầu tư hơn 200 tỷ đồng hoặc không thấp hơn 100 tỷ đồng cũng là một rào cản, có thể dẫn đến hạn chế khả

năng thu hút đầu tư, vì thực tiễn cho thấy nhiều dự án đã triển khai đầu tư hiệu quả theo phương thức này với quy mô ở dưới các mức quy định này.

(2) Về QHXD công trình xử lý CTRSHĐT

Thứ nhất, về quy hoạch quản lý, xử lý CTR và QHXD công trình xử lý CTRSHĐT còn có sự chưa sự thống nhất, đồng bộ giữa các địa phương (kể cả các TP trực thuộc Trung ương), nhất là việc liên kết vùng, liên tỉnh hoặc liên đô thị trong cùng một địa phương.

Thứ hai, về cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh có trách nhiệm trong lập quy hoạch quản lý, xử lý CTR và QHXD công trình xử lý CTRSHĐT chưa có sự thống nhất giữa các địa phương (thực tế chủ yếu do cơ quan chuyên môn về xây dựng ở địa phương thực hiện).

Thứ ba, chất lượng của đồ án quy hoạch quản lý, xử lý CTR và QHXD công trình xử lý CTRSHĐT chưa có sự đồng đều giữa các địa phương, nhất là chất lượng trong việc dự báo khi nghiên cứu, lập đồ án quy hoạch, nhiều trường hợp việc dự báo còn thiếu hợp lý, thậm chí thiếu tính thực tiễn.

Thứ tư, hầu hết trong các đồ án quy hoạch quản lý, xử lý CTR và QHXD công trình xử lý CTRSHĐT ở các địa phương chưa xác định được thứ tự ưu tiên thực hiện các dự án ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT.

(3) Về thu hút các nguồn lực ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT

Thứ nhất, chính sách thu hút các nguồn lực đầu tư đã được nhà nước ban hành nhưng chưa thực sự đầy đủ, hấp dẫn và chưa tạo ra tính trội, ưu việt (ở danh mục và mức độ) để thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước vào tham gia vào ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT.

Thứ hai, chính sách thu hút nguồn vốn ODA của nhà nước có xu hướng chững lại, cơ bản vẫn theo phương thức truyền thống (hoặc theo gói mìn) trong khi các nhà tài trợ nước ngoài có chiến lược, xu hướng giảm dần cung cấp vốn ODA cho những quốc gia đang phát triển có sự chuyển biến tích cực về thu

nhập quốc dân bình quân đầu người, vì vậy mà nó cũng tác động tới nguồn lực để ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT.

Thứ ba, việc sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư tham gia ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT theo phương thức PPP hiện nay còn bỏ ngỏ, chưa được quy định, hướng dẫn chi tiết trong các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

Thứ tư, việc quy định quy mô vốn đầu tư của dự án ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT thực hiện theo phương thức PPP là yếu tố tác động, ảnh hưởng tới khả năng thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Những tồn tại, hạn chế QLNN về ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT nêu trên xảy ra là do một số nguyên nhân khách quan, chủ quan sau:

(1) Nguyên nhân khách quan:

(i) Do sự khác biệt về điều kiện tự nhiên, KT-XH, văn hóa của các địa phương và sự phát triển đô thị và đô thị hóa không giống nhau, thể hiện ở:

- Tư duy QLNN về quy hoạch và triển khai thực hiện theo QHXD công trình xử lý CTRSHĐT được phê duyệt: thực tế các địa phương (nhất là các TP lớn) có sự phát triển đô thị nhanh chóng, cư dân đô thị lớn, cơ quan QLNN có sự chủ động, đầu tư bài bản hơn trong công tác này và có sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt để đảm bảo mục tiêu đề ra và ngược lại.

- Yếu tố vùng miền, địa phương đã hình thành tư duy “cát cứ” nên có sự cản trở, khó khăn nhất định trong việc phối hợp giữa các địa phương từ QHXD đến ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT liên tỉnh.

(ii) Do sự phát triển kinh tế, phát triển đô thị và tốc độ đô thị hóa ở Việt Nam diễn ra nhanh chóng: làm cho khối lượng CTRSHĐT phát sinh gia tăng nhanh hàng năm và hầu như đã “vượt qua giá trị” mà cơ quan QLNN dự báo. Vì vậy, các mục tiêu QLNN đề ra trong chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và tổ chức thực hiện còn hạn chế, thậm chí thiếu tính khả thi trong thực tiễn.

(iii) Do chính sách thu hút đầu tư của nhà nước đã được ban hành chưa thực sự hướng “đúng và trúng” với tư tưởng, động cơ của nhà đầu tư nước

ngoài: một phần do nhà nước còn hạn chế thông tin về chính sách đầu tư của các nhà đầu tư nước ngoài (do lĩnh vực này ít được nhà nước quan tâm và lĩnh vực khá hẹp), mặt khác nhà nước chưa có sự nghiên cứu, đánh giá bài bản về động cơ cốt lõi của nhà đầu tư nước ngoài (ở mức lợi nhuận, chiến lược kinh doanh,...) khi họ tham gia vào các dự án ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT.

(2) Nguyên nhân chủ quan:

(i) *Quyết tâm phân cấp QLNN mạnh mẽ nhưng thực tế triển khai còn vướng mắc, chậm trễ, thiếu tính khả thi*: do nhà nước ban hành các quy định về phân cấp QLNN với mục tiêu đẩy mạnh phân cấp, phân quyền nhưng chưa lường hết hoặc còn chủ quan dẫn đến các quy định thiếu tính khả thi, thiếu sự đồng bộ giữa các pháp luật, thể hiện ở năng lực thực thi của các cấp, cơ cấu tổ chức phù hợp, tính chuyên môn hóa, cơ chế phối hợp,... Minh chứng cho nguyên nhân này là một số hạn chế, tồn tại nêu trên.

(ii) *Về tổ chức bộ máy QLNN chưa thực sự toàn diện, còn có sự chưa đồng bộ, nhất quán*: do sự thay đổi, thiếu tính ổn định và sự đồng bộ giữa các pháp luật về xây dựng, quy hoạch, BVMT cũng như cách thức tổ chức thực hiện các địa phương (trong khuôn khổ pháp luật nhưng không mạnh dạn, linh hoạt thực hiện theo hướng có lợi ích cao hơn, tối ưu hơn...) dẫn đến cơ cấu, tổ chức bộ máy QLNN để thực thi các nhiệm vụ QLNN nói chung, QLNN về ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT nói riêng nhìn chung chưa thực sự toàn diện, đồng bộ.

(iii) *Về chính sách thu hút, khuyến khích đầu tư do nhà nước ban hành còn chưa đầy đủ, hạn chế và kém hấp dẫn*: do chính sách thu hút đầu tư của nhà nước ban hành trong lĩnh vực này chưa được tổng kết, đánh giá đầy đủ cả về mặt lý luận và thực tiễn, thể hiện ở danh mục các ưu đãi, mức độ ưu đãi, nhân tố ảnh hưởng, rủi ro đầu tư,... nên chính sách thu hút đầu tư vừa chưa đủ hấp dẫn và vừa chưa trúng vào động cơ của các nhà đầu tư.

(iv) *Về năng lực chuyên môn của cán bộ QLNN còn hạn chế đối với lĩnh vực này:* do chính sách phân cấp, tổ chức bộ máy QLNN về ĐTXD hiện nay và tính chuyên môn hóa chưa cao dẫn đến năng lực cán bộ QLNN về ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT còn hạn chế, thể hiện ở sự hiểu biết chuyên sâu về lĩnh vực này (ví dụ: sự hiểu biết về các chính sách đầu tư nước ngoài; thông tin về các nhà đầu tư nước ngoài; công nghệ xử lý CTR tiên tiến;...).

3.7 Tóm tắt nội dung Chương 3

Nội dung của Chương 3 đã tổng hợp, đánh giá về thực trạng QLNN về ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT trên cơ sở bám sát nội dung lý luận tại Chương 2, cụ thể gồm các nội dung: (i) Sự phát triển đô thị và CTRSHĐT, với đánh giá chung là cùng với sự phát triển đô thị, CTRSHĐT phát sinh ngày càng gia tăng khắp mọi nơi trên toàn quốc, đặc biệt là tại các khu đô thị; (ii) Thực trạng QLNN dưới góc độ trách nhiệm soạn thảo và ban hành văn bản pháp luật về quản lý CTRSHĐT còn chưa “cân đối” giữa chức năng và khả năng; chủ thể quản lý ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT tại các địa phương chưa được xác định thống nhất đúng theo quy định; công tác quy hoạch cũng chưa nhất quán về “đề án quy hoạch cấp trước”, “đề án quy hoạch cấp sau”, thiếu sự ưu tiên trong thực hiện các đề án quy hoạch; chủ trương thu hút đầu tư cho các dự án ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT chưa đạt kỳ vọng; (iii) Đánh giá các kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và chỉ rõ các nguyên nhân khách quan cũng như chủ quan của thực trạng.

Việc đánh giá thực trạng như trên cho thấy bức tranh tổng thể về những tồn tại nổi cộm cần phải giải quyết để QLNN về ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT đạt hiệu lực, hiệu quả hơn. Kết quả phân tích là cơ sở để đề xuất giải pháp hoàn thiện QLNN về ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT hữu hiệu, khả thi tại Chương 4.

CHƯƠNG 4

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT ĐÔ THỊ TẠI VIỆT NAM

4.1 Định hướng đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị gắn với chiến lược phát triển đô thị đến năm 2030, tầm nhìn 2050

4.1.1 Chiến lược phát triển đô thị đến năm 2030, tầm nhìn 2050

Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 21/1/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và PTBV đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã đề ra một số chỉ tiêu cụ thể (Bảng 4.1):

Bảng 4.1: Một số chỉ tiêu phát triển đô thị giai đoạn 2025-2030

STT	Chỉ tiêu	Đến năm 2025	Đến năm 2030
1	Tỷ lệ đô thị hóa	Tối thiểu 45%	Đạt trên 50%
2	Số lượng đô thị	Khoảng 650 ÷ 1.000 đô thị	Khoảng 1.000 ÷ 1.200 đô thị

(Nguồn: [5])

Để PTBV các đô thị đến năm 2030, nhà nước đề ra giải pháp và tập trung vào xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình đầu tư phát triển hạ tầng đô thị, trong đó có các công trình xử lý CTRSHĐT một cách đồng bộ và gắn với hoạt động phân loại CTRSHĐT tại nguồn, thúc đẩy giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế CTRSHĐT, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ xử lý CTRSHĐT tiên tiến, hiện đại, thân thiện với môi trường. Chiến lược cũng cho thấy vai trò của các công trình xử lý CTRSHĐT ngày càng được nâng cao và được nhận thức đúng đắn về vị trí của nó trong việc BVMT, hướng tới phát triển đô thị bền vững.

4.1.2 Dự báo về khối lượng chất thải rắn sinh hoạt đô thị phát sinh đến năm 2030

Theo Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia giai đoạn từ năm 2015 đến 2020 [11], khối lượng CTRSHĐT phát sinh trung bình 35.624 tấn/ngày (tương đương với khoảng 13.002.592 tấn/năm), với tốc độ tăng trung bình từ 10÷16%

mỗi năm và chiếm khoảng 55% tổng khối lượng CTRSH phát sinh trên cả nước. Trong đó, hai đô thị đặc biệt là TP. Hồ Chí Minh và TP. Hà Nội có khối lượng CTRSHĐT phát sinh lớn nhất, chỉ tính riêng hai đô thị này khối lượng CTRSHĐT lên tới 12.000 tấn/ngày, chiếm 33,6% tổng khối lượng CTRSHĐT phát sinh trên cả nước.

Cũng trong giai đoạn từ năm 2015 đến 2020, dân số đô thị có tốc độ tăng trung bình 2,6% mỗi năm [83]; giả thiết tốc độ gia tăng dân số đô thị hàng năm từ 2021-2030 tương tự như giai đoạn 2015-2020 và số liệu dân số đô thị năm 2020 được công bố (khoảng 35.932 nghìn người) tính toán, dự báo được dân số đô thị đến năm 2030 khoảng 46,3 triệu người. Với giả thiết tốc độ phát sinh khối lượng CTRSHĐT trung bình hàng năm giai đoạn 2021-2030 tương tự như giai đoạn 2015-2020 thì dự báo được khối lượng CTRSHĐT phát sinh đến năm 2030 khoảng 16,7 triệu tấn.

4.1.3 Chiến lược quốc gia về quản lý chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050

Chiến lược điều chỉnh quốc gia về quản lý tổng hợp CTR đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 491/QĐ-TTg [30] đã đề ra một số mục tiêu đến năm 2025, tất cả các đô thị loại đặc biệt và loại I và 85% các đô thị còn lại có công trình tái chế CTRSHĐT phù hợp với việc phân loại. Đối với các BCL CTRSHĐT với khoảng 90 - 95% đã đóng cửa được cải tạo, xử lý, tái sử dụng đất cũng như cải tạo nâng cấp các BCL không hợp vệ sinh, bị ô nhiễm, suy thoái đảm bảo yêu cầu BVMT.

Về lâu dài, nhà nước tập trung, ưu tiên xây dựng các công trình tái chế, xử lý CTRSHĐT tập trung vùng tỉnh, vùng liên tỉnh phù hợp với quy hoạch quản lý CTR và bảo đảm quản lý vận hành ổn định, hiệu quả cũng như đảm bảo tỷ lệ chôn lấp sau xử lý không quá 20%.

4.1.4 Chủ trương xã hội hóa trong đầu tư xây dựng các công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị

Chiến lược điều chỉnh quốc gia về quản lý tổng hợp CTR đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 491/QĐ-TTg [30] đã nhấn mạnh tới chủ trương của nhà nước hướng tới huy động mọi nguồn lực đầu tư, tăng cường xã hội hóa, thúc đẩy công tác xử lý và triển khai ĐTXD công trình xử lý CTRSH nói chung, CTRSHĐT nói riêng theo phương thức PPP đảm bảo phù hợp với điều kiện KT-XH của từng địa phương.

Chủ trương xã hội hóa trong ĐTXD các công trình xử lý CTRSHĐT là xu hướng tất yếu để có đủ nguồn lực phát triển các công trình này, trong khi nguồn NSNN còn hạn chế. Để thực hiện chủ trương này, nhà nước phải đẩy mạnh thu hút đầu tư để thu hút được các nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia vào các dự án ĐTXD công trình này.

4.2 Các giải pháp được đề xuất

Trên cơ sở tổng hợp, phân tích đánh giá những kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân của công tác QLNN về ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT tại mục 3.6 Chương 3, tác giả đã nhận diện, xác định một số vấn đề chính, cốt lõi có sự logic, gắn kết chặt chẽ với nhau cần hoàn thiện của QLNN về ĐTXD các công trình này. Cụ thể gồm 03 nhóm giải pháp:

(i) Giải pháp hoàn thiện chức năng tổ chức bộ máy quản lý: việc phân cấp QLNN về ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT;

(ii) Giải pháp hoàn thiện chức năng hoạch định: xây dựng đồ án quy hoạch hợp lý trong địa giới vùng; hướng dẫn xác định thứ tự ưu tiên thực hiện dự án ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT;

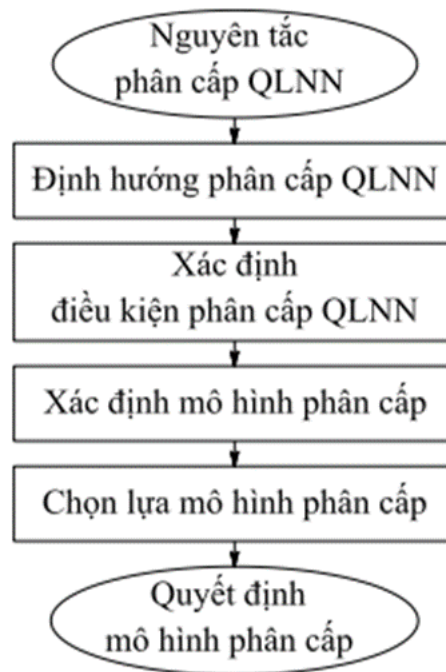
(iii) Giải pháp hoàn thiện chức năng tổ chức xây dựng, ban hành cơ chế chính sách: thu hút các nguồn lực vào ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT.

4.2.1 Giải pháp phân cấp quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị

4.2.1.1 Quan điểm về phân cấp quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị

Căn cứ lý luận về phân cấp QLNN, kết hợp với phân tích, đánh giá thực trạng phân cấp QLNN về ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT ở nước ta hiện nay, tác giả đề xuất một số giải pháp theo quy trình được mô tả dưới Hình 4.1 với định hướng lựa chọn được giải pháp tối ưu, đảm bảo tính khoa học và khả thi.

Căn cứ theo các nguyên tắc phân cấp QLNN, xác định hướng phân cấp QLNN, từ đó phân tích, tổng hợp các điều kiện để phân cấp (về nguyên tắc, điều kiện phân cấp đã được tổng hợp trong cơ sở lý luận). Bước tiếp theo tiến hành đề xuất một số mô hình phân cấp có thể có (mô hình từ $i \rightarrow n$) sau đó chọn mô hình phân cấp tối ưu, cuối cùng là ra quyết định về giải pháp phân cấp QLNN về ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT.



Hình 4.1: Quy trình đề xuất giải pháp phân cấp quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị

(Nguồn: Tác giả)

4.2.1.2 Định hướng phân cấp quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị

Căn cứ theo các nguyên tắc phân cấp (mục b – 2.2.4.1), tác giả đã xác định định hướng phân cấp QLNN về ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT như sau:

Thứ nhất, sự phân cấp theo hướng làm rõ được chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của từng cấp;

Thứ hai, sự phân cấp cho thấy rõ việc chỉ đạo, điều hành có hiệu quả hơn (tiết kiệm về tài chính, nhân sự, cơ sở vật chất);

Thứ ba, sự phân cấp đảm bảo theo hệ thống mở (gắn với phân cấp chính trị, phân cấp hành chính, phân cấp ngân sách);

Thứ tư, sự phân cấp đảm bảo giao quyền, tính chủ động nhiều hơn cho chính quyền đô thị.

4.2.1.3 Đề xuất phân cấp quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị

Qua tổng hợp, phân tích các quy định pháp luật, thực trạng phân cấp QLNN về ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT cho thấy những kết quả đã đạt được cũng như nhận diện được một số vấn đề còn tồn tại, hạn chế nêu tại mục 3.6.2. Giải pháp đề xuất là nhằm giải quyết được các tồn tại đó.

Việc đề xuất phân cấp quản lý được tác giả tiếp cận dưới góc độ vĩ mô, tức là nhà nước quan tâm đến việc phân cấp cho từng cấp, chủ thể thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ tương ứng hướng tới mục tiêu cuối cùng là các công trình xử lý CTRSHĐT được ĐTXD hiệu quả nhất, phù hợp với phạm vi nghiên cứu đã xác định. Giải pháp mà luận án đề xuất không dành cho giai đoạn vận hành công trình xử lý CTRSHĐT. Với cách tiếp cận như vậy, tác giả đề xuất giải pháp hoàn thiện QLNN về ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT thông qua việc phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cấp Trung ương, địa phương như được trình bày tại Bảng 4.2:

Cơ quan QLNN ở Trung ương thực hiện xây dựng, ban hành và hướng dẫn thực hiện pháp luật, cơ chế, chính sách làm cơ sở để cơ quan QLNN ở địa phương tổ chức thực hiện các quy định pháp luật, theo thẩm quyền.

Bảng 4.2: Phân cấp chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị

STT	Nhiệm vụ	Nội dung
<i>I</i>	<i>Cơ quan QLNN ở Trung ương: xây dựng, ban hành pháp luật, cơ chế, chính sách theo từng nhiệm vụ (NV)</i>	
1.1	NV _{TW1}	Xây dựng chiến lược, quy hoạch quản lý, xử lý CTRSHĐT cấp quốc gia hoặc cấp vùng; hướng dẫn tổ chức lập, quản lý QHXD công trình xử lý CTRSHĐT
1.2	NV _{TW2}	Hướng dẫn xây dựng kế hoạch, phân bổ nguồn vốn để ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT; xây dựng cơ chế ưu đãi, khuyến khích thu hút đầu tư vào các công trình xử lý CTRSHĐT
1.3	NV _{TW3}	Hướng dẫn tổ chức QLDA ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT; hướng dẫn lựa chọn, thẩm định công nghệ xử lý CTRSHĐT
1.4	NV _{TW4}	Ban hành quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng công trình xử lý CTRSHĐT; quy chuẩn, tiêu chuẩn về xử lý CTRSHĐT
1.5	NV _{TW5}	Hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư tham gia ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT theo phương thức PPP
1.6	NV _{TW6}	Thanh tra, kiểm tra vi phạm trong ĐTXD các công trình xử lý CTRSHĐT theo phân cấp (theo nhóm, loại, cấp dự án, công trình)
<i>II</i>	<i>Cơ quan QLNN ở địa phương: thực hiện các quy định pháp luật, cơ chế, chính sách được cấp Trung ương ban hành, hướng dẫn và xây dựng cơ chế, chính sách theo thẩm quyền của địa phương theo các nhiệm vụ</i>	
2.1	NV _{DP1}	Lập quy hoạch quản lý, xử lý CTRSHĐT, QHXD công trình xử lý CTRSHĐT cấp tỉnh phù hợp với quy hoạch cấp quốc gia, vùng, quy hoạch tỉnh và quy hoạch đô thị
2.2	NV _{DP2}	Lập kế hoạch, phân bổ nguồn vốn để ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT ở địa phương theo quy hoạch; xây dựng cơ chế ưu đãi, khuyến khích thu hút đầu tư vào các công trình xử lý CTRSHĐT ở địa phương theo thẩm quyền
2.3	NV _{DP3}	Tổ chức QLDA ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT ở địa phương

STT	Nhiệm vụ	Nội dung
2.4	NV _{ĐP4}	Tổ chức lựa chọn nhà đầu tư tham gia ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT theo phương thức PPP
2.5	NV _{ĐP5}	Thanh tra, kiểm tra vi phạm trong ĐTXD các công trình xử lý CTRSHĐT tại địa phương theo phân cấp

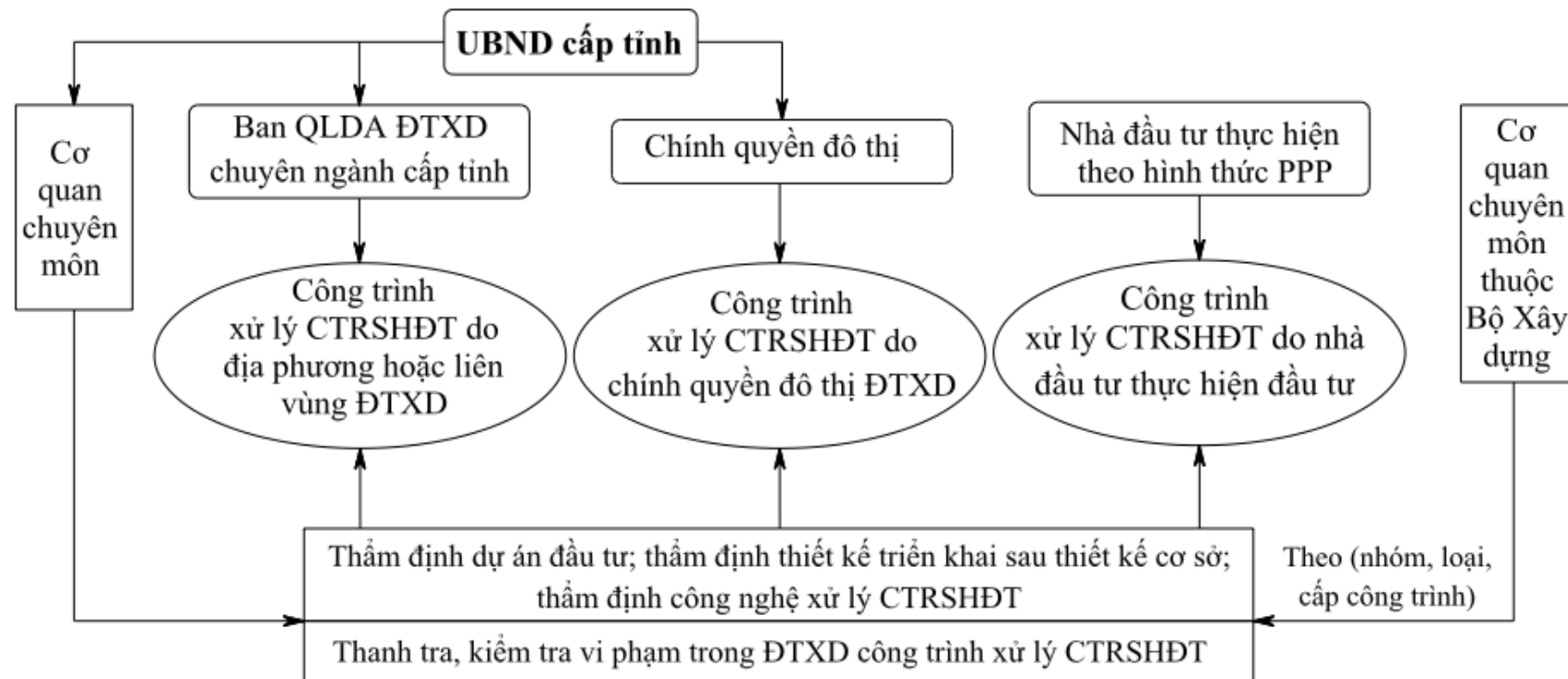
Việc phát triển các công trình xử lý CTRSHĐT là trách nhiệm của UBND cấp tỉnh, vì vậy để thực hiện các nhiệm vụ tại Bảng 4.2, UBND cấp tỉnh phải quy định cho cơ quan chuyên môn cấp dưới thực hiện từ khâu chuẩn bị đầu tư đến thực hiện ĐTXD, do đó tác giả đề xuất giải pháp phân cấp như sau:

(1) - Cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh (các Sở chuyên ngành: kế hoạch và đầu tư, xây dựng, khoa học và công nghệ, tài chính; thanh tra): thực hiện các nhiệm vụ NV_{ĐP1}; NV_{ĐP2}; NV_{ĐP4}; NV_{ĐP5}

(2) - Chủ đầu tư hoặc đại diện Chủ đầu tư QLDA ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT: thực hiện nhiệm vụ NV_{ĐP3}

Sự phân cấp này được sơ đồ hóa như Hình 4.2.

QLNN về ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT gồm các nội dung được quy định trong Luật Xây dựng và được giao cho nhiều cơ quan thực hiện. Với phạm vi nghiên cứu, luận án chỉ tập trung vào giải pháp phân cấp quản lý, cụ thể là xác định cơ quan làm Chủ đầu tư thực hiện QLDA ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT. Để đảm bảo độ tin cậy của giải pháp phân cấp, tác giả đã tiến hành khảo sát các chủ thể (đề cập tại mục 3 Phụ lục số 01), thu được các kiến nghị và tiến hành xác định tỷ lệ phân trăm (tỷ trọng) của các loại ý kiến lựa chọn cơ quan làm “Chủ đầu tư thực hiện QLDA ĐTXD” các công trình này với kết quả như ở Bảng 4.3.



Hình 4.2: Phân cấp chức năng quản lý nhà nước ở cấp tỉnh về đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị

(Nguồn: Tác giả)

Bảng 4.3: Kết quả khảo sát ý kiến về cơ quan làm Chủ đầu tư thực hiện quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị

STT	Cơ quan	Kiến nghị
1	Ban QLDA ĐTXD chuyên ngành cấp tỉnh	45%
2	Ban QLDA ĐTXD khu vực (cấp quận, huyện)	27%
3	Ban QLDA ĐTXD thuộc chính quyền đô thị	28%

Kết quả tại Bảng 4.3 cho thấy, đa phần các đối tượng được khảo sát cho rằng nên giao cho Ban QLDA ĐTXD chuyên ngành cấp tỉnh làm Chủ đầu tư thực hiện QLDA ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT. Ngược lại thì ý kiến về giao cho Ban QLDA ĐTXD khu vực hoặc thuộc chính quyền đô thị có tỷ lệ thấp hơn. Với kết quả khảo sát nêu trên, tác giả đề xuất hai mô hình phân cấp, giao cơ quan làm Chủ đầu tư thực hiện QLDA ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT sử dụng vốn đầu tư công (không áp dụng đối với các dự án ĐTXD thực hiện theo phương thức PPP) tại Bảng 4.4.

Bảng 4.4: Mô hình phân cấp, giao cơ quan làm Chủ đầu tư thực hiện quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị

Mô hình	Cơ quan làm Chủ đầu tư thực hiện QLDA ĐTXD
Mô hình 1	Ban QLDA ĐTXD chuyên ngành cấp tỉnh
Mô hình 2	Ban QLDA khu vực (cấp quận, huyện)

Với kết quả khảo sát và theo đánh giá của tác giả, mô hình 1 phù hợp hơn mô hình 2 và được phân cấp như Hình 4.2 trước đây, vì một số lý do như sau:

(i) Qua khảo sát, thực tiễn số lượng các dự án ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT sử dụng vốn đầu tư công được triển khai xây dựng ở các địa phương không quá nhiều và cũng không thực hiện thường xuyên nên việc giao cho Ban QLDA ĐTXD chuyên ngành cấp tỉnh (hoặc Ban QLDA ĐTXD cấp tỉnh – trong trường hợp địa phương sáp nhập các Ban QLDA ĐTXD chuyên ngành thành một Ban QLDA) làm Chủ đầu tư thực hiện QLDA ĐTXD công trình này là hợp lý, với ưu điểm sẽ tạo ra sự thống nhất, tập trung trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện, giám đầu mối quản lý, nhân sự, tài chính (thay vì giao cho

cấp huyện với năng lực đầu tư còn hạn chế, nhiều đầu mối). Trường hợp địa phương sáp nhập các Ban QLDA ĐTXD chuyên ngành thành một Ban QLDA thì có thể thành lập phòng chuyên ngành quản lý các công trình HTKT, trong đó có việc QLDA ĐTXD các công trình xử lý CTRSHĐT.

(ii) Nguồn vốn ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT:

Nguồn vốn ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT được bố trí từ ngân sách địa phương; nguồn vốn ODA hoặc các nguồn vốn hợp pháp khác. Trường hợp dự án thực hiện theo phương thức PPP thì nguồn vốn ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT của nhà đầu tư; nhà nước có thể bố trí nguồn vốn đối ứng trong trường hợp giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư hoặc xây dựng CSHT (đường, hệ thống điện, thông tin liên lạc, hệ thống nước,...) để tạo điều kiện cho nhà đầu tư thực hiện dự án.

Việc tác giả đề xuất Ban QLDA ĐTXD chuyên ngành cấp tỉnh làm Chủ đầu tư thực hiện quản lý các dự án ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT với phạm vi trên địa bàn tỉnh theo các quy mô (nhỏ hoặc lớn) hoặc liên huyện thuộc tỉnh nhưng không áp dụng cho trường hợp dự án liên tỉnh (vấn đề này, cần tiếp tục nghiên cứu).

Vấn đề bàn luận thêm:

Hiện nay, việc tổ chức mô hình chính quyền đô thị đang được thí điểm ở nước ta với mục tiêu xây dựng và vận hành mô hình quản trị chính quyền đô thị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đề cao thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương và trách nhiệm cá nhân trên cơ sở phân định rõ ràng trách nhiệm cá nhân, giảm bớt tổ chức trung gian, hướng tới chính quyền đô thị một cấp thống nhất. Vì vậy, quán triệt xu hướng này và phạm vi nghiên cứu, tác giả đề xuất việc phân cấp QLNN về ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT của chính quyền đô thị mang tính định hướng, gợi mở với mục tiêu phát huy mạnh mẽ ưu điểm của mô hình chính quyền đô thị trong thời gian sắp tới, cụ thể như sau:

Việc triển khai ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT theo quy hoạch do chính quyền đô thị quyết định, giao cho Ban QLDA ĐTXD trực thuộc thực hiện tương tự như trường hợp Ban QLDA ĐTXD chuyên ngành cấp tỉnh được UBND cấp tỉnh phân cấp, giao thực hiện (ở đây tác giả đề cập đến Ban QLDA ĐTXD trực thuộc chính quyền đô thị tương tự như với quy định hiện hành, tuy nhiên khi việc tổ chức chính quyền đô thị được pháp luật hóa cụ thể thì mô hình Ban QLDA có thể thay đổi và được điều chỉnh cho phù hợp).

Khi thực hiện ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT chính quyền đô thị được tự chủ ở một số điểm:

Thứ nhất, tự chủ về ngân sách thực hiện ĐTXD công trình;

Thứ hai, tự chủ về tổ chức bộ máy ĐTXD công trình;

Thứ ba, tự chủ về lập kế hoạch tổ chức ĐTXD các công trình phù hợp với điều kiện của đô thị;

Thứ tư, thực hiện chế độ báo cáo với UBND cấp tỉnh trong quá trình ĐTXD công trình trên địa bàn đô thị.

4.2.2 Đề xuất nhóm các giải pháp liên quan đến quản lý quy hoạch xây dựng công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị

4.2.2.1 Giải pháp xây dựng đồ án quy hoạch hợp lý trong địa giới vùng

(1) Cơ sở đề xuất

Phân tích thực trạng công tác QHXD công trình xử lý CTRSHĐT (tại mục 3.4) cho thấy:

- Các quy hoạch vùng thường đi trước một bước so với quy hoạch quốc gia;
- Các địa phương lập QHXD các công trình xử lý CTRSHĐT chưa tuân thủ các quyết định trong quy hoạch vùng đã có; thậm chí có nơi lập QHXD công trình xử lý CTRSHĐT trong địa giới huyện trước khi có đồ án quy hoạch vùng liên huyện, vùng huyện;
- Các địa phương thực hiện công tác quy hoạch và QHXD công trình xử lý CTRSHĐT một cách rời rạc, độc lập nhau mà không có sự phối hợp giữa

các địa phương để khai thác các điều kiện thuận lợi và khắc chế các khó khăn của các địa phương kề cận nhau;

- Các công trình xử lý CTRSHĐT hoạt động không đồng đều, công suất xử lý của công trình thì thừa, công trình thì quá tải; khối lượng CTRSHĐT có nơi được xử lý trọn vẹn, có nơi bị thừa ứ, gây mất vệ sinh...

(2) Mục đích của giải pháp

Mục đích của giải pháp xây dựng đồ án quy hoạch hợp lý trong địa giới vùng cụ thể như sau:

Thứ nhất, đảm bảo quy hoạch đi trước một bước, các quy hoạch cấp thấp chỉ được “đi” sau các quy hoạch cấp cao hơn, đảm bảo tính nhất quán, kế thừa và phát triển;

Thứ hai, đảm bảo khai thác khoa học và linh động công suất hoạt động của các công trình xử lý CTRSHĐT, tạo điều kiện ĐTXD công trình này quy mô và hiện đại;

Thứ ba, phối hợp các “lợi thế” của các địa phương trong vùng.

(3) Đề xuất giải pháp cụ thể

Việc QHXD các công trình xử lý CTRSHĐT khoa học, đồng bộ có ý nghĩa quan trọng góp phần xử lý hiệu quả CTRSHĐT, thực tiễn công tác này đã bộc lộ những điểm còn tồn tại, vì vậy với phạm vi nghiên cứu của luận án, tác giả đề xuất một số giải pháp mang tính chất định hướng, gợi mở để xây dựng đồ án QHXD các công trình xử lý CTRSHĐT hợp lý trong địa giới vùng cụ thể:

- Lồng ghép “yêu cầu quy hoạch cấp thấp chỉ được lập và thực hiện sau khi đã có quy hoạch cấp cao hơn kê đó” vào điều kiện phê duyệt đồ án quy hoạch. Cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt các đồ án quy hoạch phải được trang bị một cách bài bản, triệt để tinh thần này thông qua các quy định quản trị nguồn nhân lực, đặc biệt là về “vị trí - việc làm” trong các tổ chức hiện nay. Mặt khác có cơ chế nghiêm minh cho việc giám sát các địa phương tổ chức thực hiện công tác quy hoạch.

- Không bỏ qua, ngược lại cần coi trọng loại quy hoạch vùng liên tỉnh, qua đó có những quy định thiết thực về QHXD HTKT trong địa giới vùng liên tỉnh. Điều này sẽ là tiền đề cho việc QHXD các công trình xử lý CTRSHĐT với công nghệ tiên tiến, phục vụ vùng rộng lớn hơn, hợp lý về vị trí và BVMT.

- Chỉ cho phép thực hiện những dự án ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT khi có các số liệu đầy đủ, chính xác và tin cậy về các phương án địa điểm, công nghệ và công suất phù hợp với điều kiện địa chất, thủy văn, quỹ đất, khối lượng CTRSHĐT và BVMT, đặc biệt là gắn với thực tế của địa giới vùng liên tỉnh, liên huyện.

- Nghiên cứu cơ chế khuyến khích (thưởng – phạt) mạnh tay trong công tác quy hoạch nói chung và QHXD nói riêng, nhằm nâng cao hiệu lực QLNN trong điều kiện KT-XH phát triển và hội nhập quốc tế nhanh chóng.

4.2.2.2 Đề xuất hướng dẫn xác định thứ tự ưu tiên thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị

(1) Sự cần thiết xây dựng hướng dẫn

Trong quy hoạch, về cơ bản đã xác định được các dự án ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT, tuy vậy thực tế triển khai thực hiện quy hoạch có nhiều yếu tố chủ quan và khách quan tác động nên việc xác định thứ tự ưu tiên dự án để thực hiện là cần thiết và đảm bảo sự linh hoạt.

Nhấn mạnh về sự cần thiết của việc xác định thứ tự ưu tiên để thực hiện dự án ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT, tại chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp CTR đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 [30] đã đề ra các giải pháp gồm rà soát, điều chỉnh, lập các kế hoạch đầu tư, phát triển công trình xử lý CTR theo quy hoạch đã được phê duyệt, xác định nhu cầu đầu tư, các dự án ưu tiên đầu tư theo từng giai đoạn của quy hoạch hoặc kế hoạch của từng địa phương. Theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị [25], nội dung đồ án quy hoạch xử lý CTR phải xây dựng được chương trình, dự án đầu tư ưu tiên làm cơ sở triển khai thực hiện.

Nhìn chung, việc xác định thứ tự ưu tiên thực hiện dự án ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT đã được nhấn mạnh trong chiến lược quản lý tổng hợp CTR và pháp luật về QHXD, đô thị, vì vậy việc xây dựng hướng dẫn xác định thứ tự ưu tiên thực hiện các dự án này là cần thiết, với mục đích giúp cơ quan QLNN có công cụ khoa học, khả thi để hướng dẫn triển khai thực hiện các dự án này và gắn với việc thu hút đầu tư.

(2) Về mục tiêu, phạm vi áp dụng hướng dẫn

- Về mục tiêu: xây dựng mô hình và trình tự thực hiện.
- Về phạm vi: hướng dẫn xác định thứ tự ưu tiên thực hiện dự án ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT theo quy hoạch được phê duyệt sử dụng vốn đầu tư công hoặc thực hiện theo phương thức PPP.

(3) Nội dung, trình tự thực hiện hướng dẫn

a) Căn cứ xác định thứ tự ưu tiên thực hiện

Việc xác định thứ tự ưu tiên thực hiện dự án ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT dựa theo các căn cứ sau:

- (i) - Quy hoạch các dự án ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
- (ii) - Quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, PPP,... đối với dự án ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT;
- (iii) - Các dự án ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT đã xác định được công nghệ xử lý CTRSHĐT phù hợp theo quy hoạch.

b) Về phương pháp thực hiện: sử dụng phương pháp dùng chỉ tiêu tổng hợp không đơn vị đo để hướng dẫn xác định thứ tự ưu tiên thực hiện dự án ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT theo quy hoạch được phê duyệt.

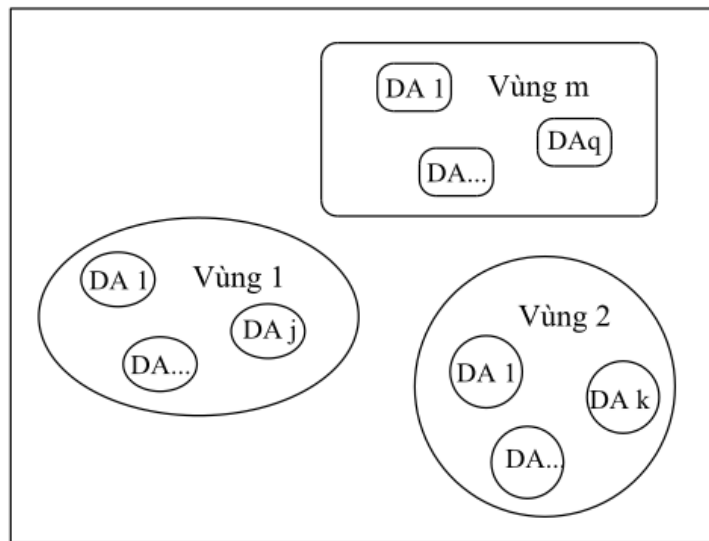
c) Mô hình hóa các dự án ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT trong quy hoạch được phê duyệt

Giả thiết trong quy hoạch được phê duyệt có m vùng, trong các vùng có những công trình đang vận hành và các dự án dự kiến triển khai ĐTXD. Tại

Hình 4.3 mô hình hóa các dự án ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT chưa triển khai và cần xác định thứ tự ưu tiên thực hiện (trước hay sau), cụ thể:

- Vùng I (có x dự án, trong đó có a công trình đang vận hành, $a \leq x$);
- Vùng II (có y dự án, trong đó có b công trình đang vận hành, $b \leq y$);
- ...;
- Vùng m (có z dự án, trong đó có c công trình đang vận hành, $c \leq z$).

Tổng số dự án ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT: $n = x + y + \dots + z$



Hình 4.3: Mô hình hóa các dự án đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị chưa triển khai theo quy hoạch

d) Các chỉ tiêu được sử dụng để xác định thứ tự ưu tiên

Để có đầy đủ cơ sở khoa học, pháp lý cho việc xác định danh mục các tiêu chí để đánh giá, lựa chọn dự án được ưu tiên thực hiện trong từng vùng theo quy hoạch, tác giả đã tổng hợp các tài liệu khoa học có liên quan, tuy vậy hiện nay chưa có nghiên cứu nào đề cập cụ thể đối với các dự án ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT, vì vậy, tác giả căn cứ quy định của pháp luật hiện hành về quản lý QHXD, quy hoạch đô thị để đề xuất một số chỉ tiêu, cụ thể:

(i) Điều 29 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP [27] về nội dung kế hoạch thực hiện QHXD quy định: dự kiến nhu cầu vốn thực hiện QHXD hàng năm;

đề xuất cơ chế chính sách xác định nguồn lực theo kế hoạch và khả năng huy động nguồn lực để thực hiện theo kế hoạch hàng năm.

Với quy định nêu trên về nội dung kế hoạch thực hiện QHXD, tác giả đề xuất chỉ tiêu khả năng bố trí nguồn vốn cho dự án. Chỉ tiêu này phản ánh giá trị nguồn vốn NSNN có thể bố trí được so với giá trị nguồn vốn dự kiến để thực hiện dự án tại thời điểm xác định thứ tự ưu tiên.

(ii) Điều 61, 62, 63 Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 [65] về quản lý, sử dụng đất và quản lý xây dựng hệ thống các công trình hạ tầng đô thị theo quy hoạch quy định: UBND các cấp có trách nhiệm quản lý đất dành cho xây dựng hệ thống các công trình HTKT đô thị theo quy hoạch đô thị và phải được sử dụng đúng mục đích, không được lấn chiếm hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng.

Tôn trọng quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị nêu trên, tác giả đề xuất chỉ tiêu khả năng bố trí đất cho dự án. Về nguyên tắc, khi quy hoạch các dự án ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT thì đã xác định được diện tích sử dụng đất của dự án phù hợp với quy hoạch sử dụng đất. Tuy vậy, hàng năm cấp có thẩm quyền rà soát, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất (bố trí hoặc thu hồi) để bố trí thực hiện dự án khi đảm bảo đủ điều kiện pháp lý. Vì vậy, để đảm bảo sự chắc chắn về quỹ đất để thực hiện dự án thì phải căn cứ vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm và diện tích đất của dự án theo quy hoạch.

(iii) Khoản 1 Điều 25 Nghị định số 35/2021/NĐ-CP [36] về khảo sát sự quan tâm của nhà đầu tư đối với dự án PPP quy định: trong thời gian lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án PPP, cơ quan có thẩm quyền tổ chức khảo sát sự quan tâm của nhà đầu tư, bên cho vay (nếu có).

Theo tinh thần quy định trên, tác giả đề xuất chỉ tiêu số lượng nhà đầu tư mong muốn tham gia dự án.

Nhìn chung, với các quy định hiện hành tại mục i; ii; iii nêu trên là cơ sở tin cậy để tác giả đề xuất ba chỉ tiêu (gồm: *Khả năng bố trí nguồn vốn; Khả năng bố trí đất cho dự án; Số lượng nhà đầu tư mong muốn tham gia dự án*),

tuy nhiên, theo tác giả, ngoài các chỉ tiêu này cần bổ sung thêm một số chỉ tiêu khác có liên quan như: khối lượng CTR trong vùng gia tăng so với dự báo; khả năng đáp ứng công suất xử lý. Việc đề xuất các chỉ tiêu này với lý do là khi tổ chức lập quy hoạch, việc xác định khối lượng CTR trong các vùng đã được tính toán, dự báo, tuy vậy thực tế do có nhiều yếu tố khách quan hoặc chủ quan tác động dẫn đến khối lượng CTR phát sinh tại vùng đặt các dự án có sự thay đổi khi thực hiện quy hoạch, vì vậy trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch phải đánh giá được vùng nào, công trình nào đang bị quá tải để đề xuất cải tạo, mở rộng, nâng cấp hoặc xây dựng mới các dự án để kịp thời, chính xác. Vì vậy, việc xác định chỉ tiêu khối lượng CTR trong vùng gia tăng so với dự báo là cần thiết và là một trong những chỉ tiêu ảnh hưởng đến việc quyết định, lựa chọn dự án cần được triển khai thực hiện.

Thực tế, trong các vùng, ngoài các công trình hiện hữu đang vận hành thì còn có các dự án chưa được triển khai theo quy hoạch, vì vậy trên cơ sở mức độ biến động, thay đổi với khối lượng CTR phát sinh trong vùng so với quy hoạch thì cần đánh giá về khả năng đáp ứng công suất xử lý của các công trình hiện hữu cũng như các dự án sẽ được triển khai. Vì vậy, việc xác định chỉ tiêu khả năng đáp ứng công suất xử lý của các dự án trong quy hoạch là cần thiết và là một trong những chỉ tiêu ảnh hưởng đến việc quyết định, lựa chọn dự án cần được triển khai thực hiện.

Để đảm bảo độ tin cậy về việc lựa chọn các chỉ tiêu xác định thứ tự ưu tiên thực hiện dự án ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT, tác giả đã phỏng vấn sơ bộ ý kiến của các chuyên gia trong lĩnh vực QLNN về ĐTXD về mức độ cần thiết của các chỉ tiêu (đề cập tại mục 3 Phụ lục số 01). Bằng cách tính tỷ trọng số ý kiến lựa chọn tương ứng với 04 mức độ (theo hàng ngang) của từng chỉ tiêu (so với tổng số ý kiến đánh giá) có thể xác định được vai trò của từng chỉ tiêu. Với nhìn nhận cá nhân, tác giả chọn ra 05 chỉ tiêu đánh giá với mức độ cần thiết của chúng theo ý kiến chuyên gia như sau (Bảng 4.5).

Bảng 4.5: Kết quả khảo sát các chỉ tiêu xác định thứ tự ưu tiên thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị

STT	Chỉ tiêu	Mức độ			
		Rất cần	Cần	Có thể	Không cần lắm
1	Khả năng đáp ứng công suất xử lý	0,60	0,39	0,01	-
2	Khả năng bố trí đất cho dự án	0,58	0,41	0,01	-
3	Khả năng bố trí nguồn vốn	0,64	0,32	0,04	-
4	Số lượng nhà đầu tư mong muốn tham gia dự án	0,29	0,48	0,14	0,09
5	Khối lượng CTR trong vùng gia tăng so với dự báo	0,36	0,54	0,10	-

Nhìn chung, các chỉ tiêu này được đánh giá ở mức rất cần, cần với tỷ lệ cao, trong khi ở mức độ khác (có thể; không cần lắm) với tỷ lệ rất thấp.

Các chỉ tiêu nói trên được xác định như sau:

- **Khả năng đáp ứng công suất xử lý (C):** là chỉ tiêu phản ánh tỷ lệ giữa công suất dự kiến của dự án trong vùng theo quy hoạch so với tổng khối lượng CTRSHĐT chưa được xử lý trong vùng.

$$C = \frac{P_{DA}}{Q_K} \quad (4.1)$$

Trong đó:

- + C: Khả năng đáp ứng công suất xử lý;
- + P_{DA} : Công suất dự kiến của dự án trong vùng (theo Bảng 4.6);
- + Q_K : Tổng khối lượng CTRSHĐT chưa được xử lý trong vùng (theo Bảng 4.10).

- **Khả năng bố trí đất cho dự án (S):**

$$S = \frac{S_V}{S_{DA}} \quad (4.2)$$

Trong đó:

- + S: Khả năng bố trí đất cho dự án;

+ S_{DA} : Nhu cầu đất cho dự án theo quy hoạch (theo Bảng 4.6);

+ S_v : Diện tích đất địa phương có thể bố trí cho dự án (xác định theo kế hoạch sử dụng đất của địa phương nơi đặt dự án).

Nếu $S \geq 1$ thì tính $S=1$ điểm; Nếu $S < 1$ thì tính $S=0$ điểm.

- Khả năng bố trí nguồn vốn cho dự án (F):

$$F = \frac{F_{NS}}{F_{DA}} \quad (4.3)$$

Trong đó:

+ F: Khả năng bố trí nguồn vốn cho dự án;

+ F_{DA} : Nhu cầu dự kiến về vốn cho dự án (có thể xác định theo giá trị khái toán tổng mức đầu tư của dự án theo quy hoạch được phê duyệt hoặc căn cứ theo quy mô, công suất và suất vốn đầu tư do cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố để tính toán hoặc xác định theo chi phí đã được quyết toán của công trình tương tự);

+ F_{NS} : Nguồn vốn ngân sách có thể bố trí cho dự án (xác định theo kế hoạch đầu tư công ngắn hạn hoặc trung hạn của địa phương tại thời điểm xác định thứ tự ưu tiên thực hiện dự án).

Nếu $F \geq 1$ thì tính $S=1$ điểm; Nếu $F < 1$ thì tính $S=0$ điểm.

- Số lượng nhà đầu tư mong muốn tham gia dự án (E): cơ quan QLNN tiến hành khảo sát thực tế số lượng nhà đầu tư mong muốn tham gia dự án.

- Khối lượng CTRSHĐT trong vùng gia tăng so với dự báo (Q_{gt}): phản ánh chênh lệch CTRSHĐT tại thời điểm so sánh với khối lượng CTRSHĐT phát sinh được dự báo.

e) Trình tự xác định thứ tự ưu tiên

Bước 1: Lập danh mục các dự án trong quy hoạch; các dự án trong vùng gồm các công trình đang vận hành, dự án mới đưa vào quy hoạch và được tổng hợp trong Bảng 4.6.

Bảng 4.6: Danh mục các dự án đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị trong quy hoạch

STT	Tên vùng & dự án		Địa điểm	Quy mô	Công suất	Công nghệ áp dụng
1	Vùng I	DA ₁	D ₁	S ₁	P ₁	T ₁
...		...	...	...	...	...
x		DA _x	D _x	S _x	P _x	T _x
1	Vùng ...	DA ₁	D ₁	S ₁	P ₁	T ₁
...		...	...	...	...	...
y		DA _y	D _y	S _y	P _y	T _y
1	Vùng M	DA ₁	D ₁	S ₁	P ₁	T ₁
...		...	...	...	...	...
z		DA _z	D _z	S _z	P _z	T _z

Bước 2: Lập danh mục các công trình xử lý CTRSHĐT đang vận hành và được tổng hợp trong Bảng 4.7.

Bảng 4.7: Danh mục công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị đang vận hành

STT	Tên vùng & dự án		Địa điểm	Quy mô	Công suất	Công nghệ áp dụng
1	Vùng I	DA ₁	D ₁	S ₁	P ₁	T ₁
...		...	...	...	...	...
a		DA _a	D _a	S _a	P _a	T _a
1	Vùng ...	DA ₁	D ₁	S ₁	P ₁	T ₁
...		...	...	...	...	...
b		DA _b	D _b	S _b	P _b	T _b
1	Vùng M	DA ₁	D ₁	S ₁	P ₁	T ₁
...		...	...	...	...	...
c		DA _c	D _c	S _c	P _c	T _c

Bước 3: Xác định nhu cầu xử lý CTRSHĐT theo vùng và được tổng hợp trong Bảng 4.8.

Bảng 4.8: Nhu cầu xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị theo vùng

STT	Tên vùng	Nhu cầu xử lý CTRSHĐT (Q)
1	Vùng 1	Q_1
...	...	...
m	Vùng m	Q_m

Bước 4: Xác định tổng công suất xử lý của các công trình xử lý CTRSHĐT đang vận hành trong Bảng 4.7 và được tổng hợp trong Bảng 4.9.

Bảng 4.9: Tổng công suất xử lý các công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị đang vận hành

STT	Tên vùng	Tổng công suất xử lý CTRSHĐT (Q_v)
1	Vùng 1	$P_1 + \dots + P_a$
...	...	...
m	Vùng m	$P_1 + \dots + P_c$

Bước 5: Xác định tổng khối lượng CTRSHĐT chưa được xử lý ở từng vùng và được tổng hợp trong Bảng 4.10.

$$\begin{array}{l} \text{Tổng khối lượng} \\ \text{CTRSHĐT chưa được} \\ \text{xử lý ở từng vùng} \end{array} = \begin{array}{l} \text{Nhu cầu xử lý} \\ \text{CTRSHĐT} \\ \text{theo vùng} \end{array} - \begin{array}{l} \text{Tổng công suất xử lý các} \\ \text{công trình xử lý CTRSHĐT} \\ \text{đang vận hành} \end{array}$$

Bảng 4.10: Tổng khối lượng chất thải rắn sinh hoạt đô thị chưa được xử lý từng vùng

STT	Tên vùng	Tổng khối lượng CTRSHĐT chưa được xử lý từng vùng (Q_k)
1	Vùng 1	$Q_1 - P_{v1}$
...	...	...
m	Vùng m	$Q_m - P_{vm}$

Bước 6: Xác định dự án được ưu tiên thực hiện trong từng vùng.

Sau khi có kết quả về 05 chỉ tiêu nêu trên, sử dụng phương pháp dùng chỉ tiêu tổng hợp không đơn vị đo để tính toán, xác định thứ tự ưu tiên thực hiện dự án ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT theo trình tự sau:

(i) *Lựa chọn các chỉ tiêu để đưa vào so sánh*: các chỉ tiêu đưa vào so sánh gồm 05 chỉ tiêu được trình bày ở trên.

(ii) *Xác định hướng trị số và đồng hướng hóa các chỉ tiêu*: theo phương pháp này lấy hàm mục tiêu là cực đại (càng lớn càng tốt) thì 05 chỉ tiêu nêu trên đều đồng hướng.

(iii) *Xác định trọng số của mỗi chỉ tiêu*: trọng số của mỗi chỉ tiêu có thể được xác định bằng một số phương pháp phổ biến như: xác định trực tiếp theo ý kiến chuyên gia; phương pháp ma trận vuông Warkentin; phương pháp phân tích thứ bậc AHP;...

(iv) *Triệt tiêu đơn vị đo của các chỉ tiêu*: hiện nay có nhiều phương pháp triệt tiêu đơn vị đo của các chỉ tiêu, trong đó, phổ biến nhất là phương pháp Pattern và phương pháp so sánh từng cặp chỉ tiêu.

Tác giả vận dụng phương pháp Pattern, theo đó trị số không đơn vị đo của chỉ tiêu được tính theo công thức sau:

$$P_{ij} = \frac{C_{ij}}{\sum_{j=1}^n C_{ij}} \times 100 \quad (4.4)$$

Trong đó:

+ P_{ij} : Trị số không đơn vị đo của chỉ tiêu C_{ij} (i là tên chỉ tiêu với m chỉ tiêu, j là tên phương án với n phương án);

+ C_{ij} : trị số có đơn vị đo của chỉ tiêu i phương án j.

(v) *Xác định trị số tổng hợp không đơn vị đo của mỗi phương án để so sánh xếp hạng phương án*

$$V_j = \sum_{i=1}^m S_{ij} = \sum_{i=1}^m P_{ij} W_i \quad (4.5)$$

Trong đó:

+ V_j : trị số tổng hợp không đơn vị đo của phương án j;

+ S_{ij} : trị số không đơn vị đo của chỉ tiêu i phương án j;

+ W_i : trọng số của chỉ tiêu i .

Sau khi tính toán, xác định các chỉ tiêu theo trình tự nêu trên, tổng hợp số liệu tại Bảng 4.11 và xác định được dự án được ưu tiên thực hiện trong từng vùng, cụ thể như sau: Dự án có V_j lớn nhất trong vùng sẽ được ưu tiên thực hiện trước. Trường hợp các dự án có V_j bằng nhau thì lựa chọn dự án có điểm khả năng bố trí về nguồn vốn cho dự án cao hơn.

f) Kết luận: hướng dẫn mà tác giả đề xuất trên đây sẽ giúp cơ quan QLNN có thêm công cụ hữu hiệu, khả thi để quản lý thực hiện quy hoạch và lựa chọn được các dự án ưu tiên thực hiện ĐTXD.

Phạm vi áp dụng: hướng dẫn trên sử dụng cho cơ quan QLNN về ĐTXD ở các tỉnh, TP đã có quy hoạch các dự án ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT và có số lượng các dự án lớn.

Ưu điểm: Kết quả lựa chọn có độ chính xác cao, dễ tính toán và có thể điều chỉnh phù hợp với điều kiện KT-XH.

Nhược điểm: độ chính xác của kết quả tính toán phụ thuộc vào phương pháp xác định trọng số của các chỉ tiêu.

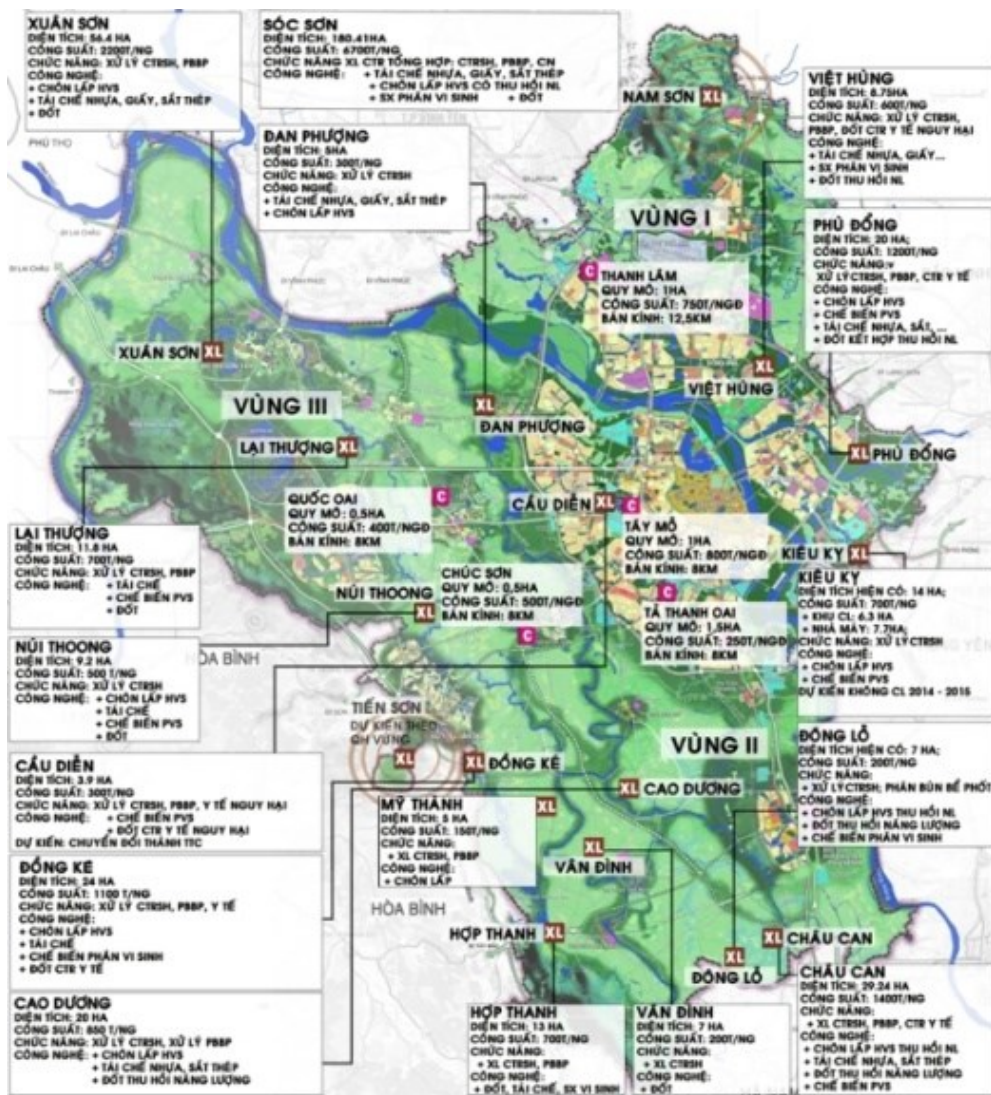
Bảng 4.11: Xác định dự án được ưu tiên thực hiện trong từng vùng

STT	Tiêu chí đánh giá	Đơn vị	Trọng số	Vùng I			Vùng ...	Vùng m		
				DA ₁	...	DA _x		DA ₁	...	DA _Z
1	Khả năng đáp ứng công suất xử lý (C)		W ₁	C ₁	...	C _x	...	C ₁	...	C _Z
	<i>Trị số không đơn vị đo của chỉ tiêu C</i>			S ₁₁	...	S _{1x}	...	S ₁₁	...	S _{1z}
2	Khả năng bố trí đất cho dự án (S)		W ₂	S ₁	...	S _x	...	S ₁	...	S _Z
	<i>Trị số không đơn vị đo của chỉ tiêu S</i>			S ₂₁	...	S _{2x}	...	S ₂₁	...	S _{2z}
3	Khả năng bố trí nguồn vốn (F)		W ₃	F ₁	...	F _x	...	F ₁	...	F _Z
	<i>Trị số không đơn vị đo của chỉ tiêu F</i>			S ₃₁	...	S _{3x}	...	S ₃₁	...	S _{3z}
4	Số lượng nhà đầu tư mong muốn tham gia dự án (E)	Nhà đầu tư	W ₄	E ₁	...	E _x	...	E ₁	...	E _Z
	<i>Trị số không đơn vị đo của chỉ tiêu E</i>			S ₄₁	...	S _{4x}	...	S ₄₁	...	S _{4z}
5	Khối lượng CTRSHĐT trong vùng gia tăng so với dự báo (Q_{gt})	Tấn	W ₅	Q _{gt1}	...	Q _{gtx}	...	Q _{gt1}	...	Q _{gtz}
	<i>Trị số không đơn vị đo của chỉ tiêu Q_{gt}</i>			S ₅₁	...	S _{5x}	...	S ₅₁	...	S _{5z}
V_j				V ₁	...	V _x	...	V ₁	...	V _Z

Để minh họa cho phương pháp đề xuất, tác giả lấy ví dụ xác định thứ tự ưu tiên cho TP. Hà Nội, với thực trạng quy hoạch xử lý CTR của Hà Nội được chia thành 03 vùng. Tác giả thực hiện cho vùng III, với kết quả tóm tắt như sau:

*** Thông tin chung về quy hoạch xử lý CTR Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050**

Quy hoạch xử lý CTR Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 609/QĐ-TTg ngày 25/4/2014 và được phân thành 03 vùng xử lý CTR, cụ thể (tại Hình 4.4):



Hình 4.4: Bản đồ quy hoạch các công trình xử lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố Hà Nội

Trong đó:

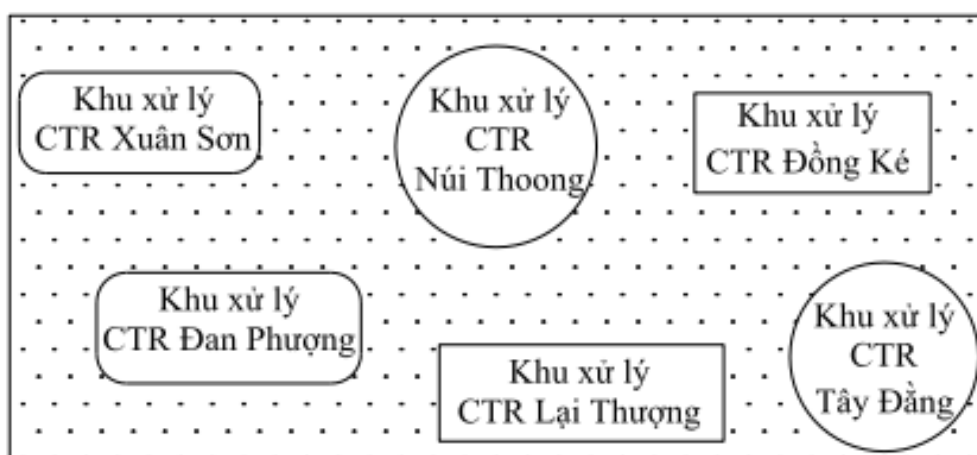
- **Vùng I:** Khu vực phía Bắc bao gồm khu vực nội đô lịch sử, các quận (*Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Long Biên và một phần huyện Thanh Trì*), các huyện (*Mê Linh, Đông Anh, Gia Lâm, Sóc Sơn*), diện tích khoảng 1.150 km².

- **Vùng II:** Khu vực phía Nam bao gồm một phần huyện Thanh Trì, một phần quận Hà Đông, các huyện (*Phú Xuyên, Thường Tín, Thanh Oai, Ứng Hòa, Mỹ Đức*), diện tích khoảng 990,0 km².

- **Vùng III:** Khu vực phía Tây bao gồm một phần quận Hà Đông, các huyện (*Đan Phượng, Hoài Đức, Phúc Thọ, Quốc Oai, Ba Vì, Thạch Thất, Chương Mỹ*), nội và ngoại thị xã Sơn Tây, diện tích khoảng 1.204,6 km².

*** Yêu cầu: xác định thứ tự ưu tiên thực hiện dự án ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT tại Vùng III theo quy hoạch được phê duyệt**

Để minh họa, tác giả lựa chọn vùng III để xác định thứ tự ưu tiên thực hiện dự án ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT. Trong đó, các dự án/ công trình xử lý CTRSHĐT tại vùng III chi tiết dưới Hình 4.5:



Hình 4.5: Các công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị trong vùng III theo quy hoạch được phê duyệt

Sau khi tính toán theo trình tự nêu trên, tác giả đã xác định được thứ tự ưu tiên thực hiện là Khu xử lý CTR Xuân Sơn với kết quả được tổng hợp tại Bảng 4.12 (chi tiết trình tự tính toán tại Phụ lục số 04).

Bảng 4.12: Xác định dự án được ưu tiên thực hiện trong vùng III

STT	Tiêu chí đánh giá	Đơn vị	Trọng số	Vùng III					
				Khu xử lý CTR Xuân Sơn	Khu xử lý CTR Đan Phượng	Khu xử lý CTR Núi Thoong	Khu xử lý CTR Lại Thượng	Khu xử lý CTR Đồng Ké	Khu xử lý CTR Tây Đằng
1	Khả năng đáp ứng công suất xử lý (C)		0,21	0,35	0,04	0,17	0,17	0,23	0,04
Trị số không đơn vị đo của chỉ tiêu C				0,35	0,04	0,17	0,17	0,23	0,04
2	Khả năng bố trí đất cho dự án (S)		0,17	1	1	1	1	1	1
Trị số không đơn vị đo của chỉ tiêu S				0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
3	Khả năng bố trí nguồn vốn (F)		0,3	1	1	1	1	1	1
Trị số không đơn vị đo của chỉ tiêu F				0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
4	Số lượng nhà đầu tư mong muốn tham gia dự án (E)	Nhà đầu tư	0,13	10	2	5	7	8	6
Trị số không đơn vị đo của chỉ tiêu E				0,26	0,05	0,13	0,18	0,21	0,16
5	Khối lượng CTRSHĐT trong vùng gia tăng so với dự báo (Q _{gt})	Tấn	0,19	100	50	80	70	120	30
Trị số không đơn vị đo của chỉ tiêu Q _{gt}				0,22	0,11	0,18	0,16	0,27	0,07
V _j				0,227	0,114	0,166	0,168	0,205	0,120

Với hàm mục tiêu là $V_{\max}$ thì dự án được ưu tiên lựa chọn thực hiện là Khu xử lý CTR Xuân Sơn.

4.2.3 Đề xuất giải pháp về thu hút các nguồn lực vào đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị

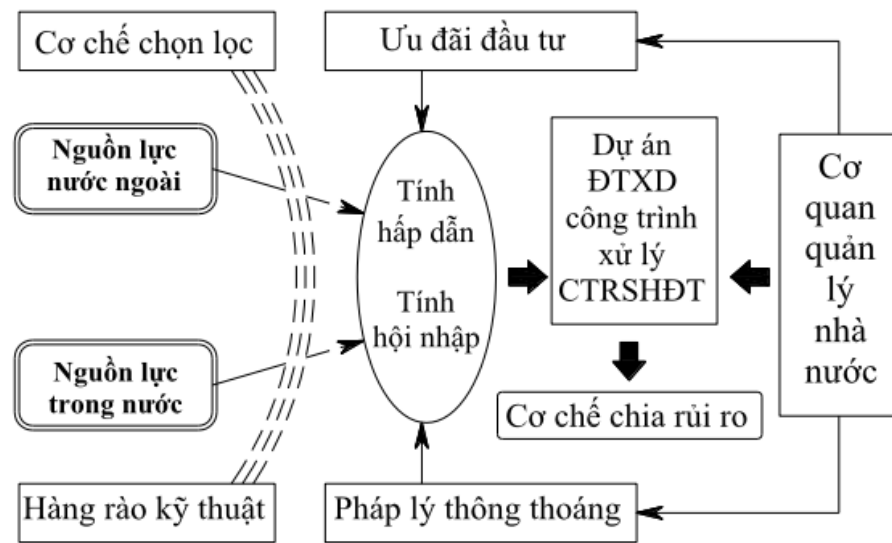
4.2.3.1 Quan điểm, định hướng thu hút các nguồn lực vào đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị

Do nguồn NSNN là cơ bản, nó đóng vai trò quan trọng, tuy vậy ở các nước đang phát triển thì nguồn NSNN khá hạn hẹp, trong khi nhu cầu về nguồn vốn đầu tư cho các dự án xây dựng HTKT là rất lớn. Vì vậy, việc huy động các nguồn lực khác ngoài NSNN là tất yếu. Việc thu hút các nguồn lực đầu tư cần được xem xét dưới góc độ tổng thể ở phạm vi bên trong và ngoài quốc gia gồm nguồn vốn FDI, vốn ODA và vốn từ khu vực tư nhân trong nước.

Về thu hút FDI, Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị [4] đã đề ra giải pháp hoàn thiện chính sách thu hút FDI, với trọng tâm xây dựng các tiêu chí lựa chọn, ưu tiên thu hút đầu tư đảm bảo cân đối, hợp lý với quy hoạch, định hướng phát triển ngành, lĩnh vực, địa bàn. Các dự án đầu tư nước ngoài được thu hút với định hướng sử dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ mới, công nghệ cao của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, quản trị hiện đại, có giá trị gia tăng cao, có tác động lan tỏa tích cực, kết nối chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu [39]. Việc thu hút FDI vào dự án ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT cũng dựa theo quan điểm này.

Về thu hút ODA, Chính phủ đã định hướng tại Đề án “Định hướng thu hút, quản lý và sử dụng vốn ODA và vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài giai đoạn 2021-2025” tại Quyết định số 2109/QĐ-TTg [37], ở đó đã nhấn mạnh thời gian tới nguồn vốn ODA của các nhà tài trợ nước ngoài vẫn là một trong những nguồn lực quan trọng để đầu tư phát triển các dự án CSHT trọng điểm, có tính lan tỏa cao, góp phần thực hiện thành công chiến lược phát triển KT - XH 10 năm 2021 – 2030.

Với định hướng thu hút nêu trên, tác giả đề xuất cơ chế thu hút các nguồn lực đầu tư vào dự án ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT như Hình 4.6.



Hình 4.6: Cơ chế thu hút các nguồn lực đầu tư vào dự án đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị

Hình 4.6 mô tả việc thu hút nguồn lực đầu tư vào dự án ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT với phạm vi mở, gồm cả nguồn lực trong và ngoài nước. Để thu hút được mạnh mẽ, hiệu quả các nguồn lực vào dự án có tính chất đặc thù này cần phải có tính hấp dẫn nhất định, thậm chí là vượt trội, mức độ thu hút đảm bảo hội nhập với thông lệ quốc tế nhưng phù hợp với điều kiện KT – XH của quốc gia sở tại. Đặc biệt, việc thu hút đầu tư không được tạo ra sự khác biệt, khoảng cách quá lớn về ưu đãi giữa nhà đầu tư trong nước và ngoài nước, mà phải đảm bảo công bằng, minh bạch, cạnh tranh nhưng vẫn tạo ra được sự khuyến khích đầu tư.

Mặt khác nhà nước sẽ không thu hút bằng mọi giá, mà thông qua cơ chế chọn lọc đầu tư, hàng rào kỹ thuật để lựa chọn được nhà đầu tư tối ưu, phù hợp nhất, đồng thời loại bỏ nhà đầu tư sở hữu công nghệ xử lý CTRSHĐT lạc hậu, trình độ quản lý thiếu chuyên nghiệp, năng lực tài chính yếu kém nhưng muốn lợi dụng chính sách thu hút của nhà nước để tham gia vào các dự án này.

Cơ chế chọn lọc đầu tư của nhà nước thể hiện ở tính rộng rãi, có tiêu chí chọn lọc rõ ràng (tính điểm, xếp hạng,...), công khai và minh bạch.

Về hàng rào kỹ thuật, nhà nước đưa ra các quy định, tiêu chuẩn (mức) về công nghệ xử lý CTRSHĐT; về năng lực tài chính, quản lý của nhà đầu tư và về phương án vận hành, khai thác công trình.

Về ưu đãi đầu tư, tác giả đã thực hiện khảo sát ý kiến của các chủ thể có liên quan về công cụ mà nhà nước nên sử dụng để khuyến khích nhà đầu tư tham gia vào dự án ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT (đề cập tại mục 3 Phụ lục số 01) gồm: sự hỗ trợ về CSHT (điện, đường, nước,...); hỗ trợ về tài chính (thuế,...); hỗ trợ về thủ tục pháp lý (thời gian xử lý các thủ tục hành chính,...) theo các mức độ đánh giá ở Bảng 4.13.

Bảng 4.13: Mức độ đánh giá về các công cụ khuyến khích thu hút đầu tư vào dự án đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị

STT	Công cụ khuyến khích	Mức độ				
		Rất đúng	Đúng	Không chắc chắn	Không đồng ý	Rất không đồng ý
1	Hỗ trợ về CSHT (điện, đường, nước,...)	0,46	0,48	0,05	0,01	-
2	Hỗ trợ về tài chính (thuế,...)	0,49	0,41	0,1	-	-
3	Hỗ trợ về thủ tục pháp lý (thời gian xử lý các thủ tục hành chính,...)	0,61	0,32	0,07	-	-

Ghi chú: số trong bảng là tỷ trọng số ý kiến lựa chọn tương ứng với 05 mức độ (theo hàng ngang) của từng công cụ (so với tổng số ý kiến đánh giá).

Kết quả khảo sát tại Bảng 4.13 cho thấy, ba nhóm công cụ khuyến khích đầu tư đều được các chủ thể được khảo sát đánh giá là công cụ rất nên, phù hợp mà nhà nước nên sử dụng để thu hút nhà đầu tư tham gia vào các dự án này.

4.2.3.2 Dự báo về thu hút các nguồn lực vào đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị

Để phát triển KT-XH với triển vọng tăng trưởng kinh tế đề ra, Chính phủ đã dự báo về tỷ trọng các nguồn vốn để đầu tư phát triển so với GDP và nguồn vốn ODA, vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài (tại Bảng 4.14).

Tại Bảng 4.14 cho thấy, giai đoạn 2021-2025, trong cơ cấu nguồn vốn đầu tư phát triển thì tỷ trọng vốn từ khu vực nhà nước giảm, trong khi từ khu vực FDI, tư nhân và ODA thì tăng. Với xu hướng này, việc thu hút các nguồn lực đầu tư vào dự án ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT cũng không ngoại lệ.

Bảng 4.14: Dự báo triển vọng tăng trưởng kinh tế và nhu cầu vốn ODA và vay ưu đãi giai đoạn 2021 – 2025

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2016 – 2020	Mục tiêu kế hoạch 2021 -2025
1	Tăng trưởng GDP (%)	5,99	6,5 - 7
2	Vốn đầu tư phát triển/GDP (%)	33,47	32 - 34
3	Tổng số (%)	100	100
3.1	Từ khu vực tư nhân	43,1	44,5
3.2	Từ khu vực FDI	22,9	23,5
3.3	Từ khu vực nhà nước, trong đó:	34	32,5
3.3.1	+ Từ doanh nghiệp nhà nước	5,2	5
3.3.2	+ Vốn NSNN và vốn vay	28,8	27,5
4	Vốn ODA và vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài (nghìn tỷ đồng)	306,9	452,9 - 527,1

(Nguồn: [37])

Theo quy hoạch quản lý CTR ở các lưu vực sông (gồm sông Đồng Nai; sông Nhuệ - sông Đáy; vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ) tầm nhìn đến năm 2030 của 22 địa phương, nguồn vốn dự kiến để ĐTXD công trình xử lý CTR rất lớn với khoảng 22.280 (tỷ đồng). Ngoài ra, ở giai đoạn 2021-2025, Chính phủ đã ban hành danh mục quốc gia về các dự án quan trọng như: hạ tầng giao thông; hạ tầng khu công nghiệp, khu kinh tế;... được kêu gọi đầu tư nước ngoài tại Quyết định số 1831/QĐ-TTg ngày 01/11/2021 [35], trong đó có một số dự án ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT điển hình (tại Bảng 4.15).

Bảng 4.15: Danh mục một số dự án đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị quốc gia kêu gọi đầu tư nước ngoài

STT	Tên dự án	Địa điểm thực hiện	Quy mô/ thông số kỹ thuật	Tổng vốn đầu tư (triệu USD)	Hình thức đầu tư
1	Nhà máy xử lý CTR	Phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng	1.000 tấn/ ngày đêm	130	100% vốn đầu tư nước ngoài; PPP
2	Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tập trung tỉnh Vĩnh Phúc	Xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc	300-500 tấn/ ngày	57	100% vốn đầu tư nước ngoài; PPP
3	Nhà máy xử lý CTR phía Nam và Bắc tỉnh Thái Bình	TP. Thái Bình, huyện Đông Hưng, Kiến Xương, tỉnh Thái Bình	Theo dự án cụ thể của nhà đầu tư	20	100% vốn đầu tư nước ngoài hoặc liên doanh

(Nguồn: [35])

4.2.3.3 Giải pháp thu hút các nguồn lực vào đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị

(1) Giải pháp thu hút nguồn vốn từ nhà đầu tư FDI tham gia vào các dự án ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT

Trong thời gian vừa qua, việc chuyển đổi nhận thức về xử lý CTRSHĐT cũng như đánh giá về sự cần thiết, tính cấp bách của việc xây dựng hạ tầng xử lý CTRSHĐT, nhiều dự án đã được triển khai ĐTXD với các quy mô, công nghệ xử lý khá đa dạng, tuy vậy trước nhu cầu xử lý CTRSHĐT ngày càng có xu hướng tăng, trong khi quy mô các dự án chỉ ở mức độ vừa phải, công nghệ xử lý chưa đáp ứng được so với nhu cầu xử lý cũng như việc phát triển nghiên cứu công nghệ xử lý trong nước còn hạn chế, dẫn đến việc thu hút nhà đầu tư nước ngoài sở hữu công nghệ xử lý CTRSHĐT tiên tiến, với trình độ quản lý chuyên nghiệp vào các dự án này là tất yếu và là chủ trương lớn được nhà nước đề ra. Tuy vậy, thực tiễn triển khai thu hút nhà đầu tư vào các dự án này trong thời gian qua, cho thấy kết quả đạt được còn hạn chế, khá khiêm tốn so với các lĩnh vực

khác, vì vậy căn cứ vào lý luận và phân tích, đánh giá thực trạng thu hút đầu tư, tác giả đề xuất một số giải pháp thu hút FDI vào dự án ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT đảm bảo tính khoa học, khả thi, phù hợp với thực tiễn, cụ thể là:

(i) Nắm bắt được tư tưởng, định hướng của nhà đầu tư khi tham gia vào các dự án ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT

Vận dụng lý thuyết về xuất khẩu tư bản của V.I. Lênin (1919) [90] và lý thuyết về lợi nhuận cận biên tác động đến thu hút FDI của Dougall (1960) [144] có thể nhận định rằng yếu tố then chốt để nhà đầu tư FDI quyết định đầu tư vào các dự án ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT ở quốc gia khác là lợi ích mà nhà đầu tư đạt được và có thiên hướng cao hơn so với đầu tư ở quốc gia sở tại. Vì vậy, để thu hút mạnh mẽ được nhà đầu tư vào các dự án này thì giải pháp căn cơ nhất là hướng tới mức lợi nhuận kỳ vọng và nâng cao mức độ ưu đãi đầu tư về CSHT (điện, đường, nước,...), hỗ trợ về tài chính (thuế,...) và hỗ trợ về thủ tục pháp lý (thời gian xử lý các thủ tục hành chính,...).

(ii) Nhận diện, đánh giá các nhân tố ảnh hưởng khi thu hút FDI vào các dự án ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT

Căn cứ cơ sở lý luận về thu hút FDI cũng như đánh giá về đặc thù của loại dự án, công trình này, tác giả đã nhận diện, lựa chọn các nhân tố ảnh hưởng tới việc thu hút FDI vào dự án ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT và thực hiện khảo sát, lấy ý kiến về mức độ ảnh hưởng của chúng với kết quả tại Bảng 4.16 (đề cập tại mục 3 Phụ lục số 01).

Bảng 4.16: Kết quả khảo sát, đánh giá về các nhân tố ảnh hưởng khi thu hút đầu tư FDI vào dự án đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị

STT	Nhân tố ảnh hưởng	Mức độ ảnh hưởng				
		1	2	3	4	5
1	Sự ổn định chính trị	0,35	0,34	0,30	0,01	-
2	Chính sách thu hút FDI của Chính phủ	0,37	0,35	0,26	0,02	-

STT	Nhân tố ảnh hưởng	Mức độ ảnh hưởng				
		1	2	3	4	5
3	Chính sách ưu đãi về thuế	0,32	0,33	0,32	0,03	-
4	Mức lợi nhuận	0,31	0,37	0,30	0,01	0,01
5	Chính sách (thủ tục) hành chính	0,25	0,37	0,36	0,01	0,01
6	Mức độ tham nhũng	0,18	0,28	0,46	0,08	-
7	CSHT (điện, nước, thông tin,...)	0,21	0,43	0,36	-	-
8	Vị trí, mặt bằng xây dựng công trình	0,25	0,36	0,37	0,01	0,01
9	Cơ chế giám sát công nghệ xử lý	0,24	0,36	0,35	0,05	-
10	Sự hỗ trợ của chính quyền nơi xây dựng công trình	0,25	0,49	0,25	0,01	-
Mức độ: (1) Ảnh hưởng mang tính quyết định; (2) Ảnh hưởng lớn; (3) Có ảnh hưởng; (4) Không ảnh hưởng; (5) Hoàn toàn không ảnh hưởng						

Ghi chú: số trong bảng là tỷ trọng số ý kiến lựa chọn tương ứng với 05 mức độ (theo hàng ngang) của từng nhân tố (so với tổng số ý kiến đánh giá).

Kết quả khảo sát cho thấy, các nhân tố chính ảnh hưởng mang tính quyết định tới việc thu hút FDI gồm sự ổn định chính trị; chính sách thu hút FDI của Chính phủ và chính sách ưu đãi về thuế. Ở mức độ chi tiết, trong ba nhân tố này thì chính sách hiện hành về thu hút FDI, ưu đãi về thuế mới được Chính phủ quy định chung cho các lĩnh vực, vì vậy để thu hút FDI vào các dự án ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT cần có chính sách riêng phù hợp với yếu tố đặc thù của các dự án này.

Với các nhân tố khác có ảnh hưởng lớn tới thu hút FDI vào các dự án ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT như mức lợi nhuận; chính sách (thủ tục) hành chính; CSHT (điện, nước, thông tin,...); vị trí, mặt bằng xây dựng công trình; cơ chế giám sát công nghệ xử lý; sự hỗ trợ của chính quyền nơi xây dựng công trình là các nhân tố cụ thể gắn với thu hút FDI vào các dự án này. Theo tác giả “mức lợi nhuận” là một trong những nhân tố rất quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp tới quyết định của nhà đầu tư FDI, nó thể hiện qua giá dịch vụ xử lý một tấn CTRSHĐT được thỏa thuận, cam kết với giữa nhà nước và nhà đầu tư.

Vì vậy, để thu hút mạnh mẽ được nhà đầu tư FDI thì nhà nước cần phải có thông tin, dữ liệu về các nhà đầu tư nước ngoài, sự tham gia của họ ở khu vực hoặc các quốc gia lân cận, qua đó nắm bắt được thông tin về giá dịch vụ xử lý một tấn CTRSHĐT làm cơ sở thu hút nhà đầu tư, đảm bảo hội nhập quốc tế nhưng phù hợp với điều kiện KT-XH ở nước ta.

(iii) Hoàn thiện cơ chế ưu đãi, khuyến khích đối với các nhà đầu tư FDI khi tham gia vào các dự án ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT

Như đã đề cập ở trên, chính sách ưu đãi về thuế được khảo sát, đánh giá là nhân tố chính, ảnh hưởng mang tính quyết định tới việc thu hút FDI, vì vậy, nó là một trong những công cụ mà nhà nước nên ưu tiên sử dụng để khuyến khích, thu hút mạnh mẽ FDI vào các dự án ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT, cụ thể là ưu đãi về thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế sử dụng đất và khấu hao nhanh tài sản cố định. Khảo sát cho thấy (đề cập tại mục 3 Phụ lục số 01), mức độ ưu đãi đối với từng công cụ này như sau (Bảng 4.17):

Bảng 4.17: Kết quả khảo sát, đánh giá về mức độ ưu đãi đối với từng công cụ được sử dụng để thu hút FDI vào các dự án đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị

STT	Ưu đãi	Mức độ			
		Rất nên	Nên	Thế nào cũng được	Không nên
1	Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp	0,44	0,41	0,12	0,04
2	Thuế giá trị gia tăng	0,35	0,34	0,21	0,10
3	Thuế nhập khẩu thiết bị, công nghệ	0,38	0,43	0,16	0,04
4	Thuế thu nhập cá nhân	0,17	0,55	0,14	0,14
5	Tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế sử dụng đất	0,30	0,56	0,09	0,05
6	Khấu hao nhanh tài sản cố định	0,18	0,48	0,24	0,10

Ghi chú: số trong bảng là tỷ trọng số ý kiến lựa chọn tương ứng với 04 mức độ (theo hàng ngang) của từng ưu đãi (so với tổng số ý kiến đánh giá).

Kết quả khảo sát cho thấy, ba loại thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhập khẩu thiết bị, công nghệ và thuế giá trị gia tăng được cho là công cụ nhà nước rất nên được sử dụng để thu hút FDI vào các dự án ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT. Ở mức độ thấp hơn, ưu đãi về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế sử dụng đất, thuế thu nhập cá nhân, khấu hao nhanh tài sản cố định cũng được đánh giá là công cụ nên được sử dụng. Tuy nhiên, theo tác giả trong các công cụ nêu trên thì nhà nước nên sử dụng ưu đãi thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhập khẩu thiết bị, công nghệ và tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế sử dụng đất để thu hút FDI vào các dự án này, với các lý do:

Thứ nhất, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là loại thuế có ảnh hưởng lớn tới lợi nhuận, tài chính của nhà đầu tư, vì vậy việc ưu đãi về loại thuế này giúp cho nhà đầu tư FDI gia tăng thêm lợi nhuận, điều này phù hợp với bản chất của FDI.

Thứ hai, các dự án ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT được thu hút bởi FDI thường gắn với yếu tố công nghệ xử lý CTRSHĐT (là cấu phần chính của dự án) nên ưu đãi về thuế nhập khẩu thiết bị, công nghệ cũng như ưu đãi về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế sử dụng đất giúp giảm chi phí đầu tư vào dự án, đồng thời giúp nhà đầu tư FDI nhanh hoàn vốn và đạt được lợi nhuận kỳ vọng.

Các công cụ ưu đãi đóng vai trò then chốt trong việc thu hút FDI vào các dự án ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT nhưng để đẩy mạnh thu hút FDI thì mức độ, hình thức ưu đãi cũng đóng vai trò không kém quan trọng. Để đánh giá về vấn đề này, tác giả đã tiến hành khảo sát về hình thức nhà nước nên khi sử dụng công cụ thuế để khuyến khích, ưu đãi nhà đầu tư tham gia các dự án này (đề cập tại mục 3 Phụ lục số 01) (Bảng 4.18):

Kết quả khảo sát cho thấy, hình thức giảm thuế trong một thời gian nhất định và thu thuế theo quy định được cho là hình thức phù hợp nhất để ưu đãi thuế nhằm thu hút mạnh mẽ FDI vào dự án ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT. Ở mức độ tương đương, hình thức miễn thuế hoàn toàn trong một thời gian nhất định và thu thuế theo quy định cũng là hình thức được đánh giá cao.

Bảng 4.18: Hình thức nhà nước nên khi sử dụng thuế để khuyến khích, ưu đãi nhà đầu tư tham gia dự án đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị

STT	Hình thức	Đánh giá
1	Miễn thuế hoàn toàn	0,18
2	Miễn thuế hoàn toàn trong một thời gian nhất định và thu thuế theo quy định	0,29
3	Giảm thuế trong một thời gian nhất định và thu thuế theo quy định	0,31
4	Miễn thuế trong một thời gian nhất định và giảm thuế trong một thời gian nhất định	0,21
5	Giảm thuế trong một thời gian nhất định và miễn thuế	0,01

Ghi chú: số trong bảng là tỷ trọng số ý kiến lựa chọn 05 hình thức (so với tổng số ý kiến đánh giá).

Theo tác giả, hình thức miễn thuế hoàn toàn trong một thời gian nhất định và thu thuế theo quy định là giải pháp tối ưu hơn, vì giai đoạn đầu vận hành dự án thường mất một khoảng thời gian nhất định để ổn định vận hành, tăng dần công suất xử lý để đáp ứng mục tiêu đầu tư nên giai đoạn này việc miễn thuế hoàn toàn sẽ giúp nhà đầu tư nhanh chóng đạt được lợi nhuận. Khi đã vận hành ổn định, nhà nước sẽ thu thuế từ nhà đầu tư để đảm bảo lợi ích của nhà nước và hài hòa với lợi ích của nhà đầu tư.

(iv) Phân chia rủi ro hợp lý, minh bạch giữa nhà nước với nhà đầu tư FDI tham gia vào các dự án ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT

Để các nhà đầu tư FDI tham gia vào các dự án ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT thì bên cạnh những công cụ khuyến khích, ưu đãi về tài chính thì việc xác định, phân chia rủi ro hợp lý, minh bạch giữa nhà nước với nhà đầu tư cũng là vấn đề rất được quan tâm. Căn cứ theo đặc điểm của loại hình công trình này, từ đó nhận diện được các rủi ro khi nhà nước thu hút nhà đầu tư FDI tham gia vào các dự án ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT, tác giả tiến hành

khảo sát, đánh giá mức độ rủi ro của nhà nước (Bảng 4.19) và rủi ro của nhà đầu tư (Bảng 4.20) (đề cập tại mục 3 Phụ lục số 01):

Bảng 4.19: Rủi ro của nhà nước khi thu hút nhà đầu tư FDI tham gia dự án đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị

STT	Rủi ro	Mức độ rủi ro				
		Rất cao	Cao	Trung bình	Thấp	Rất thấp
1	Nhà đầu tư vận hành không đáp ứng các tiêu chuẩn dẫn đến ô nhiễm môi trường	0,17	0,34	0,28	0,20	0,01
2	Khối lượng CTRSHĐT xử lý được không đạt như kỳ vọng theo quy hoạch	0,11	0,35	0,40	0,01	0,14
3	Tiếp nhận phải công nghệ xử lý lạc hậu	0,16	0,29	0,26	0,12	0,17

Ghi chú: số trong bảng là tỷ trọng số ý kiến lựa chọn tương ứng với 05 mức độ (theo hàng ngang) của từng rủi ro (so với tổng số ý kiến đánh giá).

Kết quả khảo sát cho thấy, ba yếu tố rủi ro mà nhà nước gặp phải khi thu hút nhà đầu tư FDI tham gia vào các dự án ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT đều có mức độ rủi ro cao. Vì vậy, tác giả cho rằng căn cứ vào các rủi ro này nhà nước nên có giải pháp, yêu cầu nhà đầu tư cam kết đảm bảo tiêu chuẩn, quy định hiện hành về môi trường cũng như đáp ứng được công suất xử lý CTRSHĐT theo đúng hợp đồng dự án. Riêng rủi ro tiếp nhận phải công nghệ xử lý CTRSHĐT lạc hậu thì nhà nước cần thông qua công tác sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư với các tiêu chí về mặt kỹ thuật cụ thể để hạn chế tối đa rủi ro có thể gặp phải.

Bảng 4.20: Rủi ro của nhà đầu tư FDI tham gia dự án đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị

STT	Rủi ro	Mức độ rủi ro				
		Rất cao	Cao	Trung bình	Thấp	Rất thấp
1	Chậm nhận được mặt bằng để xây dựng dự án, công trình	0,17	0,37	0,28	0,17	0,02
2	Vận hành dưới công suất hoặc vượt công suất thiết kế	0,12	0,36	0,37	0,16	-

STT	Rủi ro	Mức độ rủi ro				
		Rất cao	Cao	Trung bình	Thấp	Rất thấp
3	Không được thanh toán tiền xử lý CTR theo hợp đồng được ký với nhà nước	0,05	0,24	0,34	0,14	0,23
4	Không được hưởng đúng ưu đãi được cam kết giữa nhà nước và nhà đầu tư	0,07	0,21	0,30	0,17	0,24
5	Rủi ro do cơ chế, chính sách của nhà nước thay đổi	0,14	0,27	0,34	0,10	0,16

Ghi chú: số trong bảng là tỷ trọng số ý kiến lựa chọn tương ứng với 05 mức độ (theo hàng ngang) của từng rủi ro (so với tổng số ý kiến đánh giá).

Kết quả khảo sát trên cho thấy, rủi ro chậm nhận được mặt bằng để xây dựng công trình xử lý CTRSHĐT đối với các nhà đầu tư FDI được đánh giá với mức độ rủi ro cao, trong khi các rủi ro còn lại chỉ ở mức độ trung bình. Vì vậy, tác giả cho rằng, giải pháp để hạn chế rủi ro và tăng khả năng thu hút nhà đầu tư FDI thì nhà nước phải có cam kết bàn giao cho nhà đầu tư mặt bằng sạch, đúng tiến độ để triển khai thực hiện dự án. Ngoài ra, theo tác giả “*Rủi ro do cơ chế, chính sách của nhà nước thay đổi*” và “*Không được hưởng đúng ưu đãi được cam kết giữa nhà nước và nhà đầu tư*” là hai rủi ro tác động tới tâm lý, quyết định đầu tư của nhà đầu tư (qua khảo sát 03 nhà đầu tư FDI đều có chung nhận định về vấn đề này), vì vậy tác giả cho rằng để hạn chế, chia sẻ rủi ro để tăng cường thu hút được nhà đầu tư thì nhà nước cần xây dựng khung khổ pháp lý thu hút rõ ràng, ổn định phù hợp với đặc thù của loại hình công trình này, đặc biệt nhà nước phải đảm bảo sự cam kết, nhất quán với nhà đầu tư theo hợp đồng đã được ký kết (ví dụ như giá dịch vụ xử lý một tấn CTRSHĐT,...).

(2) Giải pháp thu hút vốn ODA để ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT

Như đã đề cập ở phần cơ sở lý luận cũng như đánh giá về thực trạng thu hút vốn ODA để đầu tư ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT cho thấy để tăng cường thu hút vốn ODA cần nhận diện được các nhân tố ảnh hưởng tới thu hút ODA dưới góc độ thuộc bên tài trợ vốn và bên nhận tài trợ vốn, từ đó đề ra giải

pháp thu hút vốn ODA vào các dự án này đảm bảo tính toàn diện và hiệu quả cao. Trên cơ sở đó, tác giả đã thực hiện khảo sát, để đánh giá các nhân tố ảnh hưởng khi thu hút ODA (thuộc bên tài trợ vốn) vào các dự án ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT (đề cập tại mục 3 Phụ lục số 01) với kết quả chi tiết tại Bảng 4.21:

Bảng 4.21: Kết quả khảo sát các nhân tố ảnh hưởng khi thu hút ODA (thuộc bên tài trợ vốn) vào dự án đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị

STT	Nhân tố	Mức độ ảnh hưởng				
		1	2	3	4	5
1	Tình hình kinh tế, chính trị ở quốc gia cung cấp viện trợ	0,40	0,34	0,26	-	-
2	Chiến lược cung cấp ODA trong từng thời kỳ của quốc gia cung cấp viện trợ	0,34	0,39	0,24	0,03	-
3	Ngân sách hàng năm của Chính phủ cung cấp để viện trợ	0,30	0,41	0,27	0,02	-
4	Các chính sách và tôn chỉ hỗ trợ của nhà tài trợ	0,16	0,52	0,27	0,05	-
5	Mối quan hệ kinh tế, chính trị giữa nước tài trợ và nước tiếp nhận viện trợ	0,19	0,48	0,30	0,02	0,01
6	Đánh giá về hiệu quả sử dụng vốn ODA của quốc gia được sử dụng viện trợ	0,13	0,55	0,27	0,05	-
Mức độ: (1) Ảnh hưởng mang tính quyết định; (2) Ảnh hưởng lớn; (3) Có ảnh hưởng; (4) Không ảnh hưởng; (5) Hoàn toàn không ảnh hưởng						

Ghi chú: số trong bảng là tỷ trọng số ý kiến lựa chọn tương ứng với 05 mức độ (theo hàng ngang) của từng nhân tố (so với tổng số ý kiến đánh giá).

Bảng trên cho thấy, nhân tố tình hình kinh tế, chính trị ở quốc gia cung cấp viện trợ; chiến lược cung cấp ODA trong từng thời kỳ của quốc gia cung cấp viện trợ; ngân sách hàng năm của Chính phủ cung cấp để viện trợ là các nhân tố được đánh giá có mức độ ảnh hưởng mang tính quyết định, trong khi các nhân tố còn lại được đánh giá có mức độ ảnh hưởng lớn khi thu hút ODA để ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT. Việc đánh giá các nhân tố khi thu hút

ODA (thuộc bên nhận tài trợ vốn) để đầu tư vào các dự án này với kết quả khảo sát (đề cập tại mục 3 Phụ lục số 01) chi tiết tại Bảng 4.22:

Bảng 4.22: Kết quả khảo sát các nhân tố ảnh hưởng khi thu hút ODA (thuộc bên nhận tài trợ vốn) vào dự án đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị

STT	Nhân tố	Mức độ ảnh hưởng				
		1	2	3	4	5
1	Thế chế chính trị	0,40	0,34	0,23	0,03	-
2	Mức độ ổn định kinh tế vĩ mô	0,33	0,38	0,28	-	0,01
3	Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật	0,36	0,32	0,29	0,03	-
4	Quy trình, thủ tục quản lý gắn với tính minh bạch và môi trường không có tham nhũng của nước nhận viện trợ	0,21	0,37	0,38	0,03	0,01
5	Năng lực chuyên môn của cán bộ, các ban quản lý chương trình dự án sử dụng vốn ODA	0,14	0,51	0,33	0,02	-
6	Trách nhiệm bố trí vốn đối ứng và năng lực quản trị của nước tiếp nhận viện trợ	0,14	0,48	0,38	0,01	-
7	Hiệu suất giải ngân vốn ODA trên vốn ODA được nhà tài trợ cam kết tài trợ	0,27	0,43	0,29	0,01	-
8	Hiệu quả của dự án khi sử dụng vốn ODA được tài trợ	0,23	0,43	0,31	0,03	-
Mức độ: (1) Ảnh hưởng mang tính quyết định; (2) Ảnh hưởng lớn; (3) Có ảnh hưởng; (4) Không ảnh hưởng; (5) Hoàn toàn không ảnh hưởng						

Ghi chú: số trong bảng là tỷ trọng số ý kiến lựa chọn tương ứng với 05 mức độ (theo hàng ngang) của từng nhân tố (so với tổng số ý kiến đánh giá).

Kết quả khảo sát cho thấy, các nhân tố như thế chế chính trị; mức độ ổn định kinh tế vĩ mô; hệ thống văn bản quy phạm pháp luật được đánh giá có mức độ ảnh hưởng mang tính quyết định, trong khi các nhân tố còn lại có mức độ ảnh hưởng lớn khi thu hút ODA để ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT. Qua nghiên cứu các vấn đề trên, tác giả đề xuất một số giải pháp cho việc thu hút ODA như sau:

Thứ nhất, ở cấp độ vĩ mô, để thu hút ODA vào ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT thì yếu tố ổn định chính trị, ổn định kinh tế vĩ mô phải nằm trong tổng

thể mục tiêu của Chính phủ. Ngoài ra, việc thu hút ODA cũng phụ thuộc rất lớn vào chiến lược cung cấp ODA của quốc gia tài trợ, do vậy việc linh hoạt trong vận động, ngoại giao để có được nguồn vốn này phụ thuộc rất lớn vào vai trò của cơ quan ngoại giao và Chính phủ.

Thứ hai, để tăng cường thu hút được nguồn vốn ODA từ quốc gia tài trợ vốn thì việc giải ngân hiệu quả các nguồn vốn ODA đã được tiếp nhận rất quan trọng, là cơ sở để quốc gia tài trợ vốn tin tưởng, tiếp tục cung cấp ODA. Muốn vậy, việc quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn này để ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT phải đảm bảo sử dụng đúng mục đích, QLDA, vận hành công trình theo đúng nguồn vốn đã được phân bổ, tuân thủ các điều kiện của hiệp định vay vốn và pháp luật. Đồng thời, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng và các quy định có liên quan cũng phải được hoàn thiện theo hướng làm rõ trình tự, thủ tục thực hiện, giảm bớt các thủ tục không cần thiết để dễ dàng tổ chức thực hiện, công khai, minh bạch.

Thứ ba, việc ưu tiên, phân bổ nguồn vốn ODA hợp lý cho các địa phương, các dự án có tính cấp thiết cao nói chung, trong đó có dự án ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT nói riêng, đóng vai trò quan trọng để sử dụng hiệu quả, nhanh chóng nguồn vốn này khi thu hút được, tránh ứ đọng vốn (trong khi vẫn phải trả lãi vay). Song song với đó là cơ chế giám sát chặt chẽ việc phân bổ, quản lý, sử dụng và không để xảy ra tham nhũng khi sử dụng nguồn vốn ODA.

Thứ tư, tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý nguồn vốn ODA với trình độ cao, am hiểu về chuyên môn nhằm đáp ứng được các yêu cầu của công việc ngày càng đòi hỏi cao về tính chuyên nghiệp.

(3) Giải pháp thu hút nhà đầu tư trong nước ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT

Tương tự khi giải quyết vấn đề thu hút FDI, để có cơ sở cho giải pháp thu hút các nhà đầu tư trong nước, tác giả đã thực hiện khảo sát, đánh giá mức

độ của các nhân tố ảnh hưởng và kết quả được thể hiện tại Bảng 4.23 (chi tiết đề cập tại mục 3 Phụ lục số 01):

Bảng 4.23: Kết quả khảo sát, đánh giá về các nhân tố ảnh hưởng khi thu hút đầu tư trong nước vào dự án đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị

STT	Nhân tố ảnh hưởng	Mức độ ảnh hưởng				
		1	2	3	4	5
1	Định hướng thu hút của Chính phủ	0,44	0,38	0,17	0,02	-
2	Quy định về thuế và các ưu đãi	0,35	0,41	0,23	0,01	-
3	Cơ chế, chính sách và quy trình quản lý độc lập	0,25	0,52	0,21	0,01	-
4	Sự ổn định chính trị	0,23	0,36	0,40	0,01	-
5	Môi trường kinh tế vĩ mô	0,11	0,47	0,40	0,03	-
6	Năng lực thể chế để điều tiết PPP	0,10	0,49	0,41	-	0,01
Mức độ: (1) Ảnh hưởng mang tính quyết định; (2) Ảnh hưởng lớn; (3) Có ảnh hưởng; (4) Không ảnh hưởng; (5) Hoàn toàn không ảnh hưởng						

Ghi chú: số trong bảng là tỷ trọng số ý kiến lựa chọn tương ứng với 05 mức độ (theo hàng ngang) của từng nhân tố (so với tổng số ý kiến đánh giá).

Kết quả khảo sát cho thấy, các nhân tố như định hướng thu hút của Chính phủ; quy định về thuế và các ưu đãi; cơ chế, chính sách và quy trình quản lý độc lập được đánh giá có mức độ ảnh hưởng mang tính quyết định, trong khi các nhân tố còn lại có mức độ ảnh hưởng lớn khi thu hút nhà đầu tư trong nước vào dự án ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT.

Căn cứ theo cơ sở lý luận và phân tích, đánh giá thực trạng thu hút đầu tư, tác giả đề xuất một số giải pháp thu hút nguồn vốn từ nhà đầu tư trong nước như sau:

Thứ nhất, định hướng thu hút của nhà nước đối với nhà đầu tư trong nước vào các dự án ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT cần cụ thể, đảm bảo hài hòa với thu hút FDI vào các dự án này, một mặt vừa thu hút được nhà đầu tư FDI

chiến lược, vừa tạo điều kiện cho nhà đầu tư trong nước thực hiện các dự án và thúc đẩy sự phát triển của khu vực tư nhân trong nước trong lĩnh vực này.

Thứ hai, về ưu đãi đầu tư cũng cần có sự tương đồng với thu hút FDI nhưng khác nhau về mức độ, đồng thời cũng có cơ chế chia sẻ rủi ro giữa nhà nước và nhà đầu tư tương tự như đối với nhà đầu tư FDI.

4.2.3.4 Giải pháp hoàn thiện tiêu chí đánh giá sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư tham gia các dự án đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị theo phương thức PPP

Để có cơ sở đề xuất các tiêu chí đánh giá sơ tuyển nhà đầu tư tham gia ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT theo phương thức PPP, tác giả đã sơ bộ thiết lập hệ thống tiêu chí, chỉ tiêu phản ánh cả năng lực kỹ thuật lẫn năng lực tài chính trên cơ sở kết hợp các đề xuất của Dolla, T. và Laishram, B [111] và quy định của pháp luật hiện hành về sơ tuyển nhà đầu tư theo phương thức PPP [36].

Tác giả sử dụng bảng hỏi để khảo sát nhận thức của các chủ thể hoạt động trong lĩnh vực xây dựng về việc nên hay không nên sử dụng các tiêu chí, chỉ tiêu đánh giá sơ tuyển nhà đầu tư tham gia ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT theo phương thức PPP (đề cập tại mục 3 Phụ lục số 01). Qua khảo sát, tác giả tổng hợp được số ý kiến “nên” hay “không nên” sử dụng từng tiêu chí, tiến hành xác định tỷ lệ phần trăm (tỷ trọng) của các loại ý kiến và đã thu được kết quả như ở Bảng 4.24.

Bảng 4.24: Kết quả khảo sát ý kiến về các tiêu chí, chỉ tiêu sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư tham gia đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị theo phương thức PPP

STT	Năng lực	Chỉ tiêu	Ý kiến	
			Nên sử dụng (%)	Không nên sử dụng (%)
1		1.1 Kinh nghiệm thu gom CTR từ nơi thu gom đến nơi xử lý	26	74

STT	Năng lực	Chỉ tiêu	Ý kiến	
			Nên sử dụng (%)	Không nên sử dụng (%)
	Về kỹ thuật	1.2 Kinh nghiệm vận chuyển CTR	37	63
		1.3 Kinh nghiệm xây dựng, vận hành và bảo trì trạm trung chuyển	41	59
		1.4 Kinh nghiệm thiết kế, xây dựng, vận hành và bảo trì các cơ sở xử lý chất thải	91	9
		1.5 Kinh nghiệm thiết kế, xây dựng, vận hành và bảo trì BCL hợp vệ sinh	88	12
		1.6 Kinh nghiệm quản lý an toàn và vệ sinh lao động	75	15
2	Về tài chính	2.1 Doanh thu hàng năm	91	9
		2.2 Giá trị tài sản ròng	87	13
		2.3 Tích lũy tiền mặt ròng	77	23
		2.4 Khả năng huy động vốn chủ sở hữu, vốn vay	90	10
		2.5 Khả năng triển khai phương thức kinh doanh, khai thác dự án	91	9
3	Về nhân sự và quản lý	3.1 Yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm của nhân sự chủ chốt	97	3
		3.2 Danh tiếng trong quá khứ về quản lý chất lượng và tiến độ, năng lực quản lý, đảm bảo chất lượng	82	18
		3.3 Kinh nghiệm vận hành, kinh doanh công trình, hệ thống CSHT để cung cấp sản phẩm, dịch vụ công	25	75

Nhận xét về kết quả khảo sát:

Thứ nhất, nhóm tiêu chí về năng lực về kỹ thuật:

Các chỉ tiêu đánh giá kinh nghiệm thiết kế, xây dựng, vận hành và bảo trì các cơ sở xử lý chất thải, bảo trì BCL hợp vệ sinh đảm bảo đánh giá được năng lực chính (thực lực) của nhà đầu tư về mặt kỹ thuật từ khâu thiết kế, xây dựng, vận hành, bảo trì công trình đảm bảo khép kín vòng đời của dự án. Kinh nghiệm đã thực hiện các dự án này giúp nhà đầu tư có nhiều lợi thế trong việc tổ chức, QLDA và sẽ tránh được những rủi ro tương tự thứ mà họ đã từng gặp phải.

Ngoài ra chỉ tiêu kinh nghiệm quản lý an toàn và vệ sinh lao động thể hiện năng lực kỹ thuật của nhà đầu tư về đảm bảo quá trình thi công xây dựng công trình của dự án được quản lý tốt, an toàn, không xảy ra sự cố công trình và tai nạn lao động.

Các chỉ tiêu 1.1, 1.2 và 1.3 được đa phần các chủ thể đánh giá là không nên sử dụng. Tác giả cho rằng cũng hợp lý, vì các chỉ tiêu này không liên quan trực tiếp tới công trình xử lý CTRSHĐT.

Thứ hai, nhóm tiêu chí về năng lực tài chính: các chỉ tiêu “doanh thu hàng năm” và “giá trị tài sản ròng” phản ánh được tình hình sản xuất, kinh doanh của nhà đầu tư cũng như lợi nhuận mà nhà đầu tư đạt được. Đồng thời, việc đánh giá khả năng huy động vốn của nhà đầu tư cũng là yếu tố khẳng định được uy tín của nhà đầu tư đối với cơ quan tín dụng, đảm bảo có thể huy động được nguồn tài chính khi thực hiện dự án. Riêng chỉ tiêu “tích lũy tiền mặt ròng” theo tác giả là không cần thiết (mặc dù được đa số phiếu trả lời nên sử dụng), do tài sản của nhà đầu tư có thể hình thành dưới nhiều dạng, không nhất thiết là tiền mặt. Chỉ tiêu cuối cùng về “khả năng triển khai phương thức kinh doanh, khai thác dự án” là yếu tố cần thiết, phản ánh khả năng huy động nguồn lực, khả năng marketing, khả năng tổ chức và phối hợp nguồn lực với quá trình sản xuất/vận hành công trình có hiệu quả, góp phần gia tăng lợi nhuận cho nhà đầu tư.

Thứ ba, nhóm tiêu chí năng lực về nhân sự và quản lý: các yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm của nhân sự chủ chốt để khẳng định khả năng tổ chức, kinh nghiệm thực hiện các dự án đối với nhân sự của nhà đầu tư. Đồng thời, danh tiếng trong quá khứ về quản lý chất lượng và tiến độ, năng lực quản lý, đảm bảo chất lượng cũng là yếu tố giúp tăng độ tin tưởng với nhà đầu tư, thể hiện việc thực hiện các dự án đảm bảo theo đúng cam kết.

Cách tiếp cận trên đây cho phép tác giả đề xuất các chỉ tiêu chọn lựa nhà đầu tư khi sơ tuyển nhà đầu tư tham gia dự án ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT như trong Bảng 4.25.

Bảng 4.25: Chỉ tiêu đánh giá sơ tuyển nhà đầu tư tham gia dự án đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị theo phương thức PPP

STT	Năng lực	Chỉ tiêu
1	Về kỹ thuật	1.1 Kinh nghiệm thiết kế, xây dựng, vận hành và bảo trì các cơ sở xử lý chất thải
		1.2 Kinh nghiệm thiết kế, xây dựng, vận hành và bảo trì BCL hợp vệ sinh
		1.3 Kinh nghiệm quản lý an toàn và vệ sinh lao động
2	Về tài chính	2.1 Doanh thu hàng năm
		2.2 Giá trị tài sản ròng
		2.3 Khả năng huy động vốn chủ sở hữu, vốn vay
		2.4 Khả năng triển khai phương thức kinh doanh, khai thác dự án
3	Về nhân sự và quản lý	3.1 Yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm của nhân sự chủ chốt
		3.2 Danh tiếng trong quá khứ về quản lý chất lượng và tiến độ, năng lực quản lý, đảm bảo chất lượng

Kết quả nghiên cứu là xác định được các tiêu chí đánh giá về năng lực của nhà đầu tư khi được sơ tuyển để tham gia vào các dự án ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT theo phương thức PPP gồm năng lực kỹ thuật với ba chỉ tiêu, năng lực tài chính với bốn chỉ tiêu và năng lực về nhân sự và quản lý với hai chỉ tiêu. Các chỉ tiêu này vừa đảm bảo nhà đầu tư có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ khi tham gia hợp đồng, mặt khác chúng cũng có tính chất thu hút được các nhà đầu tư có thực lực tham gia vào các dự án này.

4.3 Tóm tắt nội dung Chương 4

Nội dung của Chương 4 gồm các giải pháp được tác giả đề xuất nhằm khắc phục các tồn tại hiện nay trong QLNN về ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT. Các giải pháp được định hướng theo chiến lược quốc gia về phát triển đô thị và quản lý CTR đến năm 2030, các chủ trương xã hội hóa đối với công trình loại này, đồng thời hướng đến giải pháp trước mắt khắc phục các tồn tại hiện nay trong QLNN về lĩnh vực này. Các giải pháp cụ thể: (i) Phân cấp QLNN về ĐTXD; (ii) Xây dựng đồ án quy hoạch hợp lý trong địa giới vùng; hướng dẫn xác định thứ tự ưu tiên thực hiện dự án ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT; (iii) Thu hút các nguồn lực vào ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT.

KẾT LUẬN

Quản lý nhà nước về ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT là một lĩnh vực hẹp trong QLNN về ĐTXD và mang những đặc trưng riêng gắn với đặc điểm của loại hình công trình này. Với sự thay đổi trong nhận thức về vai trò của công trình này và thực tiễn khách quan đòi hỏi nhà nước phải thúc đẩy phát triển, quản lý hiệu quả hơn khi quy mô, nguồn lực đầu tư vào các công trình này ngày càng lớn và đặc biệt là được tăng cường ứng dụng công nghệ xử lý hiện đại trong bối cảnh nguồn lực đầu tư từ NSNN dành cho các công trình này ở nước ta còn hạn chế, chưa tương xứng so với một số công trình CSHT khác được nhà nước tập trung, ưu tiên đầu tư hơn.

(1) Qua quá trình nghiên cứu, với phạm vi nghiên cứu đã đề ra, luận án đã đạt được một số kết quả như sau:

- Luận án đã phân tích thành phần, đặc điểm của công trình xử lý CTRSHĐT, làm cơ sở xây dựng lý luận cho nghiên cứu của luận án QLNN về ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT.

- Luận án đã hệ thống, tổng hợp cơ sở lý luận QLNN về ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT với nội dung QLNN được tiếp cận về phân cấp QLNN; tổ chức thực hiện QHXD và thu hút các nguồn lực ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT.

- Phân tích, đánh giá những kết quả đã đạt được và nhận diện những vấn đề còn tồn tại, hạn chế trong QLNN về ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT theo phạm vi, định hướng nghiên cứu của luận án đề ra.

- Luận án đã đề xuất ba nhóm giải pháp để hoàn thiện QLNN về ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT đảm bảo tính khả thi, khoa học, gồm: (i) Phân cấp QLNN về ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT; (ii) Hướng dẫn xác định thứ tự ưu tiên thực hiện dự án ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT theo quy hoạch; (iii) Thu hút các nguồn lực vào ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT.

(2) Những đóng góp mới của luận án:

Về mặt lý luận:

Luận án đã góp phần bổ sung: (i) Cơ sở lý luận chung QLNN về ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT thể hiện một số điểm mới được bổ sung như đặc điểm của công trình xử lý CTRSHĐT, khái niệm, nội dung và các tiêu chí đánh giá, nhân tố ảnh hưởng đến QLNN về ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT; (ii) Một số nội dung mới thuộc nội hàm QLNN về ĐTXD như nguyên tắc phân cấp QLNN về ĐTXD; các chỉ tiêu xác định thứ tự ưu tiên thực hiện dự án ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT; các nhân tố ảnh hưởng khi thu hút FDI, ODA và nhà đầu tư trong nước ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT; rủi ro của nhà nước và của nhà đầu tư FDI tham gia dự án ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT; chỉ tiêu đánh giá sơ tuyển nhà đầu tư tham gia dự án ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT theo phương thức PPP.

Về thực tiễn:

- Thông qua việc tổng hợp, phân tích thực trạng QLNN về ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT, luận án đã nhận diện, chỉ ra những bất cập, tồn tại và nguyên nhân trong QLNN về ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT và những thách thức, xu hướng cần hoàn thiện để phát triển các công trình này.

- Luận án đã đề xuất được một số giải pháp trọng tâm để hoàn thiện công tác QLNN về ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT đến năm 2030, gồm:

- + Giải pháp phân cấp QLNN về ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT;
- + Đề xuất hướng dẫn xác định thứ tự ưu tiên thực hiện dự án ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT theo quy hoạch;
- + Đề xuất giải pháp về thu hút có hiệu quả và đa dạng các nguồn vốn FDI, ODA và vốn từ nhà đầu tư trong nước để ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT;
- + Đề xuất chỉ tiêu đánh giá sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư tham gia các dự án ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT theo phương thức PPP.

(3) Hướng nghiên cứu tiếp theo:

Với phạm vi nghiên cứu của luận án và kết quả đã đạt được, tác giả kiến nghị tiếp tục hướng nghiên cứu trên cơ sở kết quả của luận án như sau:

Thứ nhất, xây dựng hướng dẫn việc lựa chọn công nghệ xử lý CTRSHĐT khi lập dự án ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT theo các khía cạnh “công nghệ”, “về môi trường và xã hội” và “về kinh tế” theo hướng PTBV.

Thứ hai, nghiên cứu, đề xuất các giải pháp QHXD các công trình xử lý CTRSHĐT liên đô thị hoặc liên vùng; nghiên cứu lập trình tính toán chỉ tiêu tổng hợp không đơn vị đo để hướng dẫn xác định thứ tự ưu tiên thực hiện dự án ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT theo quy hoạch và tiếp tục hoàn thiện, bổ sung các chỉ tiêu xác định thứ tự ưu tiên thực hiện dự án ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT (*nghiên cứu của tác giả đã đề xuất 05 chỉ tiêu*) phù hợp với điều kiện KT-XH tại Việt Nam.

Thứ ba, tiếp tục hoàn thiện bổ sung chỉ tiêu (*nghiên cứu của tác giả đã đề xuất 03 chỉ tiêu về năng lực kỹ thuật, 04 chỉ tiêu về tài chính và 02 chỉ tiêu về nhân sự và quản lý*), đồng thời mô tả, yêu cầu cụ thể đối với các chỉ tiêu đánh giá sơ tuyển nhà đầu tư tham gia dự án ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT theo phương thức PPP.

**DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ ĐÃ
ĐƯỢC CÔNG BỐ**

1. Đặng Anh Tuấn (2017), Phương pháp xác định thứ tự ưu tiên thực hiện dự án đầu tư xây dựng các khu xử lý chất thải rắn theo quy hoạch, *Tạp chí Kinh tế xây dựng*, số 02/2017, 4 trang, 46-49, số ISSN 1859 - 4921.
2. Đặng Anh Tuấn (2018), Thu hút đầu tư cho các dự án xử lý chất thải rắn dưới góc độ quản lý Nhà nước, *Tạp chí xây dựng*, số 09/2018, 5 trang, 18-22, số ISSN 2734 – 9888.
3. Đặng Anh Tuấn (2023), Tiêu chí sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư tham gia xây dựng công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị, *Tạp chí xây dựng*, số 04/2023, 4 trang, 86-89, số ISSN 2734 – 9888.
4. Đặng Anh Tuấn (2023), Phân cấp quản lý nhà nước về xây dựng công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị: Thực trạng và giải pháp, *Tạp chí xây dựng*, số 06/2023, 8 trang, 124-131, số ISSN 2734 – 9888.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt:

1. Nguyễn Thế Bá, Trần Trọng Hanh, Lê Trọng Bình, Nguyễn Tô Lăng (2008), *Quy hoạch xây dựng phát triển đô thị*, NXB Xây dựng, Hà Nội.
2. Nguyễn Thị Bình (2009), *Hoàn thiện quản lý nhà nước đối với đầu tư xây dựng cơ bản từ vốn ngân sách trong ngành giao thông vận tải Việt Nam*, Luận án Tiến sĩ Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội.
3. Lê Thanh Bình (2016), *Quản lý nhà nước về chất thải rắn trên địa bàn quận Nam Từ Liêm*, Luận văn Thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội.
4. Bộ Chính trị (2019), *Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030*.
5. Bộ Chính trị (2022), *Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 21/1/2022 về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045*.
6. Bộ Tài chính (2008), *Thông tư số 121/2008/TT-BTC ngày 12/12/2008 hướng dẫn cơ chế ưu đãi và hỗ trợ tài chính đối với hoạt động đầu tư cho quản lý chất thải rắn*.
7. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2015), *Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia giai đoạn 2011-2015*.
8. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2016), *Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia 2016, Chuyên đề: Môi trường đô thị*.
9. Bộ Tài Nguyên và Môi trường (2019), *Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia, Chuyên đề: quản lý chất thải rắn sinh hoạt*.
10. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2019a), *Tổng hợp số liệu báo cáo của các địa phương về chất thải rắn sinh hoạt năm 2018 và 2019*.
11. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2021), *Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia giai đoạn 2016-2020*.
12. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2022), *Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/1/2022 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường*.

13. Bộ Xây dựng (2016), *Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật công trình quản lý chất thải rắn và nhà vệ sinh công cộng QCVN 07-9:2016/BXD*.
14. Bộ Xây dựng (2018), *Báo cáo Quốc hội về quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại Văn bản số 875/BXD-HTKT ngày 19/4/2018*.
15. Bộ Xây dựng (2020), *Báo cáo Thủ tướng Chính phủ số 143/BC-BXD ngày 28/12/2020: Tổng kết tình hình thực hiện Chương trình Phát triển đô thị quốc gia giai đoạn 2012-2020 và đề xuất kế hoạch triển khai giai đoạn 2021-2030*.
16. Bộ Xây dựng (2021), *Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng*.
17. Bộ Xây dựng (2021), *Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng QCVN 01:2021/BXD*.
18. Cao Văn Cảnh (2018), *Xây dựng các biện pháp quản lý hiệu quả chất thải rắn tại một số khu đô thị và khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi*, Luận án Tiến sĩ khoa học môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội.
19. Nguyễn Huy Chí (2016), *Quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản bằng ngân sách nhà nước ở Việt Nam*, Luận án Tiến sĩ quản lý công, Học viện Hành chính Quốc gia, Hà Nội.
20. Chính phủ (2007), *Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09/4/2007 về quản lý chất thải rắn*.
21. Chính phủ (2008), *Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường*.
22. Chính phủ (2008), *Quyết định số 1440/QĐ-TTg ngày 06/10/2008 phê duyệt Quy hoạch xây dựng xử lý chất thải rắn 3 vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, miền Trung và phía Nam đến năm 2020*.
23. Chính phủ (2009), *Nghị định số 04/2009/NĐ-CP ngày 14/1/2009 về ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường*.

24. Chính phủ (2009), *Quyết định số 2149/QĐ-TTg ngày 17/12/2009 Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050.*
25. Chính phủ (2010), *Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 7/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị.*
26. Chính phủ (2015), *Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 về quản lý chất thải và phế liệu.*
27. Chính phủ (2015), *Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 6/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng.*
28. Chính phủ (2016), *Quyết định số 251/QĐ-TTg ngày 17/2/2016 phê duyệt Đề án “Định hướng thu hút, quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thời kỳ 2016-2020”.*
29. Chính phủ (2018), *Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.*
30. Chính phủ (2018), *Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 phê duyệt điều chỉnh Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050.*
31. Chính phủ (2019), *Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 03/2/2019 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2019.*
32. Chính phủ (2019), *Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên.*
33. Chính phủ (2020), *Chỉ thị số 41/CT-TTg ngày 01/12/2020 về một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn.*
34. Chính phủ (2021), *Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.*
35. Chính phủ (2021), *Quyết định số 1831/QĐ-TTg ngày 01/11/2021 ban hành Danh mục quốc gia các dự án kêu gọi đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021 – 2025.*
36. Chính phủ (2021), *Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư.*

37. Chính phủ (2021), *Quyết định số 2109/QĐ-TTg ngày 15/12/2021 phê duyệt Đề án “Định hướng thu hút, quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài giai đoạn 2021-2025”*.
38. Chính phủ (2022), *Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 quy định chi tiết một số điều của Luật BVMT*.
39. Chính phủ (2022), *Quyết định số 667/QĐ-TTg ngày 2/6/2022 phê duyệt Chiến lược hợp tác đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021 – 2030*.
40. Chính phủ (2023), *Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng*.
41. Nguyễn Viết Định (2015), *Mô hình và giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt theo hướng xã hội hóa cho một số đô thị ở Bắc Trung Bộ Việt Nam*, Luận án Tiến sĩ quản lý đô thị và công trình, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, Hà Nội.
42. Hồ Hoàng Đức (2005), *Quản lý nhà nước trên lĩnh vực đầu tư xây dựng trong cơ chế kinh tế thị trường có định hướng xã hội chủ nghĩa*, Luận án Tiến sĩ Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội.
43. Nguyễn Thị Thu Hà (2021), *Nghiên cứu xử lý chất thải rắn hữu cơ bằng phương pháp sinh học kỵ khí trong điều kiện Việt Nam*, Luận án Tiến sĩ chuyên ngành công nghệ môi trường chất thải rắn, Đại học Xây dựng Hà Nội, Hà Nội.
44. Nguyễn Hữu Hải (2010), *Lý luận hành chính nhà nước*, Học viện Hành chính, Hà Nội.
45. Vũ Thị Thu Hằng (2016), *Quản lý nhà nước đối với vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) trong xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế tại Việt Nam*, Luận án Tiến sĩ kinh tế Viện Hàn Lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Hà Nội.
46. Nguyễn Thúy Hiền (2017), *Hoàn thiện công tác quản lý quy hoạch và xây dựng theo quy hoạch đô thị trên địa bàn Thành phố Thái Nguyên*, Luận án Tiến sĩ kinh tế, Đại học Xây dựng.

47. Nguyễn Thượng Hiền (2014), *Xây dựng và áp dụng bộ tiêu chí đánh giá các công nghệ xử lý chất thải nguy hại, chất thải công nghiệp của ngành công nghiệp điện tử tại Việt Nam*, Tạp chí môi trường, Tổng Cục môi trường.
48. Nguyễn Thượng Hiền (2021), *Hoàn thiện chính sách pháp luật về quản lý chất thải rắn sinh hoạt*, <https://www.moitruongvadothi.vn/hoan-thien-chinh-sach-phap-luat-ve-quan-ly-chat-thai-ran-sinh-hoat-a93296.html>.
49. Học viện Hành chính quốc gia (2011), *Giáo trình quản lý nhà nước về xã hội*, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.
50. Lương Thị Mai Hương (2017), *Ứng dụng đánh giá vòng đời sản phẩm để nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn ở Hà Nội*, Luận án Tiến sĩ công nghệ môi trường, Trường Đại học Xây dựng, Hà Nội.
51. Trần Thị Hương (2009), *Phương pháp lựa chọn công nghệ xử lý chất thải rắn thích hợp*, Tài liệu hội thảo khoa học, Bộ Xây dựng chủ trì tháng 03/2009 tại Hà Nội.
52. Tạ Văn Khoái (2009), *Quản lý nhà nước đối với dự án đầu tư xây dựng từ ngân sách Nhà nước ở Việt Nam*, Luận án Tiến sĩ kinh tế, Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia, Hà Nội.
53. Nguyễn Tô Lăng (2016), *Quản lý đô thị ở các nước đang phát triển*, NXB Xây dựng, Hà Nội.
54. Nguyễn Tô Lăng (2021), *Nhận diện vấn đề đô thị và quản lý phát triển đô thị khi đất nước dần trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại(kỳ1)*, https://www.tapchiconsan.org.vn/web/guest/mediastory//asset_publisher/V8hnp4dK31Gf/content/nhan-dien-van-de-do-thi-va-quan-ly-phat-trien-do-thi-khi-dat-nuoc-dan-tro-thanh-nuoc-cong-nghiep-theo-huong-hien-dai-ky--1.
55. Nguyễn Thị Loan (2013), *Quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại Hà Nội*, Luận văn Thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội.
56. Nguyễn Thị Phương Loan (2017), *Lựa chọn công nghệ trong quản lý chất thải bền vững: Nghiên cứu điển hình tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam*, Tài liệu hướng dẫn, Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng về công nghệ và quản lý môi trường, Đại học Văn Lang, Hồ Chí Minh.

57. Nguyễn Khánh Long (2022), *Quy hoạch hạ tầng cho hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt*, <http://quanly.moitruongvadothi.vn/28/14005/Quy-hoach-ha-tang-cho-hoat-dong-thu-gom-van-chuyen-va-xu-ly-chat-thai-ran-sinh-hoat.aspx>.
58. Ưông Chu Lưu (2005), Một số vấn đề lý luận về phân cấp quản lý nhà nước, Tạp chí Dân chủ pháp luật, số 60, Hà Nội.
59. Ngô Thanh Mai (2018), *Quản lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị dựa vào cộng đồng: nghiên cứu điển hình ở thành phố Hà Nội*, Luận án Tiến sĩ kinh tế, Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội.
60. Phạm Thị Mai, Phạm Hùng Sơn, Lưu Đức Hải (2021), *Thực trạng và các giải pháp quản lý rác thải sinh hoạt bằng các công cụ kinh tế ở Việt Nam*, <https://kinhtemoitruong.vn/thuc-trang-va-cac-giai-phap-quan-ly-rac-thai-sinh-hoat-bang-cac-cong-cu-kinh-te-o-viet-nam-59229.html>.
61. Nguyễn Thị Hồng Minh (2009), *Quản lý nhà nước đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công- tư trong xây dựng hạ tầng giao thông đường bộ Việt Nam*, Luận án Tiến sĩ kinh tế, Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội.
62. Nguyễn Hữu Phước (2008), *Quản lý và xử lý chất thải rắn*, NXB Hà Nội, Trường Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh, TP Hồ Chí Minh.
63. Nguyễn Huy Quang (2017), *Quản lý chất thải rắn sinh hoạt của các đô thị loại I vùng trung du, miền núi Bắc bộ - Việt Nam (lấy thành phố Thái Nguyên làm địa bàn nghiên cứu áp dụng)*, Luận án Tiến sĩ chuyên ngành quản lý đô thị và công trình, Đại học Kiến trúc Hà Nội, Hà Nội.
64. Quốc hội (2005), *Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 12/12/2005*.
65. Quốc hội (2009), *Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009*.
66. Quốc hội (2014), *Luật Xây dựng số 50/2014/QH14 ngày 18/6/2014*.
67. Quốc hội (2014), *Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014*.
68. Quốc hội (2017), *Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017*.
69. Quốc hội (2019), *Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019*.

70. Quốc hội (2020), *Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020*.
71. Quốc hội (2020), *Văn bản số 16/VBHN-VPQH ngày 15/7/2020 về Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12*.
72. Quốc hội (2020), *Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư số 64/2020/QH14 ngày 18/6/2020*.
73. Quốc hội (2020), *Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020*.
74. Quốc hội (2020), *Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật xây dựng số 50/2014/QH14 ngày 18/6/2014*.
75. Võ Kim Sơn (2004), *Phân cấp quản lý nhà nước: Lý luận và thực tiễn*, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội.
76. Phạm Hồng Thái (2011), *Phân quyền và phân cấp trong quản lý nhà nước - Một số khía cạnh lý luận - thực tiễn và pháp lý*, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Luật học 27 (2011) 1-9.
77. Trần Quốc Thái (2023), *Phát triển đô thị Việt Nam: Thành tựu, thách thức và định hướng giai đoạn tới*, <https://baoxaydung.com.vn/phat-trien-do-thi-viet-nam-thanh-tuu-thach-thuc-va-dinh-huong-giai-doan-toi-364151.html>
78. Trần Thị Hồng Thủy (2015), *Viện trợ phát triển chính thức (ODA) trong bối cảnh Việt Nam trở thành nước có thu nhập trung bình (MIC)*, Luận án Tiến sĩ kinh tế, Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội.
79. Đỗ Hoàng Toàn (2005), *Quản lý nhà nước về kinh tế*, NXB Lao động – Xã hội, Hà Nội.
80. Đỗ Hoàng Toàn (2008), *Quản lý nhà nước về kinh tế*, NXB Lao động-Xã hội, Hà Nội.
81. Tổng cục Thống kê (2010, 2015, 2020), *Niên giám thống kê năm 2010, 2015, 2020*, NXB Thống kê, Hà Nội.
82. Tổng cục Thống kê (2015, 2016, 2017), *Niên giám thống kê năm 2015, 2016, 2017*, NXB Thống kê, Hà Nội.
83. Tổng cục Thống kê (2022), *Niên giám thống kê năm 2022*, NXB Thống kê, Hà Nội.

84. Lê Anh Tuấn (2008), *Quy hoạch môi trường*, Trường Đại học Cần Thơ, Cần Thơ.
85. Đặng Anh Tuấn (2016), *Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng các công trình xử lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố Hà Nội*, Luận văn Thạc sỹ quản lý xây dựng, Trường Đại học Xây dựng, Hà Nội.
86. Nguyễn Văn Tuấn (2019), *Tăng cường hiệu quả sử dụng nguồn vốn ODA ở Việt Nam*, Luận án Tiến sĩ kinh tế, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Hà Nội.
87. Trần Mạnh Tuyên (2021), Nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 31 năm 2021.
88. Trang Thị Tuyết (2002), *Quản lý nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế*, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội.
89. Văn phòng Chính phủ Việt Nam (2001), *Đề tài nghiên cứu Cơ sở khoa học của việc tăng cường phân cấp quản lý kinh tế trong quá trình cải cách hành chính ở Việt Nam*.
90. V.I. Lênin (2005), *Toàn tập, tập 27*, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội.

Tiếng Anh:

91. Adewole, A. Taiwo (2009), *Waste management towards sustainable development in Nigeria: A case study of Lagos state*, International NGO Journal, Vol 4(4), pp. 173-179.
92. Agrawal, J.P (1980), *Determinants of foreign direct investment: A survey*, Weltwirtschaftliches Archiv, Vol. 116, pp. 739-77.
93. Alexander Larionov (2010), *Municipal Solid Waste Management: Opportunities for Russia*, International Finance Corporation, USA.
94. Ana Pires, Graça Martinho, Susana Rodrigues and Maria Isabel Gomes (2019), *Sustainable Solid Waste Collection and Management*, Springer Nature, UK.
95. Anita Kumari and A.K. Sharma (2015), *Imperative Role of FDI in Infrastructure Development and Economic Growth in India*, Advances in

- Economics and Business Management (AEBM), Volume 2, Issue 13, Krishi Sanskriti Publications.
96. A Rumyantseva, M Berezyuk, N Savchenko, E Rumyantseva (2015), *Modern technologies of processing municipal solid waste: investing in the future*, IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Volume 72, conference 1.
 97. Ben Purvis, Yong Mao, Darren Robinson (2018), *Three pillars of sustainability: in search of conceptual origins*, Sustainability Science.
 98. Brewer (1993), *Government policies, market imperfections and foreign direct investment*, Journal of International Business Studies, Vol. 24 No. 1, pp. 101-20.
 99. Buah, W. K., Cunliffe, A. M., & Williams, P. T. (2007), *Characterization of Products from the Pyrolysis of Municipal Solid Waste*, Process Safety & Environmental Protection, 85(5), 450-457.
<https://doi.org/10.1205/psep07024>.
 100. Bushra Yasmin, Aamrah Hussain và Muhammad Ali Chaudhary (2003), *Analysis of factors affecting foreign direct investment in developing countries*, Pakistan Economic and Social Review, Vol. 41, No. 1/2 (2003), pp. 59-75.
 101. Carbonara, N., Costantino, N. và Pellegrino, R., (2016), *A transaction costs-based model to choose PPP procurement procedures*, Engineering, Construction and Architectural Management, 23(4), pp.491–510.
<https://doi.org/10.1108/ecam-07-2014-0099>.
 102. Casady, C., (2016), *PPP Procurement in Canada: An Analysis of Tendering Periods*, PhD Thesis, Cornell University.
 103. Cheng, L. K. and Kwan, Y. K. (2000), *What are the determinants of location of foreign direct investment? The Chinese experience*, Journal of International Economics, Volume 51, pp. 379-400.
 104. Christopher Lee (2010), *Solid Waste Management in Singapore*, National Environment Agency Singapore, Singapore.

105. Dan Hoornweg (2013), *Municipal Solid Waste: global trends and the World Bank portfolio*, University of Ontario Institute of Technology, Canada.
106. De Bettignies, J., and T. Ross (2004), *The Economics of Public Private Partnerships*, Canadian Public Policy 30, no. 2 (2004).
107. DeMello, L. R. (1997), *Foreign direct investment in developing countries and growth: A selective survey*, The Journal of Development Studies, Volume 34(1), pp. 1-34.
108. De Mello, L. R. (1999), *Foreign direct investment led growth: Evidence from time series and panel data*, Oxford Economic Papers, Volume 51, pp. 133-151.
109. Dr Ron Wainberg (2016), *Solid Waste Management in Australia*, MRA Consulting Group, Australia.
110. De Schepper, S., Haezendonck, E. and Dooms, M., (2015), *Understanding pre-contractual transaction costs for Public-Private Partnership infrastructure projects*, International Journal of Project Management, 33(4), pp. 932–946. <https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2014.10.015>.
111. Dolla, T. and Laishram, B. (2019), *Prequalification in municipal solid waste management public-private partnerships of India*, Construction Economics and Building, 19:1, Article ID 6431. <https://doi.org/10.5130/AJCEB.v19i1.6431>.
112. Doloi, H., (2009), *Analysis of pre-qualification criteria in contractor selection and their impacts on project success*, Construction Management and Economics, 27(12), pp. 1245–1263. <https://doi.org/10.1080/01446190903394541>.
113. Dunning (1981), *Explaining the International Direct Investment Position of Countries Toward a Dynamic or Development Approach*, Weltwirtschaftliches Archives, Vol. 117, No. 1, pp. 30-64.
114. Ebikapade Amasuomo & Jim Baird (2016), *The Concept of Waste and Waste Management*, Journal of Management and Sustainability, Vol. 6, No. 4.
115. Er Sunil Kumar (2010), *Waste management*, Intech, Croatia.

116. Estache, A. và Iimi, A., (2011), *(Un)bundling infrastructure procurement: Evidence from water supply and sewage projects*, Utilities Policy, 19(2), pp.104–114. <https://doi.org/10.1016/j.jup.2010.12.003>.
117. European Commission (2007), *Supporting Decentralization and Local Governance in Third Countries*, Tools and Methods Series, Reference Document No 2, January 2007, Brussels, European Commission/Europe Aid.
118. Eurostat (2017), *Guidance on municipal waste data collection*, Directorate E: Sectoral and regional statistics, Unit E-2: Environmental statistics and accounts; sustainable development.
119. Fatehi-Sedeh và Safizadeh (1988), *Sociopolitical events and foreign direct investment: American investments in South and Central American countries, 1950-1982*, Journal of Management, Vol.14 No.1, pp. 93-107.
120. Fergus Cass (2007), *Attracting FDI to transition countries: the use of incentives and promotion agencies*, Transnational Corporations, 2007 - unctad.org.
121. Frank Sader (2000), *Attracting Foreign Direct Investment Into Infrastructure*, Foreign Investment Advisory Service Occasional Paper 12.
122. Ghurra, D. and Goodwin, B. (2000), *Determinants of private investment: A cross regional empirical investigation*, Applied Economics, Volume 32, 1819-1829.
123. Grubert and Mutti (1991), *Taxes, Tariffs and Transfer Pricing in Multinational Corporate Decision Making*, Review of Economics and Statistics, Vol.73 No. 2, pp.285-93.
124. Guisinger, S. et al (1985), *Investment Incentives and Performance Requirements*, Preager, New York, NY.
125. H. Fayol (1949), *General and Industrial Management* (trans. Constance Storrs from the original *Administration Industrielle et Générale*), London, Pitman.
126. International Finance Corporation (2016), *The Private Provision of Infrastructure: Opportunities for Emerging Markets*, World Bank Group.
127. International Institute of Administrative Sciences (1996), *Governance: a working definition*, Brussels.

128. Irina Valentinovna Osokina (2019), *Tax regulation and attraction of investments in the waste management industry: innovations and technologies*, The Revista Amazonia Investiga, Vol 8 No 23 (2019).
129. Japan Environmental Sanitation Center (2012), *Solid Waste Management and Recycling Technology of Japan Solid Waste Management and Recycling Technology of Japan: Toward a Sustainable Society*, Japan.
130. Jan-Erik Lane (2009), *State management*, Taylor & Francis, UK.
131. Kaseva, M. E., & Gupta, S. K. (1996), *Recycling - an environmentally friendly and income generating activity towards sustainable solid waste management. Case study - Dar es Salaam City, Tanzania*, Resources Conservation & Recycling, 17(4), 299-309.
[https://doi.org/10.1016/S0921-3449\(96\)01153-6](https://doi.org/10.1016/S0921-3449(96)01153-6).
132. Kerf, M., Gray, R.D. và Taylor, R.R., (1998), *Concessions for infrastructure: A guide to their design and award*, World Bank technical papers no. 399.
133. Kickert et al (1997), *New Public Management, doctrines of the Organization for Economic Cooperation and Development countries*.
134. Kirkpatrick, C., D. Parker, and Y. Zhang (2006), *Foreign Direct Investment in Infrastructure in Developing Countries: Does Regulation Make a Difference?*, Transnational Corporations 15, no. 1 (2006): 143-71.
135. Kravis, LB. and Robert, E. Lipsey (1982), *The location of overseas production and production for export by US multinational firms*, Journal of International Economics, Volume 12, pp. 201-223.
136. Lall (1995), *Industrial strategy and policies on foreign direct investment in East Asia*, Transnational Corporations, Vol. 24 No. 1, pp. 101-20.
137. Lim, D (1983), *Fiscal incentives and direct foreign investment in less developed countries*, Journal of Development Studies, January, pp.207-12.
138. Linder, S (1999), *Coming to Terms with the Public-Private Partnership: A Grammar of Multiple Meanings*, American Behavioral Scientist 43, no. 1: 35-51.

139. Lo, W., Krizek, R. J. & Hadavi, A (1999), *Effects of High Prequalification Requirements*, Construction Management and Economics 17, 603–612.
140. Loewendahl (2001), *A framework for FDI promotion*, Transnational Corporations, Vol. 10 No. 1, pp. 1-22.
141. Loots, E. (2000), *Foreign direct investment flows to African countries: Trends, determinants and future prospects*, Rand Africans University, Volume 13, pp. 1-14.
142. Lucas, Robert E. B. (1993), *The determinants of foreign direct investment: Evidence from East and South Asia*, World Development, Volume 21(3), pp. 391-406.
143. Luis Fernando Marmolejo Rebellón (2012), *Waste management–An integrated vision*, Intech, Croatia.
144. MacDougall, G. D. A. (1960), *The Benefits And Costs Of Private Investment From Abroad: A Theoretical Approach I*, Bulletin of the Oxford University Institute of Economics and Statistics, (22(3), pp.189-211.
145. M.O.Saeed (2009), *Assessment of municipal solid waste generation and recyclable materials potential in Kuala Lumpur, Malaysia*, International Journal of Integrated Waste Management, Science and Technology, pp. 2209–2213.
146. Nasir Uddin (2017), *Empowerment through Decentralization: Conceptions, Contrivances and Connections*, Dynamics of Public Administration, Vol. 34 Issue 1, January-June, 2017 pp. 86-101.
147. Ni-Bin Chang, Ana Pires (2015), *Sustainable solid waste management: A systems engineering approach*, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, USA.
148. Nigh (1985), *The effect of political events on US direct foreign investment: a pooled time series cross-sectional analysis*, Journal of International Bussiness Studies, Vol. 16 No. 1, pp. 1-18.
149. OECD (2003), *Checklist for Foreign Direct Investment Incentive Policies*, OECD Publications, 2, rue André-Pascal, 75775 Paris Cedex 16.
150. OECD (2015), *Fostering Investment in Infrastructure*, Lessons Learned from OECD Policy Reviews, January 2015.

151. Ozturk, I. (2007), *Foreign direct investment-growth nexus: a review of the recent literature*, International Journal of Applied Econometrics and Quantitative Studies, 4(2).
152. Peters, B. G., J. Pierre. (1998), *Governance Without Government? Rethinking PublicAdministration*, Journal of Public Administration Research and Theory, Vol. 8, No. 2:223-243.
153. Potter, K.J. và Sanvido, V., (1995), *Implementing a Design/Build Prequalification System*, Journal of Management in Engineering, 11(3), pp.30–34. [https://doi.org/10.1061/\(asce\)0742-597x\(1995\)11:3\(30\)](https://doi.org/10.1061/(asce)0742-597x(1995)11:3(30)).
154. PV Sivapullaiah, BP Naveen, TG Sitharam (2016), *Municipal Solid Waste Landfills Construction and Management-A Few Concerns*, Int J Waste Resour 2016, 6:2, DOI: 10.4172/2252-5211.1000214.
155. Ralph C. Chandler, Jack C. Plano (1982), *The Public Administration Dictionary*, Western Michigan University.
156. Ribot JC (2002), *African Decentralization: Local Actors, Powers and Accountability. Democracy, Governance and Human Right Working Paper No. 8*, Geneva: United Nations Research Institute for Social Development (UNRISD), International Development Research Centre (IDRC).
157. Rolfe and White (1992), *The influence of tax incentives in determining the location of foreign direct investment in developing countries*, Journal of American Tax Association, Vol. 13 No.2, pp. 39-57.
158. Rondinelli, et al (1981), International Review Of Administrative Science, 47(2).
159. Root, F. and Ahmed, A. (1979), *Empirical determinants of manufacturing direct foreign investment in developing countries*, Economic Development and Cultural Change, Volume 27, pp. 751-767.
160. Russell, J.S. và Skibniewski, M.J., (1988), *Decision Criteria in Contractor Prequalification*, Journal of Management in Engineering, 4(2),pp.148–164.[https://doi.org/10.1061/\(asce\)9742-597x\(1988\)4:2\(148\)](https://doi.org/10.1061/(asce)9742-597x(1988)4:2(148)).
161. Sandra Cointreau-Levine (1994), *Private sector participation in municipal solid waste services in developing countries*, World Bank, Volume 1. The Formal Sector, <https://doi.org/10.1596/0-8213-2825-5>.

162. Sanja Golomeova, Vineta Srebrenkoska (2013), *Solid waste treatment technologies*, Machines, Technologies, Materials, Issue 9, Pages 59-61.
163. Schneider, F. and Frey, B. S. (1985), *Economic and political determinants of foreign direct investment*, World Development, Volume 13(2), pp. 161-165.
164. Shamshad Khan và cộng sự (2022), *Technologies for municipal solid waste management: Current status, challenges, and future perspectives*, Chemosphere, Volume 288, Part 1.
165. Sonil Nanda, Franco Berruti (2021), *Municipal solid waste management and landfilling technologies: a review*, Environmental Chemistry Letters volume 19, pages 1433–1456 (2021).
166. Stoker, G. (1998), *Governance as Theory: Five Propositions*, International Social Science Journal, Vol. 50, No. 1: 17-28.
167. Tehrani, S. M., Karbassi, A. R., Ghoddosi, J., Monavvari, S. M., and Mirbagheri, S. A (2009), *Prediction of energy consumption and urban air pollution reduction in e-shopping adoption*, Int. J. Food, Agri. Environ, 7(3–4), 898–903.
168. Teruyasu Okamoto và cộng sự (2017), *Construction of Municipal Solid Waste Treatment Plant “Central Waste Management Center 70 t/d Incinerator”*, Ebara Engineering Review No.253 (2017-4).
169. Tewodaj Mengistu (2013), *Determinants of private participation in infrastructure in low and middle income countries (LMICs)*, <https://www.semanticscholar.org/paper/Determinants-of-private-participation-in-in-low-and-Mengistu/8994413c4ac5c8d9862066ab6595cc6cc0070585#relatedpapers>.
170. Tey Jia Sin (2012), *Current practice of waste management system in Malaysia: Towards sustainable waste management*, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, Malaysia.
171. Thanh, N.P, Matsui, Y (2011), *Municipal solid waste management in Vietnam: Status and the Strategic actions*, International Journal of Environmental Research, Vol 5(2), pp. 285-296.

172. Thao Nguyen (2004), *Solid Waste Management in Vietnam*, Columbia University, USA.
173. Thi Thu Hien Le (2016), *A study on Vietnam's solid waste management industry and business environment*, JAMK University of Applied Sciences, Finland.
174. Tony Bovaird, Elke Löffler (2009), *Public management and governance*, Taylor & Francis, UK.
175. UNCTAD (2000), *Tax Incentives and Foreign Direct Investment: A Global Survey*, New York and Geneva: United Nations.
176. UNDP (1997), *Decentralized Governance Programme: Strengthening Capacity for People – Centered Development*, Management Development and Governance Division, Bureau for Development Policy, pp (4).
177. Valery Grakhov, Ulyana Simakova, Sergei Mohnachev, Yulia Kislyakova, Evgeniya Grakhova (2021), *Project specifics for the construction of a municipal solid waste treatment plant*, E3S Web of Conferences 274,05004 (2021), <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202127405004>.
178. Valpy FitzGerald (2001), *Regulatory Investment Incentives*, Finance and Trade Policy Research Centre, Oxford University.
179. Vergara, S. E., & Tchobanoglous, G. (2012), *Municipal Solid Waste and the Environment: A Global Perspective*, Environment and Resources, 37(37), 277-309. <https://doi.org/10.1146/annurev-environ-050511-122532>.
180. Wang, Z. Q., Swain, N. J. (1995), *The determinants of foreign direct investment in transforming economics: Evidence from Hungary and China*, Weltwirtschaftliches Archive, Volume 129, pp. 139-158.
181. Watzke và Mindak (1987), *Marketing-oriented planning in public administration: the case of the State Development Agency*, International Journal of Public Administration, Vol. 9 No. 2, pp. 80-92.
182. WB (1995), *Bureaucrats in Business: The Economics and Politics of Government Ownership*, Oxford and Washington, DC: Oxford University Press and World Bank.

183. WB (2004), *World Development Report 2004: Making services work for poor people*, Washington: the World Bank.
184. WB (2012), *What, Why, and Where Decentralization?*, (www1.worldbank.org/publicsector/decentralization/what.htm).
185. WB (2013), *Private Participation in Infrastructure*, http://ppi.worldbank.org/resources/ppi_methodology.
186. WB (2020), *World Bank Country and Lending Groups*, <https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-lending-groups>.
187. Weber, Max (1922), *Wirtschaft und Gesellschaft 1922*, Facsimile Publisher (January 1, 2015).
188. Wells và Wint (1990), *Marketing a country: promotion as a tool for attracting foreign investment*, Occasional Paper 1, International Finance Corporation, Washington, DC.
189. W. F. Taylor (2008), *The Principles of Scientific Management*, Digireads Publishing, Stilwell, KS.
190. Wheeler, D. và Mody, A. (1992), *International investment location decision: The case of US firms*, Journal of International Economics, Volume 33, pp. 57-75.
191. White, P. R., Franke, M., & Hindle, P. (1995), *Integrated Solid Waste Management: A Lifecycle Inventory*, Berlin: Springer.
192. Woodward và Rolfe (1993), *The Location of Export-Oriented Foreign Direct Investment in the Caribbean Basin*, Journal of International Business Studies, Vol. 24 No.1, pp. 121-44.
193. Xia, B., Skitmore, M. và Zuo, J., (2012), *Evaluation of Design-Builder Qualifications through the Analysis of Requests for Qualifications*, Journal of Management in Engineering, 28(3), pp.348–351. [https://doi.org/10.1061/\(asce\)me.1943-5479.0000095](https://doi.org/10.1061/(asce)me.1943-5479.0000095).
194. Xueguo Xu, Tingting Xu và Meizeng Gui (2020), *Incentive mechanism for municipal solid waste disposal PPP projects in China*, Sustainability 2020, 12(18), 7686; <https://doi.org/10.3390/su12187686>.

195. Young và Hood (1994), *Designing developmental after-care programmes for foreign direct investors in the European Union*, Transnational Corporations, Vol. 3 No. 2, pp. 45-72.

Tiếng Nga:

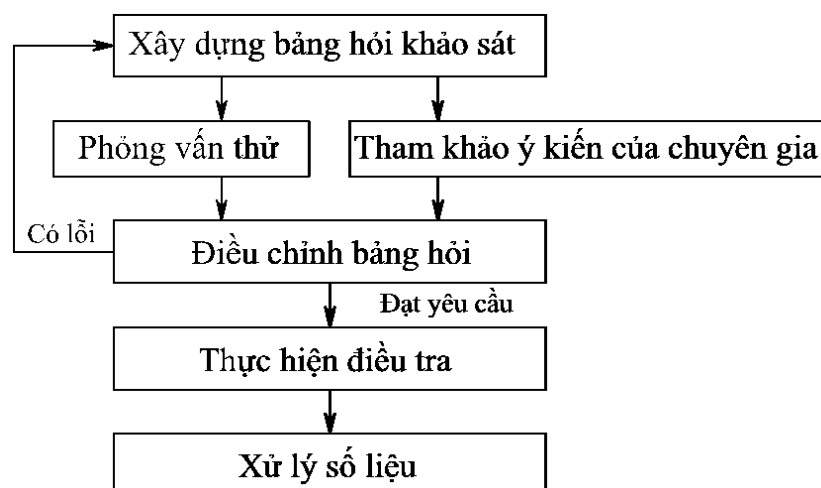
196. Bu-Không-Vet (2010), *Государственное управление*, Белорусский Государственный Экономический Университет.
197. Pri-Mắc O. A (2009), *Совершенствование государственной политики в области охраны окружающей среды в сфере управления отходами*.
198. Tomskiy Gosudarstvennyy Universitet (2015), *Сущность и содержание государственного управления, его принципы и функции*, <https://studfile.net/preview/4271684/page:11/>.
199. Vô-lô-Vich (2005), *Сущность и содержание государственного управления*, Юридические Науки.

PHỤ LỤC SỐ 01

Quy trình điều tra, khảo sát thực tế phục vụ nghiên cứu

1. Quy trình thu thập và xử lý dữ liệu sơ cấp

Việc thu thập và xử lý dữ liệu sơ cấp được tác giả sử dụng trong nghiên cứu theo quy trình tại Hình 1 với ba bước cụ thể như sau:



Hình PL1: Quy trình thu thập và xử lý dữ liệu sơ cấp
Trình tự thực hiện theo các bước sau:

- **Bước 1:** Xây dựng bảng hỏi khảo sát;
- **Bước 2:** Thực hiện điều tra;
- **Bước 3:** Xử lý số liệu.

2. Quy trình thiết lập phiếu khảo sát

Quy trình thiết lập phiếu khảo sát thực hiện theo 07 bước như sau:

Bước 1 - Xác định mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu: việc xác định các câu hỏi trong phiếu khảo sát được tác giả lựa chọn, bám sát mục tiêu của đề tài nghiên cứu để thu thập được thông tin, nắm bắt được tư tưởng, góc nhìn hoặc quan điểm, nhận thức của đối tượng được khảo sát liên quan đến QLNN và ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT.

Bước 2 - Xác định đối tượng khảo sát và mẫu khảo sát dự kiến: đối tượng được tác giả lựa chọn để thực hiện khảo sát gồm các chủ thể đang công tác trong các lĩnh vực “*quản lý nhà nước*”, “*chủ đầu tư*”, “*nhà thầu trong nước*”, “*nhà*

đầu tư nước ngoài”, “nhà nghiên cứu”, “tư vấn ĐTXD hoặc môi trường” với không gian khảo sát là 06 vùng trên cả nước, tại 13 địa phương, ở các khu vực (i) Đồng bằng Sông Hồng - 03 địa phương (TP. Hà Nội, TP. Hải Phòng, tỉnh Thái Bình); (ii) Trung du và miền núi phía Bắc - 01 địa phương (tỉnh Sơn La); (iii) Bắc Trung Bộ và Duyên hải Miền Trung - 03 địa phương (TP. Đà Nẵng, tỉnh Thừa Thiên Huế, Hà Tĩnh); (iv) Tây Nguyên - 03 địa phương (tỉnh Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông); (v) Đông Nam Bộ - 02 địa phương (TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu); (vi) Đồng bằng sông Cửu Long - 01 địa phương (tỉnh Tiền Giang) để đảm bảo tính đại diện, tin cậy của số liệu thu thập được.

Việc xác định kích thước mẫu được tác giả lựa chọn theo lý thuyết của Yamane Taro (1967) trong trường hợp không biết quy mô tổng thể của mẫu, cụ thể theo công thức sau:

$$n = Z^2 \cdot \frac{p \cdot (1-p)}{e^2}$$

Trong đó:

- n: kích thước mẫu cần xác định;
- Z: giá trị tra bảng phân phối Z dựa vào độ tin cậy lựa chọn;
- p: tỷ lệ ước lượng cỡ mẫu n thành công. Chúng ta chọn $p = 0,5$ để tích số $p \cdot (1-p)$ là lớn nhất, điều này đảm bảo an toàn cho mẫu n ước lượng.
- e: sai số cho phép. Thường ba tỷ lệ sai số hay sử dụng là: $\pm 0,01$ (1%), $\pm 0,05$ (5%), $\pm 0,1$ (10%), trong đó mức phổ biến nhất là $\pm 0,05$.

Tác giả đã lựa chọn độ tin cậy, tương ứng với $Z=1,96$; $p=0,5$; $e=10\%$ trong nghiên cứu, kết quả xác định được $n=96,04$, do vậy tác giả đã lựa chọn cỡ mẫu $n=100$ và thực tế đã khảo sát 103 đối tượng.

Bước 3 - Xác định các cách thức thu thập dữ liệu: tác giả thu thập dữ liệu qua hình thức gián tiếp đó là phiếu khảo sát được tác giả gửi trực tiếp tới đối tượng được khảo sát thông qua qua email và thu nhận được kết quả khảo sát từ email của đối tượng được khảo sát.

Bước 4 - Xác định các câu hỏi trong bảng hỏi: tác giả xác định các câu hỏi trên cơ sở bám sát các nội dung cần nghiên cứu và làm rõ.

Bước 5 - Sắp xếp thứ tự các câu hỏi trong bảng hỏi: sau khi xác định được danh mục, nội dung các câu hỏi, tác giả đã sắp xếp theo cấu trúc phù hợp, logic theo nội dung nghiên cứu.

Bước 6 - Phỏng vấn thử và tham khảo ý kiến chuyên gia: sau khi thiết lập xong phiếu khảo sát, tác giả đã tiến hành xin ý kiến chuyên gia và khảo sát thử với một số đối tượng thuộc đối tượng mục tiêu khảo sát để phát hiện những câu hỏi đa nghĩa, câu hỏi không rõ nghĩa, câu hỏi khó hiểu hoặc dễ bị hiểu sai,... để hoàn thiện phiếu khảo sát.

Bước 7 - Chỉnh sửa và hoàn thiện bảng hỏi: sau khi phỏng vấn thử và tham khảo ý kiến chuyên gia, tác giả đã hoàn thiện phiếu khảo sát đảm bảo đầy đủ các thông tin cơ bản của đối tượng được khảo sát (*họ và tên; đơn vị công tác; chức vụ; chuyên ngành đào tạo; độ tuổi; số năm kinh nghiệm*) và 29 câu hỏi tương ứng với bốn nhóm nội dung là công trình xử lý CTRSHĐT, phân cấp QLNN về ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT, quy hoạch các công trình xử lý CTRSHĐT và thu hút các nguồn lực đầu tư vào các dự án ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT. Nội dung chi tiết và căn cứ xác định các của các câu hỏi cụ thể trong phiếu khảo sát tại Bảng PL1.

3. Thực hiện điều tra và xử lý số liệu

Thực hiện khảo sát: phiếu khảo sát được tác giả gửi trực tiếp tới đối tượng được khảo sát thông qua email và thu nhận được kết quả khảo sát từ email của đối tượng được khảo sát.

Tổng hợp kết quả khảo sát: tác giả đã nhận được email của 100 đối tượng được khảo sát gửi về. Trong đó có đủ các thành phần, cụ thể như sau:

(i) Đối tượng “*quản lý nhà nước*”: 17 phiếu chiếm 17% tổng số đối tượng được khảo sát (*gồm: cán bộ đang công tác tại Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và môi trường*);

(ii) Đối tượng “*chủ đầu tư*”: 58 phiếu chiếm 56% tổng số đối tượng được khảo sát (gồm: *cán bộ đang công tác tại Ban QLDA ĐTXD cấp huyện, Ban QLDA ĐTXD chuyên ngành cấp tỉnh, Ban QLDA ĐTXD tỉnh, Trung tâm quản lý hạ tầng, hợp tác xã*);

(iii) Đối tượng “*nhà thầu trong nước*”: 13 phiếu chiếm 12% tổng số đối tượng được khảo sát (gồm *các nhà thầu xây dựng*);

(iv) Đối tượng “*nhà đầu tư nước ngoài*”: 03 phiếu chiếm 3% tổng số đối tượng được khảo sát;

(v) Đối tượng “*nhà nghiên cứu*”: 06 phiếu chiếm 6% tổng số đối tượng được khảo sát (gồm *cán bộ đang công tác tại Viện nghiên cứu, Trường đại học*);

(vi) Đối tượng “*tư vấn ĐTXD hoặc môi trường*”: 06 phiếu chiếm 6% tổng số đối tượng được khảo sát (gồm *cán bộ đang công tác tại đơn vị tư vấn*).

Xử lý, tính toán số liệu đã khảo sát: với mục tiêu nghiên cứu đề xuất giải pháp hoàn thiện QLNN về ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT ở góc độ vĩ mô, mang tính khái quát cao, do vậy tác giả căn cứ vào số đối tượng được khảo sát đã lựa chọn nhân tố ảnh hưởng (tại các Bảng 4.16; 4.21; 4.22; 4.23) hoặc tiêu chí, chỉ tiêu (tại các Bảng 4.5; 4.24; 4.25) hoặc nguyên nhân (tại Bảng 3.18) hoặc kiến nghị (tại Bảng 4.3; 4.13) hoặc mức độ ưu đãi khuyến khích (tại Bảng 4.17; 4.18) hoặc mức độ rủi ro (tại các Bảng 4.19; 4.20) để tính toán tỷ trọng tương ứng với từng mức độ mà không xét đến mối quan hệ giữa chúng.

Bảng PL1: Căn cứ xác định nội dung chi tiết của các câu hỏi trong phiếu khảo sát

STT	Câu hỏi	Căn cứ
I	THÔNG TIN CHUNG VỀ QUÝ VỊ	
II	CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CTRSHĐT	
2.1	Ông/ bà có biết về công trình xử lý CTRSHĐT ở địa phương?	Tác giả đã nghiên cứu, thiết lập các câu hỏi theo hướng nắm bắt được nhận thức, quan điểm của đối tượng được khảo sát về công trình xử lý CTRSHĐT
2.2	Công nghệ xử lý CTR ở công trình đó là?	
2.3	Khi vận hành, công trình xử lý CTRSHĐT đó có công suất xử lý CTR ra sao?	
2.4	Vị trí của công trình xử lý CTRSHĐT đó như thế nào?	
2.5	Cơ quan hoặc tổ chức nào phụ trách xây dựng công trình xử lý CTRSHĐT đó?	
2.6	Cơ quan hoặc tổ chức nào phụ trách vận hành công trình xử lý CTRSHĐT đó?	
2.7	Nên để cơ quan hoặc tổ chức nào xây dựng và vận hành công trình xử lý CTRSHĐT?	
2.8	Việc xây dựng công trình xử lý CTRSHĐT có cần thiết không?	
III	PHÂN CẤP QLNN VỀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CTRSHĐT	
3.1	Ông/bà đánh giá như thế nào về mức độ ảnh hưởng của các nhân tố dưới đây tới việc phân cấp QLNN về xây dựng công trình xử lý CTRSHĐT?	Căn cứ Bảng 2.2: Các nhân tố ảnh hưởng đến phân cấp QLNN – mục 2.2.4.1 (12 nhân tố), tác giả đã lựa chọn 05/12 nhân tố tại Bảng 2.2 và đề xuất bổ sung thêm bốn nhân tố “(i) <i>Thế chế chính trị</i> ; (ii) <i>Khối lượng công việc thực thi</i> ; (iii) <i>Mức độ chuyên môn hóa</i> ; (iv) <i>Trình độ công chức, viên chức thực thi công vụ</i> ” để tiến hành khảo sát.
3.2	Việc đầu tư xây dựng (ĐT XD) công trình xử lý CTRSHĐT giao cho cơ quan nào thực hiện là phù hợp	Tác giả đã nghiên cứu, thiết lập các câu hỏi theo định hướng về giải pháp phân cấp QLNN
3.3	Sau khi nhà nước ĐT XD xong, việc vận hành, khai thác các công trình xử lý CTRSHĐT do cơ quan nào thực hiện là hiệu quả nhất?	
IV	QUY HOẠCH CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CTRSHĐT	
4.1	Hiện nay, công trình xử lý CTRSHĐT được (hay sẽ) đặt ở đâu?	
4.2	Hiện tại, đối tượng phục vụ của công trình xử lý CTRSHĐT là?	

STT	Câu hỏi	Căn cứ
4.3	Theo quý vị, vị trí công trình của các dự án ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT cần được quy hoạch ở đâu?	Tác giả đã nghiên cứu, thiết lập các câu hỏi theo hướng nắm bắt được nhận thức, quan điểm của đối tượng được khảo sát về công trình xử lý CTRSHĐT
4.4	Tại địa phương, dự án ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT nên được quy hoạch cho không gian nào?	
4.5	Khi có quy hoạch các dự án ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT được phê duyệt, chỉ tiêu nào dưới đây cần được sử dụng để xác định thứ tự ưu tiên thực hiện các dự án đó?	Căn cứ quy định tại Điều 29 Nghị định 44/2015/NĐ-CP [27]; Điều 61, 62, 63 Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 [65]; khoản 1 Điều 25 Nghị định số 35/2021/NĐ-CP [36], tác giả đã đề xuất 05 chỉ tiêu: (i) Khả năng đáp ứng công suất xử lý; (ii) Khả năng bố trí đất cho dự án; (iii) Khả năng bố trí nguồn vốn; (iv) Số lượng nhà đầu tư mong muốn tham gia dự án; (v) Khối lượng CTR trong vùng gia tăng so với dự báo.
V	THU HÚT CÁC NGUỒN LỰC ĐẦU TƯ THAM GIA VÀO CÁC DỰ ÁN ĐTXD CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CTRSHĐT	
5.1	Nguyên nhân nước ta chưa thu hút được các nguồn đầu tư vào các dự án ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT	Tác giả đã nghiên cứu và đề ra giả thiết về các nguyên nhân.
5.2	Để khuyến khích các nhà đầu tư tham gia vào các dự án ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT, công cụ mà nhà nước nên sử dụng	Căn cứ Bảng 2.3 mục 2.2.4.3 – Công cụ thu hút FDI, tác giả đã lựa chọn ba nhóm công cụ “(i) Hỗ trợ về CSHT (điện, đường, nước,...); (ii) Hỗ trợ về tài chính (thuế,...); (iii) Hỗ trợ về thủ tục pháp lý (thời gian xử lý các thủ tục hành chính,...)” để tiến hành khảo sát.
5.3	Ông/bà đánh giá như thế nào về mức độ ảnh hưởng của các nhân tố dưới đây khi thu hút FDI các dự án ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT	Căn cứ Bảng 2.5 mục 2.2.4.3 – Các nhân tố ảnh hưởng đến thu hút FDI, tác giả đã lựa chọn 10/18 nhân tố để tiến hành khảo sát.
5.4	Đối với nhà đầu tư tham gia vào các dự án ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT, nhà nước nên sử dụng loại thuế nào để ưu đãi?	Căn cứ Bảng 2.4 mục 2.2.4.3 – Dạng thức ưu đãi thuế để thu hút FDI (12 ưu đãi) và Bảng 3.8 mục 3.5.1.2– Một số ưu đãi đầu tư đối với các chủ thể tham gia ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT (08 ưu đãi), tác giả đã đánh giá, lựa chọn 06 ưu đãi để khảo sát:

STT	Câu hỏi	Căn cứ
		(i) Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp; (ii) Thuế giá trị gia tăng; (iii) Thuế nhập khẩu thiết bị, công nghệ; (iv) Thuế thu nhập cá nhân; (v) Tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế sử dụng đất; (vi) Khấu hao nhanh tài sản cố định.
5.5	Hình thức khi sử dụng thuế để khuyến khích, ưu đãi nhà đầu tư tham gia các dự án ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT, nhà nước nên thực hiện hình thức nào?	Tác giả đã nghiên cứu và đề ra giả thiết về các hình thức nhà nước nên sử dụng để khuyến khích, ưu đãi nhà đầu tư khi sử dụng công cụ thuế.
5.6	Khi thu hút nhà đầu tư tham gia các dự án ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT, các rủi ro nhà nước có thể gặp là:	Tác giả đã nghiên cứu và đề xuất các rủi ro nhà nước có thể gặp phải.
5.7	Khi tham gia vào các dự án ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT, các rủi ro nhà đầu tư có thể gặp	Tác giả đã nghiên cứu và đề xuất các rủi ro nhà đầu tư có thể gặp phải.
5.8	Ông/bà đánh giá như thế nào về mức độ ảnh hưởng của các nhân tố dưới đây khi thu hút ODA để ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT?	Căn cứ Bảng 2.6 mục 2.2.4.3 – Các nhân tố ảnh hưởng đến thu hút ODA thuộc bên tài trợ (05 nhân tố), tác giả đã lựa chọn 05/05 nhân tố tại Bảng 2.6 và đề xuất bổ sung thêm một nhân tố “ <i>đánh giá về hiệu quả sử dụng vốn ODA của quốc gia được sử dụng viện trợ</i> ” để tiến hành khảo sát.
5.9	Ông/bà đánh giá như thế nào về mức độ ảnh hưởng của các nhân tố dưới đây khi thu hút ODA để ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT?	Căn cứ Bảng 2.6 mục 2.2.4.3 – Các nhân tố ảnh hưởng đến thu hút ODA thuộc bên nhận tài trợ (06 nhân tố), tác giả đã lựa chọn 06/06 nhân tố tại Bảng 2.6 và đề xuất bổ sung thêm hai nhân tố “(i) <i>Hiệu suất giải ngân vốn ODA trên vốn ODA được nhà tài trợ cam kết tài trợ</i> và (ii) <i>Hiệu quả của dự án khi sử dụng vốn ODA được tài trợ</i> ” để tiến hành khảo sát.
5.10	Ông/bà đánh giá như thế nào về mức độ ảnh hưởng của các nhân tố dưới đây khi thu hút các nhà đầu tư trong nước đầu tư vào dự án ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT?	Căn cứ Bảng 2.8 mục 2.2.4.3 – Các nhân tố ảnh hưởng đến sự tham gia của khu vực tư nhân (11 nhân tố), tác giả đã lựa chọn 05/11 nhân tố tại Bảng 2.8 và đề xuất bổ sung thêm một nhân tố “ <i>Định hướng thu hút của Chính phủ</i> ” để tiến hành khảo sát.

STT	Câu hỏi	Căn cứ
5.11	Khi sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư các dự án ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT để đánh giá năng lực kỹ thuật thì sử dụng tiêu chí nào là phù hợp	Căn cứ Bảng 2.7 mục 2.2.4.3 – Các tiêu chí sơ tuyển nhà đầu tư tham gia quản lý CTR đô thị - Năng lực kỹ thuật (05 nhân tố) và quy định tại Nghị định số 35/2021/NĐ-CP [36], tác giả đã đánh giá, lựa chọn 04 chỉ tiêu để khảo sát: (i) Kinh nghiệm xây dựng và vận hành & bảo trì (O&M) trạm trung chuyển; (ii) Kinh nghiệm thiết kế, xây dựng, vận hành và bảo trì các cơ sở xử lý chất thải; (iii) Kinh nghiệm thiết kế, xây dựng, vận hành và bảo trì BCL hợp vệ sinh; (iv) Kinh nghiệm quản lý an toàn và vệ sinh lao động.
5.12	Khi sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư các dự án ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT để đánh giá năng lực tài chính thì sử dụng tiêu chí nào là phù hợp	Căn cứ Bảng 2.7 mục 2.2.4.3 – Các tiêu chí sơ tuyển nhà đầu tư tham gia quản lý CTR đô thị - Năng lực tài chính (03 nhân tố) và quy định tại Nghị định số 35/2021/NĐ-CP [36], tác giả đã đánh giá, lựa chọn 05 chỉ tiêu để khảo sát: (i) Doanh thu hàng năm; (ii) Giá trị tài sản ròng; (iii) Tích lũy tiền mặt ròng; (iv) Khả năng huy động vốn chủ sở hữu, vốn vay; (v) Khả năng triển khai phương thức kinh doanh, khai thác dự án.
5.13	Khi sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư các dự án ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT để đánh giá năng lực về nhân sự và quản lý thì sử dụng tiêu chí nào là phù hợp	Căn cứ Bảng 2.7 mục 2.2.4.3 – Các tiêu chí sơ tuyển nhà đầu tư tham gia quản lý CTR đô thị - Về nhân sự và quản lý (01 nhân tố) và quy định tại Nghị định số 35/2021/NĐ-CP [36], tác giả đã đánh giá, lựa chọn 02 chỉ tiêu để khảo sát: (i) Yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm của nhân sự chủ chốt; (ii) Danh tiếng trong quá khứ về quản lý chất lượng và tiến độ, năng lực quản lý, đảm bảo chất lượng.



Bảng PL2: Phiếu khảo sát

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI**Khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng****PHIẾU KHẢO SÁT****Quản lý nhà nước về ĐTXD công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị**

Kính chào Quý Ông/bà!

Xin phép được giới thiệu đến Ông/bà, tôi là **Đặng Anh Tuấn** đang là Nghiên cứu sinh chuyên ngành Quản lý xây dựng tại Khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng, Trường Đại học xây dựng Hà Nội với tên đề tài nghiên cứu là “**Quản lý nhà nước về ĐTXD công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị**”.

Để hoàn chỉnh đề tài, tôi cần các ý kiến của các chuyên gia, các nhà quản lý, các nhà hoạch định và thực hiện chính sách về thực trạng lĩnh vực quản lý nhà nước về xây dựng công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị. Với mục đích đó, tôi có phiếu khảo sát này gửi xin ý kiến của Ông/bà. Tôi xin cam đoan các thông tin do Ông/bà cung cấp trong phiếu khảo sát chỉ sử dụng cho mục đích nghiên cứu trong đề tài, sẽ được bảo mật nghiêm ngặt và sẽ không được công bố cho bên thứ ba trong bất kỳ trường hợp và hoàn cảnh nào.

Tôi coi trọng và đánh giá cao sự giúp đỡ của Ông/bà.

Trân trọng cảm ơn!

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ QUÝ VỊ

1.	Họ và tên:	
2.	Đơn vị công tác:	
3.	Chức vụ:	
4.	Chuyên ngành đào tạo:	
5.	Độ tuổi:	Số năm kinh nghiệm:
6.	Hiện nay Ông/ bà đang công tác trong lĩnh vực xây dựng, lĩnh vực môi trường với vai trò	
	☐ Quản lý nhà nước	☐ Chủ đầu tư
	☐ Nhà thầu trong nước	☐ Nhà nghiên cứu
	☐ Tư vấn đầu tư xây dựng hoặc môi trường	☐ Khác:
7.	Công việc hiện nay của Ông/ bà có liên quan đến công tác quản lý nhà nước về xây dựng công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị (CTRSHĐT) hay không?	
	☐ Liên quan trực tiếp	☐ Không liên quan trực tiếp ☐ Không liên quan

II. CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT ĐÔ THỊ

2.1. Ông/ bà có biết về công trình xử lý CTRSHĐT ở địa phương?

- ☐ Biết rõ ☐ Biết ☐ Không biết

2.2. Công nghệ xử lý CTR ở công trình đó là?

- ☐ Chôn lấp ☐ Tái chế ☐ Compost
☐ Đốt ☐ Đốt phát điện ☐ Không biết

2.3. Khi vận hành, công trình xử lý CTRSHĐT đó có công suất xử lý CTR ra sao?

- ☐ Dư nhiều ☐ Dư ☐ Vừa đủ
☐ Thiếu ☐ Quá thiếu ☐ Không biết

2.4. Vị trí của công trình xử lý CTRSHĐT đó như thế nào?

a) Xét về giao thông, đi lại

- ☐ Thuận tiện ☐ Bất tiện ☐ Không biết

b) Xét về an toàn, vệ sinh

- ☐ An toàn ☐ Không an toàn ☐ Không biết

2.5. Cơ quan hoặc tổ chức nào phụ trách xây dựng công trình xử lý CTRSHĐT đó?

- ☐ Xây dựng ☐ Giao thông ☐ Môi trường
☐ Khoa học công nghệ ☐ Cơ quan khác: ☐ Không biết

Như vậy có được không?

- ☐ Không ☐ Được ☐ Không biết

2.6. Cơ quan hoặc tổ chức nào phụ trách vận hành công trình xử lý CTRSHĐT đó?

- ☐ Xây dựng ☐ Giao thông ☐ Môi trường
☐ Khoa học công nghệ ☐ Cơ quan khác: ☐ Không biết

Như vậy có được không?

- ☐ Không ☐ Được ☐ Không biết

2.7. Nên để cơ quan hoặc tổ chức nào xây dựng và vận hành công trình xử lý CTRSHĐT?

a) Khi xây dựng

- ☐ Xây dựng ☐ Giao thông ☐ Môi trường ☐ Khoa học công nghệ ☐ Bất kỳ

b) Khi vận hành

- ☐ Xây dựng ☐ Giao thông ☐ Môi trường ☐ Khoa học công nghệ ☐ Bất kỳ

2.8. Việc xây dựng công trình xử lý CTRSHĐT có cần thiết không?

- ☐ Rất cần ☐ Cần ☐ Có thể
☐ Không cần ☐ Hoàn toàn không cần

III. PHÂN CẤP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CTRSHĐT

3.1. Ông/bà đánh giá như thế nào về mức độ ảnh hưởng của các nhân tố dưới đây tới việc phân cấp quản lý nhà nước (QLNN) về xây dựng công trình xử lý CTRSHĐT?

(Các mức độ ảnh hưởng gồm: 1. Ảnh hưởng mang tính quyết định 2. Ảnh hưởng lớn
3. Có ảnh hưởng 4. Không ảnh hưởng 5. Hoàn toàn không ảnh hưởng)

STT	Nhân tố ảnh hưởng	Mức độ ảnh hưởng				
		1	2	3	4	5
1	Thế chế chính trị	☐	☐	☐	☐	☐
2	Khối lượng công việc thực thi	☐	☐	☐	☐	☐
3	Mức độ chuyên môn hóa	☐	☐	☐	☐	☐
4	Cơ chế phối hợp giữa các cấp (Chính phủ, địa phương)	☐	☐	☐	☐	☐
5	Năng lực thực thi ở các cấp chính quyền	☐	☐	☐	☐	☐
6	Công cụ pháp lý nhằm hỗ trợ cho mô hình phân cấp	☐	☐	☐	☐	☐
7	Cơ chế tài chính – nhân sự	☐	☐	☐	☐	☐
8	Trình độ công chức, viên chức thực thi công vụ	☐	☐	☐	☐	☐
9	Chênh lệch trình độ giữa công chức giữa các cấp	☐	☐	☐	☐	☐

Ông/bà vui lòng đánh dấu x vào ô ☐ phù hợp

3.2. Việc đầu tư xây dựng (ĐT XD) công trình xử lý CTRSHĐT giao cho cơ quan nào thực hiện là phù hợp?

- ☐ Ban Quản lý dự án ĐTXD chuyên ngành cấp tỉnh ☐ Ban Quản lý dự án ĐTXD khu vực (cấp quận, huyện)
- ☐ Ban Quản lý dự án ĐTXD thuộc chính quyền đô thị ☐ Ý kiến khác:

3.3. Sau khi nhà nước ĐTXD xong, việc vận hành, khai thác các công trình xử lý CTRSHĐT do cơ quan nào thực hiện là hiệu quả nhất?

- ☐ Ban quản lý dự án ĐTXD chuyên ngành đã thực hiện ĐTXD ☐ Ban quản lý dự án ĐTXD chuyên ngành thuê đơn vị vận hành
- ☐ Ban quản lý dự án ĐTXD khu vực (cấp quận, huyện) đã thực hiện ĐTXD ☐ Ban quản lý dự án ĐTXD khu vực (cấp quận, huyện) thuê đơn vị vận hành
- ☐ Giao cho đơn vị sự nghiệp liên quan đến dịch vụ công ích, môi trường đô thị vận hành ☐ Ý kiến khác:

IV. QUY HOẠCH CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CTRSHĐT

4.1. Hiện nay, công trình xử lý CTRSHĐT được (hay sẽ) đặt ở đâu? Vị trí đó là

TT		Rất đúng	Đúng	Không rõ	Có thể không đúng	Hoàn toàn không đúng
1	Trung tâm khu thu gom CTR	☐	☐	☐	☐	☐
2	Vị trí thuận tiện giao thông	☐	☐	☐	☐	☐
3	Xa khu dân cư, đô thị	☐	☐	☐	☐	☐
4	Nơi đáp ứng các yêu cầu của công nghệ xử lý CTR	☐	☐	☐	☐	☐
5	Khu vực an toàn, vệ sinh môi trường	☐	☐	☐	☐	☐
6	Vấn đề khác (ghi cụ thể)	☐	☐	☐	☐	☐

4.2. Hiện tại, đối tượng phục vụ của công trình xử lý CTRSHĐT là?

TT		Rất đúng	Đúng	Không rõ	Có thể không đúng	Hoàn toàn không đúng
1	Vùng liên tỉnh	☐	☐	☐	☐	☐
2	Vùng liên huyện	☐	☐	☐	☐	☐
3	Huyện	☐	☐	☐	☐	☐
4	Ý kiến khác (ghi cụ thể)	☐	☐	☐	☐	☐

4.3. Theo quý vị, vị trí công trình của các dự án ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT cần được quy hoạch ở đâu?

TT	Vị trí đặt công trình của dự án	Mức độ cần thiết để xem xét				
		Rất cần	Cần thiết	Không rõ	Có thể không cần	Hoàn toàn không cần
1	Trung tâm khu thu gom rác	☐	☐	☐	☐	☐
2	Vị trí thuận tiện giao thông	☐	☐	☐	☐	☐
3	Xa khu dân cư, đô thị	☐	☐	☐	☐	☐
4	Nơi đáp ứng các yêu cầu của công nghệ xử lý rác	☐	☐	☐	☐	☐
5	Khu vực an toàn, vệ sinh môi trường	☐	☐	☐	☐	☐
6	Vấn đề khác (ghi cụ thể)	☐	☐	☐	☐	☐

4.4. Tại địa phương, dự án ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT nên được quy hoạch cho không gian nào?

STT	Không gian quy hoạch	Mức độ cần thiết xem xét				
		Rất nên	Nên	Không rõ	Có thể bỏ qua	Hoàn toàn không nên
1	Liên tỉnh	☐	☐	☐	☐	☐
2	Liên huyện	☐	☐	☐	☐	☐
3	Huyện	☐	☐	☐	☐	☐
4	Ý kiến khác (ghi cụ thể)	☐	☐	☐	☐	☐

4.5. Khi có quy hoạch các dự án ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT được phê duyệt, chỉ tiêu nào dưới đây cần được sử dụng để xác định thứ tự ưu tiên thực hiện các dự án đó?

TT	Chỉ tiêu	Mức độ có thể được xem xét				
		Rất cần	Cần	Có thể	Không cần lắm	Rất không cần (bỏ qua)
1	Khả năng đáp ứng công suất xử lý	☐	☐	☐	☐	☐
2	Khả năng bố trí đất cho dự án	☐	☐	☐	☐	☐
3	Khả năng bố trí nguồn vốn	☐	☐	☐	☐	☐
4	Số lượng nhà đầu tư mong muốn tham gia dự án	☐	☐	☐	☐	☐
5	Khối lượng CTR trong vùng gia tăng so với dự báo	☐	☐	☐	☐	☐
6	Bổ sung thêm các chỉ tiêu khác:					

V. THU HÚT CÁC NGUỒN LỰC ĐẦU TƯ THAM GIA VÀO CÁC DỰ ÁN ĐTXD CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CTRSHĐT

5.1. Nguyên nhân nước ta chưa thu hút được các nguồn đầu tư vào các dự án ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT là

TT	Nguyên nhân	Mức độ đồng ý				
		Rất đúng	Đúng	Không chắc chắn	Không đồng ý	Rất không đồng ý
1	Đầu tư vào các dự án này chưa cần thiết nên không cần thu hút đầu tư	☐	☐	☐	☐	☐
2	Cơ chế, chính sách ưu đãi chưa đủ mạnh để thu hút	☐	☐	☐	☐	☐
3	Thủ tục pháp lý hưởng ưu đãi khó tiếp cận	☐	☐	☐	☐	☐
4	Ưu đãi đầu tư kém hấp dẫn hơn so với các nước trong khu vực	☐	☐	☐	☐	☐
5	Ưu đãi đầu tư chưa phù hợp giữa nhà đầu tư trong nước và nước ngoài	☐	☐	☐	☐	☐
6	Nhà đầu tư trong lĩnh vực này không nhiều	☐	☐	☐	☐	☐
7	Cơ chế chia sẻ rủi ro giữa nhà nước và nhà đầu tư chưa rõ, minh bạch	☐	☐	☐	☐	☐
8	Ý kiến khác (cho biết cụ thể):	☐	☐	☐	☐	☐

5.2. Để khuyến khích các nhà đầu tư tham gia vào các dự án ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT, công cụ mà nhà nước nên sử dụng là:

TT	Nguyên nhân	Mức độ				
		Rất đúng	Đúng	Không chắc chắn	Không đồng ý	Rất không đồng ý
1	Hỗ trợ về cơ sở hạ tầng (điện, đường, nước,...)	☐	☐	☐	☐	☐
2	Hỗ trợ về tài chính (thuế,...)	☐	☐	☐	☐	☐
3	Hỗ trợ về thủ tục pháp lý (thời gian xử lý các thủ tục hành chính,...)	☐	☐	☐	☐	☐
4	Ý kiến khác (cho biết cụ thể):	☐	☐	☐	☐	☐

5.3. Ông/bà đánh giá như thế nào về mức độ ảnh hưởng của các nhân tố dưới đây khi thu hút FDI các dự án ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT?

(Các mức độ ảnh hưởng gồm: 1. Ảnh hưởng mang tính quyết định 2. Ảnh hưởng lớn
3. Có ảnh hưởng 4. Không ảnh hưởng 5. Hoàn toàn không ảnh hưởng)

TT	Nhân tố ảnh hưởng	Mức độ ảnh hưởng				
		1	2	3	4	5
1	Sự ổn định chính trị	☐	☐	☐	☐	☐
2	Chính sách thu hút FDI của Chính phủ	☐	☐	☐	☐	☐
3	Ưu đãi về thuế	☐	☐	☐	☐	☐
4	Mức lợi nhuận	☐	☐	☐	☐	☐
5	Thủ tục hành chính	☐	☐	☐	☐	☐
6	Mức độ tham nhũng	☐	☐	☐	☐	☐
7	Cơ sở hạ tầng (điện, nước, thông tin,...)	☐	☐	☐	☐	☐
8	Vị trí, mặt bằng xây dựng công trình	☐	☐	☐	☐	☐
9	Cơ chế giám sát công nghệ xử lý	☐	☐	☐	☐	☐
10	Sự hỗ trợ của chính quyền nơi xây dựng công trình	☐	☐	☐	☐	☐

5.4. Đối với nhà đầu tư tham gia vào các dự án ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT, nhà nước nên sử dụng loại thuế nào để ưu đãi?

TT	Ưu đãi	Mức độ				
		Rất nên	Nên	Thế nào cũng được	Không nên	Rất không nên
1	Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp	☐	☐	☐	☐	☐
2	Thuế giá trị gia tăng	☐	☐	☐	☐	☐
3	Thuế nhập khẩu thiết bị, công nghệ	☐	☐	☐	☐	☐
4	Thuế thu nhập cá nhân	☐	☐	☐	☐	☐

TT	Ưu đãi	Mức độ				
		Rất nên	Nên	Thế nào cũng được	Không nên	Rất không nên
5	Tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế sử dụng đất	☐	☐	☐	☐	☐
6	Khấu hao nhanh tài sản cố định	☐	☐	☐	☐	☐
7	Ý kiến khác (cho biết cụ thể):	☐	☐	☐	☐	☐

5.5. Hình thức khi sử dụng thuế để khuyến khích, ưu đãi nhà đầu tư tham gia các dự án ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT, nhà nước nên thực hiện hình thức nào?

- ☐ Miễn thuế hoàn toàn
- ☐ Giảm thuế trong một thời gian nhất định và thu thuế theo quy định
- ☐ Giảm thuế trong một thời gian nhất định và miễn thuế
- ☐ Miễn thuế hoàn toàn trong một thời gian nhất định và thu thuế theo quy định
- ☐ Miễn thuế trong một thời gian nhất định và giảm thuế trong một thời gian nhất định
- ☐ Ý kiến khác:
.....
.....

5.6. Khi thu hút nhà đầu tư tham gia các dự án ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT, các rủi ro nhà nước có thể gặp là:

TT		Mức độ rủi ro				
		Rất cao	Cao	Trung bình	Thấp	Rất thấp
1	Nhà đầu tư vận hành không đáp ứng các tiêu chuẩn dẫn đến ô nhiễm môi trường	☐	☐	☐	☐	☐
2	Khối lượng CTRSHĐT xử lý được không đạt như kỳ vọng theo quy hoạch	☐	☐	☐	☐	☐
3	Tiếp nhận phải công nghệ xử lý lạc hậu	☐	☐	☐	☐	☐
4	Rủi ro khác (cho biết cụ thể):	☐	☐	☐	☐	☐

5.7. Khi tham gia vào các dự án ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT, các rủi ro nhà đầu tư có thể gặp là:

TT		Mức độ rủi ro				
		Rất cao	Cao	Trung bình	Thấp	Rất thấp
1	Chậm nhận được mặt bằng để xây dựng dự án, công trình	☐	☐	☐	☐	☐
2	Vận hành dưới công suất hoặc vượt công suất thiết kế	☐	☐	☐	☐	☐
3	Không được thanh toán tiền xử lý CTR theo hợp đồng được ký với nhà nước	☐	☐	☐	☐	☐
4	Không được hưởng đúng ưu đãi được cam kết giữa nhà nước và nhà đầu tư	☐	☐	☐	☐	☐

TT		Mức độ rủi ro				
		Rất cao	Cao	Trung bình	Thấp	Rất thấp
5	Rủi ro do cơ chế, chính sách của nhà nước thay đổi	☐	☐	☐	☐	☐
6	Rủi ro khác (cho biết cụ thể):	☐	☐	☐	☐	☐

5.8. Ông/bà đánh giá như thế nào về mức độ ảnh hưởng của các nhân tố dưới đây khi thu hút ODA để ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT?

(Các mức độ ảnh hưởng gồm: 1. Ảnh hưởng mang tính quyết định 2. Ảnh hưởng lớn
3. Có ảnh hưởng 4. Không ảnh hưởng 5. Hoàn toàn không ảnh hưởng)

STT	Các nhân tố từ phía nhà tài trợ	Mức độ ảnh hưởng				
		1	2	3	4	5
1	Tình hình kinh tế, chính trị ở quốc gia cung cấp viện trợ	☐	☐	☐	☐	☐
2	Chiến lược cung cấp ODA trong từng thời kỳ của quốc gia cung cấp viện trợ	☐	☐	☐	☐	☐
3	Ngân sách hàng năm của Chính phủ cung cấp để viện trợ	☐	☐	☐	☐	☐
4	Các chính sách và tôn chỉ hỗ trợ của nhà tài trợ	☐	☐	☐	☐	☐
5	Mối quan hệ kinh tế, chính trị giữa nước tài trợ và nước tiếp nhận viện trợ	☐	☐	☐	☐	☐
6	Đánh giá về hiệu quả sử dụng vốn ODA của quốc gia được sử dụng viện trợ	☐	☐	☐	☐	☐

5.9. Ông/bà đánh giá như thế nào về mức độ ảnh hưởng của các nhân tố dưới đây khi thu hút ODA để ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT?

(Các mức độ ảnh hưởng gồm: 1. Ảnh hưởng mang tính quyết định 2. Ảnh hưởng lớn
3. Có ảnh hưởng 4. Không ảnh hưởng 5. Hoàn toàn không ảnh hưởng)

STT	Các nhân tố từ phía nhận tài trợ	Mức độ ảnh hưởng				
		1	2	3	4	5
1	Thế chế chính trị	☐	☐	☐	☐	☐
2	Mức độ ổn định kinh tế vĩ mô	☐	☐	☐	☐	☐
3	Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật	☐	☐	☐	☐	☐
4	Quy trình, thủ tục quản lý gắn với tính minh bạch và môi trường không có tham nhũng của nước nhận viện trợ	☐	☐	☐	☐	☐
5	Năng lực chuyên môn của cán bộ, các ban quản lý chương trình dự án sử dụng vốn ODA	☐	☐	☐	☐	☐
6	Trách nhiệm bố trí vốn đối ứng và năng lực quản trị của nước tiếp nhận viện trợ	☐	☐	☐	☐	☐
7	Hiệu suất giải ngân vốn ODA trên vốn ODA được nhà tài trợ cam kết tài trợ	☐	☐	☐	☐	☐
8	Hiệu quả của dự án khi sử dụng vốn ODA được tài trợ	☐	☐	☐	☐	☐

5.10. Ông/bà đánh giá như thế nào về mức độ ảnh hưởng của các nhân tố dưới đây khi thu hút các nhà đầu tư trong nước đầu tư vào dự án ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT?

(Các mức độ ảnh hưởng gồm: 1. Ảnh hưởng mang tính quyết định 2. Ảnh hưởng lớn
3. Có ảnh hưởng 4. Không ảnh hưởng 5. Hoàn toàn không ảnh hưởng)

STT	Nhân tố ảnh hưởng	Mức độ ảnh hưởng				
		1	2	3	4	5
1	Định hướng thu hút của Chính phủ	☐	☐	☐	☐	☐
2	Quy định về thuế và các ưu đãi	☐	☐	☐	☐	☐
3	Cơ chế, chính sách và quy trình quản lý độc lập	☐	☐	☐	☐	☐
4	Sự ổn định chính trị	☐	☐	☐	☐	☐
5	Môi trường kinh tế vĩ mô	☐	☐	☐	☐	☐
6	Năng lực thể chế để điều tiết PPP	☐	☐	☐	☐	☐

5.11. Khi sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư các dự án ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT để đánh giá năng lực kỹ thuật thì sử dụng tiêu chí nào là phù hợp

TT	Tiêu chí	Mức độ				
		Rất phù hợp	Phù hợp	Bình thường	Không phù hợp	Rất không phù hợp
1	Kinh nghiệm xây dựng và vận hành & bảo trì (O&M) trạm trung chuyển	☐	☐	☐	☐	☐
2	Kinh nghiệm thiết kế, xây dựng, vận hành và bảo trì các cơ sở xử lý chất thải	☐	☐	☐	☐	☐
3	Kinh nghiệm thiết kế, xây dựng, vận hành và bảo trì bãi chôn lấp hợp vệ sinh	☐	☐	☐	☐	☐
4	Kinh nghiệm quản lý an toàn và vệ sinh lao động	☐	☐	☐	☐	☐
5	Ý kiến khác:	☐	☐	☐	☐	☐

5.12. Khi sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư các dự án ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT để đánh giá năng lực tài chính thì sử dụng tiêu chí nào là phù hợp

TT	Tiêu chí	Mức độ				
		Rất phù hợp	Phù hợp	Bình thường	Không phù hợp	Rất không phù hợp
1	Doanh thu hàng năm	☐	☐	☐	☐	☐
2	Giá trị tài sản ròng	☐	☐	☐	☐	☐
3	Tích lũy tiền mặt ròng	☐	☐	☐	☐	☐
4	Khả năng huy động vốn chủ sở hữu, vốn vay	☐	☐	☐	☐	☐
5	Khả năng triển khai phương thức kinh doanh, khai thác dự án	☐	☐	☐	☐	☐
6	Ý kiến khác:	☐	☐	☐	☐	☐

5.13. Khi sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư các dự án ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT để đánh giá năng lực về nhân sự và quản lý thì sử dụng tiêu chí nào là phù hợp

TT	Tiêu chí	Mức độ				
		Rất phù hợp	Phù hợp	Bình thường	Không phù hợp	Rất không phù hợp
1	Yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm của nhân sự chủ chốt	☐	☐	☐	☐	☐
2	Danh tiếng trong quá khứ về quản lý chất lượng và tiến độ, năng lực quản lý, đảm bảo chất lượng	☐	☐	☐	☐	☐
3	Tiêu chí khác:	☐	☐	☐	☐	☐

PHỤ LỤC SỐ 02

Tổng hợp các địa phương công bố quy hoạch quản lý, xử lý chất thải rắn theo các giai đoạn

STT	Vùng/ tỉnh	Công bố quy hoạch			Điều chỉnh quy hoạch			Loại quy hoạch	Cơ quan phê duyet	Diện tích sử dụng đất (ha)	Số lượng		
		Quyết định	Năm ban hành	Thời gian	Quyết định	Năm ban hành	Thời gian				Dự án xử lý CTR	Trạm trung chuyên	BCL
I	Đồng bằng Sông Hồng												
1	Hà Nội	Quyết định số 609/QĐ-TTg ngày 25/4/2014	2014	Đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050	-	-	-	Quy hoạch xử lý CTR	Thủ tướng Chính phủ	327,65	20	5	29
2	Vĩnh Phúc	Quyết định số 673/QĐ-UBND ngày 11/3/2014	2014	Đến năm 2020	Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 13/1/2015	2015	Đến năm 2020	Quy hoạch quản lý CTR	UBND tỉnh Vĩnh Phúc	-	59	-	-
3	Bắc Ninh	Chưa lập đồ án quy hoạch											
4	Quảng Ninh	Quyết định số 4252/QĐ-UBND ngày 25/12/2009	2009	Đến năm 2010, định hướng đến năm 2020	Quyết định số 4012/QĐ-UBND ngày 30/11/2016	2016	Đến năm 2030, định hướng đến năm 2050	Quy hoạch quản lý CTR	UBND tỉnh Quảng Ninh	467,72	17	-	-

STT	Vùng/ tỉnh	Công bố quy hoạch			Điều chỉnh quy hoạch			Loại quy hoạch	Cơ quan phê duyet	Diện tích sử dụng đất (ha)	Số lượng		
		Quyết định	Năm ban hành	Thời gian	Quyết định	Năm ban hành	Thời gian				Dự án xử lý CTR	Trạm trung chuyển	BCL
5	Hải Dương	Quyết định số 958/QĐ-UBND ngày 27/3/2018	2018	Đến năm 2020, định hướng đến năm 2030	-	-	-	Quy hoạch quản lý CTR	UBND tỉnh Hải Dương	246	10	-	-
6	Hải Phòng	Quyết định số 1171/QĐ-UBND ngày 11/10/2012	2012	Đến năm 2025	-	-	-	Quy hoạch quản lý CTR	UBND TP Hải Phòng	-	11	-	-
7	Hung Yên	Quyết định số 300/QĐ-UBND ngày 1/3/2013	2013	Đến năm 2025	-	-	-	Quy hoạch quản lý CTR	UBND tỉnh Hung Yên	291,58	4		37
8	Thái Bình	Chưa lập đồ án quy hoạch											
9	Hà Nam	Quyết định số 708/QĐ-UBND ngày 13/7/2010	2010	Đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050	-	-	-	Quy hoạch xử lý CTR	UBND tỉnh Hà Nam	73,7	10	-	-

STT	Vùng/ tỉnh	Công bố quy hoạch			Điều chỉnh quy hoạch			Loại quy hoạch	Cơ quan phê duyet	Diện tích sử dụng đất (ha)	Số lượng		
		Quyết định	Năm ban hành	Thời gian	Quyết định	Năm ban hành	Thời gian				Dự án xử lý CTR	Trạm trung chuyển	BCL
10	Nam Định	Quyết định số 3053/QĐ-UBND ngày 23/12/2016	2016	Đến năm 2030	-	-	-	Quy hoạch quản lý CTR	UBND tỉnh Nam Định	116,5	14	-	-
11	Ninh Bình	Quyết định số 245/QĐ-UBND ngày 09/4/2013	2013	Đến năm 2030	Quyết định số 321/QĐ- UBND ngày 06/3/2019	2019	Đến năm 2030	Quy hoạch quản lý CTR	UBND tỉnh Ninh Bình	140	4	-	-
II	Trung du và miền núi phía Bắc												
12	Hà Giang	Quyết định số 1575/QĐ-UBND ngày 11/8/2014	2014	Đến năm 2025	-	-	-	Quy hoạch quản lý CTR	UBND tỉnh Hà Giang	-	14	-	-
13	Cao Bằng	Quyết định số 2324/QĐ-UBND ngày 23/12/2013	2013	Đến năm 2025	-	-	-	Quy hoạch quản lý CTR	UBND tỉnh Cao Bằng	182	53	-	-
14	Bắc Kạn	Quyết định số 2084/QĐ-UBND ngày 03/11/2011	2011	Đến năm 2020, tầm nhìn	-	-	-	Quy hoạch quản lý CTR	UBND tỉnh Bắc Kạn	53,9	8	-	-

STT	Vùng/ tỉnh	Công bố quy hoạch			Điều chỉnh quy hoạch			Loại quy hoạch	Cơ quan phê duyet	Diện tích sử dụng đất (ha)	Số lượng		
		Quyết định	Năm ban hành	Thời gian	Quyết định	Năm ban hành	Thời gian				Dự án xử lý CTR	Trạm trung chuyển	BCL
				đến năm 2030									
15	Tuyên Quang	Quyết định số 404/QĐ-UBND ngày 23/10/2013	2013	Đến năm 2020	-	-	-	Quy hoạch quản lý CTR	UBND tỉnh Tuyên Quang	109	20	-	-
16	Lào Cai	Quyết định số 2547/QĐ-UBND ngày 10/9/2014	2014	Đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030	-	-	-	Quy hoạch quản lý CTR	UBND tỉnh Lào Cai	332,7	19	-	12
17	Yên Bái	Quyết định số 2311/QĐ-UBND ngày 01/10/2020	2020	Giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030	-	-	-	Quy hoạch quản lý CTR	UBND tỉnh Yên Bái	3.012	15	-	-

STT	Vùng/ tỉnh	Công bố quy hoạch			Điều chỉnh quy hoạch			Loại quy hoạch	Cơ quan phê duyet	Diện tích sử dụng đất (ha)	Số lượng		
		Quyết định	Năm ban hành	Thời gian	Quyết định	Năm ban hành	Thời gian				Dự án xử lý CTR	Trạm trung chuyển	BCL
18	Thái Nguyên	Quyết định số 2976/QĐ-UBND ngày 24/11/2011	2011	Đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050	Quyết định số 1773/QĐ- UBND ngày 26/6/2019	2019	Đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050	Quy hoạch quản lý CTR	UBND tỉnh Thái Nguyên	59,7	8	-	-
19	Lạng Sơn	Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 18/1/2012	2012	Đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020	-	-	-	Quy hoạch quản lý CTR	UBND tỉnh Lạng Sơn	143,44	7	64	-
20	Bắc Giang	Quyết định số 730/QĐ-UBND ngày 22/5/2013	2013	Đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030	Quyết định số 1579/QĐ- UBND ngày 30/9/2016	2016	Đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030	Quy hoạch quản lý CTR	UBND tỉnh Bắc Giang	147,7	19	-	-

STT	Vùng/ tỉnh	Công bố quy hoạch			Điều chỉnh quy hoạch			Loại quy hoạch	Cơ quan phê duyet	Diện tích sử dụng đất (ha)	Số lượng		
		Quyết định	Năm ban hành	Thời gian	Quyết định	Năm ban hành	Thời gian				Dự án xử lý CTR	Trạm trung chuyển	BCL
21	Phú Thọ	Quyết định số 2032/QĐ-UBND ngày 17/6/2011	2011	Đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030	-	-	-	Quy hoạch xử lý CTR	UBND tỉnh Phú Thọ	138,47	4	6	-
22	Điện Biên	Quyết định số 1055/QĐ-UBND ngày 27/12/2014	2014	Đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030	-	-	-	Quy hoạch quản lý CTR	UBND tỉnh Điện Biên	36,02	8	-	2
23	Lai Châu	Quyết định số 1205/QĐ-UBND ngày 16/9/2016	2016	Đến năm 2030	-	-	-	Quy hoạch quản lý CTR	UBND tỉnh Lai Châu	75	8	-	-
24	Sơn La	Quyết định số 2938/QĐ-UBND ngày 15/12/2011	2011	Đến năm 2020	-	-	-	Quy hoạch quản lý CTR	UBND tỉnh Sơn La	179,8	13	-	-
25	Hòa Bình	Quyết định số 2883/QĐ-UBND ngày 04/12/2013	2013	Đến năm 2020, tầm nhìn	Quyết định số 2436/QĐ-UBND ngày 22/10/2018	2018	Đến năm 2035, tầm	Quy hoạch quản lý CTR	UBND tỉnh Hòa Bình	171	4	-	7

STT	Vùng/ tỉnh	Công bố quy hoạch			Điều chỉnh quy hoạch			Loại quy hoạch	Cơ quan phê duyet	Diện tích sử dụng đất (ha)	Số lượng		
		Quyết định	Năm ban hành	Thời gian	Quyết định	Năm ban hành	Thời gian				Dự án xử lý CTR	Trạm trung chuyển	BCL
				đến năm 2030			nhìn đến năm 2050						
III	Bắc Trung Bộ và Duyên hải Miền Trung												
26	Thanh Hóa	Quyết định số 485/QĐ-UBND ngày 18/2/2009	2009	Đến năm 2020	Quyết định số 3407/QĐ- UBND ngày 14/9/2016	2016	Đến năm 2025	Quy hoạch quản lý CTR	UBND tỉnh Thanh Hóa	178	22	6	-
27	Nghệ An	Quyết định số 494/QĐ- UBND.ĐTXD ngày 04/2/2013	2013	Đến năm 2020	-	-	-	Quy hoạch quản lý CTR	UBND tỉnh Nghệ An	105	20	-	-
28	Hà Tĩnh	Quyết định số 3531/QĐ-UBND ngày 09/12/2008	2008	Đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020	Quyết định số 418/QĐ- UBND.ĐTXD ngày 04/2/2013	2013	Đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030	Quy hoạch quản lý CTR	UBND tỉnh Hà Tĩnh	72,91	9	-	-

STT	Vùng/ tỉnh	Công bố quy hoạch			Điều chỉnh quy hoạch			Loại quy hoạch	Cơ quan phê duyet	Diện tích sử dụng đất (ha)	Số lượng		
		Quyết định	Năm ban hành	Thời gian	Quyết định	Năm ban hành	Thời gian				Dự án xử lý CTR	Trạm trung chuyên	BCL
29	Quảng Bình	Quyết định số 2738/QĐ-UBND ngày 01/1/2013	2013	Đến năm 2020	Quyết định số 3126/QĐ- UBND ngày 19/9/2018	2018	Đến năm 2025, định hướng đến năm 2030	Quy hoạch quản lý CTR	UBND tỉnh Quảng Bình	170,2	9	-	9
30	Quảng Trị	Quyết định số 1224/QĐ-UBND ngày 15/7/2013	2013	Đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030	-	-	-	Quy hoạch quản lý CTR	UBND tỉnh Quảng Trị	230,17	1	154	-
31	Thừa Thiên Huế	Quyết định số 1413/QĐ-UBND ngày 23/6/2016	2016	Đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050	-	-	-	Quy hoạch quản lý CTR	UBND tỉnh Thừa Thiên Huế	118	5	-	9
32	Đà Nẵng	Quyết định số 9019/QĐ-UBND ngày 28/12/2016	2016	Đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050	-	-	-	Quy hoạch xử lý CTR	UBND TP Đà Nẵng	119,20	16	-	-

STT	Vùng/ tỉnh	Công bố quy hoạch			Điều chỉnh quy hoạch			Loại quy hoạch	Cơ quan phê duyet	Diện tích sử dụng đất (ha)	Số lượng		
		Quyết định	Năm ban hành	Thời gian	Quyết định	Năm ban hành	Thời gian				Dự án xử lý CTR	Trạm trung chuyển	BCL
33	Quảng Nam	Quyết định số 154/QĐ-UBND ngày 12/1/2011	2011	Giai đoạn 2011 - 2020	-	-	-	Quy hoạch quản lý CTR	UBND tỉnh Quảng Nam	2.585,2	21	70	7
34	Quảng Ngãi	Quyết định số 161/QĐ-UBND ngày 03/7/2013	2013	Đến năm 2020	-	-	-	Quy hoạch quản lý CTR	UBND tỉnh Quảng Ngãi	104,7	10	-	11
35	Bình Định	Quyết định số 637/QĐ-UBND ngày 27/8/2009	2009	Đến năm 2020	-	-	-	Quy hoạch quản lý CTR	UBND tỉnh Bình Định	225	37	-	-
36	Phú Yên	Quyết định số 1949/QĐ-UBND ngày 02/12/2014	2014	Đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030	-	-	-	Quy hoạch quản lý CTR	UBND tỉnh Phú Yên	111	1	4	5
37	Khánh Hòa	Quyết định số 1969/QĐ-UBND ngày 2/8/2010	2010	Đến năm 2020	Quyết định số 2891/QĐ- UBND ngày 23/10/2020	2020	Đến năm 2030	Quy hoạch quản lý CTR	UBND tỉnh Khánh Hòa	464,9	4	-	20

STT	Vùng/ tỉnh	Công bố quy hoạch			Điều chỉnh quy hoạch			Loại quy hoạch	Cơ quan phê duyet	Diện tích sử dụng đất (ha)	Số lượng		
		Quyết định	Năm ban hành	Thời gian	Quyết định	Năm ban hành	Thời gian				Dự án xử lý CTR	Trạm trung chuyển	BCL
38	Ninh Thuận	Quyết định số 194/QĐ-UBND ngày 25/6/2014	2014	Đến năm 2025	-	-	-	Quy hoạch quản lý CTR	UBND tỉnh Ninh Thuận	119	5	-	4
39	Bình Thuận	Quyết định số 2095/QĐ-UBND ngày 30/8/2013	2013	Đến năm 2030	-	-	-	Quy hoạch quản lý CTR	UBND tỉnh Bình Thuận	395,2	26	-	6
IV	Tây Nguyên												
40	Kon Tum	Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 01/7/2011	2011	Đến năm 2020	-	-	-	Quy hoạch quản lý CTR	UBND tỉnh Kon Tum	-	20	-	-
41	Gia Lai	Chưa lập đồ án quy hoạch											
42	Đắk Lắk	Quyết định số 2681/QĐ-UBND ngày 16/10/2007	2007	Đến năm 2020	-	-	-	Quy hoạch quản lý CTR	UBND tỉnh Đắk Lắk	204,2	37	24	-
43	Đắk Nông	Quyết định số 2084/QĐ-UBND ngày 05/12/2013	2013	Đến năm 2025	-	-	-	Quy hoạch	UBND tỉnh	209,2	15	-	-

STT	Vùng/ tỉnh	Công bố quy hoạch			Điều chỉnh quy hoạch			Loại quy hoạch	Cơ quan phê duyet	Diện tích sử dụng đất (ha)	Số lượng		
		Quyết định	Năm ban hành	Thời gian	Quyết định	Năm ban hành	Thời gian				Dự án xử lý CTR	Trạm trung chuyển	BCL
								quản lý CTR	Đắc Nông				
44	Lâm Đồng	Quyết định số 1900/QĐ-UBND ngày 15/9/2014	2014	Đến năm 2020, tầm nhìn đến đến năm 2030	-	-	-	Quy hoạch quản lý CTR	UBND tỉnh Lâm Đồng	214,4	35	-	-
V	Đông Nam Bộ												
45	Bình Phước	Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 04/1/2012	2012	Đến năm 2020	-	-	-	Quy hoạch xử lý CTR	UBND tỉnh Bình Phước	122,06	10	-	-
46	Tây Ninh	Quyết định số 2406/QĐ-UBND ngày 21/11/2013	2013	Đến năm 2020, định hướng đến năm 2030	Quyết định số 3069/QĐ- UBND ngày 17/12/2018	2018	Đến năm 2020, định hướng đến năm 2030	Quy hoạch quản lý CTR	UBND tỉnh Tây Ninh	77,98	7	-	-

[illegible]

STT	Vùng/ tỉnh	Công bố quy hoạch			Điều chỉnh quy hoạch			Loại quy hoạch	Cơ quan phê duyet	Diện tích sử dụng đất (ha)	Số lượng		
		Quyết định	Năm ban hành	Thời gian	Quyết định	Năm ban hành	Thời gian				Dự án xử lý CTR	Trạm trung chuyên	BCL
VI	Đồng bằng sông Cửu Long												
51	Long An	Quyết định số 4174/QĐ-UBND ngày 21/12/2011	2011	Giai đoạn năm 2010 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2025	-	-	-	Quy hoạch xử lý CTR	UBND tỉnh Long An	125,14	13	4	4
52	Tiền Giang	Quyết định số 3212/QĐ-UBND ngày 11/12/2013	2013	Giai đoạn năm 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030	-	-	-	Quy hoạch quản lý CTR	UBND tỉnh Tiền Giang	48	2	-	3
53	Bến Tre	Quyết định số 1537/QĐ-UBND ngày 30/8/2013	2013	Đến năm 2030	-	-	-	Quy hoạch quản lý CTR	UBND tỉnh Bến Tre	71,5	4	-	7

STT	Vùng/ tỉnh	Công bố quy hoạch			Điều chỉnh quy hoạch			Loại quy hoạch	Cơ quan phê duyet	Diện tích sử dụng đất (ha)	Số lượng		
		Quyết định	Năm ban hành	Thời gian	Quyết định	Năm ban hành	Thời gian				Dự án xử lý CTR	Trạm trung chuyển	BCL
54	Trà Vinh	Quyết định số 62/QĐ-UBND ngày 14/01/2013	2013	Đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030	-	-	-	Quy hoạch quản lý CTR	UBND tỉnh Trà Vinh	-	-	-	-
55	Vĩnh Long	Quyết định số 2655/QĐ-UBND ngày 16/12/2015	2015	Giai đoạn 2011-2020	-	-	-	Quy hoạch quản lý CTR	UBND tỉnh Vĩnh Long	81	12	-	-
56	Đồng Tháp	Quyết định số 371/QĐ-UBND.HC ngày 08/5/2012	2012	Đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025	-	-	-	Quy hoạch xử lý CTR	UBND tỉnh Đồng Tháp	-	-	-	-
57	An Giang	Quyết định số 1456/QĐ-UBND ngày 25/8/2011	2011	Đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030	Quyết định số 3949/QĐ-UBND ngày 29/12/2017	2017	Đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050	Quy hoạch quản lý CTR	UBND tỉnh An Giang	140,11	19	-	4

STT	Vùng/ tỉnh	Công bố quy hoạch			Điều chỉnh quy hoạch			Loại quy hoạch	Cơ quan phê duyet	Diện tích sử dụng đất (ha)	Số lượng		
		Quyết định	Năm ban hành	Thời gian	Quyết định	Năm ban hành	Thời gian				Dự án xử lý CTR	Trạm trung chuyển	BCL
58	Kiên Giang	Quyết định số 1418/QĐ-UBND ngày 06/7/2012	2012	Đến năm 2025	-	-	-	Quy hoạch quản lý CTR	UBND tỉnh Kiên Giang	196,2	17	56	27
59	Cần Thơ	Quyết định số 280/QĐ-UBND ngày 19/1/2015	2015	Đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050	-	-	-	Quy hoạch xử lý CTR	UBND TP Cần Thơ	92	6	-	-
60	Hậu Giang	Quyết định số 1022/QĐ-UBND ngày 19/6/2013	2013	Đến năm 2015 và định hướng đến năm 2025	-	-	-	Quy hoạch quản lý CTR	UBND tỉnh Hậu Giang	77,9	1	7	-
61	Sóc Trăng	Quyết định số 145/QĐHC- CTUBND ngày 27/1/2007	2007	Đến năm 2020	-	-	-	Quy hoạch xử lý CTR	UBND tỉnh Sóc Trăng	44	3	-	-
62	Bạc Liêu	Quyết định số 1393/QĐ-UBND ngày 28/8/2014	2014	Đến năm 2020 và định	-	-	-	Quy hoạch	UBND tỉnh Bạc Liêu	48,6	4	-	1

STT	Vùng/ tỉnh	Công bố quy hoạch			Điều chỉnh quy hoạch			Loại quy hoạch	Cơ quan phê duyet	Diện tích sử dụng đất (ha)	Số lượng		
		Quyết định	Năm ban hành	Thời gian	Quyết định	Năm ban hành	Thời gian				Dự án xử lý CTR	Trạm trung chuyên	BCL
				hướng đến năm 2030				quản lý CTR					
63	Cà Mau	Quyết định số 1932/QĐ-UBND ngày 25/12/2014	2014	Đến năm 2020, định hướng đến năm 2030	-	-	-	Quy hoạch quản lý CTR	UBND tỉnh Cà Mau	155	3	37	-

PHỤ LỤC SỐ 03

Quy định về tiêu chí thu hút, lựa chọn nhà đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải rắn ở một số địa phương

STT	Địa phương	Tiêu chí	Nội dung
1	Cần Thơ	Kinh tế	Có vốn sở hữu để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư dự kiến của dự án và cung cấp được một trong số các tài liệu sau: - Cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ, cam kết hỗ trợ từ các tổ chức tài chính, bảo lãnh về năng lực tài chính cho nhà đầu tư. - Tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư để thực hiện dự án, cung cấp bản sao báo cáo tài chính hai năm gần nhất, đảm bảo đủ năng lực tài chính thực hiện dự án.
		Kỹ thuật	Tiến độ thi công xây dựng
		Công nghệ	Công nghệ, thiết bị xử lý hiện đại đã triển khai thực tế, có hiệu quả tại Việt Nam hoặc trên thế giới; đảm bảo yêu cầu đồng bộ, tiên tiến, đảm bảo vệ sinh môi trường theo quy định.
2	Quảng Nam	Công nghệ	- Thể hiện rõ nguồn gốc, xuất xứ của thiết bị, dây chuyền công nghệ; quy trình công nghệ, đặc điểm nổi bật của công nghệ phù hợp với điều kiện tự nhiên khu vực và đặc điểm, tính chất, thành phần CTRSH. - Mức độ phù hợp của các tiêu chuẩn, quy chuẩn sản xuất máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ so với quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hoặc tiêu chuẩn quốc gia của Việt Nam hoặc tiêu chuẩn của các nước G7 về an toàn, tiết kiệm năng lượng và BVMT. - Máy móc, thiết bị trong dây chuyền công nghệ: bảo đảm mới 100%; khả năng cơ khí hóa, tự động hóa và nội địa hóa cao, hạn chế tối đa sử dụng lao động thủ công; có khả năng mở rộng, nâng công suất, cải tiến công nghệ; có tính năng kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của công nghệ nhằm tạo ra sản phẩm có chất lượng và số lượng như dự kiến; tuổi thọ, độ bền đáp ứng thời gian hoạt động của dự án.

STT	Địa phương	Tiêu chí	Nội dung
		Môi trường – Xã hội	- Đảm bảo các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn về môi trường hiện hành của Việt Nam đối với bụi, khí thải, nước thải, chất thải phát sinh trong quá trình xây dựng và trong quá trình vận hành dự án.
		Tài chính và năng lực thực hiện dự án	- Nhà đầu tư là chủ công nghệ hoặc có hợp đồng chuyển giao công nghệ theo quy định; ưu tiên đối với nhà đầu tư là chủ công nghệ. - Về vốn đầu tư dự án: tổng mức đầu tư dự án (không bao gồm chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng và tiền thuê đất) từ 500 tỷ đồng trở lên. - Về năng lực tài chính của nhà đầu tư: + Nhà đầu tư phải đảm bảo góp vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng 50% tổng mức đầu tư để thực hiện dự án. + Nhà đầu tư phải cung cấp văn bản cam kết cho vay phần vốn còn lại (ngoài vốn chủ sở hữu) của các tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính, ngân hàng để thực hiện đầu tư dự án. - Có năng lực, kinh nghiệm, đã ĐTXD và vận hành các nhà máy xử lý CTRSH có sử dụng kết hợp các công nghệ như đề xuất tại Việt Nam hoặc các nước trên thế giới. - Nhà đầu tư phải cam kết thời gian thi công đảm bảo tiến độ dự án, ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án đầu tư và tự chịu trách nhiệm về nguồn tài chính để ĐTXD, vận hành thử nghiệm dự án.
		Kinh tế	- Đơn giá dịch vụ xử lý CTRSH: không quá đơn giá địa phương quy định; việc điều chỉnh đơn giá do trượt giá phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt. - Nhà đầu tư tự bỏ vốn ĐTXD và bồi thường, giải phóng mặt bằng. - Có phương án tài chính khả thi theo các chỉ số: giá trị hiện tại ròng (NPV), tỷ suất sinh lợi nội tại (IRR), tỷ số lợi ích – chi phí (B/C), tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE). - Có khả năng tiêu thụ tất cả sản phẩm từ hoạt động tái chế CTRSH của dự án.
3	Khánh Hòa	Công nghệ	- Về tiêu chí cơ bản chung về công nghệ:

STT	Địa phương	Tiêu chí	Nội dung
			+ Thể hiện rõ nguồn gốc, xuất xứ của thiết bị, dây chuyền công nghệ; quy trình công nghệ, đặc điểm nổi bật của công nghệ không thuộc danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao hoặc cấm chuyển giao,... + Có phương án kết hợp các công nghệ cùng xử lý CTRSH. + Khuyến khích công nghệ sử dụng ít nguyên liệu phục vụ hoạt động sản xuất (điện, nước,...). - Về tiêu chí công nghệ ưu tiên: + Công nghệ đã được đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp. + Có thể xử lý được CTRSH không cần phân loại, giảm trừ được chi phí xử lý. + Xử lý được mùi trong quá trình vận hành...
		Môi trường và xã hội	- Về tiêu chí đáp ứng cơ bản về môi trường và xã hội: + Đảm bảo quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn về môi trường hiện hành của Việt Nam đối với bụi, khí thải, nước thải, chất thải phát sinh trong quá trình xây dựng và vận hành dự án; Có phương án tổ chức vận hành xử lý CTRSH tại nhà máy đảm bảo liên tục, ổn định. + Có phương án đảm bảo phòng ngừa, khắc phục ngay khi xảy ra sự cố kỹ thuật, sự cố môi trường,... - Về tiêu chí ưu tiên: + Nhà đầu tư cam kết và xây dựng chính sách hỗ trợ về phúc lợi xã hội tại địa phương. + Có phương án đào tạo nhân lực cho địa phương để sử dụng nguồn nhân lực tại chỗ trong quá trình hoạt động của dự án.
		Tài chính và năng lực thực hiện dự án	- Về vốn đầu tư của dự án: vốn chủ sở hữu tối thiểu trên tổng mức đầu tư dự án. - Về năng lực tài chính của nhà đầu tư: + Nhà đầu tư phải đảm bảo góp vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng 20% tổng mức đầu tư để thực hiện dự án;

STT	Địa phương	Tiêu chí	Nội dung
			+ Nhà đầu tư phải cung cấp văn bản cam kết cho vay phần vốn còn lại (ngoài vốn chủ sở hữu) của các tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính, ngân hàng để thực hiện đầu tư dự án và không được thế chấp nhà máy khi vay vốn. - Có năng lực, kinh nghiệm, đã ĐTXD và vận hành các nhà máy xử lý CTRSH có sử dụng kết hợp các công nghệ như đề xuất tại Việt Nam hoặc các nước trên thế giới.
		Kinh tế	- Có phương án tài chính khả thi theo các chỉ số: giá trị hiện tại ròng (NPV), tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR), tỷ số lợi ích – chi phí (B/C), tỷ số lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE). - Có thể tiêu thụ tất cả sản phẩm từ hoạt động tái chế CTRSH của dự án.
4	Bà Rịa – Vũng Tàu	Năng lực tài chính nhà đầu tư	- Thu xếp tài chính đảm bảo vốn chủ sở hữu đủ dành riêng cho dự án này không được thấp hơn 20% tổng mức đầu tư dự án; Cam kết giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng bằng 6% giá trúng thầu. - Có báo cáo tài chính 03 năm được kiểm toán gần nhất liên quan đến các hoạt động đầu tư của nhà đầu tư tính đến thời điểm theo thông báo tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.
		Kinh nghiệm nhà đầu tư	- Nhà đầu tư phải có kinh nghiệm ĐTXD, khai thác, vận hành các dự án nhà máy xử lý CTRSH bằng công nghệ đốt phát điện trong thực tế; các dự án phải có quy mô và công suất tương đương với dự án tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang được kêu gọi đầu tư.

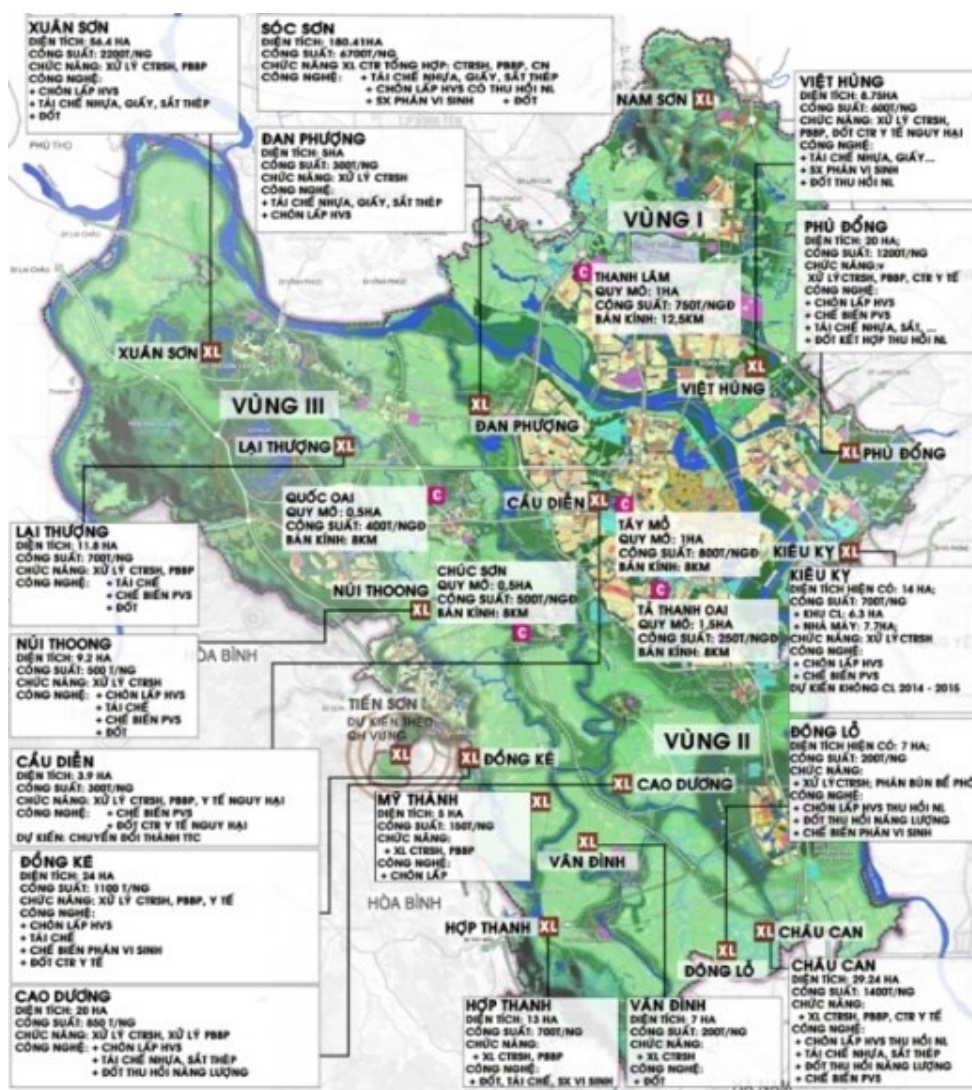
(Nguồn: Tác giả tổng hợp từ các kết quả khảo sát)

PHỤ LỤC SỐ 04

Xác định thứ tự ưu tiên thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị

I. Thông tin chung về quy hoạch xử lý CTR Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Quy hoạch xử lý CTR Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 609/QĐ-TTg ngày 25/4/2014 và phân thành 03 vùng xử lý CTR, cụ thể (tại Hình PL4-1):



Hình PL4-1: Bản đồ quy hoạch các công trình xử lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố Hà Nội

Trong đó:

- **Vùng I:** Khu vực phía Bắc bao gồm khu vực nội đô lịch sử, các quận (*Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Long Biên và một phần huyện Thanh Trì*), các huyện (*Mê Linh, Đông Anh, Gia Lâm, Sóc Sơn*), diện tích khoảng 1.150 km².

- **Vùng II:** Khu vực phía Nam bao gồm một phần huyện Thanh Trì, một phần quận Hà Đông, các huyện (*Phú Xuyên, Thường Tín, Thanh Oai, Ứng Hòa, Mỹ Đức*), diện tích khoảng 990,0 km².

- **Vùng III:** Khu vực phía Tây bao gồm một phần quận Hà Đông, các huyện (*Đan Phượng, Hoài Đức, Phúc Thọ, Quốc Oai, Ba Vì, Thạch Thất, Chương Mỹ*), nội và ngoại thị xã Sơn Tây, diện tích khoảng 1.204,6 km².

Bảng PL4-1: Danh mục các dự án đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải rắn trong quy hoạch xử lý chất thải rắn Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

STT	Tên vùng & dự án		Địa điểm	Quy mô (ha)	Công suất (tấn/ ngày đêm)	Công nghệ áp dụng
1	Vùng I	Khu xử lý CTR Sóc Sơn	Tại xã Nam Sơn, Bắc Sơn và Hồng Kỳ, huyện Sóc Sơn	257	6.000	- Tái chế; - Công nghệ sinh học xử lý CTR hữu cơ thành phân vi sinh; - Công nghệ đốt kết hợp thu hồi năng lượng; - Chôn lấp hợp vệ sinh có thu hồi năng lượng.
2		Khu xử lý CTR Việt Hùng	Tại xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, Hà Nội	8,75	600	- Tái chế nhựa, giấy, sắt thép... - Công nghệ sinh học xử lý CTR hữu cơ thành phân vi sinh. - Công nghệ đốt kết hợp thu hồi năng lượng.
3		Khu xử lý CTR Kiêu Kỵ	Xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm	14	550	- Chôn lấp hợp vệ sinh có thu hồi năng lượng (đến năm 2020 sẽ dừng chôn lấp); - Tái chế nhựa, giấy, sắt thép.... - Công nghệ sinh học xử lý CTR hữu cơ thành phân vi sinh.
4		Khu xử lý CTR Phù Đổng	Xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm	12,5	850	- Tái chế nhựa, giấy, sắt thép... - Công nghệ sinh học xử lý CTR hữu cơ thành phân vi sinh. - Công nghệ đốt kết hợp thu hồi năng lượng. - Chôn lấp hợp vệ sinh có thu hồi năng lượng.
5		Khu xử lý CTR Cầu Diễn	Thị trấn Cầu Diễn, huyện Từ Liêm	3,9	300	- Công nghệ sinh học xử lý CTR hữu cơ thành phân vi sinh. - Công nghệ đốt chất thải

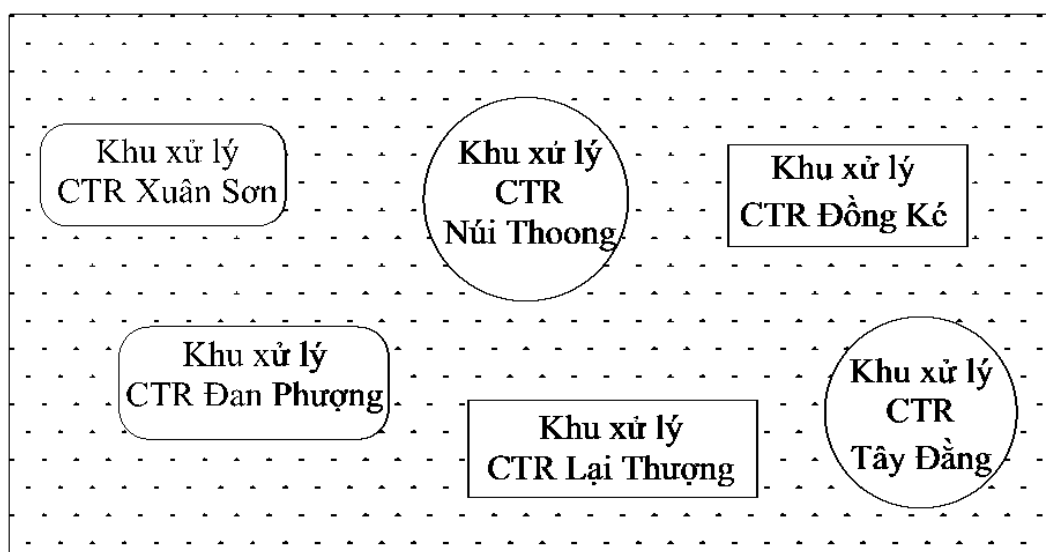
STT	Tên vùng & dự án		Địa điểm	Quy mô (ha)	Công suất (tấn/ ngày đêm)	Công nghệ áp dụng
1	Vùng II	Khu xử lý CTR Châu Can	Xã Châu Can, huyện Phú Xuyên	13	800	- Tái chế. - Công nghệ sinh học xử lý CTR hữu cơ thành phân vi sinh. - Công nghệ đốt kết hợp thu hồi năng lượng. - Chôn lấp hợp vệ sinh có thu hồi năng lượng.
2		Khu xử lý CTR Cao Dương	Xã Cao Dương, huyện Thanh Oai	9	500	- Tái chế. - Công nghệ sinh học xử lý CTR hữu cơ thành phân vi sinh. - Công nghệ đốt kết hợp thu hồi năng lượng. - Chôn lấp hợp vệ sinh có thu hồi năng lượng.
3		Khu xử lý CTR Hợp Thanh	Xã Hợp Thanh, huyện Mỹ Đức	6	450	- Tái chế. - Công nghệ sinh học xử lý CTR hữu cơ thành phân vi sinh. - Công nghệ đốt kết hợp thu hồi năng lượng.
4		Khu xử lý CTR Mỹ Thành	Xã Mỹ Thành, huyện Mỹ Đức	2,5	100	- Chôn lấp hợp vệ sinh có thu hồi năng lượng.
5		Khu xử lý CTR Vân Đình	Xã Vân Đình và xã Liên Bát, huyện Ứng Hòa	5	150 - 200	- Tái chế. - Chôn lấp hợp vệ sinh có thu hồi năng lượng. - Công nghệ đốt kết hợp thu hồi năng lượng.
6		Khu xử lý CTR Đông Lỗ	Xã Đông Lỗ, huyện Ứng Hòa	2,5	150 - 200	- Tái chế. - Công nghệ sinh học xử lý CTR hữu cơ thành phân vi sinh. - Công nghệ đốt kết hợp thu hồi năng lượng. - Chôn lấp hợp vệ sinh có thu hồi năng lượng
1	Vùng III	Khu xử lý CTR Xuân Sơn	Thị xã Sơn Tây và huyện Ba Vì	57	1.600	- Tái chế nhựa, giấy, sắt thép... - Công nghệ sinh học xử lý CTR hữu cơ thành phân vi sinh.

STT	Tên vùng & dự án		Địa điểm	Quy mô (ha)	Công suất (tấn/ ngày đêm)	Công nghệ áp dụng
						- Công nghệ đốt kết hợp thu hồi năng lượng. - Chôn lấp hợp vệ sinh có thu hồi năng lượng.
2		Khu xử lý CTR Đan Phượng	Xã Phương Đình, huyện Đan Phượng	5	300	- Tái chế. - Công nghệ đốt kết hợp thu hồi năng lượng và chôn lấp tro sau đốt.
3		Khu xử lý CTR Núi Thoong	Xã Tân Tiến, huyện Chương Mỹ	7,5	450	- Tái chế. - Công nghệ sinh học xử lý CTR hữu cơ thành phân vi sinh. - Công nghệ đốt kết hợp thu hồi năng lượng. - Chôn lấp hợp vệ sinh có thu hồi năng lượng.
4		Khu xử lý CTR Lại Thượng	Xã Lại Thượng, huyện Thạch Thất	6	450	- Tái chế. - Công nghệ sinh học xử lý CTR hữu cơ thành phân vi sinh. - Công nghệ đốt kết hợp thu hồi năng lượng.
5		Khu xử lý CTR Đồng Ké	Xã Đồng Ké, huyện Chương Mỹ	11	600	- Tái chế. - Công nghệ sinh học xử lý CTR hữu cơ thành phân vi sinh. - Công nghệ đốt, kết hợp thu hồi năng lượng. - Chôn lấp hợp vệ sinh có thu hồi năng lượng.
6		Khu xử lý CTR Tây Đằng	Thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì	2	100	- Chôn lấp hợp vệ sinh có thu hồi năng lượng.

II. Xác định thứ tự ưu tiên thực hiện dự án ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT tại Vùng III theo quy hoạch xử lý CTR TP Hà Nội

2.1. Các dự án ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT trong quy hoạch

Theo quy hoạch xử lý CTR Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phân thành 03 vùng, để minh họa, tác giả lựa chọn vùng III để xác định thứ tự ưu tiên thực hiện dự án ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT. Trong đó, các dự án/ công trình xử lý CTRSHĐT tại vùng III chi tiết dưới Hình PL4-2:



Hình PL4-2: Các công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị trong vùng III theo quy hoạch được phê duyệt

2.2. Căn cứ xác định thứ tự ưu tiên thực hiện dự án ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT

Việc xác định thứ tự ưu tiên thực hiện dự án ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT dựa theo các căn cứ sau:

(i) - Quy hoạch xử lý CTR Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 609/QĐ-TTg ngày 25/4/2014;

(ii) - Quy định của pháp luật hiện hành về đầu tư, xây dựng, PPP,... đối với dự án ĐTXD công trình xử lý CTRSHĐT;

(iii) – Kế hoạch sử dụng đất của các huyện Ba Vì, Chương Mỹ, Thạch Thất, Đan Phượng tại thời điểm tính toán tháng 06/2023;

(iv) – Kế hoạch đầu tư công trung hạn của các huyện Ba Vì, Chương Mỹ, Thạch Thất, Đan Phượng tại thời điểm tính toán tháng 06/2023;

(v) Giả thiết kết quả khảo sát từ nhà đầu tư mong muốn tham gia vào các dự án tại thời điểm tính toán tháng 06/2023;

(vi) Giả thiết khối lượng CTRSHĐT trong vùng gia tăng so với dự báo tại thời điểm tính toán tháng 06/2023.

2.3. Nội dung xác định thứ tự ưu tiên thực hiện dự án

Bước 1: Lập danh mục các dự án trong quy hoạch; các dự án trong vùng gồm các công trình đang vận hành, dự án mới đưa vào quy hoạch.

Bảng PL4-2: Danh mục các dự án đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị tại vùng III theo quy hoạch

STT	Tên vùng & dự án		Địa điểm	Quy mô (ha)	Công suất (tấn/ngày đêm)	Công nghệ áp dụng
1	Vùng III	Khu xử lý CTR Xuân Sơn	Thị xã Sơn Tây và huyện Ba Vì	57	1.600	- Tái chế. - Công nghệ sinh học xử lý CTR hữu cơ thành phân vi sinh. - Công nghệ đốt kết hợp thu hồi năng lượng. - Chôn lấp hợp vệ sinh có thu hồi năng lượng.
2		Khu xử lý CTR Đan Phượng	Xã Phương Đình, huyện Đan Phượng	5	300	- Tái chế. - Công nghệ đốt kết hợp thu hồi năng lượng và chôn lấp tro sau đốt.
3		Khu xử lý CTR Núi Thoang	Xã Tân Tiến, huyện Chương Mỹ	7,5	450	- Tái chế. - Công nghệ sinh học xử lý CTR hữu cơ thành phân vi sinh. - Công nghệ đốt kết hợp thu hồi năng lượng. - Chôn lấp hợp vệ sinh có thu hồi năng lượng.

STT	Tên vùng & dự án		Địa điểm	Quy mô (ha)	Công suất (tấn/ ngày đêm)	Công nghệ áp dụng
4		Khu xử lý CTR Lại Thượng	Xã Lại Thượng, huyện Thạch Thất	6	450	- Tái chế. - Công nghệ sinh học xử lý CTR hữu cơ thành phân vi sinh. - Công nghệ đốt kết hợp thu hồi năng lượng.
5		Khu xử lý CTR Đồng Ké	Xã Đồng Ké, huyện Chương Mỹ	11	600	- Tái chế. - Công nghệ sinh học xử lý CTR hữu cơ thành phân vi sinh. - Công nghệ đốt, kết hợp thu hồi năng lượng. - Chôn lấp hợp vệ sinh có thu hồi năng lượng.
6		Khu xử lý CTR Tây Đằng	Thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì	2	100	- Chôn lấp hợp vệ sinh có thu hồi năng lượng.
Tổng cộng				89	3.500	

Bước 2: Lập danh mục công trình xử lý CTRSHĐT đang vận hành trong vùng III.

Bảng PL4-3: Danh mục các công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị đang vận hành trong Vùng III (tính đến thời điểm tháng 06/2023)

STT	Tên vùng & dự án		Địa điểm	Quy mô (ha)	Công suất (tấn/ ngày đêm)	Công nghệ áp dụng	Hiện trạng
1	Vùng III	Khu xử lý CTR Xuân Sơn	Thị xã Sơn Tây và huyện Ba Vì	26	700	- Tái chế. - Công nghệ sinh học xử lý CTR hữu cơ thành phân vi sinh. - Công nghệ đốt kết hợp thu hồi năng lượng. - Chôn lấp hợp vệ sinh có thu hồi năng lượng.	Đang vận hành và dự kiến theo quy hoạch đến năm 2030 phải mở rộng

STT	Tên vùng & dự án		Địa điểm	Quy mô (ha)	Công suất (tấn/ ngày đêm)	Công nghệ áp dụng	Hiện trạng
2		Khu xử lý CTR Đan Phượng	Xã Phương Đình, huyện Đan Phượng	2	200	- Tái chế. - Công nghệ đốt kết hợp thu hồi năng lượng và chôn lấp tro sau đốt.	Đã xây dựng theo quy hoạch và đang hoạt động, dự kiến theo quy hoạch đến năm 2030 phải mở rộng
Tổng cộng				28	900		

Bước 3: Xác định nhu cầu xử lý CTRSHĐT tại vùng III.

Bảng PL4-4: Nhu cầu xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị của vùng III

STT	Tên vùng	Nhu cầu xử lý CTRSHĐT (Q) (tấn/ ngày đêm)
1	Vùng III	3.500

Bước 4: Xác định tổng công suất xử lý của các công trình xử lý CTRSHĐT đang vận hành trong vùng III.

Bảng PL4-5: Tổng công suất xử lý các công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị đang vận hành trong vùng III

STT	Tên vùng	Tổng công suất xử lý CTRSHĐT (Q _V) (tấn/ ngày đêm)
1	Vùng III	900

Bước 5: Xác định tổng khối lượng CTRSHĐT chưa được xử lý ở vùng III.

Bảng PL4-6: Tổng khối lượng chất thải rắn sinh hoạt đô thị chưa được xử lý của vùng III

STT	Tên vùng	Tổng khối lượng CTRSHĐT chưa được xử lý vùng III (tấn/ ngày đêm)
1	Vùng III	2.600

Bước 6: Xác định dự án được ưu tiên thực hiện trong vùng III.

Tính toán các chỉ tiêu được lựa chọn để xác định dự án được ưu tiên thực hiện trong vùng III.

a) Khả năng đáp ứng công suất xử lý (C):

Bảng PL4-7: Khả năng đáp ứng công suất xử lý của các dự án trong vùng III

STT	Vùng III	Công suất dự kiến của dự án trong vùng (P_{DA}) (tấn/ngày đêm)	Tổng khối lượng CTRSHĐT chưa được xử lý trong vùng (Q_K) (tấn/ngày đêm)	Khả năng đáp ứng công suất xử lý (C)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]=[3]/[4]
1	Khu xử lý CTR Xuân Sơn	900	2.600	0,35
2	Khu xử lý CTR Đan Phượng	100	2.600	0,04
3	Khu xử lý CTR Núi Thoong	450	2.600	0,17
4	Khu xử lý CTR Lại Thượng	450	2.600	0,17
5	Khu xử lý CTR Đồng Ké	600	2.600	0,23
6	Khu xử lý CTR Tây Đằng	100	2.600	0,04

b) Khả năng bố trí đất cho dự án (S):

Bảng PL4-8: Khả năng bố trí đất cho dự án trong vùng III

STT	Vùng III	Diện tích đất địa phương có thể bố trí cho dự án (ha) (S_V)	Nhu cầu đất cho dự án theo quy hoạch (ha) (S_{DA})	Khả năng bố trí đất cho dự án (S)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1	Khu xử lý CTR Xuân Sơn	31	100,83	1
2	Khu xử lý CTR Đan Phượng	3	6,57	1
3	Khu xử lý CTR Núi Thoong	5,5	66,46	1
4	Khu xử lý CTR Lại Thượng	6	8,51	1
5	Khu xử lý CTR Đồng Ké	11	77,46	1
6	Khu xử lý CTR Tây Đằng	2	69,83	1

c) Khả năng bố trí nguồn vốn cho dự án (F):

Bảng PL4-9: Khả năng bố trí nguồn vốn cho dự án trong vùng III

STT	Vùng III	Nguồn vốn ngân sách có thể bố trí cho dự án (triệu đồng) (F_{NS})	Nhu cầu dự kiến về vốn cho dự án (triệu đồng) (F_{DA})	Khả năng bố trí nguồn vốn cho dự án (F)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1	Khu xử lý CTR Xuân Sơn	1.200.000	1.050.000	1
2	Khu xử lý CTR Đan Phượng	700.000	182.000	1
3	Khu xử lý CTR Núi Thong	400.000	168.000	1
4	Khu xử lý CTR Lại Thượng	600.000	192.500	1
5	Khu xử lý CTR Đồng Ké	400.000	392.000	1
6	Khu xử lý CTR Tây Đằng	150.000	42.000	1

d) Số lượng nhà đầu tư mong muốn tham gia dự án (E):

Bảng PL4-10: Số lượng nhà đầu tư mong muốn tham gia dự án trong vùng III

STT	Vùng III	Số nhà đầu tư
1	Khu xử lý CTR Xuân Sơn	10
2	Khu xử lý CTR Đan Phượng	2
3	Khu xử lý CTR Núi Thong	5
4	Khu xử lý CTR Lại Thượng	7
5	Khu xử lý CTR Đồng Ké	8
6	Khu xử lý CTR Tây Đằng	6

e) Khối lượng CTRSHĐT trong vùng gia tăng so với dự báo (Q_{gt}):

Bảng PL4-11: Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt đô thị trong vùng gia tăng so với dự báo trong vùng III

STT	Vùng III	Khối lượng (tấn/ ngày đêm)
1	Khu xử lý CTR Xuân Sơn	100
2	Khu xử lý CTR Đan Phượng	50
3	Khu xử lý CTR Núi Thong	80

STT	Vùng III	Khối lượng (tấn/ ngày đêm)
4	Khu xử lý CTR Lại Thượng	70
5	Khu xử lý CTR Đồng Ké	120
6	Khu xử lý CTR Tây Đằng	30

f) *Trọng số của các chỉ tiêu:*

Bảng PL4-12: Trọng số của các chỉ tiêu

STT	Chỉ tiêu	Trọng số
1	Khả năng đáp ứng công suất xử lý (C)	0,21
2	Khả năng bố trí đất cho dự án (S)	0,17
3	Khả năng bố trí nguồn vốn (F)	0,3
4	Số lượng nhà đầu tư mong muốn tham gia dự án (E)	0,13
5	Khối lượng CTRSHĐT trong vùng gia tăng so với dự báo (Q_{gt})	0,19

Sử dụng phương pháp dùng chỉ tiêu tổng hợp không đơn vị đo để xác định dự án được ưu tiên thực hiện trong vùng III, được tổng hợp trong Bảng PL4-13:

Bảng PL4-13: Xác định dự án được ưu tiên thực hiện trong vùng III

STT	Tiêu chí đánh giá	Đơn vị	Trọng số	Vùng III					
				Khu xử lý CTR Xuân Sơn	Khu xử lý CTR Đan Phượng	Khu xử lý CTR Núi Thoong	Khu xử lý CTR Lại Thượng	Khu xử lý CTR Đồng Ké	Khu xử lý CTR Tây Đằng
1	Khả năng đáp ứng công suất xử lý (C)		0,21	0,35	0,04	0,17	0,17	0,23	0,04
Trị số không đơn vị đo của chỉ tiêu C				0,35	0,04	0,17	0,17	0,23	0,04
2	Khả năng bố trí đất cho dự án (S)		0,17	1	1	1	1	1	1
Trị số không đơn vị đo của chỉ tiêu S				0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
3	Khả năng bố trí nguồn vốn (F)		0,3	1	1	1	1	1	1
Trị số không đơn vị đo của chỉ tiêu F				0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
4	Số lượng nhà đầu tư mong muốn tham gia dự án (E)	Nhà đầu tư	0,13	10	2	5	7	8	6
Trị số không đơn vị đo của chỉ tiêu E				0,26	0,05	0,13	0,18	0,21	0,16
5	Khối lượng CTRSHĐT trong vùng gia tăng so với dự báo (Q _{gt})	Tấn	0,19	100	50	80	70	120	30
Trị số không đơn vị đo của chỉ tiêu Q _{gt}				0,22	0,11	0,18	0,16	0,27	0,07
V _j				0,227	0,114	0,166	0,168	0,205	0,120

Với hàm mục tiêu là $V_{\max}$ thì dự án được ưu tiên lựa chọn thực hiện là Khu xử lý CTR Xuân Sơn.